

공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2012 - 058호

2012. 4. 30.

사 건 번 호 2011카조2982

사 건 명 13개 비료 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 남해화학 주식회사
여수시 낙포동 343
대표이사 함OO
대리인 김·장 법률사무소
담당변호사 박한우, 최성욱

2. 주식회사 동부하이텍
서울 강남구 대치동 891-10
대표이사 박OO

3. 주식회사 동부한농
서울 강남구 대치동 891-10
대표이사 우OO

피심인 2. 및 3.의 대리인 법무법인 바른
담당변호사 구상모, 임신혁, 한서희

4. 주식회사 미광
영천시 북안면 반정리 150-6
대표이사 이OO

5. 주식회사 비왕산업

포항시 기계면 내단1리 163-1

대표이사 임OO

6. 주식회사 세기

포항시 남구 장흥동 1876

대표이사 서OO

7. 우림산업 주식회사

대전 중구 석교동 60-2

대표이사 남OO

피심인 4. ~ 7.의 대리인 법무법인 유한회사 태평양

담당변호사 나현채, 이덕우

8. 삼성정밀화학 주식회사

서울 서초구 서초2동 1320-10

대표이사 성OO

대리인 김·장 법률사무소

담당변호사 박순성, 김유진, 최기록, 박정환

9. 주식회사 조비

서울 서초구 서초동 1337-4

대표이사 이OO, 김OO

대리인 법무법인 유한회사 태평양

담당변호사 오금석, 이현규, 이재엽

10. 제주비료 주식회사

제주특별자치도 제주시 조천읍 와흘리 720

대표이사 현OO

대리인 법무법인 유한회사 태평양
담당변호사 도건철, 안준규

11. 케이지케미칼 주식회사

부천시 소사구 옥길동 429-1

대표이사 변OO

대리인 법무법인 케이씨엘

담당변호사 김용직, 서혜숙, 박상화, 정경환, 이선기

12. 주식회사 풍농

서울 마포구 마포동 309-1

대표이사 이OO, 송OO

대리인 법무법인 유한회사 태평양

담당변호사 윤성운, 송준현, 김진훈

13. 주식회사 협화

서울 종로구 도림동 도림빌딩 6층 601호

대표이사 김OO

대리인 법무법인 유한회사 태평양

담당변호사 김보연, 이유진

주 문

1. 피심인들은 농협중앙회와 엽연초생산조합협동중앙회가 발주하는 화학비료구매입찰에 참여하면서 입찰참가자별 입찰수량 및 입찰가격을 사전에 합의하여 결정하거나, 입찰참가자별 입찰가격을 사전에 합의하여 낙찰예정자를 미리 결정한 후 그 낙찰예정자가 낙찰 받은 수량의 일부를 비낙찰자에게 배분하기로 합의하는 한편 입찰에 참여하지 않는 피심인에게는 배분된 물량의 제조에 필요한 원재료를 공급하도록 합의함으로써 국내 화학비료 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 총 82,823,000,000원

(1) 남해화학 주식회사	:	50,206,000,000원
(2) 주식회사 동부하이텍	:	16,990,000,000원
(3) 주식회사 동부한농	:	4,000,000원
(4) 주식회사 미광	:	15,000,000원
(5) 주식회사 비왕산업	:	9,000,000원
(6) 주식회사 세기	:	51,000,000원
(7) 우림산업 주식회사	:	86,000,000원
(8) 삼성정밀화학 주식회사	:	4,814,000,000원
(9) 주식회사 조비	:	1,794,000,000원
(10) 제주비료 주식회사	:	98,000,000원
(11) 케이지케미칼 주식회사	:	4,160,000,000원
(12) 주식회사 풍농	:	3,610,000,000원
(13) 주식회사 협화	:	986,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

¹ 피심인 주식회사 남해화학, 주식회사 동부하이텍¹⁾, 주식회사 동부한농²⁾, 주식

1) 영남화학 주식회사가 그 모태로서 1990. 5. 동부석유화학 주식회사와 합병하여 동부화학 주식회사로 상호

회사 미광, 주식회사 비왕산업, 주식회사 세기³⁾, 우림산업 주식회사⁴⁾, 삼성정밀화학 주식회사⁵⁾, 주식회사 조비, 제주비료 주식회사⁶⁾, 케이지케미칼 주식회사⁷⁾, 주식회사 풍농⁸⁾, 주식회사 협화⁹⁾는 비료를 제조·판매하는 사업을 영위하는 자¹⁰⁾로서 ‘독점 규제 및 공정거래에 관한 법률’(2010. 3. 22. 법률 제10166호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘법’이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당된다.

2 피심인들은 후술하는 2.에서 살펴보는 바와 같이 1994년 11월경부터 2010. 6. 14.까지의 기간 중 농협중앙회 및 연초조합연합회(이하 ‘연초조합’이라 한다)가 발주하는 화학비료 구매입찰에 참여하면서 계약수량, 입찰가격, 낙찰예정자 등을 공동으로 결정(이하 ‘이 사건 공동행위’라 한다)하였는바, 피심인들 중 동부한농은 동부하이텍의 비료사업부문이 분할하여 설립된 회사로서 이와 관련하여 동부하이텍과 동부한농의 피심인 적격성을 살펴보면 다음과 같다.

3 피심인 동부하이텍은 이 사건 공동행위에 대한 책임이 있으나, 2010. 6. 3. 비료사업부문을 분할하여 동부한농을 설립하였으므로 분할등기일을 기준으로 분할 이전인 2010. 6. 2.까지에 한하여 피심인 적격을 가진다. 피심인 동부한농은 2010. 6. 3. 설립되어 이 사건 공동행위를 위한 합의에 직접 참여하지는 않았으나, 이 사건 공동행위에 의해 체결된 피심인 동부하이텍과 농협중앙회 및 연초조합간의 비료납품 계약을 그대로 승계하여 거래함으로써 위반행위를 계속 유지하였던바, 피심인 동부하이텍에서 근무하면서 합의과정에 참여하였던 임직원 대부분이 피심인 동부한농

를 변경하였고, 1997. 3. 동부한농화학 주식회사와 합병하여 동부한농화학 주식회사가 되었으며, 2000. 1. 동부한농중요 주식회사와 합병한 후 2006. 3. 주식회사 동부한농으로의 상호변경을 거쳐 2007. 5. 현재의 주식회사 동부하이텍이 되었다.

2) 2010. 6. 3. 주식회사 동부하이텍의 비료사업부문이 분할하여 설립된 회사이다.

3) 1996. 10. 14. 주식회사 세기상사가 상호만 변경한 회사이다.

4) 1999. 5. 우림유비 주식회사가 상호만 변경한 회사이다.

5) 1994. 10. 26. 한국비료공업 주식회사가 상호만 변경한 회사이다.

6) 1997. 7. 31. 제주유기배합비료 주식회사가 상호만 변경한 회사이다.

7) 2003. 9. 8. 경기화학공업 주식회사가 상호만 변경한 회사이다.

8) 1994. 4. 7. 풍농비료공업 주식회사가 상호만 변경한 회사이다.

9) 2003. 2. 27. 한국협화화학 주식회사가 상호만 변경한 회사이다.

10) 이하 13개 피심인들을 표시함에 있어 주식회사라는 기재는 생략하고, 남해화학은 남해, 비왕산업은 비왕, 삼성정밀화학은 삼성, 우림산업은 우림, 제주비료는 제주, 케이지케미칼은 KG로 약칭한다.

으로 그대로 승계되어 피심인 동부한농이 설립당시부터 이 사건 공동행위에 대해 자세하게 인지하고 있었다는 점을 고려할 때, 설립 이후인 2010. 6. 3.부터 이 사건 공동행위에 대한 책임이 있다 할 것이므로 그 때부터 피심인 적격을 가진다.¹¹⁾

나. 일반현황

4 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>와 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(2010. 12. 31. 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	설립일자	자본금	매출액	당기순이익	상시종업원수
남해	1974. 05. 08.	49,679	1,135,760	19,097	417
동부하이텍	1953. 04. 28.	214,612	926,205	△66,060	2,436
동부한농	2010. 06. 03.	63,837	276,480	△15,675	984
미광	1999. 01. 01.	1,400	7,274	301	20
비왕	1987. 11. 01.	1,354	2,413	24	40
삼성	1964. 08. 27.	1,048,081	1,130,032	85,174	959
세기	1988. 11. 15.	6,190	26,380	372	50
우림 ¹²⁾	1993. 06. 18.	807	7,683	83	30
조비	1955. 11. 15.	7,833	48,513	△3,197	135
제주	1992. 10. 19.	2,682	9,009	72	24
KG	1954. 12. 31.	55,800	263,124	5,069	283
풍농	1962. 11. 22.	6,200	152,593	5,583	231
협화	1972. 4. 20.	2,019	62,334	1,114	95

*자료출처: 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 비료산업 개관

11) 이하 동부하이텍과 동부한농은 함께 동부로 약칭한다.

12) 우림산업의 경우 회계연도 기준이 매년 6. 30.이므로 2010. 6. 30. 기준으로 작성하였다.

5 비료(肥料, Fertilizer)란 일반적으로 토지를 기름지게 하고 초목의 생육을 촉진시키는 것을 총칭하는 것으로서 탄소(C), 산소(O), 수소(H), 질소(N), 인(P), 칼륨(K), 유황(S), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 철(Fe), 망간(Mn), 구리(Cu), 아연(Zn), 몰리브덴(Mo), 붕소(B), 염소(Cl) 등 16가지의 성분으로 구성되며, 상기 원소 중 토양에서 비교적 결핍되기 쉬운 원소인 질소(N), 인(P₂O₅), 칼륨(K₂O)을 비료의 3요소라 일컫는다.

6 비료산업은 국가의 식량 수급과 밀접한 관련이 있는 기간산업이자 자본집약적인 장치산업으로서 생산원가 중 고정비용이 차지하는 비중이 높아 생산중단으로 인한 비용이 매우 크며, 그에 따라 생산물량을 쉽게 줄일 수 없고 1년에 한 번 정도의 정기 보수 작업을 제외하고는 계속 가동되는 특성이 있다.

7 또한, 비료제품은 3월~6월 중 연간수요의 60%가 집중되는 계절상품으로서 원료의 수입의존도가 높아 국제 유가 및 환율 변동에 따라 제품가격이 크게 영향을 받는 상품이지만 농산물 생산의 필수자재임에 따라 가격변동에 따른 수요변화가 적어 비교적 안정적인 시장 기반을 가진다고 볼 수 있다. 다만, 최근에는 경지면적의 감소, 농업인구의 감소, 농산물 수입 확대 등의 요인으로 수요자체가 매년 약 4% 정도씩 감소하고 있으며, 그로 인해 아래 <표 2>와 같이 비료 생산공장의 가동률 역시 감소되어 새로운 수요가 창출되거나 시장이 개척되지 않는 한 사양산업으로서 산업공동화의 우려도 존재한다.

<표 2> 비료생산업체의 공장가동률

연도	2007년	2008년	2009년
공장가동률	79.6%	73.9%	59.3%

2) 비료의 종류

8 비료는 주성분에 따라 비료의 3요소 중 단일 성분으로 제조한 단비, 2성분 이상이 포함된 복비, 화학적 변화 없이 비료성분을 단순히 배합하여 만든 비료인

구체적으로 단비는 질소질 비료, 인산질 비료, 칼리질 비료, 미량요소비료로 구분되고, 복비는 비료의 3요소인 질소, 인, 칼륨의 구성비율에 따라 21-17-17, 22-12-12, 12-7-6, 11-6-6, 15-7-7, 21-12-11, 18-0-18(순서대로 N, P, K) 등 다양한 조합의 비료가 있으며, 그 중에서도 21-17-17 비료가 가장 널리 사용된다.

(1) 질소질(N) 비료

11 요소는 공업용으로는 1916년 Du Pont사가 최초로 제조하였는데 암모니아와 탄산가스를 고온·고압에서 반응시켜 합성하여 제조하며 그 세부공정은 아래 <그림 1>과 같다.

요소비용 제조 공정



12 요소비료는 다시 프릴요소와 그레놀 요소로 구분되는데, 프릴요소는 입자가 작아 다른 입자와 물리적 배합시 입자간 간격으로 인해 아래로 분리되는 현상(Segregation)이 발생하게 되고, 그로 인해 프릴요소를 복합비료의 원료로 사용하게 되면 다른 입자와의 무게차이로 인해 비료를 뿌릴 때 프릴요소만 분리되어 뿌려지는 문제점이 나타나게 되는바, 이는 곧 프릴요소가 복합비료의 원료요소로 사용되기 곤란한 이유가 된다.

13 프릴요소의 이러한 문제점을 해결하고자 입자의 강도와 크기를 높여 복합비료로의 배합을 용이하게 만든 것이 그레놀 요소인데, 그레놀 요소는 복합비료의 다른 원료와 입자크기가 비슷하여 기계시비 시 입자가 분리되는 현상이 없으며 단단히 코팅되어 천천히 녹음에 따라 식물에 영양을 공급하는 데 있어 지속적인 효과를 낸다.

14 이상과 같은 이유로 농협중앙회는 농업용으로 판매되는 단비로서의 요소는 그레놀과 프릴타입 모두를 취급하고 있으나 복합비료에 배합되는 원료요소는 그레놀 타입의 요소로 한정하고 있다.¹³⁾

15 질소질 비료에 속하는 다른 한 종류인 유안(황산암모늄)비료¹⁴⁾는 질소질이 20%가 함유되어 있고 암모니아와 황산을 반응시켜 제조하는 속효성 비료로서 요소비료와 더불어 생산량이 많은 비료이며, 국내에서는 연간 약 50만 톤이 생산되어 농업용·공업용·원료용으로 주로 소비된 후 나머지는 동남아지역으로 수출된다.

(2) 인산질(P) 비료

16 인산을 주성분으로 하는 비료로서 식물의 줄기와 뿌리를 튼튼히 하는 효능이 있으며 우리나라에서는 용성인비¹⁵⁾, 과석¹⁶⁾, 용과린¹⁷⁾이 주로 사용된다.

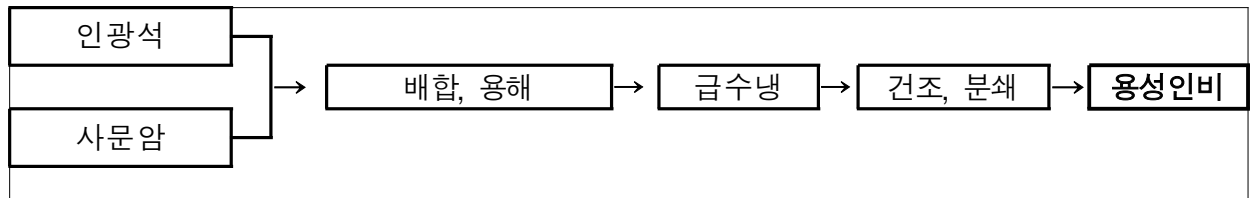
13) 화학비료 입찰유의서 제2조(구매량 및 규격) 제7항은 “복합비료에 배합되는 원료요소는 그레놀 타입의 요소를 사용해야 한다”라고 규정하고 있다.

14) 황산암모늄(유안, Ammonium Sulphate)은 질소와 수소를 합성시켜서 암모니아를 만든 다음 이 암모니아와 황산을 다시 화합시켜서 황산암모늄을 만드는데 이때 암모니아의 원료인 질소는 공기 중에서 얻고 수소는 나프타의 가수화, 중유의 가스화 또는 석탄과 수증기의 수성가스화에서 얻으며 황산은 유황을 원료로 하여 직접 만들어 낸다. 현재 우리나라에서 사용하고 있는 제조방법은 나일론 섬유의 원료인 카프로락탐 생산 과정에서 회수되는 암모니아와 황산을 이용하고 있다.

- 17 밑거름(기비)으로 주로 사용되는 용성인비는 인광석과 사문암을 용융, 급랭시켜 분쇄한 것으로 그 제조 공정은 아래 <그림 2>와 같으며, 국내에서는 1960년대 KG와 풍농이 제조공장을 설립하여 생산해왔으나, 그 생산량은 줄어드는 추세에 있다.

<그림 2>

용성인비 제조 공정



- 18 과석은 인광석을 분쇄하여 황산과 반응시켜 제조한 것으로, 용성인비와 같이 밑거름(기비)으로 사용되며, 1974년 KG가 과석공장을 준공하여 운영해오고 있으나, 이 또한 생산량이 줄어드는 추세에 있다.

(3) 칼륨질¹⁸⁾(K) 비료

- 19 가리를 주성분으로 하는 비료로서 개화 및 결실을 촉진 하고 근채류¹⁹⁾에서는 뿌리를 튼튼히 하는 역할을 하며 우리나라에서는 황산加里²⁰⁾, 염화加里²¹⁾, 황산加里 고토 등이 주로 사용된다.

- 20 가리가 50% 함유된 황산加里는 염산加里에 황산을 반응시켜 제조한 것으로, 감자 · 과수 · 과채 · 엽채²²⁾ · 화훼 · 담배 등의 품질을 좋게 하고 결실을 좋게 하는 수용성

15) 용성인비(Fused Magnesium Phosphate)는 1939년 독일에서 개발되어 1949년에 미국에서는 일시 생산되었으나 알칼리성 비료이므로 미국의 토양에 적합하지 않은 것으로 판단되어 생산이 중단되었다. 그 후 1949년 일본 토양비료학회와 비료제조사는 용성인비에 대한 연구에 착수하여 1950년에 처음으로 이를 생산하기에 이르렀고 우리나라에서는 최초로 KG가 용성인비를 생산 공급하기 시작했다.

16) 과석(과린산석회, Single Superphosphate, SSp)은 인광분 및 골분을 인산 처리하여 얻은 생성물의 총칭인데 그의 주성분은 인산일석회와 석고의 분상 혼합물이다.

17) 용과린(Fused Superphosphate)은 속효성인 과석과 지효성인 용성인비를 혼합조립한 것을 말한다.

18) 칼륨이 표준어이나 ‘加里’라는 표현이 업계에서 통용되므로 이하에서는 ‘加里’로 표현한다.

19) 땅속줄기를 먹는 뿌리채소의 일종으로 무 · 당근 · 우엉 · 생강 · 연근 등이 있다.

20) 정식 명칭은 황산칼륨(Potassium Sulphate, SOP)이나 일반적으로 통용되는 ‘황산加里’라 적시한다.

21) 정확한 명칭은 염화칼륨(Potassium Chloride, MOP)이나 일반적으로 통용되는 ‘염화加里’라 적시한다.

비료이며, 국내에서는 주로 KG와 (주)제이엠씨에서 생산하고, 일선농가에서 비료로 직접 사용되거나 각종 비료의 원료로 판매되고 있다.

21 원료인 칼리광석을 정제하여 95% 이상의 순도를 가진 비료인 염화가리는 수용성으로 적색 또는 백색결정으로 밑거름(기비)이나 웃거름(추비)으로 사용되며, 전량 외국에서 수입하고 있다.

나) 복합비료

22 비료의 3요소 중 2가지 이상을 함유하는 복합비료는 다시 제1종~제4종 복합비료로 구분되며 각 종류별 특징과 제조공정은 각각 다음 <표 3> 및 <그림 3>과 같다.

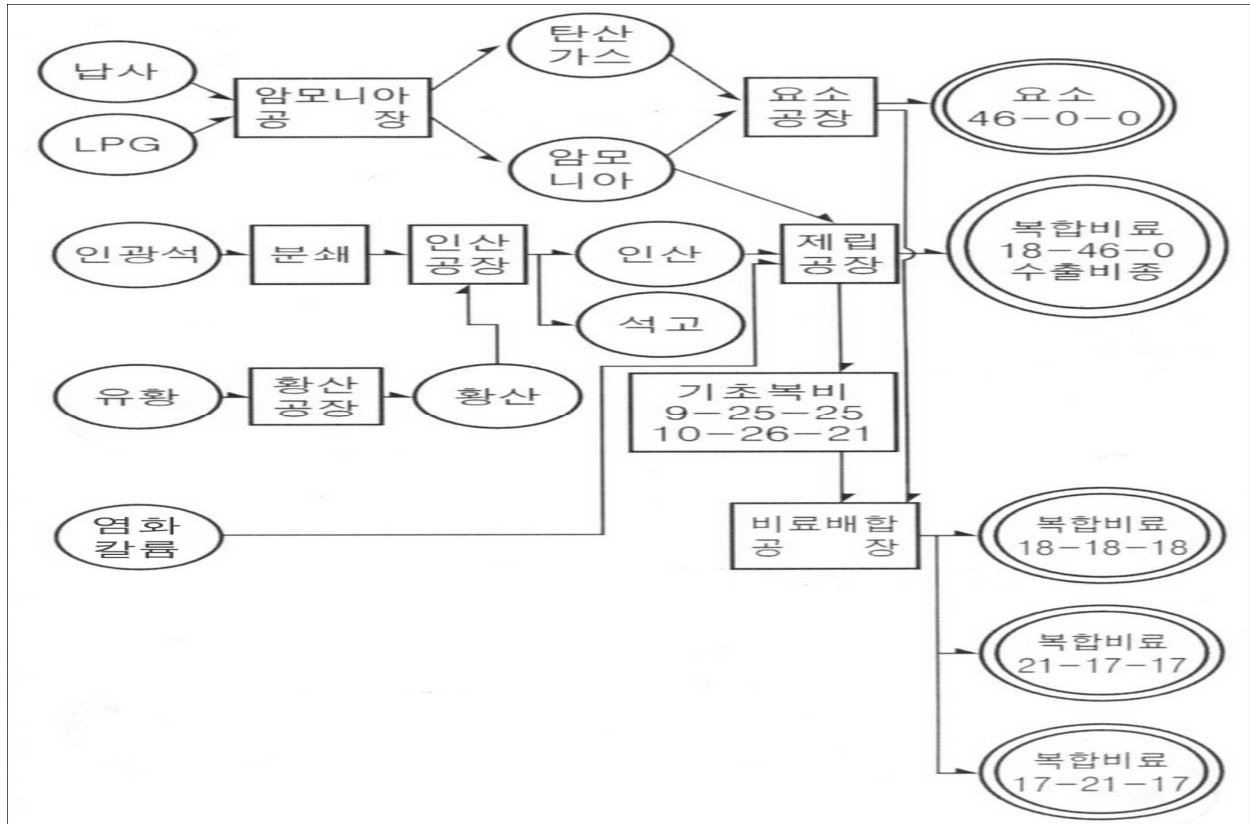
<표 3> 비료 종류별 특징과 제조회사

구분	성분함량	특징	제조회사
제1종	20% 이상	- 비료 3요소 중 2가지 이상을 함유한 비료로서 화학적 반응을 통해 제조 - 주력 수출 품목이며, 제조 원료(암모니아, 인광석, 염화가리, 유황 등)는 대부분 수입에 의존	남해, 동부
제2종	20% 이상	- 제1종 복합비료와 단비(요소비료, 유안, 인산단비, 염화가리, 황산가리)를 배합하여 제조	남해, 동부, KG 풍농, 조비, 협화
제3종	12% 이상	- 제2종 복합비료에 유기물을 배합하여 제조 - 비료의 효과가 초기부터 중후기까지 지속적으로 발현될 수 있음²³⁾	남해, 동부, KG 풍농, 조비, 미광
제4종	10% 이상	- 수용제와 액제로 나뉘며, 엽면시비용, 양액제 배용, 관주용, 화초용 등이 있음 - 수용제는 비료 3요소는 물론 각종 미량 요소 비료, 아미노산, 비타민, 효력증진제 등을 섞어 혼합제조하며, 액제는 사전에 각 성분별로 반응 실험을 거친 후 제조	유일, 대유, 비왕

22) 엽채류란 채소를 분류하는 한 방법의 항목으로 배추, 상추, 시금치 등과 같이 잎을 목적으로 하는 채소를 총칭한다.

<그림 3>

복합비료 제조과정



다) BB(Bulk Blending) 비료

23 시비처방서를 근거로 N, P, K의 입상원료 중 2종 이상을 화학적인 반응 없이 물리적으로 단순 배합하여 만든 배합비료를 의미하며, 2종 이상을 배합한다는 점에서 복합비료와 유사하나 아래 <표 4>와 같은 차이가 있다.

<표 4>

복합비료와 BB비료의 차이점

구분	복합비료	BB비료
제조형태	화학적 반응 필요	물리적 단순혼합
최소생산량	-500~5,000톤 이상 -10만 톤 이상 대규모 화학공장	-5톤 이상 -3~5만 톤의 소규모 공장
용도	평균토양에 맞게 대량생산	개별토양에 맞게 주문생산
토양분석	-토양분석 없이 살포	- 토양분석(시비처방) 필요
원료	암모니아+인광석+가리	DAP ²⁴⁾ +가리+요소비료(인산)

23) 속효성과 지효성의 효과를 동시에 지니는 저가 완효성 개념의 비료로 볼 수 있다.

24 BB비료는 DAP(18-46-0)+입상가리를 주원료로 하여 질소질 원료(입상의 유안, 요소비료)나 인산질 원료(과석, 중과석, 용성인비, 용과린 등)을 첨가하여 제조하며, 제조형태가 단순하여 5톤 이상이면 여러 종류로 생산이 가능하고 완효성 비료와 배합하면 기능성 BB비료의 생산도 가능하다. 국내에서는 남해, 동부, KG, 조비, 풍농, 협화, 우림, 제주 등의 업체가 생산하고 있으며, 국내 유통량은 2005년 기준 35만톤을 정점으로 감소 추세에 있다.

25 BB비료의 종류는 N, P, K 성분 함량 기준으로 8종으로 구분되는데 구체적으로 고농도와 저농도, 칼륨원료(황산가리, 황산가리고토²⁵⁾)에 따라 구분되며, 대표적인 비종과 성분은 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> BB비료 비종과 성분

비 종	성 분
저BB	NPK합계(30%±5)
저BB(황산가리)	NPK합계(30%±5) 단, 가리는 황산가리
저BB(셀포마그 ²⁶⁾)	NPK합계(30%±5) 단, 가리는 셀포마그
저도유기BB	NPK합계(22%±3) 유기물 20% 이상
고BB	NPK합계(35% 초과)
고BB(황산가리)	NPK합계(35% 초과) 단, 가리는 황산가리
고BB(셀포마그)	NPK합계(35% 초과) 단, 가리는 셀포마그
고도유기BB	NPK합계(1%±3) 유기물 30% 이상

라) 유기질비료

26 유기질비료란 일반적으로 생물체의 찌꺼기로 만든 비료로 어박(어분), 골분, 대두박, 채종유박, 깻묵, 기타 식물성 유박, 혼합유박 등 대부분 동식물의 원료를 그대로 포장하여 제품화한 비료이다.

24) 비료의 3요소인 질소, 인산, 칼륨이 각각 18-46-0인 비료의 원료

25) 황산가리고토는 황산가리, 고토 및 유황을 각각 45, 3, 17을 함유한 비료로써 기존의 황산가리에 포함되지 않은 고토 성분과 유황이 풍부하게 함유되어 있어 과채류 및 과수류의 당분, 빛깔, 향을 향상시켜 상품성을 높이고 비료의 효과를 지속시켜주는 입상의 웃거름 비료이다.

26) 셀포마그는 미국의 모자이크와 남해화학 간의 독점 계약 하에 남해화학이 수입하여 농협중앙회에 납품하는 일종의 황산가리고토이다. 주요 성분은 황산가리, 고토 및 유황을 각각 22, 18, 22을 함유하고 있다.

27 너무 많은 무기질비료의 사용은 토양 중의 부식을 감소시켜 지력을 감퇴시키는 결과를 가져오게 되는데, 다시 비옥한 토지로 환원하기 위해서 부식을 증가시켜야 하는바, 유기질 비료가 담당하는 역할이 바로 이것이다.

구체적인 종류에는 어박(어분 포함), 골분, 대두박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리 유박, 기타 식물성 유박, 미강유박, 혼합유박, 가공계분, 혼합유기질, 중제피혁분, 맥주오니, 유기복합 등이 있다.

<표 6> 화학비료와 유기질비료의 특성 비교

구분	화학비료	유기질(부산물)비료
특징	속효성이며 작물수량 증진과 작물생육에 필요한 N, P, K 성분을 직접 공급	지효성으로 토양 물리성 개선에 효과가 크며 부산물비료는 부숙(발효)과정이 필수적
원료조달	원료의 대부분을 수입	원료의 대부분을 수입
성분함량	토양과 환경 및 작물별로 필요한 성분을 조절하여 공급 가능하며 3요소 성분의 합계량이 최대 55%로 유기질 비료와 비교하여 최대 9배임	토양과 환경 및 작물별로 필요한 성분 공급이 불가능하며 3요소 성분의 합계량이 대부분 10% 이하임
보관상 문제점	보관상의 문제는 없으나 포대 파손에 의한 고결 현상이 발생할 수 있음	부산물비료는 필히 부숙(발효)과정을 거쳐야 하고, 장기간 보관시 곰팡이가 발생할 가능성이 높음
기타	노동력이 적게 소요되어 경제적이며 가격 경쟁력이 높음	화학비료에 비해 성분 함량이 적어 많은 양을 시비하는데 비용과 노동력이 많이 소요

마) 부산물비료

29 농림축산업, 부산물 제조·판매업에서 발생하는 동·식물성 잔재물, 음식잔재물, 토양미생물제제, 토양활성화제 등을 혼합 발효시켜 제품화한 비료로 그 종류에는 가축분퇴비, 퇴비, 부숙겨, 분뇨잔사, 부엽토, 건조축산폐기물, 가축분뇨 발효액, 부숙왕겨, 부숙툇밥, 토양 미생물제제, 토양활성화제제 등이 있다.

바) 연초용비료

30 연초용비료는 잎담배의 원료인 엽연초 재배를 위한 전용 복비로서 농협중앙회의 발주에 따라 생산되는 다른 비료와는 달리 수요자인 ‘연초조합’의 발주로 생산되며, 자세한 규격은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 연초경작용 물품 표준규격 (2010년 기준)

성분 비율			질소 (N)	인산 (P2O5)	칼리 (K2O)	염소 함량	형태 (입도)
N	P	K					
10	7	25	질소 전량 (요소비료)	가용성 인산	수용성 칼리 (황산칼리)	실량의 2.0% 이내	단립자 (2~4mm, 90%이상)
13	5	25					

*자료출처: 연초조합

3) 비료산업의 현황과 유통구조

가) 국내 비료산업의 연혁

31 국내 화학비료 생산은 1910년 8월 부산 유안제조소에서 인분뇨를 원료로 하여 연간 130톤 내외의 유안비료를 생산한 것이 최초이고, 1930년 이전까지 칠레초석²⁷⁾, 석회질소²⁸⁾, 과석, 인산암모늄²⁹⁾, 황산가리, 염화가리 등을 일본으로부터 수입하여 국내 수요를 충당하다가 1930년 흥남비료공장이 준공되면서 연 5천톤의 비료를 생산하기 시작하였다.

32 광복이후 국토분단과 한국전쟁 등으로 비료생산기반이 황폐화되자 정부 주도하에 식량 자급을 목표로 비료 공장이 건립되기 시작하였는데 1961년 충주비료공장

27) 칠레초석(Sodium Nitrate)은 천연질산나트륨 원석을 채광, 분쇄, 용해한 후 질산태 질소 성분을 15% 이상으로 정제하여 제조하며, 칠레북부에서 페루에 걸치는 안데스산맥과 해안 쪽 산맥사이에 있는 지하의 칼리 시층에 존재하는 것으로 알려져 있다.

28) 석회질소(Calcium Cyanamide)는 카바이드와 공기 중에서 뽑은 질소를 높은 온도에서 반응시켜 제조한다. 카바이드는 석회석을 약 1000℃로 가열하여 생석회를 얻고 여기에 탄소 소재로 무연탄이나 코크스를 가하여 전기로에서 2000℃ 이상의 고온으로 가열해 용융시켜 만든다.

29) 인산암모늄(Ammonium Phosphate)은 질소와 인산을 함유하는 화성복합비료이나, 현재 우리나라의 비료공정규격 비종은 아니고 여러 가지 복합비료나 BB복비의 원료비료로 많이 사용된다.

(제1비), 1962년 호남비료(제2비), 1967년 영남화학(제3비), 진해화학(제4비), 1967년 한국비료(제5비), 1973년 충주비료와 호남비료를 합병한 한국종합화학공업³⁰⁾(제6비), 1977년 남해화학(제7비)이 설립되었고, 민간에서는 조비(1955년), KG(1954년), 풍농(1962년), 협화(1972년) 등이 설립되었다.

33 초기의 비료 공급은 그 공급창구가 정부의 위촉을 받은 농협중앙회로 일원화되고 판매가격³¹⁾도 정부가 결정하는 등 정부가 비료수급에 직접적으로 관여하는 형태를 띠었으나, 정부주도의 비료생산체제로 인한 중복투자 및 공급과잉, 비효율성의 문제가 부각되자 정부는 2차에 걸친 비료산업 합리화 조치를 통해 비료산업의 구조조정 및 민영화를 추진하게 된다.

(1) 제1차 비료산업 합리화 조치(1982년 3월)

34 정부는 수요 대비 과다한 잉여비료, 비료 수출경쟁력 약화, 누적된 비료 계정 적자 등의 문제가 발생하자 제1차 비료산업 합리화 조치를 단행하였는바, 먼저 요소 생산 시설을 조정하기 위하여 연간 요소 수요량 803천 톤을 기준으로 남해와 한국비료만 유지하고 경제성이 없는 나머지 공장은 <표 8>과 같이 폐쇄하였다.

<표 8> 요소 생산 공장의 조정 현황

구분 회사별	시설용량(천톤)		계약종료 년 도	비 고
	조정 전	조정 후		
한국종합화학(6비)	231	-	-	폐쇄
남해화학(7비)	660	660	1990	유지
한국비료(5비)	330	165	-	유지
영남화학(구공장)(3비)	112.5	-	1982	폐쇄
진해화학(4비)	112.5	-	1982	폐쇄
계	1,446	825		

30) 1960년대에는 정부가 직접 비료회사를 설립·운영하다가 1972. 12. 9. 한국종합화학공업주식회사법의 제정을 통해 정부가 소유·지배하는 한국종합화학공업 주식회사를 설립하여 이를 지주회사로 하고 그 산하에 비료회사들을 두는 형태로 비료산업을 조직하였다.

31) 농협중앙회를 정부대행기관으로 지정하여 비료전량을 농협중앙회가 구매·공급하도록 하면서 비료 판매가격을 구매가격보다 낮은 가격으로 판매하고 그 차손을 비료계정에 누적시키는 가격차손보전제도(이중가격제도)를 시행하였다. 즉 가격을 정부가 결정하고 농협중앙회는 정부의 위촉에 따라 비료사업을 수행하는 역할만을 담당하였다.

35 두 번째로 복합비료 생산시설을 조정하기 위하여 계약이 종료되지 않은 남해와 영남화학 신공장을 제외한 나머지 회사의 생산용량을 아래 <표 9>와 같이 조정하였다.

<표 9> 복합비료공장 조정 현황

구분 회사별	시설용량(천톤)		계약종료 년 도
	조정 전	조정 후	
남해화학	700	700	1987
영남화학(신공장)	178	178	1985
영남화학(구공장)	180	-	1982
진해화학	181	-	1982
계	1,239	878	

(2) 제2차 비료산업 합리화 조치

36 정부는 합작계약에 의해 묶여 있던 비료회사들에 대한 이익 보장기간이 모두 종료되자 비효율적인 국내 비료생산체계의 개선을 위해 기존의 비료 생산자 보호정책을 소비자와 농업인 보호정책으로 전환하기로 하였으며, 그 일환으로 1987년 말을 기해 아래 <표 10>과 같이 비료생산 및 판매 자율화, 수입자유화, 비료회사의 민영화를 골자로 하는 제2차 비료산업합리화 조치를 시행하였다.

<표 10> 제2차 비료산업합리화 조치 주요 내용

○ 국내 비료판매의 자율화

- 『비료산업공급·유통개선 대책』(1987년 8월)에 따라 비료판매 자율화, 비료제조업의 합리적 업종지정 및 업종별 합리화 시행
- 비료가격보조에 따른 결손은 비료계정에서 부담하고, 농협은 자체적으로 비료수급계획을 수립하고 구매가격 및 판매가격을 결정하는 자체사업방식으로 비료사업 전환
- 비료판매를 자율화하여 농협 및 시판기능에 의거하여 자율적으로 비료가 유통되도록 함

○ 화학비료의 수입허용

- 1989년까지는 추천제 유지, 수입창구는 농협중앙회와 허가비종 생산업체, 1997년부터 원료용(요소, 황산암모늄, DAP 등) 실수요업체 수입

○ 비료 및 비료원료의 관세인하

- 국내 비료회사의 경쟁력 강화를 위해 비료 원료의 관세를 인하

< 연도별 관세율 인하 현황 >

연도	1988	1989	1990~92	1993	1994
관세율	20%	15%	10%	9%	8%

○ 비료 생산업 등록제 및 품질관리 강화

○ 비료회사의 단계적 민영화 추진

- 한국종합화학공업의 진해화학³²⁾ 보유주식(50%) 한일합섬에 매각(1987년)
- 한국종합화학공업의 영남화학 보유주식(50%) 동부석유화학³³⁾에 매각(1987년)
- 한국비료공업 삼성그룹에 반환³⁴⁾(1994년)
- 남해화학의 경우 1990년 미국Agrico사의 소유주식 25%을 농협이 인수하고 1998년 한국종합화학 소유주식 45%를 농협이 인수하여 현재 농협이 남해화학 주식 56%을 보유

³⁷⁾ 제2차 비료산업합리화 조치가 시행됨에 따라 정부는 농협중앙회에 위탁하여 운영해 오던 비료의 구입 및 판매사업을 1988. 1. 1.부로 농협중앙회 자체 사업으로 이관하면서 정부의 비료계정에 적자를 누적시켜온 가격차손보전제를 폐지하였고, 그에 따라 농협중앙회는 비료구매방식을 종전의 생산 회사별 할당방식에서 자유 경쟁을 통한 입찰 방식으로 변경함으로써 국내 비료 시장의 경쟁이 본격화 되었다.

³⁸⁾ 또한 국내 비료산업이 시장경쟁체제로 전환되면서 정부는 한국종합화학공업이 보유하고 있던 비료회사의 지분을 공개경쟁을 통해 매각하는 방식으로 영남화학, 진

32) 진해화학의 경우 1998년 6월 한일합섬 부도로 공장을 폐쇄하였다.

33) 현재의 주식회사 동부한농이다.

34) 현재의 삼성정밀화학 주식회사이다.

해화학, 남해화학을 차례로 민영화하였다.

나) 국내 비료시장 규모

39 2009년도 기준 국내 비료시장 규모는 농협을 통한 화학비료, 원예용비료, 기타비료 판매와 시중 대리점을 통한 판매를 합하여 약 18,379억 원 정도로 추정되며, 전체 시장에서 남해, 동부, 풍농 등 상위 8개 업체들이 90% 이상을 점유하는 과점적 시장 구조를 보이고 있다.

<표 11> 연도별 비료시장 규모

(단위 : 억 원)

구 분		농 협	시 판	합 계
2005	화학비료	5,738	14	5,752
	원 예 용	328	429	757
	기타비료	4,161	568	4,729
	계	10,227	1,011	11,238
2006	화학비료	3,719	-	3,719
	원 예 용	415	489	904
	기타비료 ³⁵⁾	3,531	3,466	6,997
	계	7,665	3,955	11,620
2007	화학비료	5,216	64	5,280
	원 예 용	666	632	1,298
	기타비료	4,220	683	4,903
	계	10,102	1,379	11,481
2008	화학비료	7,437	48	7,485
	원 예 용	980	598	1,578
	기타비료	5,152	129	5,281
	계	13,569	775	14,344
2009	화학비료	8,896	48	8,944
	원 예 용	510	334	844
	기타비료	6,280	2,310	8,590
	계	15,686	2,693	18,379

* 자료출처: 비료사업통계요람, 농협중앙회(2009. 5.)

다) 국내 비료유통의 구조 및 특성

(1) 정부의 비료보조사업과 농협중앙회의 수요독점

40 정부는 농가의 영농비 부담을 경감하기 위해 화학비료의 가격변동에 따른 가격차이를 비료계정을 통해 보조해 주는 가격차손보전제(이중가격제도)를 1962년~1987년, 1991년~2005년까지 운영하였다.

41 구체적으로 살펴보면 1962년~1987년 기간 중에는 농협중앙회를 정부대행기관으로 지정하여 비료전량을 농협중앙회가 구매·공급하도록 하면서 비료 판매가격을 구매가격보다 낮은 가격으로 판매하고 그 차손을 비료계정에 누적(보전액 약 1조 249억 원)하는 방법으로 비료구매가격에 대한 보조를 실시하였다.

42 그 후 1987년 제2차 비료산업합리화 조치로 인해 정부의 비료계정에 의한 위촉 구매사업이 폐지되고 농협중앙회가 자율적으로 구매물량과 판매가격을 정하는 비료 판매자율화가 시행되었으나, 1990년 걸프사태 등으로 비료가격이 급등하자 1991년~2005년 6월까지 한시적으로 식량작물용 화학비료에 대해 판매 가격을 동결하고 차손을 정부가 보전하는 보조사업이 다시 시행(보전액 약 1조 2,218억 원)되었다.

43 2005년 6월 이후에는 가격차손보전제도가 완전히 폐지되고 비료가격이 현실화되었으나, 2008년 하반기 국제 원자재 가격의 급등으로 인한 일시적인 농가부담 완화 차원에서 화학비료에 한해 정부의 보조사업이 한시적으로 재개되었고, 2010년에는 맞춤형 화학비료에 대한 보조제도가 도입되었다.

<표 12>

2008년 이후 정부의 화학비료 지원 현황

년도	지원액	현황
2008	804억원	정부 402억원, 농협 등 402억원(농협 302억, 업계 100억)
2009	2,360억원	정부 1,508억원, 농협 등 852억원(농협 692억, 업계 160억)
2010	731억원	맞춤형 비료 지원

35) 기타비료에는 유기질비료, 규산질비료, 석회질비료, 부산물비료 등이 포함되어 있다.

44 한편, 정부는 비료보조사업의 운용을 농협중앙회에 위임³⁶⁾하고 있는바, 그로 인해 농협중앙회는 보조금 지급의 대상이 되는 비료의 선정 및 보조금지급 규모 결정에 있어 막대한 영향력을 행사한다.

45 이러한 농협중앙회의 보조사업 독점은 농협중앙회를 거치지 않는 일반시판비료의 가격경쟁력을 약화시켜 시판비료의 자체유통을 어렵게 하고, 그 결과 비료유통시장에서 농협중앙회의 수요독점을 초래하게 되는데, 실제로 농협중앙회는 일반화학비료 유통에서는 99% 이상을 점유하여 수요독점적 지위를 가지고 있으며, 원예용 비료 유통과 기타 비종의 유통에서도 각각 55%, 73% 내외의 점유율을 차지할 정도로 압도적인 비중을 차지한다.

46 또한 농협중앙회는 국내 최대 비료생산업체인 남해를 자회사로 두고 있어 비료 유통뿐만 아니라 생산에서도 중요한 역할을 한다고 볼 수 있다.

<표 13> 2009년 농협중앙회의 비료시장 점유율

(단위 : 억 원, 천 톤)

구 분		농 협						시 판		합 계
		중앙회	비율 (%)	지역 농협	비율 (%)	계	비율 (%)	시판	비율 (%)	
수 량	일반화학	1,105	99.3	1	0.1	1,106	99.4	7	0.6	1,113
	원 예 용	60	49.6	7	5.5	67	55.1	54	44.9	121
	기 타 ³⁷⁾	3,315	70.8	120	2.6	3,435	73.4	1,246	26.6	4,681
	계	4,480	75.7	128	2.2	4,608	77.9	1,307	22.1	5,915
금 액	일반화학	8,889	99.4	7	0.1	8,896	99.5	48	0.5	8,944
	원 예 용	429	50.8	81	9.6	510	60.4	334	39.6	844
	기 타	5,999	69.8	281	3.3	6,280	73.1	2,310	26.9	8,590
	계	15,317	83.3	369	2.0	15,686	85.3	2,692	14.7	18,378

*자료출처: 한국비료공업협회

36) 비료관리법 제7조 및 같은 법 시행령 제9조에 따르면 농림수산물식품부장관은 시·도지사 또는 농협중앙회에 비료계정에 따라 보조금을 지원할 수 있다고 규정되어 있고, 그에 따라 농림수산물식품부장관은 비료 보조금의 총액만을 결정한 후 그 운용은 농협중앙회에 위임하고 있다.

37) 기타비료는 유기질,부산물 비료 농협 검수량을 기준으로 하였다.

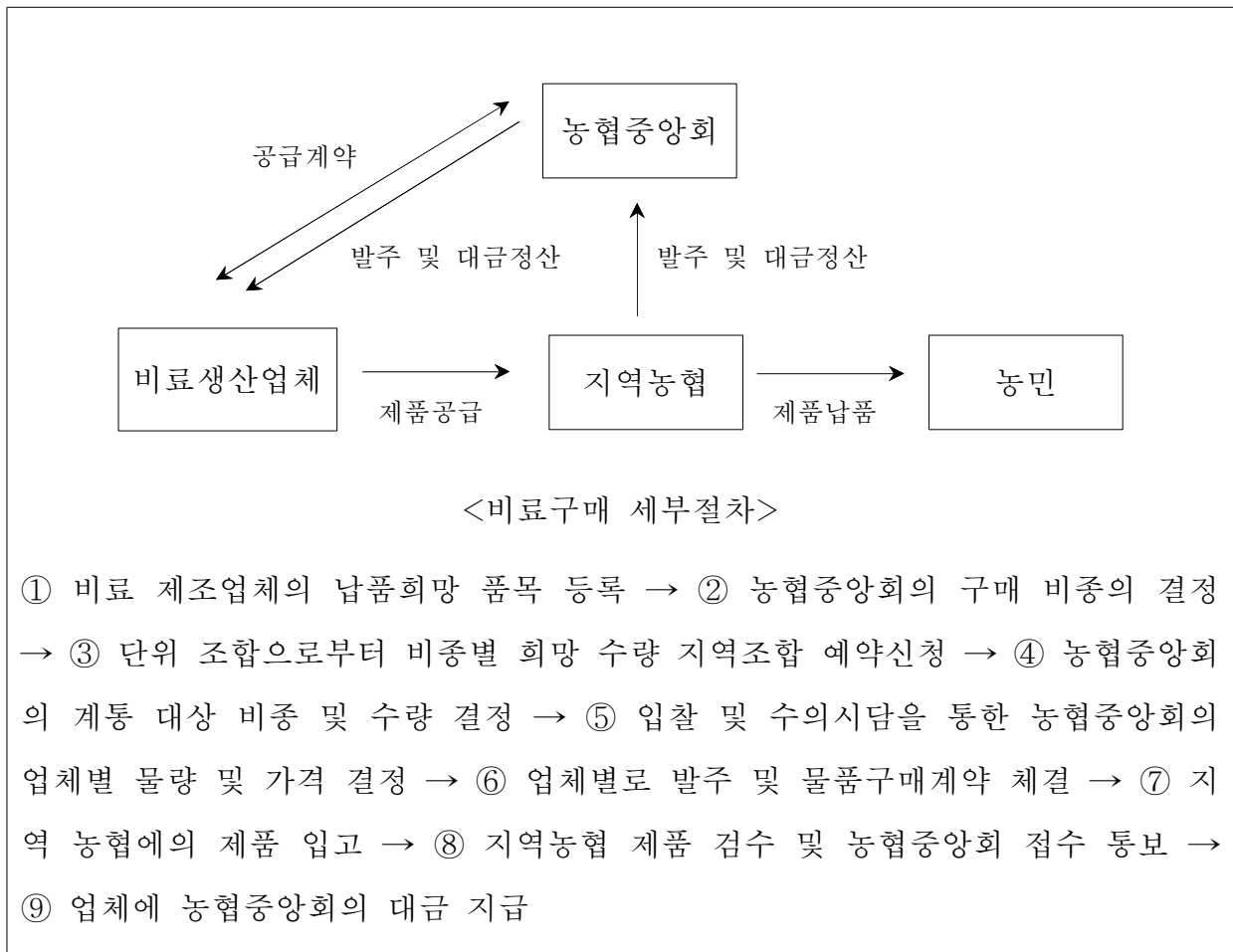
(2) 화학비료 유통구조 및 구매방법

47

일반적으로 연초용 비료를 제외한 화학비료는 농협중앙회의 계통구매³⁸⁾에 따라 유통되는데, 농협중앙회는 매년 일선 단위조합의 희망수량을 집계하여 연간 비료 수급 계획을 수립하고 필요한 수량에 대해 입찰 또는 수의계약의 방법으로 비료생산업체와 연간 공급계약을 체결하며, 각 단위조합은 동 계약에서 정해진 단가에 따라 비료 생산업체로부터 비료를 납품받아 농민에게 공급하게 된다. 연초용 비료는 발주자만 연초조합일 뿐 농협중앙회의 계통구매와 유사한 구조로 유통된다.

<그림 4>

농협발주 화학비료 유통구조



38) 단위조합이나 개별농가의 취약한 교섭력을 보완하기 위한 목적으로 협상력이 높은 농협중앙회가 생산 업체와 품목별 단가를 정하여 단가계약을 체결하고, 단위조합이 농민의 수요를 파악하여 미리 정해진 단가에 따라 생산업체와 거래하는 방식을 말한다.

48 농협중앙회와 연초조합은 이 사건 공동행위의 대상인 화학비료 구매계약 체결을 위해 비중에 따라 ‘희망수량경쟁입찰’, ‘단가입찰’, ‘최저가 입찰’의 방식을 통해 비료공급업체 및 납품단가, 공급업체별 납품수량을 결정한다.³⁹⁾

49 각 입찰방식에 대해 구체적으로 살펴보면, ‘희망수량경쟁입찰’⁴⁰⁾은 입찰에 참가하는 사업자가 자신이 낙찰받고자 하는 희망수량과 가격을 함께 써내는 방식으로 농협중앙회의 구매예정가격을 초과하지 아니하는 단가의 입찰자 중 최저 단가 입찰자로부터 순차적으로 구매예정량에 달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 결정한다.⁴¹⁾ 다시 말해 구매예정가격 미만의 최저단가를 제시한 입찰자가 자신의 희망수량만큼 낙찰자로 먼저 결정되고, 그 다음으로 낮은 단가를 제시한 입찰자 순으로 순차적으로 구매예정량이 소진될 때까지 낙찰자가 결정된다.

50 입찰과정에서 같은 가격의 입찰자가 2인 이상 있을 때에는 입찰 수량이 많은 자가 우선하여 낙찰자로 결정되고, 구매예정가격 미만의 입찰자가 존재하지 않을 경우에는 유찰된다. 입찰을 실시하였으나 농협중앙회의 구매예정가격 이내의 입찰자가 제시한 물량이 구매예정량에 미달되어 경쟁입찰의 방식으로 충당할 수 없다고 판단되는 경우에는 미달되는 물량에 대하여 최종 입찰 당시 차순위 응찰자로 하여금 최종 낙찰가격으로 납품이 가능한지를 확인하고 이에 응할 경우 그 차순위 응찰자로부터 나머지 물량을 구매하게 된다.

51 ‘단가입찰’은 구매예정수량을 사전에 정하지 않는 비료⁴²⁾의 경우에 적용되는데, 희망수량경쟁입찰과 달리 업체별 공급수량이 정해지지 않고 단지 납품단가만을 정

39) 비료 제조업체의 자사브랜드 화학비료의 경우는 수의계약에 의해서도 이루어지는데 비료가격은 회계법인의 원가산정을 통해 결정된 가격을 기초로 농협중앙회가 최저 가격을 산정하고 이를 기준으로 개별 비료생산업체와 각 비중별로 수의시담을 거쳐 계약을 체결하는 방식이다.

40) 이 사건 공동행위의 대상 비료 중 21-17-17 비료군, 요소비료군, NK비료군(2010년분 제외), 콩비료, 염화加里, 맞춤형 비료 등 6개 비중이 희망수량경쟁입찰의 방식으로 구매계약이 체결되었다.

41) 화학비료 입찰 및 시담 유의서 제8조(낙찰자 결정방법) ① “갑(농업협동조합중앙회)”의 비중별 구매예정가격을 초과하지 아니하는 단가의 입찰자중 최저단가 입찰자로부터 순차적으로 구매 예정량에 달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 한다. 다만 최종·순위낙찰자의 수량이 다른 낙찰자의 수량과 합산하여 “갑”의 구매예정량을 초과할 때에는 그 초과하는 수량에 대하여는 낙찰되지 아니한 것으로 본다.

42) BB비료군 및 2010년도 발주 NK비료가 여기에 해당된다.

하는 것으로서 입찰참가업체는 입찰가격만을 써내고 입찰참가자 중 최저가격으로 응찰한 사업자가 낙찰되는 방식이다. 낙찰자의 응찰가가 당해연도의 납품단가로 결정되며 낙찰되지 않은 사업자도 희망할 경우에는 낙찰가대로 공급계약을 체결하여 납품자격을 얻을 수 있는 특징이 있다.

52 ‘최저가입찰’은 연초조합에서 발주하는 연초용 비료에 적용되는 것으로 입찰참가자가 구매예정물량에 대한 총액(수량×단가)으로 응찰하면 참가자 중에서 최저가 응찰자가 구매예정물량 전체를 낙찰 받는 방식이다.

(3) 농협중앙회 비료 계통구매의 특이점

53 농협중앙회의 비료 계통구매에는 다음과 같이 2가지 특징이 있다.

54 첫째, 농협중앙회는 입찰을 위한 구매예정가격을 정함에 있어 입찰에 참가하는 비료업체로부터 생산원가자료를 제출받아 예정가격을 결정한다. 즉 입찰이 이루어지기 전 농협중앙회가 지정한 회계법인은 각 비료 제조업체로부터 원재료가격, 비용자료, 임금자료 등을 송부 받아 이를 토대로 원가 자료를 작성하고 농협중앙회 비료팀에서 이를 다시 검토하여 각 비료제조업체의 원가 중 가장 낮은 것을 기초로 비종별 구매예정가격을 정한다. 이는 농협중앙회의 수요독점적 지위로 말미암아 가능한 것으로 비료제조업체의 입장에서는 입찰에서 낙찰된다 하더라도 낙찰가가 생산원가에 근접하거나 오히려 원가에도 못미치는 경우가 발생할 수 있어 사실상 농협중앙회의 비료구매입찰에서 많은 이윤을 기대하기는 어렵다는 사실을 알 수 있다.

55 둘째, 농협중앙회의 입찰은 특정 비료 제조업체가 낙찰자로 선정되었다고 하더라도 낙찰된 가격과 물량대로 당해비료를 공급할 수 있다는 보장이 없고, 소위 ‘무발주 인수⁴³⁾’가 인정되는 특징이 있다.

43) 입찰에서 낙찰된 사업자는 해당 비종에 대한 연간 공급수량과 자신이 납품할 지역농협이 정해진다. 그러나 각 지역농협은 자신에게 할당된 비료업체와 거래할 의무가 없고, 자신이 원하는 다른 비료업체에게 비료를 발주할 수도 있는바, 이를 무발주인수라고 하며 그로 인해 각 비료업체는 입찰로 정해진 수량을 보장받지 못하게 되어 별도의 마케팅 노력을 해야 한다.

56 이는 입찰기관(농협중앙회)과 인수기관(지역농협)의 차이에서 비롯되는 것으로서, 농협중앙회에서의 입찰 후 생산업체들은 해당 물량을 지역농협에 공급하는데, 지역농협은 중앙회의 구매입찰에서 결정된 가격과 물량에 구속되지 않아 비료 제조업체는 중앙회 구매입찰 결과와는 별개로 지역농협에 대한 별도의 마케팅 노력을 기울여 공급 계약을 체결하여야 되는 모순이 발생한다.

57 더 나아가 특정 지역농협에 물량을 공급하기로 결정된 낙찰자가 있다 하더라도 그 지역농협이 자신에게 할당된 비료업체와 거래하지 않고 다른 사업자를 통하여 물량을 공급 받을 수 있는 ‘무발주 인수제도’가 있어 비료업체간 물량확보 경쟁이 치열하게 발생하고 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 이 사건 공동행위의 배경

58 제2차 비료산업 합리화조치에 따른 비료판매자유화 이후 농협중앙회의 비료구매 방식이 종전의 생산 회사별 할당방식에서 자유 경쟁을 통한 입찰 방식으로 변경⁴⁴⁾ 되면서 비료시장의 경쟁이 본격화되자, 저가 입찰 등 입찰에 참가한 비료업체들 간의 출혈 경쟁으로 비료업체의 수익구조가 악화되는 상황이 발생하게 되었다.

59 특히 농협중앙회의 구매예정가격은 업체에서 예측하는 원가보다 낮은 경우가 대부분이어서 공장 생산능력이 낮아 원가를 낮추기 어려운 비료업체는 지나치게 낮게 책정된 예정가격에 맞출 경우 적자가 날 수 밖에 없었고, 생산능력이 큰 업체도 물류사정상의 한계⁴⁵⁾로 인해 많은 물량을 수주 받더라도 이를 소화할 수 없는 구조적인 문제점이 있었는바, 이러한 문제점은 피심인들이 각 사의 비료 생산능력 및 예상수익 등을 고려하여 적정물량을 배분하고, 투찰가격을 합의하는 배경이 되었다.

44) 소갑 제108호증 남해 ○○○의 확인서 참조

45) 비료를 전국적으로 유통하기 위해서는 보관창고 등 대규모 물동량을 소화할 수 있는 물류시설과 장비가 뒷받침되어야 하므로 전량을 수주한다고 하더라도 이를 모두 유통시키는 데에는 한계가 있다.

2) 합의의 개요

60 농협중앙회와 연초조합은 매년도 말 각 지역조합의 다음년도 화학비료 수요량을 파악하여 비종별 구매예정량을 결정하고 비종별로 경쟁입찰을 실시하여 비료공급업체 및 업체별 수량, 공급가 등을 결정한다.

61 이 사건 13개 피심인들은 1995년도 공급분부터 2010년도 공급분까지 농협중앙회가 매년 발주한 7종의 화학비료군 및 연초조합이 발주한 연초용 비료 등 총 8종의 비료군 입찰에 참가하면서, ‘희망수량경쟁입찰’ 방식으로 치러진 농협중앙회 발주 6개 비종, 즉 21-17-17 비료군⁴⁶⁾, 요소비료군⁴⁷⁾, NK비료군⁴⁸⁾(2010년도 입찰 제외), 콩비료⁴⁹⁾, 염화加里⁵⁰⁾, 맞춤형 비료⁵¹⁾에 대하여 사전에 입찰참가자별 투찰가격 및 수량을 합의하였고, ‘단가입찰’ 방식으로 치러진 농협중앙회 발주 BB비료군⁵²⁾ 및 2010년도 NK비료군에 대해서는 투찰가격을 사전에 합의하였다.

62 또한 ‘최저가입찰’ 방식으로 치러진 연초조합 발주 연초용 비료에 대해서는 입찰참가자별 투찰가격을 사전에 합의하여 낙찰예정자를 미리 결정한 후 그 낙찰예정자가 낙찰 받은 수량의 일부를 입찰에서 떨어진 피심인에게 OEM 방식으로 배분하기로 합의하는 한편 입찰에 참여하지 않는 피심인에게는 배분된 물량의 제조에 필요한 원재료를 공급할 수 있도록 하였다.

46) 비료의 3요소를 모두 성분으로 하는 복합비료로서 생산업체에 따라 다양한 배합의 비료가 있으나 21-17-17 비료가 대표적인 비종임에 따라 업계에서 통용되는 대로 모두를 합쳐 21-17-17 비료군이라 통칭한다.

47) 요소비료는 프릴요소와 그레놀요소로 구분되나 통칭하여 요소비료군이라 한다.

48) NK비료란 비료의 3요소 중 질소(N)와 칼륨(K)만으로 제조된 비료로서 생산업체별에 따라 다양한 배합의 비료가 있으나, 업계에서는 벼이삭비료 또는 NK비료로 통칭되며 이하에서는 NK비료군이라 한다.

49) 8-8-9 복합비료가 정확한 명칭이나 주로 콩 재배 시 사용되는 비료임에 따라 콩비료라고 한다.

50) 질소, 인산, 칼리의 비중이 각각 0-0-60인 단비로서, 1996년도 이전에는 농협중앙회가 일괄적으로 구매예정량 확정 등 입찰 관련 업무를 수행하였으나, 1996년도 공급분부터는 농협중앙회가 익년도 구매예정량 및 구매예정가격을 확정된 다음 자회사인 농협무역으로 하여금 입찰을 통해 계약을 체결하게 하는 위탁구매방식으로 이루어졌다.

51) 전국의 토양검정결과와 양분수지를 감안하여 토양환경에 맞게 주요 성분을 배합한 비종으로 입찰이 시작된 2010년도에 농협중앙회 전체 화학비료 구매량의 68.7%를 차지하였다.

52) 토양 분석에 의한 시비처방서에 의거하여 지역·작물별로 주문 생산한 배합비료로서 BB비료군의 공급은 무발주로 필요한 시기에 지역조합의 주문에 따라 이루어지기 때문에 제조업체들은 농협중앙회와 물량 계약이 없이 단가 계약만 체결한다.

13개 피심인들은 자신의 생산능력, 타사와의 관계⁵³⁾ 등을 고려하여 위 8종의 비료 입찰에 선택적으로 참가하였으며, 입찰이 실시된 각 연도별·비종별로 합의에 가담한 피심인현황을 살펴보면 아래 <표 14>와 같다.

<표 14> 연도별·비종별 합의가담 내역

연도	비종	합의가담 피심인
1995년도	21-17-17	남해, 동부, 진해 ⁵⁴⁾
1996년도	21-17-17	남해, 동부, 진해
	요소	남해, 삼성
1997년도	21-17-17	남해, 동부, 진해
	요소	남해, 삼성
1998년도	21-17-17	남해, 동부, 진해
	요소	남해, 삼성
1999년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성
	염화加里	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한 ⁵⁵⁾
2000년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성
	염화加里	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 우림, 제주
2001년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성
	염화加里	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 우림, 제주
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, KG, 신한
2002년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성
	염화加里	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농
2003년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성, 동부
	염화加里	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화
	NK비료	동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한

53) 입찰참가와 관련하여 형식적으로는 농협중앙회가 정한 요건에 맞춰 납품희망업체등록만 하면 입찰참가 자격이 주어진다. 그러나 특정 비종에 새롭게 진입하게 되면 기존의 참가업체들이 반발하는 등 비료업체들간의 견제로 인해 사실상 새로운 비종에 진입하기가 어려우며, 그 결과 암묵적으로 비종별 참가사업자가 정해지고 이러한 체계가 유지되었다. 실제로 연도별 각 비종의 입찰의 살펴보면 단가입찰인 BB비료군을 제외하고는 입찰참가자에 크게 변동이 없고, 신규로 진입하는 사업자가 있는 경우 기존 사업자와의 알력으로 인해 합의가 깨지거나 관계가 악화되는 경우가 발생하기도 하였으며, 물량배분 합의시 다른 업체의 신규참여를 허용할지 여부가 중요하게 논의되기도 하였다.

2004년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성, 동부
	염화가리	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화
	NK비료	동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한
	콩비료	조비, KG, 풍농, 협화, 신한
2005년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성, 동부
	염화가리	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화
	NK비료	동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한
	콩비료	조비, KG, 풍농, 협화, 신한
2006년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성, 동부
	염화가리	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화
	NK비료	동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한
	콩비료	조비, KG, 풍농, 협화, 신한
2007년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성, 동부
	염화가리	남해, KG
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화
	NK비료	동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한
	콩비료	조비, KG, 풍농, 협화, 신한
2008년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성, 동부
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, 풍농
	NK비료	동부, 조비, KG, 풍농, 협화
	콩비료	조비, KG, 풍농, 협화
2009년도	21-17-17	남해, 동부
	요소	남해, 삼성, 동부
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기, 미광
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, 풍농, 협화
	NK비료	동부, 조비, KG, 풍농, 협화
	콩비료	조비, KG, 풍농, 협화
2010년도	21-17-17	남해, 동부
	BB비료군	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기, 미광
	연초용 비료	남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 협화
	NK비료	동부, 조비, KG, 풍농, 협화
	맞춤형비료	남해, 동부, 미광, 비왕, 세기, 우림, 조비, KG, 풍농, 협화

54) 1998년 6월경 부도 후 폐업하여 이 사건 공동행위의 피심인에서 제외되었다.

3) 연도별 합의내용 및 실행

가) 1995년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

64 1995년도 공급분 농협중앙회 발주 화학비료 입찰에서는 21-17-17 비료군에 대해서만 합의가 이루어졌고, 피심인 남해, 동부, 진해가 여기에 가담하였다.

65 피심인 남해, 동부, 진해는 1994년 9월경부터 같은 해 11월경까지 약 3~5회에 걸쳐 남해 사무실(서울 중구 충무로 소재 극동빌딩) 인근 식당인 ‘동심(한정식)’ 또는 ‘성전(일식)’ 등지에서 모임⁵⁶⁾을 갖고, 농협중앙회의 21-17-17 비료군 입찰물량을 남해 634,090톤(약 65%), 동부 249,845톤(약 26%), 진해 85,073톤(약 9%)으로 배분하기로 합의하고 이를 위한 투찰가격⁵⁷⁾ 또한 합의하였는바, 이러한 사실은 동부의 내부문건 ‘95년 농협 복비 물량 배정’(소갑 제1호증), 피심인 남해 ○○○ 이사 및 동부 ○○○ 상무의 확인서상의 진술(소갑 제108호증 및 제111호증)을 통해 인정된다.

<표 15> ‘95년 농협 복비 물량 배정’(1994. 11. 16.)

(단위 : 톤)

구분	생산능력 기준시		5년 납품실적기준(‘90-’94)		‘95확정
	생산능력	‘95구매량	평균 납품실적	‘95구매량	
동부	480,000 (22.43%)	217,349	212,000 (22.23%)	215,389	249,845 (25.78%)

55) 2007년 3월경 공장 가동을 중단하여 2008년도 공급분 입찰부터는 참여하지 못하였으며, 최종적으로 2009. 3. 31. 폐업하여 이 사건 공동행위의 피심인에서 제외되었다.

56) 남해의 ○○○ 부장, 동부의 ○○○ 부장, 진해의 ○○○ 부장이 참석하였다.

57) 희망수량경쟁입찰은 입찰참가자가 가격과 수량을 함께 써내는 방식으로서 입찰참가자 중 최저단가 입찰자부터 순차적으로 구매예정량에 달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 결정하게 되므로, 이러한 입찰구조하에서 피심인들이 합의한 물량대로 낙찰받기 위해서는 입찰참가자별 투찰가격을 사전에 정하여 낙찰순서를 정할 수 밖에 없다. 그렇지 않으면 배정물량이 적은 업체가 저가로 투찰하여 배정물량 이상으로 낙찰 받을 유인이 커지게 되고 결국 물량합의가 깨질 우려가 크다. 따라서 희망수량경쟁입찰 하에서의 입찰물량 합의는 가격합의에 대한 별도의 언급이 없더라도 당연히 가격합의를 전제로 하는 것이며 이는 이하 희망수량경쟁입찰로 진행된 비종에서도 마찬가지이다.

남해	1,360,000 (63.55%)	615,804	644,360 (67.56%)	654,662	634,090 (65.44%)
진해	300,000 (14.02%)	135,855	97,400 (10.21%)	98,957	85,073 (8.78%)
계	2,140,000 (100%)	969,008	953,760	969,008	969,008 (100%)

*자료출처 : 동부(소갑 제1호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(소갑 제108호증)

1994. 9. 경부터 11. 경까지 주로 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실 인근 ‘동심(한정식)’ 또는 ‘성전(일식)’ 등의 식당에서 남해의 ○○○ 부장, 동부 ○○○ 부장, 진해 ○○○ 부장 등이 약 3~5회 모임을 가졌습니다.

위 모임에서 남해, 동부, 진해 3개사는 1995년도 공급분 입찰에서 총 물량 969,957톤 중 남해(634,090톤, 65%), 동부(249,845톤, 26%), 진해(85,073톤, 9%) 비율로 물량 배분하기로 합의하였습니다.

동부 ○○○ 상무 확인서 발췌(소갑 제111호증)

1994년도 공급분 입찰에서 동부는 농협중앙회와 구매 납품 계약을 체결하지 못하여 회사 영업 실적이 악화되었으며, 남해 역시 저가로 낙찰 받았기 때문에 재정이 악화되었습니다.

이를 만회하기 위해 1995년도 공급분 입찰이 있기 전에 남해, 동부, 진해는 농협중앙회 입찰에 공동 대응하기로 하였습니다.

1994. 9.경부터 11.경까지 주로 서울 중구 충무로 소재 남해 사무실 인근 ‘동심(한정식)’또는 ‘성진(일식)’등의 식당에서 남해의 ○○○ 부장, 동부 이공복 부장(퇴사), 진해 ○○○ 부장 등이 약 3~5회 모임을 가졌습니다.

위 모임에서 남해, 동부, 진해 3개사는 1995년도 공급분 입찰에서 총 물량 969,957톤 중 남해(634,090톤, 65%), 동부(249,845톤, 26%), 진해(85,073톤, 9%) 비율로 물량 배분하기로 합의하였습니다.

(2) 실행

66 피심인 남해, 동부, 진해는 물량 합의안을 기초로 목표 계약 가격을 설정하여 남해가 최저가로 응찰하여 먼저 해당 물량을 낙찰 받고, 동부 및 진해가 보다 높은 가격으로 응찰하여 합의된 물량을 낙찰 받는 방식으로 위 합의를 실행하였고, 그 결과 합의된 물량배분내용대로 <표 16>과 같이 1995년도 납품계약이 체결되었다.

<표 16> 1995년도 공급분 계약 현황⁵⁸⁾

(단위: 톤)

회사 별 세부품목		계약수량
총물량		969,008
동 부	합계	249,845
	21-17-17	209,168
	17-21-17	30,659
	보리비료 (10-22-14, 10-16-10, 14-15-8)	10,018
	못자리비료 (15-15-15, 13-13-(13))	0
	플러스3 (17-12-11+3, 21-12-11+3)	0
남 해	합계	634,090
	21-17-17	559,352
	17-21-17	74,738
	보리비료(10-22-14)	0
	못자리비료(18-18-18)	0
	21-9-16	0
	흙사랑(21-9-14)	0
	효자비료	0
	신세대 (22-12-12+3, 22-12-12)	0
진 해	합계	85,073
	21-17-17	68,774
	17-21-17	10,200
	보리비료(10-22-14)	0
	못자리비료(18-18-18, 15-15-15)	6,099
	21-11-21	0
	21-9-17 (21-9-16)	0
	효자비료	0
비 율	동부	25.8%
	남해	65.4%
	진해	8.8%
	합계	100%

*자료출처: 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

58) 1997년도부터 3개사 고유 브랜드 비중(예를 들어 동부의 플러스3, 남해의 신세대, 흙사랑, 진해의 효자비료)은 경쟁 입찰이 아닌 수의 시담 비중이었으나 기존의 수도용 밑거름 비료를 대체하는 비료로 판단하여, 각사 물량 배분시 포함하여 계산해 왔다.

나) 1996년도~1998년도 공급분에 대한 합의 및 실행

67 1996년도 공급분부터 1998년도 공급분까지의 농협중앙회 발주 화학비료 입찰에
서는 21-17-17 비료군과 함께 요소비료군에 대해서도 합의가 이루어졌고, 요소비료
군에서 피심인 삼성이 새롭게 합의에 가담하였다. 즉, 21-17-17 비료군에는 피심인
남해, 동부, 진해, 요소비료군에는 피심인 남해와 삼성이 각각 합의에 가담하였다.

(1) 1996년도 합의

68 1996년도 공급분 농협중앙회의 화학비료 입찰과 관련하여 피심인 남해, 동부,
진해 3개사는 입찰 전⁵⁹⁾인 1995년 11월 초경⁶⁰⁾ 함께 만나 21-17-17 비료군의 입찰
물량을 남해 582,337톤(65%), 동부 229,427톤(26%), 진해 78,137톤(9%)으로 배분하기로
하고, 낙찰가를 최소한 톤당 195,000원 이상으로 받기 위한 전략 하에 남해는 톤당
210,000원, 동부와 진해는 톤당 240,000원으로 투찰하기로 합의하였다.

69 요소비료군에 대해서는 피심인 남해와 삼성이 입찰 전 함께 만나 총 입찰물량
을 남해 62%, 삼성 38%로 배분하기로 합의⁶¹⁾하는 한편 이를 위한 투찰가격을 합의
하고, 남해가 먼저 합의된 투찰가격 범위내에서 저가로 투찰하여 배분 물량을 낙찰
받으면 삼성이 차순위 가격으로 투찰하여 나머지 물량을 낙찰 받기로 하였다.

70 이러한 사실은 동부의 내부분건 '96 농협복비 응찰물량 검토'(소갑 제2호증) 및
'96년 농협 복비입찰'(소갑 제4호증), 남해의 내부분건 '96년도 입찰방안 검토(1차)'
(소갑 제3호증), 남해 ○○○ 이사와 동부 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108
호증 및 소갑 제111호증) 등을 통해 인정된다.

59) 1995. 11. 22. 입찰이 실시되었다.

60) 1995. 11. 7. 작성된 남해의 내부분건(소갑 제3호증)에 21-17-17 비료군과 요소비료군에 대한 각 사별
배분비율이 기재되어 있는 점을 볼 때, 적어도 동 문건의 작성시점 이전에 합의가 이루어진 것으로 추
정된다.

61) 남해와 삼성의 요소비료군 합의가 언제 이루어졌는지는 확실치 않으나, 1995. 11. 7. 작성된 남해의 내
부분건(소갑 제3호증)에 요소비료군에 대한 합의내용이 21-17-17 비료군과 함께 기재되어 있는 점으로
볼 때 21-17-17 비료군과 유사한 시기에 합의하였을 것으로 추정된다.

<표 17>

'96 농협복비 응찰물량 검토(1995. 11. 17)

(단위 : 톤)

제품명	1995				1996			
	구매량	사별공급량			농협 총구매량	사별예상량		
		남해	동부	진해		남해	동부	진해
21-17-17	827,294	559,352	209,168	68,774	815,827	542,000	200,560	73,267
17-21-17	115,597	74,738	30,659	10,200	58,678	40,377	18,301	-
10-22-14	10,018	-	10,018	-	10,566	-	10,566	-
18-18-18	6,099	-	-	6,099	4,870	-	-	4,870
21-11-21	-	-	-	-	1,928	-	-	1,928
21-9-17	-	-	-	-	1,684	-	-	1,684
계(%)	969,008 100.00%	634,090 65.44%	249,845 25.78%	85,073 8.78%	893,553 100.00%	582,377 65.44%	229,427 25.78%	81,749 8.78%

* 자료출처 : 동부(소갑 제2호증)

<표 18>

'96년도 입찰방안 검토(1차)(1995. 11. 7.) 중 발체

3. '96년도 각사별 물량검토('95년도 낙찰비율 유지시)

가. 요소

단위 : 톤

회사명	'95물량	점유율	'96물량	감소량
남해	269,800	61.8%	259,726	10,074
삼성	166,686	38.2%	160,543	6,143
계	436,486		420,269	16,217

※ 당사 요소 수출가능량 : 80,000톤

나. 복비

단위 : 톤

회사명	'95물량	점유율	'96물량	감소량
남해	634,090	65.4%	584,384	49,706
동부	249,845	25.8%	230,537	19,308
진해	85,073	8.8%	78,632	6,441
계	969,008		893,553	75,455

※ 당사 복비 수출가능량 : 670,000톤

* 자료출처 : 남해(소갑 제3호증)

2. 구매물량

1) ‘96년 구매물량: 890천톤(’95년 969천톤 대비 79천톤 감소)

2) 복비 3사 물량 조정(안)

구분	‘95년		‘96년	
	납품량	비율	조정안	비율
동부	249,845	25.78%	229,427	25.78%
남해	634,090	65.44%	582,377	65.44%
진해	85,073	8.78%	78,137	8.78%
계	969,008	100%	889,941	100%

3. ‘96가격 전략

1) 입찰시: 남해 210,000원/톤 투찰

동부, 진해 240,000원/톤 투찰

2) 대 농협에 강력 대응 195,000원/톤 이상 받도록 복비 3사 공조체제 운용

* 자료출처 : 동부(소갑 제4호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

1996년도 공급분 입찰의 경우 상기 합의 비율을 토대로 총 물량 889,941톤 중 남해(582,337톤, 65%), 동부(229,427톤, 26%), 진해(78,137톤, 9%) 비율로 물량 배분하기로 합의하였습니다. 또한, 계약 가격을 최소한 195,000원/톤 이상 받기로 하고 남해가 210,000원/톤, 동부와 진해는 240,000원/톤으로 투찰하기로 합의하였습니다.

(중략)

1996년도 공급분 요소비료 입찰부터 2002년도 공급분 요소비료 입찰까지 남해와 삼성은 각각 62% : 38%의 비율로 물량을 배분하고 응찰가격에 대해 합의 하였습니다

상기 기간 동안 입찰에서 남해가 먼저 합의된 응찰 가격 범위 내에서 배분 물량을 낙찰 받으면 삼성이 후 순위로 나머지 물량을 낙찰 받았습니다.

(소갑 제108호증)

동부 ○○○ 상무 확인 중 발췌(2011. 9. 19)

1996년도 공급분 입찰의 경우 상기 합의 비율을 토대로 총 물량 89,941톤 중 남해(582,337톤, 65%), 동부(229,427톤, 26%), 진해(78,137톤, 9%) 비율로 물량 배분하기로 합의하였습니다. 또한, 계약 가격을 최소한 195,000원/톤 이상 받기로 하고 남해가 210,000원/톤, 동부와 진해는 240,000원/톤으로 투찰하기로 합의하였습니다.

(소갑 제111호증)

(2) 1997년도 합의

71 1997년도 공급분 농협중앙회의 화학비료 입찰과 관련하여 피심인 남해, 동부, 진해 3개사는 1996년 11월 말경부터 1997. 1. 30.까지의 기간⁶²⁾ 중 21-17-17 비료군의 물량배분을 위한 모임을 가지고, 21-17-17 비료군의 입찰물량을 남해 555,000톤(64%), 동부 221,360톤(26%), 진해 86,263톤(10%)⁶³⁾으로 배분하기로 하고, 각 사별 목표가격을 남해 210,000원, 동부와 진해 220,000원으로 정하는 등 투찰가격도 합의하였으며, 피심인 남해와 삼성은 1996년 11월경⁶⁴⁾ 요소비료군에 대하여 1996년도 배분비율인 남해 62%, 삼성 38%를 그대로 유지하기로 합의하였다.

72 이러한 사실은 동부의 내부분건 ‘97 농협비료 입찰’(소갑 제5호증) 및 ‘농협 복비 입찰 진행사항’(소갑 제7호증), 남해의 내부분건 ‘97년도 농협비료 응찰방안 검토’(소갑 제31호증), 남해, 동부, 진해가 21-17-17 비료군의 배분물량을 합의한 ‘97 농협비료 판매 물량 계획’(소갑 제6호증), 남해 ○○○ 이사와 동부 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108호증 및 소갑 제111호증) 등을 통해 인정된다.

<표 20> ‘97 농협비료 입찰(1996. 12. 2.) 중 발체

2. 복비 3사 배분안				
(단위 : 톤, %)				
구분	계	남해	동부	진해
상공부 등록비율	862,623 (100%)	548,628 (63.60)	193,228 (22.40)	120,767 (14.00)
‘96 납품비율	862,623 (100%)	564,414 (65.43)	222,556 (25.80)	75,653 (8.77)
‘97 조정비율	862,623 (100%)	557,082 (64.58)	215,225 (24.95)	90,316 (10.47)

62) 1997년도 공급분에 대한 배분비율이 적시된 남해와 동부의 내부분건(소갑 제5호증 및 소갑 제31호증)이 각각 1996년 11월경, 1996.12.2.에 작성되었고, 남해, 동부, 진해의 합의서가 1997. 1. 30.에 작성된 것으로 볼 때 적어도 1996년 11월 말경부터 합의를 시작하여 1997. 1. 30. 최종합의가 이루어진 것으로 추정된다.

63) 진해는 1996년도에 8.8%를 배분받았으나, 남해 및 동부가 1995년도 및 1996년도 입찰에서 진해의 기여도를 인정하여 각각 0.85%씩을 양보함으로써 10%를 배분받게 되었다.

64) 요소비료군에 대한 배분비율을 정한 남해의 내부분건(소갑 제31호증)이 1996년 11월에 작성된 점을 고려할 때 그 시기에 합의가 있었던 것으로 추정된다.

- ※ 주) ○ '94~'95 진해화학의 기여도 인정
 ○ 남해, 동부의 '96년도 납품비율에서 각각 0.85%(7,300톤) 양해
 ○ 진해화학의 납품을 10% 유지

* 자료출처 : 동부(소갑 제5호증)

<표 21> '97년도 농협비료 응찰 방안 검토(1996. 11.)중 발췌

II. 입찰방안

1. (생략)

2. 제1안 : 현행 시장점유율 유지

(요소 61.8%, 복비 65.4%, 염화加里 49.2)

가. 요소

단위 : 톤

회사명	'96 물량(A)	점유율	'97 물량(B)	증감(B-A)
남해	260,000	61.8%	250,500	△9,500
삼성	160,269	38.2%	154,720	△5,549
계	420,269	100.0%	405,220	△15,049

※ 수출가능량 : 70천톤('96년도 예산 : 72천톤)

나. 복비 : 신세대비료(남해) 및 저인산복비(진해)는 제외하고 안분

단위 : 톤

회사명	'96 물량(A)	점유율	'97 물량(B)	증감(B-A)
남해	582,400	65.4%	550,500	△31,900
동부	229,444	25.8%	217,200	△12,244
진해	78,097	8.8%	73,977	△4,120
계	889,941	100.0%	841,677	△48,264

○ 당사 응찰량 : 414,500톤(연계물량 136,000톤 제외)

○ 신세대 및 저인산복비 포함시 각사 판매물량

남해 : 567,087톤(65.7%), 동부 : 217,200톤(25.2%)

진해 : 78,336톤(9.1%) 계 : 862,623톤

※ 수출가능량 : 660천톤('96년도 예산 : 648천톤)

* 자료출처: 남해(소갑 제31호증)

농협 복비 입찰 진행사항

'97. 1. 22

1. 진행 현황

- '96. 12. 2일 부터 8회 실시하였으나 유찰 되었으며 농협과 비료회사 견해차이로 답보상태.

2. 각사 입찰가격

단 위 : 원

구 분	97. 1. 22일 현재	96년 납품가격	원 가		
			농협지정CPA	농 협	비료회사
동 부	253,000	201,500	238,000	225,000	260,000
진 해	253,000	201,600	227,000	225,000	250,000
남 해	235,000	191,900	200,000	200,000	230,000

3. 농협 주장 구매가격

회 사	당 초	1/22 현재	비 고
남 해	200,000	208,500	
동부, 진해	213,000	218,000	

4. 비료회사 목표가격

- 남 해 : ₩210,000 수준
- 동부, 진해 : ₩220,000 이상

5. 당사 추정손익

'97 납품가격	₩220,000	₩225,000	₩230,000
손 익	△42억원	△31억원	△20억원

6. '97년 대농민 판매가격 : '97. 1. 1 부

- 복비 : 5% 인상 (₩193,000 → ₩202,500)
- 전체비료가격 : 평균 3.9% 인상

* 자료출처 : 동부(소감 제7호증)

'97 농협비료 판매 물량 계획

(단위 : 톤)

구 분	남 해	동 부	진 해	계
총 물 량	555,000	221,360	86,263	862,623
소량비종	555,087	220,272	87,264	862,623
소량비종	16,587	11,297	8,578	36,462
대량비종	538,413	210,063	77,685	826,161
연계물량	136,000	48,000	30,000	214,000
입찰물량	402,413	162,063	47,685	612,161
21-17-17	402,413	108,688	47,685	558,786
17-21-17		53,375	-	53,375

1997년 1월 30일

협 의 자

남 해 김 판 수

동 부 이 경 복

진 해 최 수 홍

* 자료출처 : 동부(소갑 제6호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

1997년도 공급분 입찰의 경우 상기 합의 비율에서 진해에게 동부, 남해가 각각 약 0.85% 양보를 하여 총 구매 물량 862,623톤을 남해(555,000톤, 64%), 동부(221,360톤, 26%), 진해(86,263톤, 10%) 비율로 물량 배분하기로 합의하였습니다.

(중략)

1996년도 공급분 요소비료 입찰부터 2002년도 공급분 요소비료 입찰까지 남해와 삼성은 각각 62% : 38%의 비율로 물량을 배분하고 응찰가격에 대해 합의 하였습니다

상기 기간 동안 입찰에서 남해가 먼저 합의된 응찰 가격 범위 내에서 배분 물량을 낙찰 받으면 삼성이 후 순위로 나머지 물량을 낙찰 받았습니다.

(소갑 제108호증)

동부 ○○○ 상무 확인 중 발췌(2011. 9. 19)

1997년도 공급분 입찰의 경우 상기 합의 비율에서 진해에게 동부, 남해가 각각 약 0.85% 양보를 하여 총 구매 물량 862,623톤을 남해(555,000톤, 64%), 동부(221,360톤, 26%), 진해(86,263톤, 10%) 비율로 물량 배분하기로 합의하였습니다.

(소갑 제111호증)

(3) 1998년도 합의

73 1998년도 공급분 농협중앙회의 화학비료 입찰에서는 피심인 남해, 동부, 진해 3개사가 1997년 11월경⁶⁵⁾ 21-17-17 비료군의 배분비율을 1997년과 같이 남해 64%, 동부 26%, 진해 10%로 하기로 합의하였고, 요소비료군 또한 남해와 삼성이 기존의 배분비율(남해 62%, 삼성 38%)대로 배분하기로 합의하였다.

74 이러한 사실은 남해의 내부분건 '98년도 농협비료 사별 물량 배분 방안'(소갑 제8호증), 남해 ○○○ 이사와 동부 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108호증 및 소갑 제111호증) 등을 통해 인정된다.

<표 24> '98년도 농협비료 물량 배분 방안(1997. 11.21.) 중 발췌

<요소비료군 관련>

2. 비종별 배분 방안

가. 요소

- 국제입찰물량 (20,000톤)은 완전자유경쟁입찰로써 전량 당사확보 추진
- 지명경쟁입찰물량(남해,삼성)은 '97년도 농협납품계약물량비율 배분

(단위 : 톤)

구 분	총 납품량	남 해	삼 성	비 고
'97 농협 계약물량 (비율)	405,220 (100%)	251,000 (61.94%)	154,220 (38.06%)	
'98년도 배분물량	386,765	239,600	147,165	
국제입찰물량	20,000	20,000	-	
계 (비율)	406,765 (100%)	259,600 (63.82%)	147,165 (36.18)	
전년대비 증(감)	1,545	8,600	(7,055)	

<검토의견> 삼성과의 공조체제 유지로 물량배분에 문제가 없을것으로 사료됨

<21-17-17 비료군 관련>

65) 1998년도 21-17-17 비료군 및 요소비료군에 대한 배분비율을 정한 남해의 내부분건(소갑 제8호증)이 1997. 11. 21.에 작성된 점을 볼 때 1997년 11월경 합의가 이루어진 것으로 추정된다.

2안) 동협 총 구매 예정량을 '97년도 사별 복비 총 납품 비율로 배분후

사별 전용복비 및 소량 비중을 차감한 잔액을 대량 비중에 할당하는 방안

(단위 : 톤)

구 분	총 납품량	남 해	동 부	진 해
배분기준 사별 할당량	100.00% 821,235	64.35% 528,512	25.65% 210,631	10.00% 82,092
사별 전용 복비	95,133	66,812	15,858	12,463
22-12-12	66,812	66,812	-	-
10-16-10	10,563	-	10,563	-
15-15-15	3,664	-	-	3,664
저인산	5,267	-	-	5,267
플러스3	5,295	-	5,295	-
효자비료	3,532	-	-	3,532
대 량 비 중	726,198	461,700	194,773	69,629
21-17-17	677,425	452,700	155,000	69,629
17-21-17	48,773	9,000	39,773	-
'97년도 납품 물량	862,623	555,087	221,272	86,264
전년 대비 증(감)	(41,388)	(26,575)	(10,641)	(4,172)

서울특별시 중區 農政課 農政 課長

* 자료출처 : 남해(소갑 제8호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

1998년도 공급분 입찰의 경우 또한 이전 비율{남해(64%), 동부(26%), 진해(10%)}로 물량 배분하기로 합의하였습니다. 다만, 진해의 경우 1998년도 공급분 입찰에서 당초 합의 물량인 10%를 위반하여 21-17-17비료에서 남해(316,750원/톤), 동부(332,800원/톤)보다 저가인 316,750원/톤으로 투찰하여 133,494톤을 낙찰 받아 전체 낙찰 비율이 17.8%로 늘어났습니다.

(소갑 제108호증)

동부 ○○○ 상무 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

1998년도 공급분 입찰의 경우 또한 이전 비율{남해(64%), 동부(26%), 진해(10%)}로 물량 배분하기로 합의하였습니다.

(소갑 제111호증)

(4) 실행

75 피심인 남해, 동부, 진해, 삼성은 1996~1998년도 공급분 21-17-17 비료군 및 요소비료군 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였고, 그 결과 합의된 물량배분내용대로 <표 25>와 <표 26>과 같이 납품계약이 체결되었다.

76 다만, 1998년도 21-17-17 비료군 입찰에서는 진해가 회사 재정상태 악화로 인한 자금 확보를 위해 남해와 동부보다 저가로 투찰함으로써 당초 합의된 자사의 물량 비율인 10%를 초과한 17.8%를 낙찰받음으로써 합의가 실행되지 아니하였다.

<표 25> 1996~1998년도 21-17-17 비료군 계약 현황⁶⁶⁾

(단위 : 톤)

회사 별 품목/년도		'96	'97	'98
총물량		893,553	862,623	821,235
동 부	합계	229,444	221,272	135,562
	21-17-17	200,600	165,600	70,931
	17-21-17	18,278	44,375	48,773
	보리비료 (10-22-14, 10-16-10, 14-15-8)	10,566	11,297	10,563
	못자리비료 (15-15-15, 13-13-(13))	0	0	0
	플러스3 (17-12-11+3, 21-12-11+3)	0	0	5,295
남 해	합계	582,400	555,087	539,812
	21-17-17	542,000	529,500	473,000
	17-21-17	40,400	9,000	0
	보리비료(10-22-14)	0	0	0
	못자리비료(18-18-18)	0	0	0
	21-9-16	0	0	0
	흙사랑(21-9-14)	0	0	0
	효자비료	0	0	0
	신세대 (22-12-12+3, 22-12-12)	0	16,587	66,812

66) 1997년도부터 3개사 고유 브랜드 비중(예를 들어 동부의 플러스3, 남해의 신세대, 흙사랑, 진해의 효자비료)은 경쟁 입찰이 아닌 수의 시담 비중이었으나 기존의 수도용 밑거름 비료를 대체하는 비료로 판단하여, 각사 물량 배분시 포함하여 계산해 왔다.

진 해	합계	81,709	86,264	145,861
	21-17-17	73,227	77,686	133,494
	17-21-17	0	0	0
	보리비료(10-22-14)	0	0	0
	못자리비료(18-18-18, 15-15-15)	4,870	4,219	3,568
	21-11-21	1,684	2,299	0
	21-9-17 (21-9-16)	1,928	2,060	5,267
	효자비료	0	0	3,532
비 율	동부	25.7%	25.7%	16.5%
	남해	65.2%	64.3%	65.7%
	진해	9.1%	10.0%	17.8%
	합계	100%	100%	100%

*자료출처: 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 26> 1996~1998년도 요소비료군 계약 현황

(단위 : 톤, %)

구분		1996	1997	1998
총계약량		420,269	405,220	386,765
남해	톤	260,000	251,000	239,600
	점유율	61.9	61.9	61.9
삼성	톤	160,269	154,220	147,165
	점유율	38.1	38.1	38.1

* 자료출처: 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

다) 1999년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

77 1999년도 공급분 농협중앙회 발주 화학비료 입찰에서는 21-17-17 비료군과 요소비료군에 더하여 염화가리와 BB비료군에 대해서도 합의가 이루어졌는바, 기존의 합의 가담자인 피심인 남해, 동부, 삼성 외에 피심인 KG, 조비, 풍농, 신한이 새롭게 합의에 가담하였다. 세부적으로 살펴보면 21-17-17 비료군에는 이전까지 입찰에 참여하던 진해가 1998년 6월경 경영난으로 폐업함에 따라 남해와 동부만 합의에 가담하였고, 요소비료군에는 피심인 남해와 삼성, 염화가리에는 피심인 남해와 KG, BB비료군에는 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한이 각각 합의에 가담하였다.

78 4개 비종별 합의내용 및 경위를 구체적으로 살펴보면, 피심인 남해, 동부는 21-17-17 비료군과 관련하여 남해 사무실 근처에 있는 ‘동심(한정식)’, ‘성진(일식)’, ‘부산복집’, ‘자관(일식)’ 등지에서 수차례 모임⁶⁷⁾을 갖고, 1999년도 공급분 21-17-17 비료군 입찰물량을 남해 69%, 동부 31%의 비율⁶⁸⁾로 배분하기로 합의하였으며, 이후 입찰 당일 농협중앙회 인근의 ‘이화다방’ 등지에서 다시 만나 투찰가격⁶⁹⁾에 대해서도 합의하였다.

79 피심인 남해, 삼성은 요소비료군에 대한 배분비율을 1997년도 배분비율(남해 68%, 삼성 32%)과 동일하게 유지하기로 합의하고, 입찰 당일에⁷⁰⁾ 유찰 등 입찰결과에 맞춰 수시로 투찰가격을 협의·조정하였다.

80 염화가리는 국내에서 생산되지 않는 수입비료로서 다른 비종과는 달리 농협중앙회가 익년도 구매예정량 및 구매예정가격을 확정된 다음 자회사인 농협무역에게 계약 체결업무를 위임하는 위탁구매방식⁷¹⁾으로 진행되었는바, 피심인 남해와 KG는 1998년 12월경 서울 중구 충무로 소재 남해 사무실에서 만나⁷²⁾ 1999년도 공급분 염화가리 입찰물량을 남해 60%, KG 40%로 배분⁷³⁾하면서 적정 투찰 가격에 대해서도 합의하였다.

81 BB비료군은 물량 없이 단가만을 정하는 ‘단가입찰’방식으로 실시되었기 때문에 합의에 가담한 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한은 투찰가격만 합의하였고,

67) 남해에서는 ○○○ 부장과 ○○○ 과장, 동부에서는 양준일 이사와 ○○○ 과장이 모임에 참석하였다. 언제 합의하였는지는 확실치 않으나 합의내용을 적시한 남해의 내부문건(소갑 제33호중) 작성일(1999. 1. 6.)과 입찰시작일(1999. 1. 13.)에 비추어 볼 때 1998년 12월에서 1999년 1월초 사이의 기간 중에 합의하였을 것으로 추정되며, 이하 각 연도별·비종별 입찰에서도 입찰시작 전 1~2개월 사이에 합의가 이루어졌을 것으로 추정된다.

68) 동 합의비율은 2002년도 공급분까지 유지되었다.

69) 1999. 1. 13. 입찰이 시작되어 수차례의 유찰 끝에 1999. 2. 8. 종료되었는바, 빈번한 유찰로 인해 입찰 때마다 수시로 모여 새롭게 투찰가격을 협의·조정하는 것으로 판단되며, 이하 각 연도별·비종별 입찰에서도 입찰진행기간 중 유찰이 반복되는 특성상 입찰 당일 수시로 투찰가격을 협의·조정하는 방식으로 투찰가격을 합의하였을 것으로 판단된다.

70) 1999. 1. 13. 시작되어 1999. 1. 19. 종료되었다.

71) 농협중앙회가 구입수량, 품질조건, 인수도조건, 구매예정가격을 등을 정하여 농협무역에 수입(구매)의뢰를 하면 농협무역은 입찰을 통하여 납품회사를 결정하고 농협중앙회에 구매결과를 보고하는 방식으로 이루어진다.

72) 남해의 권정관 비료팀장, ○○○ 계장과 KG 민병창 부장이 참석하였다.

73) 이렇게 정한 염화가리의 배분비율 합의는 2007년도 공급분 입찰까지 유지되었다.

합의방식은 BB비료군 납품량이 많은 KG와 BB비료군의 원료인 DAP를 공급하는 남해가 목표가격을 제시하면 나머지 피심인들이 이에 따르는 방식으로 이루어졌다.

82 구체적으로 살펴보면 1999년도 공급분 BB비료군 입찰⁷⁴⁾과 관련하여 남해와 KG는 동부에게 “앞으로 진행될 BB비료군 입찰에서는 남해와 KG가 중심으로 입찰 가격 등에 대해 대응할 테니 동부는 입찰에 참가하되 2개사의 투찰가격보다 높은 가격으로 투찰하라”고 제안하였고 여기에 동부가 동의하였다. 이에 남해와 KG가 미리 협의하여 투찰가격 하한선을 정하고, 이를 나머지 업체들에게 입찰 전 유선으로 통보하거나, 입찰당일 함께 모인⁷⁵⁾ 자리에서 직접 통보하면서 하한선 이상으로 투찰할 것을 제안함으로써 투찰가격에 대한 합의가 이루어졌다.⁷⁶⁾

83 이상과 같은 사실은 남해의 내부분건 ‘99년도 농협비료 물량 확보 방안’(소갑 제33호증), 남해 ○○○ 이사, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증) 등을 통해 인정된다.

<표 27> ‘99년도 농협비료 물량 확보 방안(1999. 1. 6.) 중 발체

2. 비종별 확보 방안				
가. 요소				
o ‘97년도 농협 납품비율 수준 유지				
(단위 : 톤)				
구 분	총 납품량	남 해	상 성	비 고
‘97 농협 계약물량 (비 율)	405, 220 (100%)	251, 000 (61. 94%)	154, 220 (38. 06%)	
‘99년도 지명경쟁입찰	367, 576	227, 700	139, 876	
국제입찰	41, 000	25, 300	15, 700	
계	408, 576	253, 000	155, 576	

나. 복합비료 : ‘97년도 농협 납품비율 수준 유지

서 울 特別市 中區 龍馬路 69-
南海化學工業會
社 長 鳳 雲 龍

74) 1999. 2. 8. 입찰이 실시되어 같은 날 종료되었다.

75) 남해의 ○○○, KG의 ○○○, 동부의 ○○○, 풍농의 ○○○, 조비의 ○○○가 합의과정에 참여하였다.

76) 1999년 이후에도 담당자나 참여업체의 변동은 있으나 매년 입찰당일 주로 농협중앙회 인근 ‘이화다방’이나 농협중앙회 로비, 휴게실 등지에서 동일한 방식으로 합의가 이루어졌고, 그 결과 매년 남해나 KG가 주로 낙찰되었다.

3) 물량 확보 방안

서울特別市 中區 忠武路3街 60-1

- o '99년도 사별 독점납품비중을 제외한 총 물량을 '97년도 대량비중
(요소,21-17-17,17-21-17) 농협 납품물량비율 수준 확보

(단위 : 톤)

구 분	총 납품량	남 해	동 부	비 고
배분기준	100.00%	71.94%	28.06%	
사별 할당량	587,084	422,340	164,744	
소량 복비	16,068	3,640	12,428	
10-16-10	10,865	-	10,865	
15-15-15	1,563	-	1,563	
저인산	2,881	2,881	-	
효자비료	759	759	-	
대 량 비 중	571,016	418,700	152,316	
21-17-17	545,199	418,700	126,499	
17-21-17	25,817	-	25,817	
독점납품비중	119,984	92,343	57,641	
신 세 대	92,343	92,343	-	
플러스3	57,641	-	57,641	
총 납 품 량	737,068	514,683	222,385	
(비 율)	(100%)	(69.8%)	(30.2%)	

다. 영화가리

1) '99년도 지역별 구매 물량

(단위:톤)

지 역	물 량	지 역	물 량	지 역	물 량
서 울	24	충 북	1,158	경 남	987
부 산	101	충 남	2,091	울 산	133
인 천	176	전 북	2,025	제 주	2,916
경 기	1,611	전 남	2,607		
강 원	1,293	경 북	3,441	계	18,563

나. 물량 확보 방안

- o '98년도 시장 점유율(47.7%) 이상 확보
- o 확보물량 : 11,000톤 (60%)

< 사별 납품 물량 >

(단위:톤)

사 별	내 료	제 주	계	출 하 지 역
남 해	9,272	1,728	11,000	전남, 전북, 충남, 충북,
경 기	6,375	1,188	7,563	경남·북 일부
				수도권, 경기, 강원,부산,
				울산, 경남·북 일부
계	15,647	2,916	18,563	

서울特別市 中區 忠武路3街 60-1

* 자료출처 : 남해(소갑 제33호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

(21-17-17 비료군 관련) 1998년 진해가 자금 사정 악화로 공장 가동을 중단하여 1999년도 공급분 입찰부터 참여하지 못하게 되었고 이에 남해와 동부는 새로운 물량 배분 기준을 합의할 필요성이 생기게 되었습니다.

남해 ○○○ 부장, ○○○ 과장, 동부 양준일 이사, ○○○ 과장 등은 서울 중구 충무로 소재 남해 사무실 인근 식당인 ‘동심’, ‘성진’, ‘부산북집’, ‘자판’등 에서 모임을 가졌습니다.

양사의 담당자들은 기존 합의 물량 배분 비율에서 진해의 물량을 어떤 비율로 나눌 것인지 대하여 협의를 진행하였으며, 최종적으로 양사가 균등하게 나누어 가지 되, 물량이 적은 동부가 1% 더 가져가는 것으로 합의하였습니다. 결국 양사의 물량 배분 비율은 남해(69%), 동부(31%)로 하기로 하였습니다. 덧붙여 투찰 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

상기 배분 비율 합의는 크게 변동이 없이 2002년도 공급분 입찰까지 진행되었습니다.

(중략)

(염화加里 관련) 1998. 12. 경 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 남해 권정관 비료팀장, ○○○ 계장과 KG 민병창 부장 등이 만나 1999년도 농협중앙회 공급분 입찰 물량을 각각 60%: 40%의 비율로 배분하고 응찰가격에 대해서도 합의하였습니다.

이후 2000년도 입찰부터 2007년도 공급분 입찰에 이르기까지 남해와 KG의 담당자가 바뀌더라도 1999년도 입찰에서 정해진 공급비율을 그대로 유지하기로 하여 이와 거의 동일한 비율 수준을 유지하여 응찰하였습니다. 위 기간 동안 공급비율에 관한 합의가 유지될 수 있었던 것은, 염화加里 물량이 상대적으로 적고 양사 이외의 타사들의 경우 신규로 진입하지 않았으며 화학비료 제품 중 중요도가 그리 높지 않은 비중으로 분류되어 왔기 때문으로 판단됩니다.

(중략)

BB비료군의 경우 1997년도 공급분의 경우 KG가 단독으로 납품하였으나 1998년도 공급분부터 당사를 비롯한 동부, 진해, 풍농, 조비 신한 총 6개사가 BB비료군 입찰에 참여하였습니다. 1998년도 공급분 입찰의 계약가격은 1997년도 KG의 단독 계약과 비교해볼 때 업체 예상보다 낮은 가격이었었던 것으로 판단됩니다. 이 때에는 경쟁 입찰이었습니다.

1999년도 공급분 입찰이 시작되자, 본인과 KG(당시 ○○○ 부장)는 동부 ○○○

부장에게 ‘앞으로 진행될 BB비료군 입찰에서는 남해와 KG가 중심으로 입찰 가격 등에 대해 대응할테니, 동부는 입찰에 참가하되 2개사의 투찰가격보다 높은 가격으로 투찰하여 협조하라’라는 제안을 하였고 이에 동부 ○○○ 부장도 동의하였습니다.

주로, 남해와 KG가 미리 협의를 진행하여 입찰 대응안(응찰가격 하한선 등)을 나머지 업체들에게 입찰 전 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 ‘이화다방’, ‘농협중앙회 로비’, ‘농협중앙회 휴게실’등지에서 업체들이 모인 자리에서 통보하였습니다. 1999년도 공급 분부터 2003년 공급 분까지 매년 입찰일마다 남해와 KG는 입찰 시작 전 당일 응찰가격을 고지하면서 그 이상으로 투찰할 것을 제시하였고, 입찰이 끝난 후에는 남해의 증가를 통보해주었습니다.

BB비료군 입찰에서 업체간 합의한 대로 주로 남해와 KG가 투찰한 가격으로 낙찰되었으며, 나머지 업체는 비종별로 결정된 낙찰가격으로 농협중앙회와 계약을 체결하고 BB비료군을 납품하였습니다.

1999년도 공급분부터 2010년도 공급분 입찰까지 당사의 담당자의 변동이 어느 정도 있었으나 상기 합의 내용은 거의 그대로 유지되었습니다.

(소갑 제108호증)

동부 ○○○ 상무 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

1998년 진해가 자금 사정 악화로 공장 가동을 중단하여 1999년도 공급분 입찰부터 참여하지 못하게 되었고 이에 남해와 동부는 새로운 물량 배분 기준을 합의할 필요성이 생기게 되었습니다.

남해 ○○○ 부장, ○○○ 과장, 동부 양준일 이사, ○○○ 과장 등은 서울 중구 충무로 소재 남해 사무실 인근 식당인 ‘동심’, ‘성진’, ‘부산복집’, ‘자판’, ‘연금정’에서 모임을 가졌습니다.

양사의 담당자들은 기존 합의 물량 배분 비율에서 진해의 물량을 어떤 비율로 나눌 것인지 대하여 협의를 진행하였으며, 최종적으로 양사가 균등하게 나누어 가지되, 물량이 적은 동부가 1% 더 가져가는 것으로 합의하였습니다. 결국 양사의 물량 배분 비율은 남해(69%), 동부(31%)로 하기로 하였습니다. 덧붙여 투찰 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

상기 배분 비율 합의는 크게 변동이 없이 2002년도 공급분 입찰까지 진행되었습니다.

(중략)

BB비료군의 경우 1997년도 공급분의 경우 KG가 단독으로 납품하였으나 1998년도 공급분부터 당사를 비롯한 동부, 진해, 풍농, 조비 신한 총 6개사가 BB비료군 입찰에 참여하였습니다. 1998년도 공급분 입찰의 계약가격은 1997년도 KG의 단독 계약과 비교해볼 때 업체 예상보다 낮은 가격이었던 것으로 판단됩니다. 이 때에는 경쟁 입찰이었습니다.

1999년도 공급분 입찰이 시작되자, 당사는 남해(당시 ○○○ 과장)와 KG(당시 ○○○ 부장)로부터 ‘앞으로 진행될 BB비료군 입찰에서는 남해와 KG가 중심으로 입찰 가격 등에 대해 대응할테니, 동부는 입찰에 참가하되 2개사의 투찰가격보다 높은 가격으로 투찰하여 협조하라’라는 제안을 받았으며 이에 동의하였습니다.

아마도, BB비료군 물량을 많이 공급하는 KG와 B그룹사(조비, 협화, 풍농 등을 말한다. 이는 남해, 동부 등의 A그룹사와의 편의상 구분하기 위함이다.)에 BB비료군 원료인 ‘DAP’ 등을 많이 공급하는 남해가 BB비료군 단가입찰 방식 특성상 업체간 목표 계약가격과 응찰가격을 협의하여 입찰에 참가하면 보다 유리한 가격으로 계약을 체결할 수 있을 거라고 생각되어 제안한 것으로 판단됩니다.

주로 남해와 KG가 미리 협의를 진행하여 입찰 대응안(응찰가격 하한선 등)을 나머지 업체들에게 입찰 전 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 ‘이화다방’, ‘농협중앙회 로비’, ‘농협중앙회 휴게실’ 등지에서 업체들이 모인 자리에서 통보하였습니다.

1999년도 공급 분부터 2003년 공급 분까지 매년 입찰일마다 남해와 KG는 입찰 시작 전 당일 응찰가격을 고지하면서 그 이상으로 투찰할 것을 제시하였고, 입찰이 끝난 후에는 남해의 종가를 통보해주었습니다.

BB비료군 입찰에서 업체간 합의한 대로 주로 남해와 KG가 투찰한 가격으로 낙찰되었으며, 나머지 업체는 비종별로 결정된 낙찰가격으로 농협중앙회와 계약을 체결하고 BB비료군을 납품하였습니다.

(소갑 제111호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

일반화학비료 입찰과정에서 BB비료군의 입찰은 마지막에 진행되기 때문에, KG와

남해는 당해 일반화학비료 입찰과정 및 낙찰결과(가격인상·인하율)를 파악한 후 대응방안을 협의한 것을 알고 있습니다. 2개사는 그 전에 미리 원료(SOP, DAP)가격을 포함한 원가자료들을 공유하였으므로, 위 입찰결과를 종합하여 목표낙찰가격 등을 협의하였습니다.

그 후, 2개사는 협의내용을 바탕으로 한 입찰대응안(응찰가격, 하한선 등)을 입찰 전에 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 ‘이화다방’, ‘농협중앙회 로비’, ‘농협중앙회 휴게실’ 등지에서 각 회사의 담당자들을 미리 만나 전달하였습니다.

참여회사들은 KG와 남해가 제시한 가격 이상으로 투찰하였고, KG와 남해는 입찰 과정에서 최대한 높은 가격을 받기 위해 농협중앙회와 협상을 주도하기도 했습니다.

(소갑 제112호증)

조비 ○○○ 부장 확인 중 발췌(2011. 9. 22.)

일반화학비료 입찰과정에서 BB비료군의 입찰은 마지막에 진행되기 때문에, KG와 남해는 당해 일반화학비료 입찰과정 및 낙찰결과(가격인상·인하율)를 파악한 후 대응방안을 협의한 것을 알고 있습니다.

남해와 KG는 그 전에 미리 원료(SOP, DAP)가격을 포함한 원가자료들을 공유하였으므로, 위 입찰결과를 종합하여 목표낙찰가격 등을 협의하였습니다.

그 후, 2개사는 협의내용을 바탕으로 한 입찰대응안(응찰가격, 하한선 등)을 입찰 전에 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 ‘이화다방’, ‘농협중앙회 로비’, ‘농협중앙회 휴게실’ 등지에서 각 회사의 담당자들을 미리 만나 전달하였습니다.

참여회사들은 KG와 남해가 제시한 가격 이상으로 투찰하였고, KG와 남해는 입찰 과정에서 최대한 높은 가격을 받기 위해 농협중앙회와 협상을 주도하기도 했습니다.

1999년도 공급분부터 2010년도 공급분 입찰까지 당사의 담당자의 변동이 어느 정도 있었으나 상기 합의 내용은 거의 그대로 유지되었습니다.

(소갑 제118호증)

KG ○○○ 팀장 확인 중 발췌(2011. 9. 29.)

1998. 12. 경 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 남해 권정관 비료팀장, ○○○ 계장과 KG 민병창 부장, ○○○ 부장 등이 만나 1999년도 농협중앙회 공급분 입

찰 물량을 각각 60%: 40%의 비율로 배분하고 응찰가격에 대해서도 합의하였다고 알고 있습니다. 이후 2000년도 입찰부터 2007년도 공급분 입찰에 이르기까지 남해와 KG의 담당자가 바뀌더라도 1999년도 입찰에서 정해진 공급비율을 그대로 유지하기로 하여 이와 거의 동일한 비율 수준을 유지하여 응찰하였습니다. 위 기간 동안 공급비율에 관한 합의가 유지될 수 있었던 것은, 염화가리 물량이 상대적으로 적고 양사 이외의 타사들의 경우 신규로 진입하지 않았으며 화학비료 제품 중 중요도가 그리 높지 않은 비중으로 분류되어 왔기 때문으로 판단됩니다.

(중략)

일반화학비료 입찰과정에서 BB비료군의 입찰은 마지막에 진행되기 때문에, KG와 남해는 당해 일반화학비료 입찰과정 및 낙찰결과(가격인상·인하율)를 파악한 후 대응방안을 협의하였습니다.

2개사는 그 전에 미리 원료(SOP, DAP)가격을 포함한 원가자료들을 공유하였으므로, 위 입찰결과를 종합하여 목표낙찰가격 등을 협의하였습니다. 그 후, 2개사는 협의내용을 바탕으로 한 입찰대응안(응찰가격, 하한선 등)을 입찰 전에 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 ‘이화다방’, ‘농협중앙회 로비’, ‘농협중앙회 휴게실’ 등지에서 각 회사의 담당자들을 미리 만나 전달하였습니다.

참여회사들은 KG와 남해가 제시한 가격 이상으로 투찰하였고, KG와 남해는 입찰과정에서 최대한 높은 가격을 받기 위해 농협중앙회와 협상을 주도하기도 했습니다.

1999년도 공급분부터 2010년 공급분까지 매년 입찰일마다 남해 또는 KG는 입찰 시작 전 당일 응찰가격을 고지하면서 그 이상으로 투찰할 것을 제시하였고, 입찰이 끝난 후에는 종가를 통보해주었습니다.

BB비료군 입찰에서 업체간 합의한 대로 주로 남해와 KG가 투찰한 가격으로 낙찰되었으며, 나머지 업체는 비종별로 결정된 낙찰가격으로 농협중앙회와 계약을 체결하고 BB비료군을 납품하였습니다.

1999년도 공급분부터 2010년도 공급분 입찰까지 당사의 담당자의 변동이 어느 정도 있었으나 상기 합의 내용은 거의 그대로 유지되었습니다.

(소갑 제121호증)

풍농 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 22.)

일반화학비료 입찰과정에서 BB비료군의 입찰은 마지막에 진행되었고 KG와 남해는

당해 일반화학비료 입찰과정 및 낙찰결과(가격인상·인하율)를 파악한 후 대응방안을 협의하였습니다.

2개사는 그 전에 미리 원료(SOP, DAP)가격을 포함한 원가자료들을 공유하였으므로, 위 입찰결과를 종합하여 목표낙찰가격 등을 협의하였습니다. 그 후, 2개사는 협의내용을 바탕으로 한 입찰대응안(응찰가격, 하한선 등)을 입찰 전에 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 ‘이화다방’, ‘농협중앙회 로비’, ‘농협중앙회 휴게실’ 등지에서 각 회사의 담당자들을 미리 만나 전달하였습니다.

참여회사들은 KG와 남해가 제시한 가격 이상으로 투찰하였고, KG와 남해는 입찰과정에서 최대한 높은 가격을 받기 위해 농협중앙회와 협상을 주도하기도 했습니다.

1999년도 공급분부터 2010년 공급분까지 매년 입찰일마다 남해와 KG는 입찰 시작 전 당일 응찰가격을 고지하면서 그 이상으로 투찰할 것을 제시하였고, 입찰이 끝난 후에는 종가를 통보해주었습니다.

BB비료군 입찰에서 업체간 합의한 대로 주로 남해와 KG가 투찰한 가격으로 낙찰되었으며, 나머지 업체는 비종별로 결정된 낙찰가격으로 농협중앙회와 계약을 체결하고 BB비료군을 납품하였습니다.

1999년도 공급분부터 2010년도 공급분 입찰까지 당사의 담당자의 변동이 어느 정도 있었으나 상기 합의 내용은 거의 그대로 유지되었습니다.

(소갑 제122호증)

(2) 실행

84 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한은 농협중앙회 발주 1999년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

85 그 결과 모든 비종에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 21-17-17 비료군에서는 남해 69.9%, 동부 30.1%의 비율로 낙찰되었고, 요소비료군에서는 남해 62.02%, 삼성 37.98%의 비율로 낙찰되었으며, 염화가리에서는 남해 59.26%, KG 40.74%의 비율로 낙찰되었다. 한편, 단가입찰인 BB비료군에서는 참가한 피심인들이 남해, KG가 정한 하한선 이상으로 투찰함으로써 KG가 낙찰되었다.

<표 28>

1999년도 21-17-17 비료군 납품계약현황

구분	남해	동부	합계
물량	514,983톤	222,085톤	737,068톤
비율	69.9%	30.1%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 29-1>

1999년도 요소비료군 납품계약현황

구분	남해	삼성	합계
물량	228,000톤	139,576톤	367,576톤
비율	62.02%	37.98%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 29-2>

1999년도 염화가리 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	11,000톤	7,563톤	18,563톤
비율	59.26%	40.74%	100%

* 자료출처 : 피심인 제출자료

<표 29-3>

1999년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	KG	3	322,500
고특BB	KG	3	350,500
저BB	KG	3	305,500
저특BB	KG	3	321,500

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

라) 2000년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

86 2000년도 공급분 농협중앙회 발주 화학비료 입찰에서는 1999년도와 같이 21-17-17 비료군, 요소비료군, 염화가리, BB비료군 등 4개 비종에 대해 합의가 이루어졌고, 기존의 합의 가담자인 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한에 더하여 우림과 제주가 새롭게 합의에 가담하였다. 세부적으로 살펴보면 21-17-17 비료군, 요소비료군, 염화가리는 1999년도와 같고, BB비료군에 우림과 제주가 추가로 합의에 가담하였다.

87 21-17-17 비료군과 관련하여 피심인 남해와 동부는 1999년도의 배분비율인 남해 69%, 동부 31%를 그대로 유지하여 합의하였고, 입찰⁷⁷⁾ 당일 농협중앙회 인근의 ‘이화다방’에서 만나 입찰가격도 수시로 합의하였다.

88 요소비료군⁷⁸⁾과 염화가리 또한 1999년도의 배분비율이 그대로 유지되고 동 비율에 따라 낙찰될 수 있도록 적정 투찰가격이 합의되었는바, 피심인 남해와 삼성은 요소비료군의 배분비율을 남해 62%, 삼성 38%로 합의하였고, 피심인 남해와 KG는 염화가리의 배분비율을 남해 60%, KG 40%로 합의하였다.

89 BB비료군은 우림과 제주가 합의에 새롭게 가담하였으나, 1999년과 같은 방식 즉, 남해와 KG가 미리 가격 하한선을 협의·결정하여 이를 통보하면 나머지 피심인들이 그 이상으로 투찰하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다.

90 이상과 같은 사실은 남해의 내부분건 ‘2000년도 농협비료 응찰 방안’(소갑 제10호증), 남해 ○○○ 이사, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증)⁷⁹⁾ 등을 통해 인정된다.

77) 1999. 12. 28.에 입찰을 시작하여 2000. 1. 31.에 종료되었다.

78) 1999. 12. 28.에 입찰을 시작하여 2000. 1. 21.에 종료되었다.

79) 우림(소갑 제117호증) 및 제주(소갑 제119호증)를 제외하고는 위 2. 가. 3). 다) 1999년도 공급분에 대한 합의 및 실행에서 적시한 증거와 같다.

2000년도 농협비료 응찰방안

1. 응찰 물량

○ '99년도 시장 점유율 유지

비 중 별	농협 총구매량	시장 점유율	당사 응찰량	'99년도 계약량	비 고
요 소	301,119	62%	186,700	228,000	
21-17-17	388,530	77%	301,000	419,000	<u>'00구매유보량</u>
신 세 대	75,370	100%	75,370	92,343	.요소 111,000
신저인산	1,767	100%	1,767	2,881	.21복비 100,000
황산가리고토	1,891	100%	1,891	1,744	계 211,000
염화가리	15,135	60%	9,000	11,000	<u>'00구매유보량</u>
17-21-17	20,713	-	-	-	<u>전량구매시</u>
플러스3	60,890	-	-	-	.요소 68,800
10-16-10	9,089	-	-	-	.21복비 72,000
15-15-15	756	-	-	-	계 140,800
합 계	875,260	66%	575,728	754,968	

* 자료출처 : 남해(소갑 제10호증)

우림 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 26.)

일반화학비료 입찰과정에서 BB비료군의 입찰은 마지막에 진행되었고 KG와 남해는 당해 일반화학비료 입찰과정 및 낙찰결과(가격인상·인하율)를 파악한 후 대응방안을 협의한 것을 알고 있습니다. 2개사는 그 전에 미리 원료(SOP, DAP)가격을 포함한 원가자료들을 공유하였으므로, 위 입찰결과를 종합하여 목표낙찰가격 등을 협의하였습니다. 그 후, 2개사는 협의내용을 바탕으로 한 입찰대응안(응찰가격, 하한선 등)을 입찰 전에 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 '이화다방', '농협중앙회 로비', '농협중앙회 휴게실' 등지에서 각 회사의 담당자들을 미리 만나 전달하였습니다.

참여회사들은 KG와 남해가 제시한 가격 이상으로 투찰하였고, KG와 남해는 입찰과정에서 최대한 높은 가격을 받기 위해 농협중앙회와 협상을 주도하기도 했습니다.

2000년도 공급분부터 2010년 공급분까지 매년 입찰일마다 남해와 KG는 입찰 시작 전 당일 응찰가격을 고지하면서 그 이상으로 투찰할 것을 제시하였고, 입찰이 끝난 후에는 종가를 통보해주었습니다.

BB비료군 입찰에서 업체간 합의한 대로 주로 남해와 KG가 투찰한 가격으로 낙찰되었으며, 나머지 업체는 비종별로 결정된 낙찰가격으로 농협중앙회와 계약을 체결

결하고 BB비료군을 납품하였습니다.

참고로 우림의 경우 2000년도 공급분 입찰부터 참여하였습니다.

(소갑 제117호증)

제주 ○○○ 부장 확인 중 발췌(2011. 9. 26.)

일반화학비료 입찰과정에서 BB비료군의 입찰은 마지막에 진행되었고 KG와 남해는 당해 일반화학비료 입찰과정 및 낙찰결과(가격인상·인하율)를 파악한 후 대응방안을 협의한 것을 알고 있습니다. 2개사는 그 전에 미리 원료(SOP, DAP)가격을 포함한 원가자료들을 공유하였으므로, 위 입찰결과를 종합하여 목표낙찰가격 등을 협의하였습니다. 그 후, 2개사는 협의내용을 바탕으로 한 입찰대응안(응찰가격, 하한선 등)을 입찰 전에 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 ‘이화다방’, ‘농협중앙회 로비’, ‘농협중앙회 휴게실’ 등지에서 각 회사의 담당자들을 미리 만나 전달하였습니다.

참여회사들은 KG와 남해가 제시한 가격 이상으로 투찰하였고, KG와 남해는 입찰과정에서 최대한 높은 가격을 받기 위해 농협중앙회와 협상을 주도하기도 했습니다.

2000년도 공급분부터 2010년 공급분까지 매년 입찰일마다 남해와 KG는 입찰 시작 전 당일 응찰가격을 고지하면서 그 이상으로 투찰할 것을 제시하였고, 입찰이 끝난 후에는 종가를 통보해주었습니다.

BB비료군 입찰에서 업체간 합의한 대로 주로 남해와 KG가 투찰한 가격으로 낙찰되었으며, 나머지 업체는 비종별로 결정된 낙찰가격으로 농협중앙회와 계약을 체결하고 BB비료군을 납품하였습니다.

참고로 제주의 경우 2000년도 공급분 입찰부터 참여하였습니다.

(소갑 제119호증)

(2) 실행

91 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주는 농협중앙회 발주 2000년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

92 그 결과 모든 비종에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 21-17-17 비료군에서는 남해 67.8%, 동부 32.2%의 비율로 낙찰되었고, 요소비료군에서는 남해 62.1%, 삼성 37.9%의 비율로 낙찰되었으며, 염화가리에서는 남해 59.5%, KG 40.5%의 비율로 낙찰되었다. 한편 단가입찰인 BB비료군에서는 참가한 피심인들이 남해, KG가 정한 하한선 이상으로 투찰함으로써 남해와 KG가 낙찰되었다.

<표 31-1> 2000년도 21-17-17 비료군 납품계약현황

구분	남해	동부	합계
물량	377,850톤	179,265톤	557,115톤
비율	67.8%	32.2%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 31-2> 2000년도 요소비료군 납품계약현황

구분	남해	삼성	합계
물량	187,000톤	114,119톤	301,119톤
비율	62.1%	37.9%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 31-3> 2000년도 염화가리 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	9,000톤	6,135톤	15,135톤
비율	59.5%	40.5%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료

<표 31-4> 2000년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	19	305,500
고특BB	KG	9	350,000
저BB	남해	19	290,500
저특BB	KG	9	322,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

마) 2001년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

93 2001년도 공급분 화학비료 입찰에서는 연초조합이 발주하는 연초용 비료가 추가되어 농협중앙회 발주 4개 비종과 합쳐 총 5개 비종에 대하여 합의가 이루어졌고, 기존의 합의 가담자인 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주가 합의에 가담하였다. 세부적으로 살펴보면 21-17-17 비료군, 요소비료군, 염화加里, BB비료군은 합의참여 사업자가 2000년과 같고, 연초용 비료에는 남해, 동부, 조비, KG, 신한이 합의에 가담하였다.

94 21-17-17 비료군과 관련하여 피심인 남해와 동부는 2000년도의 배분비율인 남해 69%, 동부 31%를 그대로 유지하여 합의하였고, 입찰⁸⁰⁾ 당일 농협중앙회 인근의 ‘이화다방’에서 만나 입찰가격도 수시로 합의하였다.

95 요소비료군⁸¹⁾과 염화加里 또한 2000년도의 배분비율이 그대로 유지되고 동 비율에 따라 낙찰될 수 있도록 적정 투찰가격이 합의되었는바, 피심인 남해와 삼성은 요소비료군의 배분비율을 남해 62%, 삼성 38%로 합의하였고, 피심인 남해와 KG는 염화加里의 배분비율을 남해 60%, KG 40%로 합의하였다.

96 BB비료군⁸²⁾은 2000년과 같은 방식 즉, 남해와 KG가 미리 가격 하한선을 협의·결정하여 이를 통보하면 동부, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주 등 나머지 피심인들이 그 이상으로 투찰하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다.

97 연초용 비료는 연초조합이 매년 11월, 12월경 익년도 구매예정물량에 대해 비료 제조사들을 상대로 경쟁입찰 방식의 최저가 낙찰제로 입찰을 실시하는바, 피심인 남해, 동부, 조비는 2000. 11. 3. 미진프라자에서 가진 모임에서 2001년도 공급분 연초

80) 2000. 12. 29.에 입찰을 시작하여 2001. 1. 20.에 종료되었다.

81) 2000. 12. 29.에 입찰을 시작하여 2001. 1. 26.에 종료되었다.

82) 2001. 1. 19. 입찰이 실시되어 같은 날 종료되었다.

용 비료 입찰과 관련하여, 낙찰사를 동부로 하되 동부가 낙찰물량을 나머지 2개사에게 OEM 위탁하는 방식으로 전체 입찰수량을 3개사에게 균등하게 배분하기로 합의하였고, 그에 따라 당해연도 총 입찰물량 22,763톤을 3개사에게 7,500톤 정도씩 균등하게 배분하기로 하였다. 또한, 동부의 낙찰을 위해 위 피심인들은 전년도 가격을 참고하여 예상 계약가격을 톤당 340,000원으로 합의하고 동부 외 나머지 업체들이 합의된 가격 이상으로 투찰하기로 하였다.

98 이후 피심인 KG는 2000. 11. 6. 연초용 비료의 물량배분에는 참여하지 않는 대신 연초용 비료의 제조에 소요되는 원재료인 황산가리(SOP)⁸³⁾를 납품하기로 위 피심인들과 합의함으로써 피심인 KG가 위 합의에 가담하게 되었다.

99 한편, 피심인 신한은 당초 위 합의내용을 모르고 입찰에 참가하였으나, 입찰 도중 남해, 동부, 조비로부터 “일정물량을 배분해 줄 터이니, 업체들이 합의한 가격 이상으로 응찰해 달라”는 제의를 받고 이에 동의함으로써 합의에 가담하게 되었고, 그 결과 피심인 동부, 남해, 조비에게 각각 배분된 물량 7,500톤에서 500톤씩을 차감하여 신한에게 배분함으로써 최종적으로 동부, 남해, 조비 3개사에게 7,088톤, 신한에게 1,500톤을 배분하기로 하는 합의가 이루어졌다.

100 이상과 같은 사실은 남해의 내부분건 ‘2001년도 농협비료 물량 확보 방안’(소갑 제11호증), 조비의 내부분건 ‘연초용 복비 입찰협의’(소갑 제86호증), 동부의 내부분건 ‘2000년 연초비료 입찰’(소갑 제87호증), 황산가리를 KG로부터 받겠다는 남해, 동부 조비의 확인서(소갑 제88호증), 남해 ○○○ 이사 및 ○○○ 이사, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제107호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증)⁸⁴⁾ 등을 통해 인정된다.

83) 연초비료 중 약 50% 정도의 비중을 갖는 원료이다.

84) 피심인들의 행위사실에 대한 진술 증거 중 지난 년도에 대한 행위사실에서 이미 적시하여 중복되는 내용은 생략하고 그 이외의 증거만 적시하기로 한다. 이하 연도별 행위사실에 대한 증거설시에서도 같다.

<표 32>

2001년도 농협비료 물량 확보방안(2000년 12월) 중 발췌

2. 비종별 확보 방안

가. 요소

o '00년도 농협 납품비율 수준 유지

(단위 : 톤)

구 분	총 납품량	남 해	삼 성	비 고
'00 농협 계약물량 (비 율)	301,119 (100%)	187,000 (62.00%)	114,119 (38.00%)	
2001년도 배분량	315,305	195,500	119,805	

나. 복합비료

< 검토 의견 >

o 동부에서는 각사 독점납품비중에 대해서는 서로 판촉활동을 통하여 예약된 물량임으로 물량배분에서 제외하고 입찰비중에 대해서만 전년도 납품비율로 배분하는 1안으로 주장할 것으로 예상됨

o 당사에서는 전년도나 금년도 대북물량 배분시 7:3으로 공조하여 왔다는 것을 인지시켜 사별 독점납품비중(신세대,플러스3)을 포함한 물량을 '99년도 농협 납품비율로 배분한 2안으로 추진

(단위:톤)

구 분	1안 (입찰물량기준)	2안 (99총납품량기준)	3안 (00총납품량기준)
(배분기준)			
남 해	334,974(63.3%)	370,175(70%)	360,113(68%)
동 부	194,604(36.7%)	159,403(30%)	169,265(32%)
1안대비 남해 증가량		35,141	25,139

다. 영화가리

2) 물량 확보 방안

o '00년도 시장 점유율(60%) 유지

o 확보물량 : 7,900톤

< 사별 납품 물량 >

(단위:톤)

사 별	내 룩	제 주	계	출 하 지 역
남 해	6,400	1,500	7,900	전남, 전북, 충남, 충북, 경남, 경북 일부
경 기	4,306	986	5,292	수도권, 경기, 강원,부산, 울산, 경북 일부
계	10,706	2,486	13,192	

* 자료출처 : 남해(소갑 제11호증)

<표 33>

연초용복비 입찰협의 중 발췌

연초용복비 입찰협의

회의장소: 미진프라자

참석인원: 조비: 강민부 전무, ○○○ 이사, 광병곤 과장

남해: 고재호 부장, 송왕준 대리

동부: 양준일 상무, ○○○ 팀장

1. 입찰수량: 22,763M/T
2. 입찰단가: (가이드라인)340,000원/톤(11/6 재협의)
3. 협의업체: 당사, 남해, 동부
단, 경기화학은 입찰수량에 해당하는 SOP 50%(約5800톤) 납품조건
4. 협의내용:
 - 1) 3개사 물량 공동 3등분할 約 7500M/T
 - 2) 낙찰사를 동부화학으로 전제 조건

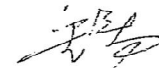
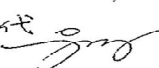
* 자료출처 : 조비(소갑 제86호증)

<표 34>

2000년 연초비료 입찰(2000. 11. 4.) 중 발췌

3. 협의사항(11/3, 동부, 남해, 조비)
 - 응찰방식: 협의응찰
 - 낙찰사: 동부한농화학(경기는 원료판매)
·수송 및 포장출하는 동부가 담당
 - 물량배분: 3사(동부, 남해, 조비) 균등분배 - 각사 약 7,500톤 수준
경기는 원료 판매로 배분 제외(입찰은 참가)
 - 낙찰가(안) : 340,000원/톤('99년 납품가: 29,4000원/톤 대비 15% 인상)

* 자료출처 : 동부(소갑 제87호증)

확 인 서	
남해, 동부, 조비는 황산가리를 경기화학으로부터 아래와 같이 구입할 것을 확인한다.	
1. 제 품 :	황산가리 BULK (K_2O : 50% Min)
2. 소 요 량 :	8,000MT $\pm$ 5% (3사 구입 총량)
3. 구입시기 :	2000. 11. ~ 2001. 2.
4. 가 격 :	\$180/MT 상차도 - 환 율 : 구입당월 평균 전신환매입율
5. 지급조건 :	월말마감하여 3개월후 만기도래하는 어음 또는 동일자 현금
2000. 11. 6.	
남 해 화 학 주 식 회 사	고 제 호 
동 부 한 농 화 학 주 식 회 사	양 준 일 
주 식 회 사 조 비	이 덕 기 

* 자료출처 : 동부(소갑 제88호증)

남해 ○○○ 이사의 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)⁸⁵⁾

연초용복합비료 입찰과 관련된 공동행위는 2001년도 공급분 입찰부터 남해, 조비, 신한, 동부 등 4개사로 시작하여 시간이 경과할수록 참여사의 수가 증가하였습니다.

각 참여사는 동부가 연연초생산협동조합중앙회 주관의 입찰에서 단독으로 낙찰 받아 구매납품계약을 체결한 후 연초용복합비료의 구매예정수량을 각 사에 배분하여 이를 OEM방식으로 생산·납품하기로 합의하였습니다.

(중략)

다만, KG는 SOP(황산가리)를 생산하면서 복합비료도 생산하는 회사로서...(중략) 연초

85) 조비의 ○○○ 부장도 동일하게 진술하였다.(소갑 제118호증)

용복합비료의 50% 이상을 차지하는 SOP물량을 전량 KG로부터 정해진 가격에 구매하는 조건으로 물량배분에 합의하였습니다.

이후에 각 사는 기본적인 물량 합의가 성립되면 매 입찰일의 입찰 시작 전에 모여 전년도 가격에 대비하여 연초용복합비료의 계약가격을 합의하고, 동부 외 나머지 업체들은 합의된 가격 이상으로 응찰하는 방식으로 입찰에 참여하였습니다.

(소갑 제107호증)

동부 ○○○ 차장의 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

동부, 남해, 조비 3개사는 2001년에 연초용복합비료의 물량배분합의를 하였고, KG는 SOP를 공급하는 것으로 합의하여 입찰에 공동으로 대응하였습니다. 다만, 입찰 진행 중 신한이 새로이 참여하여 동부, 남해, 조비 3개사의 담당자들은 신한의 박영범 대리에게 ‘일정 물량을 배분하여 줄터이니, 업체들이 합의한 가격 이상으로 응찰해달라’라고 제안하였고 이에 신한은 동의하였습니다. 결국 동부, 남해, 조비 3개사의 당초 합의 물량인 7,500톤에서 500톤을 신한에게 배분하였고 최종 동부, 남해, 조비 3사는 7,088톤, 신한은 1,500톤으로 조정되었습니다.

(소갑 제112호증)

KG ○○○ 팀장의 확인 중 발췌(2011. 9. 29.)

동부, 남해, 조비 3개사는 2001년에 연초용복합비료의 물량배분합의를 하였고, KG는 물량배분에서는 빠지고 대신 SOP(황산가리)를 공급하는 것으로 합의하여 입찰에 공동으로 대응하였습니다.

(소갑 제121호증)

(2) 실행

101 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주는 농협중앙회 및 연초조합 발주 2001년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

102 그 결과 모든 비종에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 21-17-17 비료군에서는 남해 69%, 동부 31%의 비율로 낙찰되었고, 요소비료군에서는 남해 62%, 삼성 38%의 비율로 낙찰되었으며, 염화가리에서는 남해 60.6%,

KG 39.4%의 비율로 낙찰되었다. 한편, 단가입찰인 BB비료군에서는 참가한 피심인들이 남해, KG가 정한 하한선 이상으로 투찰함으로써 남해가 낙찰되었고, 연초용 비료에서는 피심인 남해, 동부, 조비, 신한, KG가 이미 합의한 대로 동부가 전량 낙찰받아 2000. 11. 13. 연초조합과 납품계약을 체결한 후 합의된 물량대로 배분되었다.

<표 36-1> 2001년도 21-17-17 비료군 납품계약현황

구분	남해	동부	합계
물량	365,241톤	164,337톤	529,578톤
비율	69%	31%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 36-2> 2001년도 요소비료군 납품계약현황

구분	남해	삼성	합계
물량	195,500톤	119,805톤	315,305톤
비율	62%	38%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 36-3> 2001년도 염화가리 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	8,000톤	5,192톤	13,192톤
비율	60.6%	39.4%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료

<표 36-4> 2001년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	2	315,000
고특BB	남해	5	355,000
저BB	남해	3	293,500
저특BB	남해	4	325,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

바) 2002년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

103 2002년도 공급분 화학비료 입찰에서는 2001년도 공급분과 같은 비종⁸⁶⁾에서 합의가 이루어졌고, 기존의 합의 가담자인 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주에 더하여 협화가 합의에 가담하였다. 세부적으로 살펴보면 21-17-17 비료군, 요소비료군, 염화가리는 합의참여 사업자가 2001년과 같고, BB비료군에서는 협화가 새롭게 합의에 가담하였으며, 연초용 비료에서는 풍농이 추가로 합의에 가담하였다.

104 21-17-17 비료군과 관련하여 피심인 남해와 동부는 2001년도의 배분비율인 남해 69%, 동부 31%를 그대로 유지하여 합의하였고, 입찰⁸⁷⁾ 당일 농협중앙회 인근의 ‘이화다방’에서 만나 입찰가격도 수시로 합의하였다.

105 요소비료군⁸⁸⁾과 염화가리 또한 2001년도의 배분비율이 그대로 유지되고 동 비율에 따라 낙찰될 수 있도록 적정 투찰가격이 합의되었는바, 피심인 남해와 삼성은 요소비료군의 배분비율을 남해 62%, 삼성 38%로 합의하였고, 피심인 남해와 KG는 염화가리의 배분비율을 남해 60%, KG 40%로 합의하였다.

106 BB비료군⁸⁹⁾은 2002년도 공급분부터 협화가 새롭게 합의에 가담하였으나, 2001년과 같은 방식 즉, 남해와 KG가 미리 가격 하한선을 협의·결정하여 이를 통보하면 동부, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화 등 나머지 피심인들이 그 이상으로 투찰하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다.

107 연초용 비료와 관련하여 2002년도 공급분부터 풍농이 추가로 합의에 가담하였

86) 농협중앙회 발주 21-17-17 비료군, 요소비료군, 염화가리, BB비료군, 연초조합 발주 연초용 비료 등 5종이다.

87) 2002. 1. 4.에 입찰을 시작하여 2002. 1. 30.에 종료되었다.

88) 2002. 1. 4.에 입찰을 시작하여 2002. 1. 25.에 종료되었다.

89) 2002. 1. 30. 입찰이 실시되어 같은 날 종료되었다.

는바, 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 풍농은 연초조합의 구매입찰이 공고된 2001. 10. 4. 이후 가진 모임⁹⁰⁾에서 2002년도 공급분 연초용 비료 입찰의 낙찰사를 동부로 하되⁹¹⁾, 동부가 낙찰물량을 나머지 피심인들에게 OEM 위탁하는 방식으로 전체 입찰수량을 위 피심인들에게 배분하기로 합의하였고, 그에 따라 당해연도 총 입찰수량 24,000톤을 동부 7,000톤, 남해 6,000톤, 조비 6,000톤, 풍농 5,000톤으로 배분하기로 하였다. 아울러 KG는 2001년도와 마찬가지로 물량배분에서 제외되는 대신 황산가리(SOP)를 나머지 피심인들에게 납품하는 조건으로 합의하였다.

108 다만, 신한이 2001년도 공급분 이후 지속적으로 물량 배분 참여를 요구함에 따라 당초 동부에게 배분된 몫인 7,000톤에서 1,200톤을 신한에게 배분하기로 함으로써 최종적인 합의가 이루어졌다.

109 이상과 같은 사실은 남해의 내부분건 ‘2002년도 농협비료 물량 확보 방안’(소갑 제12호증), 동부의 내부분건 ‘연초비료 협의사항’(소갑 제89호증), 조비의 내부분건 ‘연초용 복비 입찰 최종결과 보고’(소갑 제90호증), 남해 ○○○ 이사 및 ○○○ 이사, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제107호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제123호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증, 소갑 제124호증) 등을 통해 인정된다.

<표 37> 2002년도 농협비료 물량 확보방안(2002년 1월) 중 발체

2. 비중별 확보 방안				
가. 요소				
o '01년도 농협 납품비율 수준 유지				
(단위 : 톤)				
구 분	총 납품량	남 해	상 성	비 고
'01 농협 계약물량 (비 율)	315,305 (100%)	195,500 (62.00%)	119,805 (38.00%)	
'02년도 배분량	208,709	129,000	79,709	

90) 남해 ○○○ 차장, 동부 ○○○ 부장 및 ○○○ 대리, 조비 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장, KG ○○○ 이사 및 ○○○ 과장, 풍농 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장이 참석하였다.

91) 2001년과 마찬가지로 동부의 낙찰을 위해 피심인들은 전년도 가격을 참고하여 예상 계약가격을 합의하고 동부 외 나머지 업체들이 합의된 가격 이상으로 투찰하기로 하였다.

2) 물량 확보 방안 : 전년도 배분 기준과 동일

o '01년도 사별 신규비중(한아름/알찬들) 제외한 농협 납품계약 물량 기준
(단위 : 톤)

구 분	총 납품량	남 해	동 부	비 고
'01 사별계약물량	529,578	365,241	164,337	
배분기준	100%	69.0%	31.0%	
'02 사별 할당량	429,166	296,226	132,940	
시달비중	171,329	102,226	69,103	
흙사량	23,934	23,934	-	
10-16-10	6,935	-	6,935	
15-15-15	60	-	60	
신세대	78,292	78,292	-	
플러스3	62,108	-	62,108	
임찰비중	257,837	194,000	63,837	
21-17-17	247,707	194,000	53,707	
17-21-17	10,130	-	10,130	
신규비중	50,514	27,484	23,030	
한아름	27,484	27,484	-	
알찬들	23,030	-	23,030	
합 계	479,680	323,710	155,970	

다. 영화가리

1) 농협 구매 물량 : 9,356톤

2) 물량 확보 방안

- o '01년도 시장 점유율 남해:경기=60%:40% 유지
- o 당사 공장 근거리 지역 물량 확보
- o 확보물량 : 5,600톤

서귀포시농협, 남해, 동부, 농협, 농협

* 자료출처 : 남해(소갑 제12호증)

<표 38>

연초비료 협의사항 중 발취

3. 협의사항

1)물량배분

단위 : 톤

구분	남해	조비	풍농	동부	계
황색종	5,000	6,000		4,000	15,000
버리종	1,000		5,000	3,000	9,000
계	6,000	6,000	5,000	7,000	24,000

- 신한종합비료 물량 배분 방안
- 지역별 물량 배분 방안

* 자료출처 : 동부(소갑 제89호증)

3. 물량배정

구분	조비	남해	동부	풍농	신한	計
1안	6,000	6,000	7,000	5,000	-	24,000
2안	5,800	5,8000	6,400	4,800	1,200	24,000

주1>경기화학은 황산가리소요량 약 13,800 M/T中 65%(8,970 M/T) 구매

2> 추가물량 1,200 M/T 이상 발생시 1안 물량 기준 적용

* 자료출처 : 조비(소갑 제90호증)

협화 ○○○ 상무의 확인 중 발췌(2011. 9. 26.)

일반화학비료 입찰과정에서 BB비료군의 입찰은 마지막에 진행되기 때문에 KG와 남해는 당해 일반화학비료 입찰과정 및 낙찰결과(가격인상·인하율)를 파악한 후 대응방안을 협의한 것을 알고 있습니다. 2개사는 그 전에 미리 원료(SOP, DAP)가격을 포함한 원가자료들을 공유하였으므로, 위 입찰결과를 종합하여 목표낙찰가격 등을 협의하였습니다.

그 후, 2개사는 협의내용을 바탕으로 한 입찰대응안(응찰가격, 하한선 등)을 입찰 전에 유선으로 통보하거나, 농협중앙회 인근 ‘이화다방’, ‘농협중앙회 로비’, ‘농협중앙회 휴게실’ 등지에서 각 회사의 담당자들을 미리 만나 전달하였습니다.

참여회사들은 KG와 남해가 제시한 가격 이상으로 투찰하였고, KG와 남해는 입찰과정에서 최대한 높은 가격을 받기 위해 농협중앙회와 협상을 주도하기도 했습니다.

BB비료군 입찰에서 업체간 합의한 대로 주로 남해와 KG가 투찰한 가격으로 낙찰되었으며, 나머지 업체는 비중별로 결정된 낙찰가격으로 농협중앙회와 계약을 체결하고 BB비료군을 납품하였습니다.

협화는 2002년도 공급분부터 BB비료군 입찰에 참여하였습니다.

2002년도 공급분부터 2010년도 공급분 입찰까지 당사의 담당자의 변동이 어느 정도 있었으나 상기 합의 내용은 거의 그대로 유지되었습니다.

(소갑 제124호증)

풍농 ○○○ 차장의 확인 중 발췌⁹²⁾(2011. 9. 22.)

풍농은 2002년에 연초용복합비료의 물량배분합의에 새로이 참여하였고, 이에 남해, 동부, 조비, 풍농이 각각 6,000톤, 7,000톤, 6,000톤, 5,000톤으로 물량을 배분하고 신한외의 경우 동부의 물량에서 1,200톤을 배분하기로 합의하였으며 KG는 SOP공급을 조건으로 물량 배분에는 참여하지 않기로 하였습니다. 이에 덧붙여 투찰 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

(소갑 제112호증)

KG ○○○ 팀장의 확인 중 발췌(2011. 9. 29.)

풍농은 2002년에 연초용복합비료의 물량배분합의에 새로이 참여하였고, 이에 남해, 동부, 조비, 풍농, 신한은 물량을 각사별로 배분하였고 KG는 SOP 공급을 조건으로 물량 배분에는 참여하지 않기로 하였습니다.

(소갑 제121호증)

(2) 실행

110 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화는 농협중앙회 및 연초조합 발주 2002년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

111 그 결과 모든 비종에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 21-17-17 비료군에서는 남해 69%, 동부 31%의 비율로 낙찰되었고, 요소비료군에서는 남해 61.8%, 삼성 38.2%의 비율로 낙찰되었으며, 염화加里에서는 남해 64.1%, KG 35.9%의 비율로 낙찰되었다. 한편, 단가입찰인 BB비료군에서는 참가한 피심인들이 남해, KG가 정한 하한선 이상으로 투찰함으로써 남해가 낙찰되었고, 연초용 비료에서는 피심인 남해, 동부, 조비, 신한, KG, 풍농이 이미 합의한 대로 동부가 전량 낙찰 받아 2001. 10. 29. 연초조합과 납품계약을 체결한 후 합의된 물량대로 배분되었다.

<표 40-1>

2002년도 21-17-17 비료군 납품계약현황

92) 남해 ○○○ 이사, 동부 ○○○ 차장도 동일하게 진술하였다.

구분	남해	동부	합계
물량	296,226톤	132,940톤	429,166톤
비율	69%	31%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 40-2> 2002년도 요소비료군 납품계약현황

구분	남해	삼성	합계
물량	129,000톤	79,709톤	208,709톤
비율	61.8%	38.2%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 40-3> 2002년도 염화가리 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	6,000톤	3,356톤	9,356톤
비율	64.1%	35.9%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료

<표 40-4> 2002년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	2	302,000
고특BB	남해	5	342,000
저BB	남해	3	280,500
저특BB	남해	4	310,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 41> 2002년도 연초비료 구매납품계약 내역

품명	규격	단위	수량	단가	금액(원)
연초비료	10-0-30	M/T	15,000	315,800원	4,737,000,000원
	13-0-25	M/T	9,000	303,100원	2,727,900,000원
계	2종		24,000		7,464,900,000원

* 자료출처 : 연초조합

사) 2003년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

112 2003년도 공급분 화학비료 입찰에서는 농협중앙회가 발주하는 NK비료가 추가되어 총 6개 비종에 대하여 합의가 이루어졌고, 2002년도 공급분 합의에 가담하였던 피심인들이 그대로 합의에 가담하였다. 세부적으로 살펴보면 21-17-17 비료군, 염화가리, BB비료군은 합의참여 사업자가 2002년과 동일하나, 요소비료군에는 동부, 연초용 비료에는 협화가 추가로 합의에 가담하였고, 2003년도 공급분부터 합의가 이루어진 NK비료에는 피심인 동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한이 합의에 가담하였다.

113 21-17-17 비료군 및 요소비료군에 대한 입찰⁹³⁾이 시작된 2003. 1. 6. 피심인 남해와 동부는 입찰이 시작되기 전인 오전 7시 30분경 조선호텔 지하 조식뷔페 식당에서 모임⁹⁴⁾을 가졌는데, 기존에 남해와 삼성이 참여하던 요소비료군에 동부가 추가로 참여⁹⁵⁾하는 방안과 21-17-17 비료군에 대한 물량배분방안이 주로 논의되었다.

114 논의결과 피심인 남해와 동부는 동부가 요소비료군 입찰에 참가하는데 합의하였고, 구체적인 물량배분에 대해서는 동부에게 1,000톤을 우선 할당하고 나머지 물량에 대해 남해와 삼성이 각각 약 65%와 35%의 비율로 나누기로 합의하였다. 이러한 합의내용은 삼성에게도 전달되었는데, 남해는 삼성에게 “만약 요소비료군 입찰과 관련하여 동부와 합의가 성립하지 않으면 경쟁입찰로 진행되어 요소비료가 단가가 하락하게 되므로 서로에게 타격이 될 수 있다”는 취지로 합의배경을 설명하면서 삼성의 물량을 일부 동부에게 할애할 것을 제안하였고, 삼성이 이에 동의⁹⁶⁾하였다.

93) 21-17-17 비료군 입찰은 2003. 1. 6. 시작하여 03. 1. 17. 종료되었고, 요소비료군은 2003. 1. 6. 시작되어 같은 날 종료되었다.

94) 남해의 ○○○ 사장, ○○○ 이사, ○○○ 팀장과 동부의 ○○○ 사장, ○○○ 부사장, ○○○ 팀장이 참석하였다.

95) 2003년도 공급분 입찰부터 요소비료군에 대한 구매방법이 변경되었는데, 기존에는 국내생산시설의 유지를 위한 목적으로 국내에 생산시설을 보유한 남해와 동부에게만 입찰참가자격을 부여했으나, 2003년도 공급분부터는 이러한 제한 없이 전체 구매물량 중 50%는 기존업체(남해, 삼성)에 우선배정하고, 나머지 50%는 납품희망업체를 대상으로 입찰을 실시함으로써 동부가 참여할 수 있게 되었다.(소갑 제37호 중 농협중앙회 공문 참조)

96) 남해 ○○○ 부장의 제안에 대해 삼성의 ○○○ 부장이 동의하였다.

115 아울러 위 모임에서는 21-17-17 비료군에 대한 물량배분 합의도 이루어졌는바, 피심인 남해와 동부는 2003년도 공급분도 2002년도의 배분비율과 동일하게 남해 69%, 동부 31%의 비율로 배분하기로 합의하였다.

116 염화加里 또한 2002년도의 배분비율이 그대로 유지되고 동 비율에 따라 낙찰될 수 있도록 적정 투찰가격이 합의되었는바, 피심인 남해와 KG는 염화加里의 배분비율을 남해 60%, KG 40%로 합의하였다.

117 BB비료군⁹⁷⁾은 2002년도 합의가담자가 그대로 합의에 가담하였으며 2002년도와 같은 방식 즉, 남해와 KG가 미리 가격 하한선을 협의·결정하여 이를 통보하면 동부, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화 등 나머지 피심인들이 그 이상으로 투찰하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다.

118 연초용 비료에는 2003년도 공급분부터 협화가 추가로 합의에 가담하였는바, 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화는 2002. 10. 25. 풍농의 회의실에서 만나⁹⁸⁾ 협화의 물량 배분 요구를 인정하고, 2002년도 공급분 입찰에서처럼 낙찰사를 동부로 하되⁹⁹⁾, 동부가 낙찰물량을 나머지 피심인들에게 OEM 위탁하는 방식으로 전체 입찰수량을 위 피심인들에게 배분하기로 합의하였다. 그에 따라 당해연도 총 입찰수량 25,702톤을 동부 6,750톤, 남해 5,800톤, 조비 5,800톤, 풍농 4,750톤, 신한 1,300톤, 협화 1,300톤으로 배분하기로 하였으며, KG는 2002년도와 마찬가지로 물량배분에서 제외되는 대신 황산加里(SOP)를 나머지 피심인들에게 납품하는 조건으로 합의하였다.

119 NK비료는 2002년도 공급분까지는 수의시담을 통해 구매가 이루어지다가 2003년도 공급분부터 경쟁입찰이 실시됨으로써 합의가 시작되었다. 구체적으로 살펴보

97) 2003. 1. 20. 입찰이 시작되어 다음 날 종료되었다.

98) 남해 ○○○ 팀장, 동부 ○○○ 팀장, 조비 ○○○ 이사, KG ○○○ 이사, 풍농 ○○○ 이사, 신한 ○○○ 상무, 협화 ○○○ 전무가 참석하였다.

99) 2002년과 마찬가지로 동부의 낙찰을 위해 피심인들은 전년도 가격을 참고하여 예상 계약가격을 합의하고 동부 외 나머지 업체들이 합의된 가격 이상으로 투찰하기로 하였다.

면 수의시담으로 구매할 때에는 피심인 조비, KG, 풍농, 협화, 신한 등 주로 2군 업체¹⁰⁰⁾들이 참여하여 농협중앙회에 예약신청물량을 제출하면 그 물량대로 구매계약이 체결되었고, 가격은 업체별 고유생산비중¹⁰¹⁾에 관계없이 동일가격으로 결정되었다. 그러나 비료구매방식이 경쟁입찰로 변경된 2003년도에는 전체 예약신청물량의 50%는 각 업체의 예약신청량 비율대로 배분을 하고 나머지 50%에 대해서는 성분이 가장 낮은 '18-0-13' 비중으로 입찰을 실시하되 낙찰후에는 각사의 고유비중으로 납품하는 것으로 구매방식이 변경되었고, 기존에는 NK비료를 납품하지 않았던 피심인 동부가 추가로 입찰에 참여함으로써 참여업체도 늘어나게 되었다.

120 위와 같이 2003년도 공급분부터 경쟁입찰이 실시되고 동부가 새롭게 참여하게 되자, 피심인 풍농, 조비, 협화, KG, 신한, 동부는 2002. 12. 23. 농협중앙회의 '입찰유의서 설명회'가 끝난 후 함께 다시 만나¹⁰²⁾ NK비료에 신규 진입하는 동부에게 6,000톤을 배분하고 나머지 5개 피심인들은 총 73,000톤의 입찰물량 중 동부 몫을 제외한 67,000톤에 대해 예약신청물량 비율대로 배분하기로 합의하였다.

121 이상과 같은 사실은 동부의 내부분건 '2003년도 농협입찰관련 보고'(소갑 제13호증) 및 '03년 농협 입찰 중간보고'(소갑 제38호증), 남해의 내부분건 '03년도 농협 비료 입찰방안'(소갑 제39호증), 조비의 내부분건 '연초용 복비 입찰협의 내역'(소갑 제91호증), 남해 ○○○ 이사 및 ○○○ 이사, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제107호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제123호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증, 소갑 제124호증) 등을 통해 인정된다.

100) 비료업체에서 편의상 비료업체를 분류하는 용어로서 1군업체는 비료 원료를 화학반응을 통해 생산하는 회사를 말하고 2군업체는 1군업체에서 나오는 원료를 물리적으로 배합하여 비료를 제조하는 회사를 말한다. 남해, 동부, 삼성이 1군업체에 속하고 KG, 풍농, 조비, 협화 등이 2군업체에 속한다.

101) 질소와 칼륨의 함량에 따라 업체별로 고유의 비료를 생산하고 있으며, 조비의 경우 '신NK', 풍농의 경우 '18-0-17', 신한의 경우 '18-0-18+3', 협화의 경우 '18-0-13', KG의 경우 'NK마크(13)'이다.

102) 풍농 ○○○ 이사, ○○○ 차장, 조비 ○○○ 이사, ○○○ 차장, 협화 ○○○ 부장, KG ○○○ 부장, ○○○ 차장, 신한 ○○○ 대리, 동부 ○○○ 부장, ○○○ 사원이 참석하였다.

<표 42>

2003년도 농협입찰 관련 보고(2002. 12. 24.) 중 발췌

2. 비종별 물량

(단위:톤)

구분	'03년사업 계약수량 (A)	'03년추경		사업계획 대비 (B-A)	'02년계약		'01년계약	
		동부(B)	남해		동부	남해	동부	남해
남종비율		100.0%	31.0%	69.0%	100.0%	31.0%	69.0%	100.0%
21-17-17	30,000	197,715	24,347	173,368	-5,653	247,707	53,707	194,000
플러스 3	120,000	91,380	91,380		-28,620	62,108	62,108	107,683
신 세 대		89,531		89,531		78,292		78,292
17-21-17	8,000	9,015	9,015		1,015	10,130	10,130	15,122
10-16-10	5,000	5,535	5,535		535	6,935	6,935	8,844
15-15-15	315	415	415		100	60	60	80
신지인산		27,996		27,996		23,934		23,934
소 계	183,315	421,587	130,692	290,895	-32,623	429,166	132,940	296,226
말잔들/원아론	45,000	83,881	39,239	44,643	-5,782	51,514	24,030	27,484
계약확보량	208,315	505,468	169,930	335,538	-38,385	480,680	156,970	323,710
모 소	20,000	227,866	10,000		10,000			
NK 비도	10,000	73,292	6,000		-4,000			
총계약량	238,315	806,625	185,830		-52,365			

남해 : 삼성 배두율 = 66% : 34%
총합 146,584톤중 입찰량 50%

* '03년추경 : '01년 - '02년 DCC : NCC 배두가량으로 추경
* 전년대비 총계약(입찰)량 1.25천톤 증가 ⇒ 고농도비료 감소, 저농도비료 증가(1.32천톤)
* '03년 당시 추경계약량 : 169,930톤(전년대비 1.13천톤 증가) ⇒ 저농도(말잔들) 신형량 증가요인

수출증서 작성비, 전량

*자료출처 : 동부(소갑 제13호증)

<표 43>

03년 농협 입찰 중간 보고(2003. 1. 6.)

◇ '03년 농협 입찰 중간 보고

'03.1.6(월)

1. 입찰 진행 현황

단위 : 톤; 원/톤

입찰일시	'03입찰물량			낙찰결과				'02단가	차이 ('03-'02)	비 고
	비종	계약대상량	입찰수량	회사	수량	낙찰율	단가			
'03.1.6(월)	요소 (그레놀)	170,315	85,000	동부	10,000	11.8%	272,000	298,000	- 26,000	
				남해	71,000	83.5%	272,000	298,000	- 26,000	
				삼성정밀	4,000	4.7%	272,000	298,000	- 26,000	
	요소(프릴)	57,551	28,000	삼성정밀	28,000	100.0%	272,000	298,000	- 26,000	
	21-17-17	197,715	197,715	남해	197,715	100.0%	288,500	298,000	- 9,500	남해 전량 낙찰
	17-21-17	9,015	9,015	동부	9,015	100.0%	275,000	292,000	- 17,000	
	15-15-15	415	415	동부	415	100.0%	269,000	274,000	- 5,000	
	10-16-10	5,535	5,535	동부	5,535	100.0%	243,000	259,000	- 16,000	유찰

1) 요소 입찰 결과

- 당초 3개사 합의대로 입찰 종료
- 입찰 대상물량은 동부 10,000톤 할당 후 남해, 삼성이 상기와 같이 배분 응찰함.
- 요소 전체 계약 계획
- 우선배정 50%는 지금까지의 계약비율로 남해, 삼성 양사가 배분한 것으로 파악됨
(단위 : 톤)

구 분	물량					비 고
		소계	남해	삼성	동부	
입찰	그레놀	85,000	71,000	4,000	10,000	
	프릴	28,000	-	28,000	-	
	소계	113,000	71,000	32,000	10,000	
	M/S	100.0%	62.8%	28.3%	8.8%	
우선 배정	그레놀	85,315	70,999	14,316	-	기존 남해, 삼성 계약 비율
	프릴	29,551	-	29,551	-	
	소계	114,866	70,999	43,867	-	
	M/S	100.0%	61.8%	38.2%	0.0%	
계약량 (입찰+ 배분)	그레놀	170,315	141,999	18,316	10,000	
	프릴	57,551	-	57,551	-	
	소계	227,866	141,999	75,867	10,000	
	M/S	100.0%	62.3%	33.3%	4.4%	

주식회사 농협중앙회
농협중앙회
10-10

2) 21-17-17 입찰 결과
- 남해화학 21-17-17 전량 낙찰
: 기존 농협 입찰시 남해와의 협력관행(3:7 발주 배분) 파기로 당사 계획대비 24점돈 계약차질
- 17-21-17 당사 자가 응찰로 수주
: 21북비 입찰이후 남해측에서 나머지 물량에는 욕심 안내겠다고는 했으나 대응 차원에서 자가 응찰
21북비 전량 수주는 당사의 요소시장 진입으로 남해 상부에서 기분이 나쁘다는 표현차원이라는 남해담당의 설명
- 15-15-15는 낙찰
- 10-16-10은 농협과 가격 차이로 유찰됨, 남해화학에서 추가응찰 포기 1/7일(화) 당사와 시당 예정
3) 21북비 입찰 결과에 대한 당사 대응 방안
- 농협에 문제제기 및 무발주 납품은 가능토록 협조 요망
- B그룹사에게 원료 구매선 변경토록 협조 요청
→ 그동안 남해에서 받아 왔던 DAP, 요소, 염화加里 등 원료를 당사에서 구매토록 협조요청
1/17(화)오전 NK비료 입찰직전 업체 면담시 협조 요청 예정
2. 1/7일 입찰 계획
1) NK비료 (10:00)
- 당사는 당초 할당 물량인 6,000톤 수준 응찰 계획
: 각사 예약신청 비율대로 응찰기로 기점의 됨
2) 10-16-10 시당
- 16시 유안 종료후 시당 예정

* 자료출처 : 동부(소갑 제38호증)

<표 44> '03년 농협비료 입찰방안(2002. 11. 26.) 중 발취103)

1. '03년도 입찰방안						
가. 제1안 : 현행 유지						
구 분	농 협 예약량	남 해		경 정 사		비 고 (총점유율)
		물량	비율	물량	비율	
요 소	227,866	141,277	62%	86,589	38%	8%
염화加里	6,730	4,038	60%	2,692	40%	0.2%
단비 계	234,596	145,315	62%	89,281		
21-17-17	197,715	173,368	88%	24,347	12%	
한 아 름	44,643	44,643	100%			
남해독점	117,527	117,527	100%			
남해 소계		335,538	38%		38%	43%
21-17-17	197,715			24,347		
알 찬 들	39,238			39,238		
동부독점	106,345			106,345		
동부 소계				169,930	19%	15%
쌍맛나	101,470			101,470		
콩(8-8-9)	4,841			1,099		
21-7-7	1,478			1,478		
N-K	49,656			49,656		
콩계 소계				153,703	17%	14%
도우미	70,110			70,110		
콩(8-8-9)	4,841			1,561		
N-K	41,068			41,068		
경기 소계				112,739	13%	10%
으뜸	36,480			36,480		
콩(8-8-9)	4,841			1,172		
N-K	33,053			33,053		
조비 소계				70,705	8%	6%
맛도복	16,642			16,642		
N-K	16,342			16,342		
협화 소계				32,984	4%	3%
살풍년	1,125			1,125		
콩(8-8-9)	4,841			1,009		
N-K	6,466			6,466		
신한 소계				8,600	1%	1%
북비합계	884,199	335,538	38%	548,681	62%	100%
합계	1,118,795	480,853	43%	637,942	57%	100%

103) 21-17-17비료군 중 한아름과 알찬들은 브랜드 비종으로서 입찰대상이 아니므로 합의물량에서는 제외된다.

마. 제5안 : 요소 및 N-K 일부 동부에 제공

1) 전제 조건

- 당사의 요소시장 점유율에 변동없이 삼성에 일정자분(5~10천톤) 양보 설득
- 당사는 N-K시장에 미참여

* 자료출처 : 남해(소갑 제39호증)

<표 45>

연초용복비 입찰협의 내역¹⁰⁴⁾ 중 발취

1. 일시 : '02년 10.25 16:00~18:50										
2. 장소 : 풍농 회의실										
3. 참석자 : 조비 : 이덕기 이사 경기 : 김정수 이사 풍농 : 유희진 이사										
남해 : 국두표 팀장 동부 : 전재현 팀장 신한 : 이순기 상무										
협화 : 구자철 전무										
4. 협의내용										
1) 입찰물량 [황색중(10-0-30) 14925톤] 계 25,702톤										
[버리중(13-0-25) 10777톤]										
2) 납기 : 2003년 3월10일한										
3) 감사회사 : 동부한농으로 잠정협의										
4) 참가사 전원 합리적인 물량배정으로 과당경쟁 피하기로 원칙적인 합의										
5) '02년 대비 원재료비 인상으로 납품가 상향키로 합의(약 18,000원/톤)										
6) 경기확박은 SOP 공급조건 (상차도 USD 195, 환율 1250원 기준)으로 물량배정에서										
배제 조건 제시 (황후 산원과 물량배분 재협의)										
5. 물량배정안										
	2002년 실적				1안	2안	3안			비고
	수량	MS	매출(백만원)	MS						
조비	6,142	23.7	1,940	24.1			5,530	200	5,730	5800
동부	7,282	28.1	2,241	27.9	8,000	7,500	6,550	262	6,812	6750
남해	6,142	23.7	1,925	23.9		7,500	5,530	200	5,730	5800
풍농	5,143	19.9	1,559	19.4			4,630	200	4,830	4750
신한	1,200	4.6	379	4.7			1,200	200	1,400	1300
협화							1,000	200	1,200	1300
계	25,909	100	8,044	100	25,702	25,702	24,440	1,262	25,702	
제안사					동부	남해	조비			
제안기준					잔여물량	Capa 감안	02년 납품량 기준 90% 배정후			
					기타사 배분	잔여물량	잔여물량 조정			
						기타사 배분				

주)상기안중 1.2안은 타당성 zero, 3안에 의거 회사 복귀후 수확가능 조정키로 협의

* 자료출처 : 조비(소갑 제91호증)

104) 오른쪽 비고란에 수기로 조비 5,800, 동부 6,750, 남해 5,800, 풍농 4,750, 신한 1,300, 협화 1,300으로 기재되어 있다.

4. 응찰사 배정물량						
(단위 : 톤)						
조 비	남 해	동 부	풍 농	협 화	신 한	계
5,800	5,800	6,750	4,750	1,300	1,300	25,700

주) 1. 경기화학 : 황산가리 공급조건, 물량배정 제외
2. 공급물량 증감시 배정비율에 의거 탄력 조정

* 자료출처 : 조비(소갑 제93호증)

남해 ○○○ 이사의 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)¹⁰⁵⁾

2003. 1. 6. 남해 ○○○ 사장, ○○○ 이사, ○○○ 팀장, 동부 ○○○ 사장, ○○○ 부사장, ○○○ 팀장은 같은날 오전 7시 30분경 조선히텔 지하 조식뷔페 식당에 모여, 동부가 요소비료에 참여하는 것에 대해 합의하는 한편, 나머지 비료의 입찰에 대해서도 실무자 간의 세부 협의를 통해 원만히 협력해 나가기로 하였습니다.

요소비료 입찰을 마치고 다음 입찰인 21-17-17비료 군의 입찰이 시작되기 이전에, 동부 ○○○ 부사장, ○○○ 팀장, ○○○ 대리와 남해의 ○○○ 이사, ○○○ 팀장은 농협중앙회 인근 ‘이화다방’에 모여 ‘요소비료의 입찰은 잘 끝났으니 나머지 21-17-17비료 군의 입찰에 대해서도 예전대로 동부와 남해의 물량 비율인 69:31의 비율로 입찰하자’고 협의하였습니다.

(중략)

2003년도 공급분 입찰 관련하여 농협중앙회는 요소비료 구매방법을 변경하여 ‘요소비료 구매계획량의 50%는 기존업체인 남해와 삼성에게 배정하고, 나머지 50% 부분에 대해서 기등록업체인 남해, 동부, 삼성, 경기, 풍농, 조비의 경쟁입찰 방식으로 진행한다’는 것으로 변경되었습니다.

여러 차례의 논의는 오갔으며 최종적으로 2003. 1. 6. 오전 7시 30분경 남해 ○○○ 사장, ○○○ 이사, ○○○ 팀장, 동부 ○○○ 사장, ○○○ 부사장, ○○○ 팀장은 조선히텔 지하 조식 뷔페식당에서 만나 동부의 요소비료 입찰 참가하는 것에 대해 합의하면서 동부에게 우선 10,000톤을 배분하고, 나머지 물량은 남해(65%), 삼성(35%)의 비율로 배분하기로 합의하였습니다.

한편 2003. 1. 6. 이전 본인은 삼성 ○○○ 부장에게 ‘만약 요소비료 입찰 관련하

105) 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장 또한 같은 취지로 진술하였다.

여 동부와 합의가 성립하지 않으면 경쟁 입찰로 진행될 것이고 이렇게 되면 요소비료 단가가 하락하여 서로에게 타격이 될 수 있으므로 삼성의 물량을 동부에게 할애할 것을 제안하였습니다.’ 이에 삼성 ○○○ 부장도 동의하였습니다.

덧붙여 투찰 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

(소갑 제107호증)

협화 ○○○ 상무의 확인 중 발췌(2011. 9. 26.)¹⁰⁶⁾

협화는 2003년에 연초용 복합비료의 물량배분에 새로이 참여하였고 2002. 10. 25. 풍농 회의실에서 동부, 남해, 조비, 풍농, 협화, 신한, KG의 담당자들이 만나 협화의 물량 배분을 인정하고 2002년도 공급분 입찰 합의처럼 낙찰사를 동부로 하고 KG는 SOP원료를 나머지 회사에 납품하기로 합의하였습니다. 투찰가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

최종적인 물량배분은 동부의 낙찰 이후에 확정하기로 하였으나 우선 총 물량(25,702톤)을 동부 6,750톤, 남해 5,800톤, 조비 5,800톤, 풍농 4,750톤, 신한 1,300톤, 협화 1,300톤으로 배분하기로 하였습니다. 이에 2002. 11. 7. 동부가 낙찰되고 2002. 11. 11. 연초조합과 구매 납품 계약이 체결된 이후인 2002. 11. 18. 최종적으로 물량 배분 합의를 하였습니다. 구체적으로 총물량(25,702.72톤)을 동부 6,752.72톤, 남해 5,800톤, 조비 5,800톤, 풍농 4,750톤, 신한 1,300톤, 협화 1,300톤으로 배분하기로 하였습니다.

(소갑 제124호증)

풍농 ○○○ 이사¹⁰⁷⁾ 확인 중 발췌(2011. 9. 22.)

2002년도 NK비료의 입찰에서는 각 사의 예약신청물량대로 계약을 체결하고 단가를 전 비종에 동일하게 정하여 각 사들 간에 물량배분에 대한 합의가 필요하지 않았으나, 2003년도 NK비료의 입찰에서는 전체 예약신청량의 50%는 각 사의 예약신청량 비율대로 배분을 하고 나머지 50%에 대하여 납품희망업체들 간에 경쟁입찰을 실시하되, 가장 성분이 낮은 18-0-13 비종으로 입찰을 실시하고 낙찰 후에는 각 사의 고유비종으로 납품할 수 있도록 변경되었습니다.

2002. 12. 23. ‘입찰유의서 설명회’가 끝난 후에 NK비료 납품업체들은 동부의 NK

106) 남해 ○○○ 이사, 동부 ○○○ 차장, 조비 ○○○, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 차장 등도 같은 취지로 진술하였다.

107) 조비 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무, 동부 ○○○ 차장, KG ○○○ 팀장, 담당자 또한 같은 취지의 확인을 하였다.

비료의 진입에 따라 새로운 물량배분의 합의를 하기 위해 모임을 가졌습니다. 이 회의에서 각 사의 담당자들¹⁰⁸⁾은 NK비료시장에 진입하는 동부에게 예약신청 물량 비율이 가장 적은 신한(예약 신청량 6,466톤)보다 적은 6,000톤을 배분하면서, 동부가 예약 신청량의 50%를 추가로 배분받지 못하는 점을 감안하여 6,000톤을 전부 낙찰 받을 수 있도록 합의하였습니다. 또한, 나머지 5개사는 입찰대상물량 73,000톤에서 동부가 배정받은 물량인 6,000톤을 제외한 나머지 물량을 “예약 신청량 비율”대로 배분하기로 합의하였습니다.

(소갑 제122호증)

(2) 실행

¹²² 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화는 농협중앙회 및 연초조합 발주 2003년도 공급분 화학비료 입찰에서 21-17-17 비료군과 NK비료군을 제외한 나머지 비중에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

¹²³ 그 결과 21-17-17 비료군과 NK비료군을 제외한 모든 비중에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 요소비료군에서는 남해, 동부, 삼성의 순으로 합의된 가격으로 입찰에 참가하여 아래 <표 47-1>과 같이 동부에게 10,000톤이 할당되고 동부를 제외한 남해와 삼성의 배분비율이 각각 65.2%, 34.8%로 납품계약이 체결되었다.

<표 47-1>

2003년도 요소비료 계약현황

(단위: 톤, 원)

비중	총물량	입찰물량	계약량 및 금액			비고
			남해	삼성	동부	
그레놀	170,315	85,000	71,000 (141,999)	4,000 (18,316)	10,000 (10,000)	동부제외 2개사 비율 65.2%(남해) : 34.8%(삼성)
프릴	57,551	28,000	0	28,000 (57,551)	0	
소계 ¹⁰⁹⁾	227,866	113,000	141,999 (62.3%)	75,867 (33.3%)	10,000 (4.4%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

108) 풍농 ○○○ 이사, ○○○ 차장, 조비 ○○○ 이사, ○○○ 차장, 협화 ○○○ 부장, KG ○○○ 부장, ○○○ 차장, 신한 ○○○ 대리, 동부 ○○○ 부장, ○○○ 사원이 참석하였다.

109) 2003년도 요소비료 입찰방침이 계약물량의 50%는 기존 공급업체인 남해와 삼성에게 배분하고, 나머지 50%만

염화加里에서는 남해 59.3%, KG 40.7%의 비율로 낙찰되었고, 단가입찰인 BB 비료군에서는 참가한 피심인들이 남해, KG가 정한 하한선 이상으로 투찰함으로써 KG가 낙찰되었다.

<표 47-2>

2003년도 염화加里 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	4,000톤	2,752톤	6,752톤
비율	59.3%	40.7%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료

<표 47-3>

2003년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	KG	2	303,000
고특BB	KG	2	342,000
저BB	KG	3	280,000
저특BB	KG	3	310,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

연초용 비료에서는 피심인 남해, 동부, 조비, 신한, KG, 풍농, 협화가 이미 합의한 대로 2002. 11. 7. 동부가 낙찰되어 2002. 11. 11. 연초조합과 납품계약을 체결하였으며, 최종적으로 총 낙찰물량 25,702.72톤을 동부 6,752.72톤, 남해 5,800톤, 조비 5,800톤, 풍농 4,750톤, 신한 1,300톤, 협화 1,300톤으로 배분하였다.

<표 48>

2003년도 연초비료 구매납품계약 내역

품명	규격	단위	수량	단가	금액(원)
연초용	10-0-30	M/T	14,925.40	332,800원	4,967,173,120원
복합비료	13-0-25	M/T	10,777.32	319,500원	3,443,353,740원
계	2종		25,702.72		8,410,526,860원

* 자료출처 : 연초조합

경쟁 입찰 물량으로 하였기 때문에, 계약 수량이 입찰 수량과 차이가 난다.

첨부 1)

1) '03년 납품물량 배분

회사	02년 납품	기협의	'03년 납품 배분물량			비 고
			황색종	버리종	계	
동부	7,276.94	6,750.00	3,825.40	2,927.32	6,752.72	운송은 동부에서
남해	6,142.66	5,800.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
조비	6,141.80	5,800.00	5,800.00		5,800.00	
풍농	5,142.60	4,750.00		4,750.00	4,750.00	
신한	1,200.00	1,300.00		1,300.00	1,300.00	
협화	0.00	1,300.00		1,300.00	1,300.00	
소계	25,904.00	25,700.00	14,925.40	10,777.32	25,702.72	

※ '02년 배분기준 : 지역별 근거리 지역 우선 배분

* 자료출처 : 동부(소갑 제92호증)

126

21-17-17 비료군은 당초 합의내용이 지켜지지 않았는바, 2003년 1월 6일 남해는 동부의 요소비료 진입에 대한 불만의 표시로, 21-17-17 비료군 중 먼저 실시되는 21-17-17비료 입찰에서 동부와 의 물량 배분 합의와 달리 입찰 수량 전량(197,715톤)을 저가로 낙찰 받았다.

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

다시 말씀드리면 농협중앙회의 2003년도 21-17-17군의 입찰에서 남해는 동부가 요소비료에 진입하는 것에 불만을 품고 당초의 합의를 깨고 21-17-17군 비료 전량을 낙찰받았습니다. 다만, 나머지 물량에 대해서는 남해와 동부는 합의내용대로 낙찰을 받았습니다.

(소갑 제112호증)

동부 ○○○ 상무 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

그러나, 남해는 첫 번째 품목인 21-17-17비료의 입찰에서 당초 합의를 깨고 전량을 수주하였습니다. 농협중앙회 입찰주관자가 입찰결과를 발표하자 ○○○ 팀장은 미안하다는 말을 하고 잠시 밖으로 나갔습니다. ○○○ 팀장은 이러한 내용을 회사에 보고하였고, 나머지 비료 입찰은 계속 진행되었습니다. 다시 입장한 ○○○ 팀장은 나머지 17-21-17, 10-16-10, 15-15-15비료는 이미 합의된 사항이니 동부가 전량 수주하라고 말을 하였고, 이에 ○○○ 팀장은 ○○○ 팀장의 말을 수용하였습니다.

(소갑 제111호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

그러나, 남해는 첫 번째 품목인 21-17-17비료의 입찰에서 당초 합의를 깨고 전량을 수주하였습니다. 다만 동부의 경우 17-21-17, 10-16-10, 15-15-15비료를 전량 낙찰 받았습니다.

(소갑 제107호증)

127 그 후 진행된 나머지 제품에 대한 입찰에서는 당초의 합의 내용이 지켜졌으나, 2003년도 공급분 입찰에선 당초의 합의비율과 달리 실제 계약비율이 남해 74.8% 동부 25.2%로 차이가 나게 되었다.

<표 50> 2003년도 21-17-17 비료군 입찰결과

(단위 : 톤, 원)

제 품	동 부		남 해	
	계약량	구매가격	계약량	구매가격
21-17-17	0	-	197,715	288,500
17-21-17	9,015	292,000	0	-
10-16-10	5,535	243,000	0	-
15-15-15	415	274,000	0	-
브랜드비료 (시담품목)	플러스3 (91,380)	-	흙사랑(27,996) 신세대(89,531)	-
합계(421,587)	106,345(25.2%)		315,242(74.8%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

128 NK비료군 역시 합의가 지켜지지 않았는데, 2003. 1. 7. 10시에 진행된 입찰에서 신한이 당초 합의를 위반하여 저가(271,000원/톤)로 30,000톤을 낙찰을 받아 이에 나머지 5개사는 당일 입찰을 유찰시키고 농협중앙회 인근 ‘이화다방’에서 경쟁 입찰 물량인 73,000톤 중 신한이 낙찰량인 30,000톤을 제외한 물량(43,000톤) 중 동부에 3,600톤을 배분하고 나머지 4개사는 각사의 예약 신청량 비율대로 배분하면서 신한이 낙찰 금액인 271,000보다 높은 가격으로 응찰하기로 합의하였다.

풍농 ○○○ 이사¹¹⁰⁾ 확인 중 발췌(2011. 9. 22.)

110) 신한을 제외한 조비, 협화, 동부, KG 담당자 또한 같은 취지의 확인을 하였다.

그런데, 2003. 1. 7. 10시에 진행된 입찰에서 신한은 합의내용과 다르게 낮은 가격으로 응찰하여 30,000톤을 낙찰 받았고, 이에 나머지 회사의 담당자들은 이어지는 입찰을 유찰시키고 다시 재협의를 하였습니다.

즉, 당초의 합의물량에서 신한에 배정한 물량을 제외하고 나머지 물량에 대하여 당초의 합의비율대로 각 사에 물량을 배정하는 것으로 재협의를 하였습니다. 이 과정에서 협화가 자사의 물량이 너무 적다고 불만을 토로하여 합의가 잘 이루어지지 않아 동부, 풍농, 경기에서 자신의 일부 물량을 협화에 넘겨 협화의 물량배정비율이 당초의 비율보다 높아졌습니다.

한편, 신한을 제외한 나머지 회사들은 신한보다 높은 가격으로 낙찰받기로 합의하였고, 그 결과 신한은 271,000원/톤에 낙찰을 받았으나, 나머지 회사들은 273,000원/톤 정도에 낙찰을 받았습니다.

(소갑 제122호증)

<표 51>

2003년도 NK비료 입찰 결과¹¹¹⁾

(단위 : 톤, 원, %)

구 분		예약신청량			입찰물량		
		(A)	M/S		낙찰량 (낙찰금액)	M/S	
			전 회사	신한/동부 제외		전 회사	신한/동부제외
협화		16,342	11.1	11.7	5,000 (272,000)	6.8	12.7
조비		33,053	22.5	23.6	9,200 (272,000)	12.6	23.4
경기		41,068	28.0	29.3	11,500 (272,000)	15.8	29.2
풍농		49,656	33.9	35.4	13,700 (272,000)	18.8	34.8
신한		6,466	4.4	-	30,000 (271,000)	41.1	-
동부		0	0.0	-	3,600 (273,000)	4.9	-
소 계	전 회사	146,585	100		73,000		
	신한/동부 제외	140,119	95.6	100	39,400		100

111) 신한 및 동부를 제외한 나머지 4개사의 예약 신청량 비율과 낙찰 물량 비율을 보면 매우 유사함을 알 수 있다.

<표 52>

2003년도 NK비료 계약 현황

(단위 : 톤)

구분	풍농	KG	조비	신한	협화	동부	계
NK비료	32,116	38,627	25,792	33,246	13,204	3,600	146,585

* 자료출처 : 비료사업 통계요람(농협중앙회)

아) 2004년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

129 2004년도 공급분 화학비료 입찰에서는 농협중앙회가 발주하는 콩비료가 추가되어 총 7개 비종에 대하여 합의가 이루어졌고, 2003년도 공급분 합의에 가담하였던 피심인들이 그대로 합의에 가담하였다. 비종별 합의가담자는 2003년과 동일하나, 2004년도 공급분부터 합의가 이루어진 콩비료에는 피심인 조비, KG, 풍농, 협화, 신한이 합의에 가담하였다.

130 21-17-17 비료군¹¹²⁾과 관련하여, 피심인 남해와 동부는 2003. 8. 14. 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 만나¹¹³⁾, 농협 입찰 방식 변경 등 시장 환경 변화에 대응하여 양사간 공조 방안에 대해 논의하였다. 주요 논의내용은 2004년 농협중앙회의 비료구매방침이 경쟁입찰과 수의시담 중 어느 것으로 결정될 것인지에 따라 그에 대비한 각각의 대응책을 마련하자는 것이었으며, 특히 남해가 2003년도 공급분 입찰에서 동부와 합의를 무시하고 21-17-17 비료를 전량 낙찰 받은 점에 대해 이해를 구하고 다시 양사간 신뢰를 구축하자는 것이었다.

131 이후 위 피심인들은 2003. 10. 8. 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 다시 만나¹¹⁴⁾ 2004년도의 입찰에 대해 논의하였고, 그 후 여러 차례의 논의를 거쳐 2003. 12. 11. 서울 시내 모 커피 전문점에서 2004년도 입찰 물량 배분 및 투찰 금액에 대

112) 2003. 12. 15. 입찰이 시작되어 2004. 1. 2. 종료되었다.

113) 남해의 ○○○ 부장, 동부의 ○○○ 부장, ○○○ 대리가 참석하였다.

114) 남해 ○○○ 팀장, 동부의 ○○○ 부장, 이찬희 차장, ○○○ 대리, 이상주 주임이 참석하였다.

해 최종적으로 합의¹¹⁵⁾하였는바, 양사는 2003년도와 동일하게 남해 69%, 동부 31%로 배분하기로 하되 2003년 입찰시 남해의 합의 위반(21-17-17비료 전량 낙찰)에 대한 보상으로 2004년도 추가로 배분된 물량을 조정하여 동부에게 13,000톤을 우선 배정하기로 함으로써 최종적으로 남해가 289,308톤(66%)을, 동부가 147,283톤(34%)을 낙찰받기로 합의하였다.

132 요소비료군¹¹⁶⁾과 염화가리는 2003년도 공급분과 동일하게 합의가 이루어졌는바, 피심인 남해, 삼성, 동부는 2003. 12. 13. 농협중앙회 로비에서 만나¹¹⁷⁾ 2004년도 공급분 요소비료군 입찰물량에 대해 동부에게 10,000톤을 배분한 후 나머지 물량을 남해 65%, 삼성 35%의 비율로 배분하기로 합의하였고, 피심인 남해와 KG는 염화가리의 배분비율을 남해 60%, KG 40%로 합의하였다. 아울러 2003. 12. 9. 남해와 삼성은 따로 만나¹¹⁸⁾ 프릴요소와 그레놀 요소의 투찰 가격에 차이를 두고 응찰하겠다고 합의하였다.

133 BB비료군¹¹⁹⁾는 2003년도 합의가담자가 그대로 합의에 가담하였으며 2003년도와 같은 방식 즉, 남해와 KG가 미리 가격 하한선을 협의·결정하여 이를 통보하면 동부, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화 등 나머지 피심인들이 그 이상으로 투찰하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다. 구체적으로 살펴보면 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 풍농, 신한, 협화는 2004. 1. 5. 가진 모임에서 시뮬레이션을 통해 BB비료군의 적정가격을 산출하고 모임에 참석하지 않은 우림과 제주에게 이를 통보하였다. 또한 동 모임에서는 입찰시작 전날인 2004. 1. 12. 큰 회사들이 다시 모여 최종합의를 하기로 하였으며, 최종합의결과는 입찰당일인 2004. 1. 13. 모든 피심인들이 모인¹²⁰⁾ 자리에서 통보되었다.

115) 남해 ○○○ 사장, 동부 ○○○ 사장이 참석하였다.

116) 2003. 12. 15. 입찰이 시작되어 2003. 12. 23. 종료되었다.

117) 남해 ○○○ 부장, 삼성 ○○○ 부장, 동부 ○○○ 부장, ○○○ 대리가 참석하였다.

118) 남해 ○○○ 부장, 삼성 ○○○ 부장이 참석하였다.

119) 2004. 1. 13. 입찰이 시작되어 2004. 2. 6. 종료되었다.

120) 남해 ○○○ 부장, 반대현 차장, 동부 ○○○ 부장, ○○○ 대리, 풍농 ○○○ 부장, 조대연 과장, 조비 ○○○ 차장, 협화 신승환 대리, 신한 박영범 대리, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장이 참석하였다.

134 연초용 비료¹²¹⁾와 관련하여 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화는 2003년 10월경 모임을 가지고 2003년도 공급분 입찰에서처럼 낙찰사를 동부로 하 되¹²²⁾, 동부가 낙찰물량을 나머지 피심인들에게 OEM 위탁하는 방식으로 전체 입찰수량을 위 피심인들에게 배분하기로 합의하였는바, 그에 따라 당해연도 총 입찰수량 19,799톤을 동부 5,229톤, 남해 4,460톤, 조비 4,460톤, 풍농 3,650톤, 신한 1,000톤, 협화 1,000톤으로 배분하기로 하였다. 아울러 KG는 2003년도와 마찬가지로 물량배분에서 제외되는 대신 황산가리(SOP)를 나머지 피심인들에게 납품하는 조건으로 합의하였다.

135 NK비료와 관련하여 농협중앙회는 2004년도 공급분 입찰부터 입찰방식을 변경하였는바, 이전에는 회사별로 예약신청을 받던 것을 입찰비종을 '18-0-12비료'와 '18-0-16비료' 2종으로 통합하여 비종별로 예약신청을 받는 것으로 변경하였다.

136 그러나 예약 신청량이 90,160톤에 불과하여 구매계획량 158,000톤 중 예약 신청된 90,160톤은 경쟁 입찰하고, 나머지 67,840톤은 3개년 회사별 공급실적비율대로 배분하여 계약을 체결하기로 하였다.¹²³⁾

137 이에 따라 피심인 동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한은 2003. 12. 12. 농협중앙회 인근 '이화다방'에서 만나¹²⁴⁾ 동부에게 우선 6,000톤을 배분하고 나머지 5개사는 입찰 대상인 '예약신청 물량'도 농협중앙회의 물량배분 기준으로 '3개년 평균 공급실적 비율'을 기준으로 배분하되, 물량이 큰 풍농, 조비, KG의 물량에서 일정 물량 비율(약 2%)을 차감하여 물량이 적은 동부, 신한, 협화에 더 배분하기로 합의하였는바, 그 결과 각 피심인별 배분물량은 조비 38,900톤(24.56%), 풍농 45,300톤(28.60%), KG 39,000톤(24.62%), 협화16,200톤(10.23%), 신한 13,000톤(8.21%), 동부

121) 2003. 10. 30. 입찰이 실시되었으나 유찰되어 2003. 11. 7. 연초조합과 동부가 수의시담을 실시하였고, 2003. 11. 12. 동부와 계약이 체결되었다.

122) 동부의 낙찰을 위해 피심인들은 전년도 가격을 참고하여 예상 계약가격을 합의하고 동부 외 나머지 업체들이 합의된 가격 이상으로 투찰하기로 하였다.

123) 2004년도 입찰유의서 제2조 제1항은 “벼이삭비료의 업체별 구매량은 수급계획량(158천 톤)에서 조합의 발주신청량(90천 톤)을 차감한 수량(68천 톤)을 3개년('01~'03년) 평균공급비율에 의거 배분한 수량에 낙찰물량을 더한 물량으로 한다”라고 규정하였다.

124) 동부 이찬희 차장, ○○○ 대리, 조비 ○○○ 차장, KG ○○○ 이사, ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사, ○○○ 차장, 협화 ○○○ 부장, 신한 박영범 과장이 참석하였다.

6,000톤(3.79%)으로 정해졌다. 아울러 적정 투찰 가격은 2003년 대비 최저 8% 인상된 가격으로 하기로 하고 물량이 큰 풍농, KG, 조비의 순서대로 입찰에 참여하기로 합의하였다.

138 콩비료는 2004년도 공급분부터 합의가 이루어졌는바, 피심인 풍농, KG, 조비, 협화, 신한은 2003년 11월경 농협중앙회 인근 ‘화양다방’ 또는 ‘세계맥주전문점 Texas’ 등지에서 가진 모임¹²⁵⁾에서 콩비료 물량 배분에 대해 논의하였고, 그 결과 2003년도 공급실적이 없는 협화에게는 우선 100톤을 배분하고, 나머지 물량 4,814톤을 2003년도 계약물량 비중에 따라 조비 1,290톤, KG 1,400톤, 풍농 1,924톤, 신한 200톤으로 배분하기로 합의하였다. 또한 투찰가격은 물량이 가장 많은 풍농이 작성하여 입찰전 나머지 4개사에게 알려주는 방식을 통해 농협중앙회의 예정가격에 최대한 근접하게 낙찰 받을 수 있도록 합의하였다.

139 이상과 같은 사실은 동부의 내부분건 ‘남해 접촉 보고’(소갑 제14호증), 21-17-17 비료군의 물량배분에 대한 남해와 동부의 합의서(소갑 제15호증), 요소비료군에 대한 협의결과를 담은 남해의 내부분건 ‘출장결과 보고’(소갑 제40호증), 남해의 내부분건 ‘04년도 대농협 입찰 대책(안)’(소갑 제41호증), 요소비료군의 가격에 대해 기재한 동부 ○○○ 상무 수첩메모(소갑 제43호증), BB비료군의 가격에 대해 적시한 동부 ○○○ 상무의 2004년도 업무수첩(소갑 제80호증), 연초용 복비 배정물량을 기재한 조비의 내부분건 ‘2004년 연초용 복비 최종결과 보고’(소갑 제94호증), NK비료 배분물량을 기재한 동부 ○○○ 차장의 수첩메모(소갑 제56호증), 동부의 내부분건 ‘04 N-K 비료 입찰 대비’(소갑 제57호증), 조비의 내부분건 ‘비료마케팅본부 업무추진 현황’(소갑 제59호증) 및 ‘NK비료 회사별 협의 및 제1차 입찰결과 보고’(소갑 제66호증), 남해 ○○○ 이사, ○○○ 이사, 육교수 본부장, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제107호증, 소갑 제109호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제123호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증, 소갑 제124호증) 등을 통해 인정된다.

125) 풍농 ○○○, ○○○, KG ○○○, ○○○, 조비 ○○○, 협화 ○○○, 신한 ○○○이 참석하였다.

남해접촉보고(2003. 8. 14.) 중 발췌

2) 경쟁입찰시 동부와 입장정리

- '03년도 요소문제로 불거진 양사간 불협화음으로 21복비를 전량 낙찰할 수 밖에 없었음
- 결국, 이일로 양사간 신뢰를 상실하는 결과를 초래했으나 경쟁입찰시 2그룹사를 견제할 수 있는 것은 동부와 남해의 공조뿐임
 - 2그룹사는 완전 경쟁입찰로 갈 경우 반드시 21복비 등 동부, 남해 비중에 대한 입찰 참여를 시도할 것이며
 - 만약, 동부, 남해가 2그룹사의 이러한 예상행동에 대해 대비를 못한다면 그야말로 입찰전쟁이 될 것임
- 이 경우 남해는 일전을 불사할 각오와 준비가 되어 있음
- 일부 저가 원료 확보, 화학제품 판매이익 등으로 제품 원가경쟁력 충분
 - 따라서 2그룹사 견제 대책으로 동부, 남해의 공조를 전제조건으로
- 복비원료(DAP, 요소)의 장악
- 21복비 특화(고토혼입으로 성분변경 : 21-17-15+2) 및 공동판촉을 추진하고
- 이를 위해 동부, 남해간 신뢰구축을 위한 구체적인 협의를 시행 해야함

* 자료출처 : 동부(소갑 제14호증)

합의서(2003. 12. 11.)

합 의 서

2004년도 농협중앙회 화학비료 구매입찰과 관련, 2003년 12월 11일(목) 사장² 합의된 아래사항에 대해, 상호 합의정신에 기초하여 약속을 이행할 것을 합의한

- 아 래 -

1. 합의사항

- 물량배분 : 양사 합의 비중별, 물량배분 기준을 따른다
 - '03년 입찰시 21-17-17 복합비료의 동부 선배정 내용 포함.
 - # 첨부: 물량 배분(안)
- 납품가격 : 양사는 기 합의된 납품단가 인상목표를 달성하도록 공조한다.

2. 상기 합의사항에 대해 각사 실무 책임자들은 상호 신뢰를 바탕으로 성실히 이행토록 한다.

동부한농화학(주) 대표이사 신 영 균
의 대리인 (인)

남해화학(주) 대표이사 장 경 택
의 대리인 (인)

* 자료출처 : 동부(소갑 제15호증)

<표 53>

21-17-17비료군 물량 배분(안)(위 합의서 첨부자료)

#첨부

물량배분(안)

단위 : 톤

비종		동부	남해	소계	비고
21-17-17	기본	42,988	167,045	210,033	
	추가	20,000	6,000	26,000	
	소계	62,988	173,045	236,033	
17-21-17		9,058		9,058	
10-16-10		5,137		5,137	
15-15-15		63		63	
흙사랑(21-9-14+2)			30,121	30,121	
플러스3(21-12-11+3)		70,037		70,037	
신세대(22-12-12+3)			86,142	86,142	
소계		147,283	289,308	436,591	

* 자료출처 : 동부(소갑 제16호증)

출장결과보고 중 발췌

1. 삼성정밀: 영업부장¹²⁶⁾, 영업차장
 - 가. '03년도 요소 분배 방안에 이의 제기
 - '04년도에는 동부할애분 남해와 납품 비율로 배분(62:38)
 - 플러스3 유사비종 수입업등록 예정
4. 동부한농: 영업부장¹²⁷⁾
 - 가. 요소의 경우 '03년도 시장점유율 유지 희망

* 자료출처: 남해(소갑 제40호증)

126) ○○○ 부장을 말한다.

127) 전재현 팀장을 말한다.

04년도 대농협 입찰 대책(안)(2003. 9. 30) 중 발췌

3. 회사별 계약현황

단위 : 톤

제품명	회사	'01		'02		'03		'04추정	
		물량	비율	물량	비율	물량	비율	물량	비율
요 소	남해	195,500	62%	129,000	62%	142,196	62%	99,200	62%
	삼성	119,804	38%	79,260	38%	75,637	33%	54,400	34%
	동부					10,000	4%	6,400	4%
	계	315,304	100%	208,260	100%	227,833	100%	160,000	100%
21복비	남해	248,000	88%	193,000	78%	198,587	100%	167,700	84%
	동부	32,488	12%	53,822	22%	0	0%	32,300	16%
	계	280,488	100%	246,822	100%	198,587	100%	200,000	100%
염화加里	남해	8,000	61%	5,600	60%	4,000	59%	5,850	60%
	경기	5,191	39%	3,747	40%	2,730	41%	3,850	40%
	계	13,191	100%	9,347	100%	6,730	100%	9,700	100%
신세대 출사랑 한아름 별포마그 플러스3 알찬들 15복비 보리복비 17복비	남해	111,466		78,261		89,531		88,000	
	남해	5,775		23,934		27,996		29,000	
	남해	5,886		27,454		44,643		67,000	
	남해	2,898		2,444		1,754		3,700	
	동부	107,683		62,078		91,380		71,000	
	동부	19,884		23,940		39,238		65,000	
	동부	200		60		415		700	
	동부	8,844		6,916		6,916		7,000	
	동부	15,122		10,130		9,015		11,000	
	계	365,241	69%	295,195	69%	316,114	75%	284,700	70%
배우기준	남해	164,337	31%	133,006	31%	107,726	25%	122,000	30%
	동부								
	계	529,578	100%	428,201	100%	423,840	100%	406,700	100%
쌀맛나 도우미 으뜸 기타	풍농	72,914		82,721		101,470		85,000	
	경기	54,466		46,527		70,110		79,000	
	조비	45,001		17,781		36,480		45,000	
	기타	408		9,645		16,992		20,514	
N-K	풍농	44,682	30%	34,624	31%	38,627	26%	47,430	31%
	경기	41,793	28%	29,232	26%	32,116	22%	41,310	27%
	조비	48,016	32%	29,308	27%	25,792	18%	35,190	23%
	동부		0%		0%	3,600	2%	6,120	4%
	기타	13,983	9%	17,400	16%	46,450	32%	22,950	15%
	계	148,474	100%	110,564	100%	146,585	100%	153,000	100%
회사별 복비계	남해	371,127	42%	322,649	43%	350,757	41%	351,700	38%
	동부	(577,525)	46%	(459,693)	48%	(508,707)	46%	(460,450)	39%
	동부	184,221	21%	156,946	21%	150,564	17%	193,120	21%
	동부	117,596	13%	117,345	16%	140,097	16%	132,430	14%
	경기	96,259	11%	75,759	10%	102,226	12%	120,310	13%
	조비	93,017	11%	47,089	6%	62,272	7%	80,190	9%
	기타	14,391	2%	27,045	4%	63,442	7%	43,464	5%
	계	876,611	100%	746,833	100%	879,358	100%	921,214	100%
		(1,260,941)		(966,884)		(1,115,708)		(1,179,128)	
		728,137		636,269		738,773		768,214	

비종별 입찰대책

1. 요소

나. 경쟁사 현황

- 삼성정밀 : 동부 할애분 '02년도 시장점유율로 배분 주장
(당사점유율 : 59%로 하락)
- 정부보조금 지속을 위해 노력중임을 설명
- 동부한농 : '03년도 시장점유율(4.4%)유지 요구
- 신한 : 요소 입찰 참가의사 표명
- 경기, 풍농, 조비, 협화 : 당사가 N-K시장 불참시는 요소시장 불참, N-K시장 참여시는 동량 교환

라. 입찰 방안 검토

제1안) : N-K시장 불참

- 장점
 - 요소시장 점유율 현행유지 용이
- 문제점
 - '03년 대비 계약량 급감 불가피
 - 경쟁사 Package 판매전략 차단 곤란
 - 찬성 영업소 : 134,928톤(전체물량의 88%)
전남북(97,165톤), 경기(13,819톤), 충남(23,944톤)

제2안) : N-K시장 참가

- 장점
 - 강원, 경북지역등에 원예비료시장 신규개척가능
 - 기비와 Package 판매 가능
- 문제점
 - 당사주시장인 호남, 경기, 충남지역 시장장식 불가피
 - N-K비종의 임가공 생산으로 회사 전체이익 감소 예상
- 찬성 영업소 : 18,547톤(12%)
강원(7,808톤), 영남(2,472톤), 충북(8,267톤)

마. 당사의 대응방안

- 경쟁사에서 입찰비종인 N-K의 회사별 판촉전략 수립을 위해 당사의 확실하고 신속한 결정을 요청중임
- 대체재인 요소와 N-K비료의 '04년도 예약량을 추정하여 보면 정부보조가 중단된 요소의 감소가 불가피 한바
- 경쟁사의 N-K비료 판촉 방해와 요소의 예약량 감소를 예방키 위해서라도
- 예약결과가 확정될때까지 회사간 물량합의를 유보함이 최선이라 사료됨

* 자료출처: 남해(소갑 제41호증)

동부 ○○○ 상무의 2003년도 수첩 메모¹²⁸⁾ 중 발췌

*남해-삼성: 12/9(화) 11:00 Meeting

- 삼성: Pr & Gr 가격차이 추진(Pr<Gr)

* 자료출처: 동부(소갑 제43호증)

동부 ○○○ 상무 2004년도 업무수첩 중 발췌



한국농업의 대표기업 동부한농화학

< 2004. 1. 5. ~ 12. 7. 양제명업 메모 >

◎ BB비료 가격. → 적정가격.
= 예상 Simulation. ①

월 (일) = 윤월, 제주기호. ②
경기. 남해

- 12월 경 회사 모임. 대량회사.

* 자료출처 : 동부(소갑 제80호증)

128) Pr은 프릴요소를 Gr은 그레놀 요소를 말한다.

동부 ○○○ 상무 2004년도 업무수첩 중 발췌

■ BB비료군

1. 1/7 현재 狀況

- 1/5(월) BB관련 1차 업계 모임
 - DCC, KG, NCC, CB¹²⁹⁾
 - 농협 立場 남해의 CPA 가격 등이 關鍵
 - 모임 후 농협방문
 - 농협 立場의 確認
 - 會社의 代案 必要
 - 1/6(화) KG 김이사¹³⁰⁾ 통화
 - 1/9(금) 오후 3시 비협에서 업계 모임 ← KG에서 연락 중
 - 건의(안) 사전준비
- * 1/7(수) KG에서 농협과 1차 확인 실시
→ 확인 결과에 따라 建議 여부 결정

* 자료출처 : 동부(소갑 제81호증)

<표 54>

2004년 연초용 복비 최종결과 보고 중 발췌

4. 응찰사 배정물량

(단위: 톤)

조비	남해	동부	풍농	협화	신한	계
4,460	4,460	5,229	3,650	1,000	1,000	19,799

- 주) 1. 경기화학: 황산가리 공급조건, 물량배정 제외
2. 공급물량 증감시 배정비율에 의거 탄력 조정

* 자료출처 : 조비(소갑 제94호증)

동부 ○○○ 차장 업무 수첩 메모¹³¹⁾(2003. 12. 12) 중 발췌

- NK 6000톤	
KG	39
PN	45.3
CB	38.3
PHH	116.2
DCC	6.5
SH	120
	1544.6

* 자료출처 : 동부(소갑 제56호증)

129) DCC, KG, NCC, CB는 각각 동부, KG, 남해, 조비를 지칭한다.

130) ○○○ 이사를 말한다.

131) PN은 풍농, CB는 조비, HH는 협화, DCC는 동부, SH는 신한을 각각 지칭한다.

<표 55>

04년 NK비료 입찰 대비

■ '04 N-K 비료 입찰 대비

단위 : 톤

회사별	3개년 공급실적						농협방식으로 배분			회사협의 배분			차이	
	2001 공급	2002 공급	2003 공급	합계	평균(A)	MS(B)	신청량(C) B×90,000	초과분(D) B×68,335	계 E=C+D	신청량 배분(F)	초과분 배분(G)	소계 (H=F+G)	H-E	H-A
조비	45,851	43,879	32,824	122,554	40,851	26.4%	23,716	18,007	41,722	21,800	17,100	38,900	- 2,822	- 1,951
KG	35,778	46,002	41,118	122,898	40,966	26.4%	23,782	18,057	41,839	21,800	17,200	39,000	- 2,839	- 1,966
풍농	43,623	50,349	48,798	142,770	47,590	30.7%	27,528	20,977	48,605	25,400	19,900	45,300	- 3,305	- 2,290
협화		10,664	13,347	24,011	12,006	7.7%	6,970	5,292	12,261	10,200	5,800	16,000	3,739	3,995
신한	11,237	6,318	13,410	30,965	10,322	6.7%	5,992	4,550	10,542	7,400	5,600	13,000	2,458	2,678
동부			3,295	3,295	3,295	2.1%	1,913	1,452	3,365	3,400	2,600	6,000	2,635	2,705
계	136,489	157,212	152,792	446,493	155,030	100.0%	90,000	68,335	158,335	90,000	68,200	158,200	- 135	3,171
조비	33.6%	27.9%	21.5%	27.4%	26.4%	26.4%	26.4%	26.4%	26.4%	24.2%	25.1%	24.6%	-1.8%	-2.1%
KG	26.2%	29.3%	26.9%	27.5%	26.4%	26.4%	26.4%	26.4%	26.4%	24.2%	25.2%	24.7%	-1.8%	-2.2%
풍농	32.0%	32.0%	31.9%	32.0%	30.7%	30.7%	30.7%	30.7%	30.7%	28.2%	29.2%	28.6%	-2.1%	-2.5%
협화		6.8%	8.7%	5.4%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	11.3%	8.5%	10.1%	2.4%	3.6%
신한	8.2%	4.0%	8.8%	6.9%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	8.2%	8.2%	8.2%	1.6%	1.6%
동부			2.2%	0.7%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%	3.8%	3.8%	3.8%	1.7%	1.7%
계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	

※

회사	'03년			
	수량		%	
	낙찰량	계약량	낙찰비율	계약비율
동부	3,600	3,600	5%	2%
경기	11,500	32,116	16%	22%
조비	9,200	25,792	13%	18%
풍농	13,700	38,627	18%	26%
신한	30,000	33,246	41%	23%
협화	5,000	13,204	7%	9%
소계	73,000	146,586	100%	100%

* 자료출처: 동부(소갑 제57호증)

<표 56>

비료마케팅본부 업무추진 현황 중 발취

○ N-K비료 회사별 배정 협의 결과

(단위: 톤)

구 분	조 비	풍 농	KGC	협화	신한	동부	계
배정물량	38,900	45,300	39,000	16,200	13,000	6,000	158,400
M/S	24.56	28.60	24.62	10.23	8.21	3.79	100.00

* 자료출처 : 조비(소갑 제59호증)

<표 57>

NK비료 회사별 협의 및 제1차 입찰결과 보고 중 발취

NK비료 회사별 협의 및 제1차 입찰결과 보고

1. NK비료 회사별 배정 협의결과

(단위 : M/T)

구분	공급실적			3개년공급실적		1차배정안	회사별 조정물량	최종배정안		신청량기준	농협배정 물량
	2001	2002	2003	합계수량	M/S	(M/S기준)		수량	M/S	배정안	
조비	45,851	43,879	32,824	122,554	26.3%	41,730	- 2,830	38,900	24.6%	21,800	17,100
KGC	35,778	46,002	41,118	122,898	26.4%	41,846	- 2,846	39,000	24.6%	21,800	17,200
풍농	43,623	50,349	48,798	142,770	30.7%	48,612	- 3,312	45,300	28.6%	25,400	19,900
협화	-	10,664	13,347	24,011	7.7%	12,270	3,930	16,200	10.2%	10,200	6,000
신한	11,237	6,318	13,410	30,965	6.7%	10,544	2,456	13,000	8.2%	7,400	5,600
동부			3,295	3,295	2.2%	3,415	2,585	6,000	3.8%	3,400	2,600
						-					
총계	136,489	157,212	152,792	446,493	100%	158,416		158,400	100%	90,000	68,400

* 2004년 총계약물량 : 158,416

* 2003년 공급실적기준 : 11/30일기준

* 2003년 12월 16일 상기기준의 회사별 배정 협약서 작성, 날인 완료(NK, 콩비료)

* 8-8-9, 18-0-12 물량배분은 상기 납품비율 적용키로 협의.

콩비료(8-8-9) 회사별 배정 협의결과

구분	'03 계약	'04 합의안	비고
조비	1,290	1,290	* 배정기준 : 전년도 계약기준
KGC	1,400	1,400	* NK 양보사에게 물량배정
풍농	1,951	1,924	
협화	-	100	* 이월미검수분 기포를 위한 물량배정
신한	200	200	
총계	4,841	4,914	

3. 타사 입찰결과

- * 입찰결과 : 전 비종 농협예가와 차이 과다로 입찰연기(12/19(금), 09:30 입찰재개)
- * 대상비종 : 요소 / 21-17-17 / 17-21-17 / 15-15-15 / 10-16-10
- * 입찰참여자 : 삼성, 남해, 동부
- * 입찰추정가 : 인상을 20~15%선에서 입찰

4. NK 및 콩비료 입찰결과

- * 입찰일시 : '03.12.16, 14:00, 16:00
- * 입찰참여자 : - NK : 조비, KGC, 풍농, 협화, 신한, 동부 6개사
- 콩비료 : 조비, KGC, 풍농, 협화, 신한 5개사
- * 입찰결과 : 전 비종 농협예가와 차이 과다로 입찰연기 (12/22(월), 09:30 입찰재개)

비종	비중	'03계약가	농협1차 추정예가	당사1차 최종입찰가	1차최저입찰사(풍농)		2차입찰사합의	
					입찰가	%	최저입찰가	%
N-K	18-0-16+1	272,000	285,880	331,000	324,000	19.1%	310,000	14.0%
	18-0-12+3		279,880	328,500	317,500	16.7%	303,000	11.4%
콩비료	8-8-9	260,500	270,920	305,000	295,000	13.2%	287,000	10.2%

* 자료출처: 조비(소갑 제66호증)

동부 ○○○ 상무 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

2003. 8. 14. 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 동부 ○○○ 부장, ○○○ 대리, 남해 ○○○ 부장이 만나, 농협중앙회 입찰 방식 변경 등 시장 환경 변화에 대한 양사 공조 방안에 논의하였습니다. 주요 논의 내용으로는 첫째로 2004년도 농협중앙회 비료 구매 납품 계약 방식이 경쟁입찰 또는 수의시담으로 결정될 2가지 경우에 각각 대응책을 마련하자는 것이며, 두 번째로 2003년도 공급분 관련하여 남해가 동부와의 합의를 무시하고 21-17-17비료를 전량 낙찰 받은 점에 대한 이해를 구하며 양사 간의 신뢰를 구축하자고 제안하였습니다.

2003. 12. 11. 남해 ○○○ 사장, 동부 ○○○ 시장은 서울 시내 상호불상의 커피 전문점에서 2004년도 입찰 물량 배분에 대하여 논의를 하면서 2003년도 공급분 합의 비율과 동일하게 남해(69%), 동부(31%)로 배분하기로 하면서 2003년 입찰이 남해의 합의 위반(21-17-17비료 전량 낙찰)으로 2004년도 추가 공급분을 조정하여 동부에게 13,000톤을 우선 배정하기로 하였습니다. 최종적으로 남해(289,308톤, 66%), 동부(147,283톤, 34%)를 배분하기로 합의하였습니다. 덧붙여 투찰 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

(소갑 제111호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)¹³²⁾

(요소비료) 2004년도 공급분 입찰과 관련하여 남해, 동부, 삼성 3개사는 여러 차례의 논의를 해오다 2003. 12. 13. 농협중앙회 로비에서 남해 ○○○ 부장, 삼성 ○○○ 부장, 동부 ○○○ 부장, ○○○ 대리가 만나 동부 10,000톤을 우선 배분하고, 나머지 물량에 대해서 남해(65%), 삼성(35%)의 비율로 분배하기로 합의하였습니다. 이에 덧붙여 투찰 및 계약 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

(소갑 제107호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)¹³³⁾

2004년도 공급분 BB비료군의 입찰에서 각 사의 담당자들은 2004. 1. 5.부터 12. 사이에 만나 BB비료군에 대하여 적정가격을 받기 위해서 협조하기로 합의하였습니다.

당시 남해의 ○○○ 부장과 KG의 ○○○ 차장은 예정가격에 대해서 시뮬레이션

132) 동부의 ○○○ 차장도 동일한 취지로 진술하였다.

133) 남해 ○○○ 이사, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무도 동일한 취지로 진술하였다.

을 해보았고, 우림, 제주비료 등 작은 회사가 참석하지 아니하여 남해가 제주비료에, KG가 우림에게 협의 내용을 통보하기로 하였으며, 입찰일 전날인 12일에 규모가 큰 회사들끼리 한 번 더 만나기로 하였습니다.

입찰일인 2004. 1. 13. 입찰이 시작되기 전에 남해의 ○○○ 부장, 반대현 차장, 동부의 ○○○ 부장, ○○○ 대리, 풍농의 ○○○ 부장, 조대연 과장, 조비의 ○○○ 차장, 협화의 신승환 대리, 신한비료의 박영범 대리, 우림의 ○○○ 이사, 제주비료의 ○○○ 부장은 입찰장 근처에서 모였고, 당시 남해와 KG에서는 당일 응찰해야 할 가격 수준을 제시하며 그 가격 이하로는 절대 응찰하지 말 것을 요청하였으며, 각 사의 참석자들은 이를 지켜 응찰하였습니다.

당시 모임에 늦게 온 회사가 있어 모임에 참석한 회사가 개별적으로 협의사항을 전달하였고, 입찰이 끝나면 다시 한 번 각 사의 종가를 확인하였습니다.

(소갑 제112호증)

남해 육교수 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)¹³⁴⁾

(연초용비료와 관련하여) 2004년도의 경우 총 물량 19,799톤을 동부 5,229톤, 남해 4,460톤, 조비 4,460톤, 풍농 3,650톤, 협화 1,000톤, 신한 1,000톤으로, 2006년도의 경우 총 물량 12,334톤을 동부 3,258톤, 남해 2,778톤, 조비 2,778톤, 풍농 2,274톤, 협화 623톤, 신한 623톤으로 물량 배분 합의를 하였습니다. 투찰 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

(소갑 제109호증)

KG ○○○ 팀장 확인 중 발췌(2011. 9. 29.)

(연초용비료와 관련하여) 2004년도 ~ 2006년도 공급분까지 2001년도, 2002년도, 2003년도 공급분 합의와 동일하고 KG는 합의에 참여한 나머지 업체(동부, 남해, 조비, 풍농, 협화, 신한)에게 SOP를 공급하는 조건하에 합의를 하고 물량 배분에는 제외되었습니다.

(소갑 제121호증)

풍농 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 22.)¹³⁵⁾

(NK비료와 관련하여) 2003. 12. 12. 농협중앙회의 입찰 설명회가 끝난 후, 풍농 ○○○ 이사, ○○○ 차장, 조비 ○○○ 이사, ○○○ 차장, 협화 ○○○ 부장, KG

134) 동부 ○○○ 상무, 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 차장, 협화 ○○○ 상무도 동일한 취지로 진술하였다.

135) 조비 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무, 동부 ○○○ 차장, KG ○○○ 팀장도 동일한 취지로 진술하였다.

○○○ 부장, ○○○ 차장, 신한 박영범 과장, ○○○ 대리, 동부 ○○○ 부장, ○○○ 대리는 농협중앙회 인근에 있는 ‘이화다방’에서 모여 NK비료의 입찰에 대비하여 물량배분과 입찰대응 전략에 관한 논의를 하였습니다. 위 모임에서 각 사의 담당자들은 입찰대상인 “예약신청물량”도 농협의 물량배분기준대로 ‘3개년 공급실적 비율’로 배분하되, 물량이 많은 풍농, 조비, KG의 물량에서 일정 물량(2.0~2.0%)을 물량이 적은 동부, 신한, 협화에 넘겨주기로 하면서, 2개 비종에서 동일한 비율로 각자 낙찰받기로 합의하였습니다. 당시 협화는 자사의 영업력이 약하여 추가 발주량에 대한 계약체결이 타사에 비해 상대적으로 어려우므로 예약신청량 배분비율을 더 높여달라고 주장하였고, 나머지 회사들이 이를 수용하여 협화의 입찰물량의 비율을 더 높여 주었습니다. 또한, 각사의 담당자들은 복잡한 입찰을 무리 없이 치루기 위하여 물량이 가장 많은 풍농에서 회사별 기재 물량과 입찰에 각 회사별로 응찰할 하한가를 제시해 주기로 합의하였습니다.

(소갑 제122호증)

조비 ○○○ 부장 확인 중 발췌¹³⁶⁾(2011. 9. 22.)

풍농, 조비, 협화, 신한, KG 등 5개사는 2003. 11. 경 농협중앙회 인근 ‘화양다방’ 또는 ‘세계맥주전문점 Texas’등지에서 만나 2004년도 공급분 콩비료 입찰에서 물량 배분 합의를 하였습니다. 구체적으로 협화의 경우 2003년도 농협중앙회 계약 물량이 존재하지 않아 우선 100톤을 분배하고 나머지 계약물량(4,814톤)을 2003년도 계약 물량 비중에 따라 조비(1,290톤), KG(1,400톤), 풍농(1,924톤), 신한(200톤)으로 배분하기로 하였습니다. 또한 투찰 가격에 대해서는 물량 배정이 가장 많은 풍농에서 작성하여 입찰 전 나머지 4개사에게 알려주는 방법을 통하여 농협중앙회의 예정가격에 최대한 근접하게 낙찰 받도록 하였습니다.

(소갑 제118호증)

(2) 실행

140 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화는 농협중앙회 및 연초조합 발주 2004년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

141 그 결과 모든 비종에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 21-17-17 비료군에서는 남해와 동부가 각각 66.4%와 33.6%의 비율로 낙찰되었

136) KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사, 협화 ○○○ 상무도 동일한 취지로 진술하였다.

고, 요소비료군에서는 남해, 동부, 삼성의 순으로 합의된 가격으로 입찰에 참가하여 아래 <표 58-2>와 같이 동부에게 10,000톤이 할당되고 동부를 제외한 남해와 삼성의 배분비율이 각각 64.6%, 35.4%로 납품계약이 체결되었다.

<표 58-1>

2004년도 21-17-17 비료군 입찰결과

(단위 : 톤, 원)

제 품	남 해		동 부	
	계약량	구매가격	계약량	구매가격
21-17-17	174,000	332,000	62,888	332,000
17-21-17	0		9,058	316,000
10-16-10	0		5,137	268,000
15-15-15	0		63	304,500
브랜드비료 (시담)	흙사랑(30,121) 신세대(86,142)	313,500 321,000	플러스3 (70,037)	321,000
합계	290,263(66.4%)		147,183(33.6%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 58-2>

2004년도 요소비료 계약현황

(단위 : 톤, 원)

비종	총물량	입찰물량	계약량 및 금액			비고
			남해	삼성	동부	
그레놀	175,726	175,726	141,500	24,226	10,000	동부제외 2개사 비율 64.6%(남해) : 35.4%(삼성)
프릴	68,861	68,861	10,000	58,861	0	
소계	244,587	244,587	151,500 (61.9%)	83,087 (34.0%)	10,000 (4.1%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

142 염화가리에서는 남해 60.2%, KG 39.8%의 비율로 낙찰되었고, 단가입찰인 BB 비료군에서는 참가한 피심인들이 남해, KG가 정한 하한선 이상으로 투찰함으로써 남해와 KG가 낙찰되었다.

<표 58-3>

2004년도 염화가리 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	4,450톤	2,947톤	7,397톤
비율	60.2%	39.8%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료

<표 58-4>

2004년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	43	329,000
고특BB	남해	42	361,000
저BB	KG	51	296,500
저특BB	KG	56	325,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

143 연초용 비료에서는 피심인 남해, 동부, 조비, 신한, KG, 풍농, 협화가 이미 합의한 대로 동부가 낙찰되어 2003. 11. 12. 연초조합과 납품계약을 체결하였고, 합의된 물량대로 배분되었다.

<표 59>

2004년도 연초비료 납품계약 현황

품명	규격	단위	수량	단가	금액(원)
연초용 복합비료	10-0-30	M/T	11,741.1	355,600원	4,175,135,160원
	13-0-25	M/T	8,057.9	344,800원	2,778,363,920원
계	2종		19,799.0		6,953,499,080원

* 자료출처 : 연초조합

144 NK비료군 및 콩비료 또한 각각 <표 60>와 <표 61>에서 보는 바와 같이 합의내용과 유사하거나 합의내용대로 납품계약이 체결되었다.

<표 60>

2004년 NK비료 입찰 결과

(단위 : 톤, %)

구분		풍농	KG	조비	협화	신한	동부	소계
낙찰 물량	18-0-16	20,200	17,300	17,300	8,100	6,000	2,757	71,657
	18-0-12	5,200	4,500	4,500	2,100	1,500	704	18,504
	소계	25,400	21,800	21,800	10,200	7,500	3,461	90,161
	비율	28.2%	24.2%	24.2%	11.3%	8.3%	3.8%	100.0%
계약 물량	18-0-16	34,421	29,556	29,401	11,889	9,820	4,521	119,608
	18-0-12	8,689	7,494	7,494	3,501	2,530	1,179	30,887
	소계	43,110	37,050	36,895	15,390	12,350	5,700	150,495
	비율	28.6%	24.6%	24.5%	10.2%	8.2%	3.8%	100.0%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 61>

2004년도 콩비료 납품계약현황

(단위 : 톤, 원)

구분	풍농	KG	조비	협화	신한	합계
물량	1,914	1,400	1,300	100	200	4,914
단가	267,000	267,000	267,000	267,000	267,000	-

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

자) 2005년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

145 2005년도 공급분 화학비료 입찰에서는 2004년도와 같이 총 7개 비종에 대하여 합의가 이루어졌고, 2004년도 공급분 합의에 가담하였던 피심인들이 그대로 합의에 가담하였으며, 비종별 합의가담자 또한 2004년도와 동일하다.

146 21-17-17 비료군¹³⁷⁾과 관련하여, 피심인 남해와 동부는 2004년 11월 말경 남해의 사무실 인근 식당에서 2005년도 공급분 입찰에 대비한 모임¹³⁸⁾을 가지고 입찰물량을 남해 69%, 동부 31%로 배분하기로 합의하였고, 입찰 전에 모여 투찰가격도 공유하기로 하였다.

137) 2004. 12. 22. 입찰이 시작되어 2005. 1. 24. 종료되었다.

138) 남해 ○○○ 부장과 동부 이찬희 차장이 참석하였다.

147 요소비료군¹³⁹⁾은 2005년도 공급분부터 입찰방식이 변경되었는바, 농협중앙회는 2004. 12. 21. 15시 농협중앙회에서 개최한 ‘2005년 입찰유의서 설명회’를 통해 요소비료 중 프릴의 경우 생산사 보호 차원에서 물량의 80%를 삼성에 우선 배분하여 수의계약으로 구매하고, 나머지 프릴 및 그레놀 물량만을 경쟁 입찰에 부치는 것으로 입찰방식을 변경하였다.¹⁴⁰⁾

148 입찰유의서 설명회가 끝난 후 피심인 남해, 삼성, 동부는 농협중앙회 인근 ‘화양다방’에서 모여 물량 배분 방식에 관하여 논의하였고, 그 결과 전년도 기준대로 동부가 그레놀 요소 물량에서 10,000톤 정도를 낙찰 받기로 하고 나머지 프릴 및 그레놀 물량 전체를 남해와 삼성이 각각 65%, 35%로 나누기로 합의하였다. 이 때 남해와 삼성이 나눠가진 물량은 당초 삼성에게 수의계약으로 우선 배분하기로 하였던 프릴요소 80%가 포함된 것으로서 위 합의의 대상은 입찰물량 뿐만 아니라 수의계약물량까지 포함하는 것이었으며, 그 결과 농협중앙회가 프릴요소 생산자인 삼성을 보호하고자 입찰방식을 변경한 것과는 무관하게 남해와 삼성에게 배분된 물량비율은 입찰방식 변경 전과 다름이 없었다.

149 한편, 입찰유의서에 의하면 삼성에게 우선 배분된 프릴요소 80%의 가격은 입찰로 결정된 가격이 그대로 적용되며, 그에 따라 피심인 남해, 삼성, 동부는 투찰가격을 농협중앙회의 구매 예정가격에 최대한 근접한 가격으로 낙찰 받기로 하고 낙찰순위는 배분물량 순위에 따라 남해 1순위, 삼성 2순위, 동부 3순위로 합의하였다.

150 염화가리는 2004년도 공급분과 동일하게 합의가 이루어졌는바, 피심인 남해와 KG는 염화가리의 배분비율을 남해 60%, KG 40%로 하기로 하고 그에 따른 적정 투찰가격을 합의하였다.

151 BB비료군¹⁴¹⁾ 또한 2004년도와 같은 방식 즉, 남해나 KG가 미리 가격 하한선

139) 2004. 12. 22. 입찰이 시작되어 2005. 1. 11. 종료되었다.

140) 2005년 농협중앙회의 화학비료 입찰 유의서 제5조 제8항은 “요소비료중 프릴타입은 구매량(65,331톤)의 80%(52,000톤)는 국내생산사인 삼성정밀화학으로부터 우선 구매하고 나머지 물량(13,331톤)을 입찰물량으로 한다. 우선 구매물량의 구매가격은 입찰로 결정된 구매가격을 적용한다.”라고 규정하고 있다.

141) 2004. 12. 30. 입찰이 시작되어 2005. 2. 25. 종료되었다.

을 협의·결정하여 이를 통보하면 동부, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화 등 나머지 피심인들이 그 이상으로 투찰하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다.

152 세부적인 투찰가격 합의과정을 살펴보면, 피심인 남해, KG, 동부, 풍농, 조비, 협화, 신한은 2005년도 공급분 BB비료군 입찰이 시작된 2004. 12. 30. 입찰실시 전에 농협중앙회 인근에서 모임¹⁴²⁾을 가지고 투찰가격 등 BB비료군 입찰 대응안에 대하여 논의하였다. 이 모임에서 피심인 남해는 농협중앙회가 제시한 예정가격이 자체 검토한 예상 예정가격보다 낮기 때문에 고가로 낙찰되기 위해서는 업체 간 공조를 통한 대응이 중요하다고 하면서 당일 남해가 투찰가격을 알려주면 나머지 피심인들이 그 이상 가격으로 투찰할 것을 제안하였고 나머지 피심인들이 이에 동의하였다. 그에 따라 2004. 12. 30. 실시된 첫 입찰에서는 농협중앙회의 예정가격과 투찰가와의 차이로 인해 유찰이 거듭되어 8차입찰까지 진행되었고 특히 동부의 8차 입찰시 투찰 가격은 390,000원(저BB), 443,000원(고BB), 436,000원(저특BB), 474,000원(고특BB)으로 당해연도 최종 낙찰가격과는 상당한 차이가 있는 것이었다.¹⁴³⁾

<표 62> 2005년도 입찰일정(동부)중 발체

비중		저BB				저특BB				고BB				고특BB			
날짜	시간	회차	가격	회차	가격	회차	가격	회차	가격	회차	가격	회차	가격	회차	가격	회차	가격
04/12/30		1		8	390,000	1		8	436,000	1		8	443,000	1		8	474,000
05/01/10		9	388,000	15	384,000	9	434,000	15	430,000	9	441,000	15	437,000	9	472,000	15	468,000
05/01/17	16:00	16	380,000	24	375,000	16	425,000	24	420,000	16	430,000	24	425,000	16	460,000	24	455,000
05/01/27	14:00	25	370,000	31	365,000	25	410,000	31	405,000	25	420,000	31	416,000	25	440,000	31	435,000
05/02/01	16:00	32	363,000	41	360,000	32	390,000	41	385,000	32	400,000	41	395,000	32	420,000	41	415,000
05/02/23		42	358,000	48	357,000	42	380,000	48	379,000	42	384,000	48	384,000	42	414,000	48	414,000
05/02/25		49	355,000	52	351,000	49	375,000	52	371,000	49	384,000	53	384,000	49	414,000	51	414,000

*자료출처 : 동부(소갑 제82호증)

153 이후에 실시된 입찰에서도 피심인들의 투찰가격과 농협중앙회의 예정가격간의 차이가 좁혀지지 못함으로써 유찰이 거듭되었고 최종적으로 2005. 2. 25. 51차 입찰에 이르러서야 최종적으로 낙찰가가 결정되었다. 이러한 과정에서 남해는 매 입찰시마다 입찰시작 전에 당일 투찰가격을 나머지 피심인들에게 통보하였고 나머지 피

142) 남해 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 동부 이찬희 차장, 풍농 조대연 과장, 조비 ○○○ 차장, 협화의 신승환 대리, 신한 ○○○ 대리가 참석하였다.

143) 2005년도 BB비료군 최종 낙찰가는 저BB 337,000원, 고BB 373,000원, 저특BB 353,000원, 고특BB 404,000원이다.

심인들은 그 이상의 가격으로 투찰하였는바, 이러한 입찰행위는 피심인들이 농협중앙회의 예정가격을 정확히 알 수 없는 상황에서 특정 입찰참가자의 일탈로 예상치 못한 저가 낙찰의 위험을 미연에 방지하고, 거둬지는 투찰과 유찰 과정을 거쳐 최종적으로는 농협중앙회의 예정가격에 비해 매우 근소한 차이의 가격으로 낙찰되게 함으로써 주어진 입찰조건에서 최적의 가격을 추구하고자 하는 것이었다.

154 연초용 비료¹⁴⁴⁾와 관련하여 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화는 2004년 11월경 모임¹⁴⁵⁾을 가지고 2004년도 공급분 입찰에서처럼 낙찰사를 동부로 하되¹⁴⁶⁾, 동부가 낙찰물량을 나머지 피심인들에게 OEM 위탁하는 방식으로 전체 입찰수량을 위 피심인들에게 배분하기로 합의하였는바, 그에 따라 당해연도 총 입찰수량 15,990톤을 동부 4,200톤, 남해 3,600톤, 조비 3,600톤, 풍농 2,955톤, 신한 817톤, 협화 818톤으로 배분하기로 하였다. 아울러 KG는 2004년도와 마찬가지로 물량배분에서 제외되는 대신 황산가리(SOP)를 나머지 피심인들에게 납품하는 조건으로 합의하였다.

155 NK비료와 관련하여 피심인 동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한은 2004. 12. 21. 개최된 2005년도 공급분 입찰유의서 설명회가 끝난 후 입찰장 부근에서 만나 2005년도 물량배분에 대하여 ‘각 업체별 3개년 평균 공급실적 비율’로 배분하되 물량이 큰 풍농, KG, 조비가 일부 물량을 동부, 협화, 신한에 할애하기로 합의하였는바, 그 결과 각 피심인별 배분물량은 조비 41,000톤(22.0%), 풍농 56,500톤(30.3%), KG 46,400톤(24.9%), 협화 18,100톤(9.7%), 신한 14,000톤(7.5%), 동부 10,586톤(5.7%)으로 정해졌다. 아울러 적정 투찰 가격을 입찰 시작 전에 공유하기로 하고 물량이 큰 풍농, 조비, KG 순으로 순차적으로 입찰에 참여하기로 하였다.

156 콩비료¹⁴⁷⁾와 관련하여 피심인 조비, KG, 풍농, 협화, 신한은 2004. 12. 16. 2005

144) 2004. 11. 12. 입찰이 실시되었으나 유찰되어 2004. 11. 18. 연초조합과 동부가 수의시담을 실시하였고, 2004. 11. 23. 동부와 계약이 체결되었다.

145) 동부 ○○○, 남해 박세근, 조비 ○○○, 풍농 ○○○, 신한 구현모, 협화 신승환, KG ○○○이 참석하였다.

146) 동부의 낙찰을 위해 피심인들은 전년도 가격을 참고하여 예상 계약가격을 합의하고 동부 외 나머지 업체들이 합의된 가격 이상으로 투찰하기로 하였다.

147) 2004. 12. 23. 입찰이 시작되어 2005. 1. 20. 종료되었다.

157

이상과 같은 사실은 21-17-17 비료군 배분비율을 적시한 동부의 내부문건 ‘05 입찰물량 배분(안)’(소갑 제17호증), 21-17-17 비료군, 요소비료군, 염화가리 등의 입찰대책을 적시한 남해의 내부문건 ‘05년 비료 입찰 대책(안) 보고’(소갑 제18호증), 조비의 내부문건 ‘2005년 연초용 복비 입찰 최종결과 보고’(소갑 제95호증), 조비의 내부문건 ‘2005년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정 협의(안) 및 1차 입찰결과 보고’(소갑 제61호증), 남해 ○○○ 이사, ○○○ 이사, 육교수 본부장, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제107호증, 소갑 제109호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제123호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증, 소갑 제124호증) 등을 통해 인정된다.

☐ '05 입찰물량 배분[안]

* 자료출처 : 동부(소갑 제17호증)

<표 64> '05년 비료 입찰 대책(안) 보고(2004. 12. 15.) 중 발췌

3. 요소 입찰대책

가. 농협의 구매방안 추정

- PRILL 요소 계약량중 80%(52,270톤)는 생산사인 삼성정밀에 우선 배정후 잔여물량(210,960톤)만 입찰
- 수의시담 PRILL 요소 가격은 요소 낙찰가격과 동일

나. 경쟁사 동향

- 삼성정밀
2년간 삼성에서 10,000톤을 양보하여 동부에 할애하였으나, '05년도에 남해와 삼성이 점유비율로 분배 요청
- 동부한농
10,000톤 요청 예상
- 풍농동이 요소시장 참여 의사 표명시에는 한아름과 쌀맛나가 동일가격임을 설득, 복비가격과 연계하여 불참 유도
- KG에는 BB비료 가격과 연계하여 불참 유도
- 기타 회사에서 요소시장 참여시에도 경쟁사의 준비중의 가격 인상 협조를 설득하여 불참 유도

서충현명함 2004.12.22. 22:27
2004.12.22. 22:27

다. 당사 대응 방안

- 동부한농에 10,000톤은 삼성지분에서 할애 요구로 기존 점유율 유지
- 당사가 N-K 시장 참여시 삼성요소 물량 대폭 감소 및 가격 하락 가능성을 설득

라. 각 사별 물량 배분(안)

(단위 : 톤)

회 사		남 해	삼 성	동 부	계
'05년	물량	163,200	90,030	10,000	263,229
	비율	62.0%	34.2%	3.8%	100%
점유율	'03년	62.4%	33.2%	4.4%	100%
	'04년	61.9%	34.0%	4.1%	100%

나. 동부한농과 협의(안)

○ 전제사항

- 구매량 기준 : 수의시담(한아름, 신세대, 흙사랑) 계약량,

입찰비중(21복비, 17복비) 계약량 적용

- 선계약량 기준 : 수의시담 비중은 계약량, 입찰비중은 예약량 적용
- 예약량 기준 : 105% 초과분 105% 적용, 기타는 예약량 적용

○ 종전과 동일 배부시 (69% : 31%)

구 분	1안) 구매량 기준	2안) 계약량 기준	3안) 예약량 기준	증(감) 1안) - 2안)	증(감) 1안) - 3안)
남 해	403,101	369,052	375,984	34,049	27,117
동 부	181,104	165,806	168,921	3,115	12,183
계	584,205	534,858	544,905	10,047	39,300

5. 염화가리(MOP) 입찰대책

가. 종전 시장 점유율

- 남해 : 60%, KG 케미칼 : 40%

나. 경쟁사 동향

- 풍농, 조비, 신한등에서 염화가리 참여 희망

다. 대책

- 입찰비중인 콩복비(8-8-9) 입찰과 연계하여 MOP 시장 참여 표명시
당사도 콩복비 시장 참여 통보
- KG 케미칼에서 당사 시장점유율 유지 희망
(경쟁사 설득은 KG 케미칼에 위임)

* 자료출처 : 남해(소갑 제18호증)

<표 65>

2005년 연초용 복비 입찰 최종결과 보고 중 발췌

4. 응찰사 배정물량

(단위: 톤)

조비	남해	동부	풍농	협화	신한	계
3,600	3,600	4,200	2,955	818	817	15,990

- 주) 1. 경기화학: 황산가리 공급조건, 물량배정 제외
2. 공급물량 증감시 배정비율에 의거 탄력 조정

* 자료출처 : 조비(소갑 제95호증)

<표 66> 2005년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정 협의(안) 및 1차 입찰결과 보고 중 발췌

2005년 NK,콩비료 회사별 물량 배정 협의(안) 및 1차 입찰결과 보고

1. NK비료 회사별 배정 협의결과

(단위 : M/T)

구분	공급실적			3개년공급실적		배정안 (M/S기준)	회사별 조정물량	최종배정안			
	2002	2003	2004	평균수량	M/S			NK(16)	NK(12)	수량	M/S
조비	43,879	33,059	31,236	36,058	22.6%	42,075	- 1,075	38,600	2,400	41,000	22.0%
KGC	46,002	42,166	39,359	42,509	26.6%	49,603	- 3,203	43,800	2,600	46,400	24.9%
풍농	50,349	49,657	53,909	51,305	32.1%	59,867	- 3,367	53,200	3,300	56,500	30.3%
협화	10,664	13,636	16,565	13,622	8.5%	15,895	2,205	17,000	1,100	18,100	9.7%
신한	6,318	13,544	9,595	9,819	6.1%	11,458	2,542	13,100	900	14,000	7.5%
동부		3,295	9,883	6,589	4.1%	7,689	2,897	10,064	522	10,586	5.7%
총계	157,212	155,357	160,547	159,902	100%	186,586		175,764	10,822	186,586	100%

* 2005년 총계약물량 : 186,586

* 2004년 기준 : 10/31일 검수기준

* 18-0-16, 18-0-12 물량배분은 상기 납품비율 적용키로 협의.

2. 콩비료(8-8-9) 회사별 배정 협의결과

구분	'04 계약	'04 M/S	'05배정안	'05협의안	비고
조비	1,290	26.3%	1,725	1,500	* 배정기준 : 전년도 계약기준 * 풍농 및 KG : 제주도 50%씩 배정
KGC	1,400	28.5%	1,872	1,750	
풍농	1,924	39.2%	2,573	2,300	
협화	100	2.0%	134	421	
신한	200	4.1%	267	600	
총계	4,914	100.0%	6,571	6,571	

* 자료출처 : 조비(소갑 제61호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

2004. 12. 21. 15시경부터 농협중앙회에서 열린 '2005년 입찰유의 설 설명회'가 끝난 후 남해 ○○○ 부장과 동부 이찬희 차장이 다음날 예정되어 있는 21-17-17비료 군 물량 배분을 남해(69%), 동부(31%)로 하기로 합의하였습니다.

구체적으로 2005년도 공급분 입찰의 경우 전년도 기준과 동일하게 17-21-17, 15-15-15, 10-16-10 비료의 경우 동부가 전량 낙찰을 받고, 21-17-17비료의 경우 동부와 남해가 물량을 배분하며 각사 수의시담 품목(브랜드 비종 포함)을 포함하여 21-17-17비료 군 전체 물량을 상기 비율대로 배분하기로 한 것입니다.

(소갑 제107호증)

동부 ○○○ 상무 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

2005년도 공급분 입찰부터 2009년도 공급분 입찰까지 양사 담당자의 변동이 다소 있더라도 양사 합의 비율인 남해(69%) : 동부(31%)대로 진행되었으며 투찰 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

(소갑 제111호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)¹⁴⁸⁾

농협중앙회는 2004. 12. 21.에 진행한 2005년도 화학비료 구매를 위한 입찰유의서 설명회에서 요소 비료 중 프릴 요소의 구매방침을 변경하였습니다. 즉, 요소비료 중 프릴타입은 구매량(65,331톤)의 80%(52,000톤)은 국내 생산사인 삼성으로부터 우선 구매하고, 프릴 요소 나머지 물량(13,331톤)을 입찰 물량으로 하되, 구매가격은 입찰로 결정된 구매가격을 적용한다는 내용입니다.

이에, 입찰유의서 설명회가 끝난 후 요소를 납품하던 남해, 삼성, 동부는 농협 근처 ‘화양다방’에서 모여 물량 배분 방식에 관하여 회의를 진행하였습니다.

삼성이 프릴 요소비료 물량의 80%(원칙적으로 농협중앙회와 수의시담 물량임)를 가져가는 것 외에는 전년도 기준에 따르기로 합의하였으며, 결국, 동부는 그레놀 물량에서 10,000톤 정도를 낙찰받기로 하고, 나머지 프릴(삼성의 수의계약 물량 80% 포함) 및 그레놀 물량 전체를 남해와 삼성이 ‘65%: 35%’의 비율로 배분하기로 합의하였습니다. 이에 덧붙여 투찰 및 계약 가격에 대해서도 입찰전에 모여 논의 및 공유하기로 합의하였습니다.

(소갑 제112호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)¹⁴⁹⁾

148) 남해 ○○○ 부장 또한 2011. 9. 20. 같은 취지로 진술하였다.

149) 동부 ○○○ 차장 또한 2011. 9. 19. 같은 취지로 진술하였다.

(요소비료와 관련하여)다만, 삼성 측에서 물량기준으로 2위임에도 3순위로 낙찰 받는 것이 입찰 관례에 맞지 않는다고 지적하면서 2순위로 응찰할 것을 주장하여, 결국 삼성이 2순위, 동부가 3순위로 응찰하기로 합의하여 낙찰순서 조정이 이루어졌습니다.

(소갑 제107호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

2005년도 공급분 BB비료군의 입찰은 2004. 12. 30.에 시작되었는데, 요소비료와 NK비료 등 다른 비료의 입찰이 종료되지 아니하여 각 사들의 합의가 빨리 타결이 되는 분위기는 아니었습니다.

남해의 ○○○ 부장은 2004. 12.말경 각 사의 담당자들에게 전화로 입찰 당일 입찰 시작 전에 미리 농협 근처에서 모이자고 하였습니다. 이에, 2004. 12. 30. 입찰 시작 전에 남해의 ○○○ 부장, KG의 ○○○ 부장, 동부의 이찬희 차장, 풍농의 조대연 과장, 조비의 ○○○ 차장, 협화의 신승환 대리, 신한외의 ○○○ 대리는 모임을 갖고 BB비료군 입찰대응안에 관하여 협의를 하였습니다.

당시 남해의 ○○○ 부장은 2005년도 농협이 제시한 예정가격이 자체 검토한 예상가격보다 낮기 때문에 업체 간의 협조를 통한 입찰대응이 중요하다면서, 당일 남해의 응찰가격을 알려준 후 각 사는 그 이상의 가격으로 투찰할 것을 제안하였고, 각 사의 담당자들은 이를 수용하여 응찰하였습니다.

2004. 12. 30. 입찰에서는 1차에서 8차까지 입찰이 진행되었으며, 8차 입찰시 동부의 투찰가격은 390,000원(저BB비료군), 443,000원(고BB비료군), 436,000원(저특BB비료군), 474,000원(고특BB비료군)이었습니다.

그 후, 2005년 1월 10일, 17일, 27일에 4개 비종에 대하여 41차 입찰까지 진행되었으나, 농협중앙회의 예정가격과의 차이를 좁히지 못해 유찰되었습니다. 그 후, 2005. 2. 1., 23., 25.에 각 비종별로 최대 51차 입찰까지 진행되었으며, 25일에 4개 비종이 낙찰되었습니다.

매 입찰일마다, 남해는 입찰시작 전, 당일 응찰가격을 통보하였고, 동부를 비롯한 나머지 회사들은 그 이상 가격으로 투찰함으로써, 업체 간 합의를 실행하였습니다.

(소갑 제112호증)

조비 ○○○ 부장 확인 중 발췌(2011. 9. 22.)150)

2005년부터 2006년까지의 NK비료 입찰은 매년 비슷한 방법으로 진행되었습니다. 2004년 입찰부터 회사별 브랜드로 지역농협으로부터 예약신청을 받지 않았으므로 농협의 구매계획보다 지역농협의 예약신청량이 부족하였습니다. 따라서 농협에서는 구매계획량을 기준으로 입찰을 하고 구매계획량과 신청량의 차이는 업체별 입찰물량비율에 따라 추가발주를 내는 방식으로 계약을 진행하였습니다.

각 회사들은 매년 농협의 구매계획량이 과약되면 업체별 담당자간에 회의를 하여 농협에서 제시하는 가격을 최대한 많이 받기 위해 3개년 납품실적을 기준으로 물량배분을 하되, 입찰일 전에 당일 응찰가격에 대해 합의하기로 하였습니다.

2005년도와 2006년도에는 물량이 많은 풍농, KG, 조비가 물량이 적은 것에 불만을 가진 협화, 신한, 동부에게 일부 물량(0.5%~2% 정도)을 넘겨 합의가 쉽게 이루어졌습니다.

(소갑 제118호증)

풍농 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 22.)¹⁵¹⁾

(콩비료와 관련하여) 2004. 12. 16. 5개사(조비, KG, 풍농, 협화, 신한)의 담당자들은 2005년도 공급분 물량 배분에 관하여 2004년도 농협중앙회와의 계약물량 비율대로 배분하기로 합의하였습니다.

다만, 협화의 경우 신한보다 생산능력과 시장점유율이 높음에도 불구하고 물량이 적다는 불만으로 물량이 상대적으로 많은 풍농, 조비, KG가 양보하여 최종 조비(1,500톤), KG(1,750톤), 풍농(2,300톤), 신한(600톤)으로 배분하였습니다. 또한 투찰 가격에 대해서는 물량 배정이 가장 많은 풍농에서 작성하여 입찰 전 나머지 4개사에게 알려주는 방법을 통하여 농협중앙회의 예정가격에 최대한 근접하게 낙찰받도록 하였습니다.

(소갑 제122호증)

(2) 실행

158 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화는 농협중앙회 및 연초조합 발주 2005년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

150) 동부 ○○○ 차장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사, 협화 ○○○ 상무도 같은 취지로 진술하였다.

151) 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 협화 ○○○ 상무도 같은 취지로 진술하였다.

그 결과 모든 비종에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 21-17-17 비료군에서는 남해와 동부가 각각 69%와 31%의 비율로 낙찰되었고, 요소비료군에서는 아래 <표 68-1>와 같이 동부에게 9,229톤이 할당되고 동부를 제외한 남해와 삼성의 배분비율이 각각 64.2%, 35.8%로 납품계약이 체결되었다.

<표 67>

2005년도 21-17-17 비료군 입찰결과

(단위 : 톤, 원)

제 품	남 해		동 부	
	계약량	구매가격	계약량	구매가격
21-17-17	243,000	395,000	74,735	395,000
17-21-17	0		9,058	316,000
10-16-10	0		5,137	268,000
15-15-15	0		63	304,500
브랜드비료 (시담)	흙사랑(50,457) 신세대(109,366)	358,000 375,000	플러스3 (90,224)	375,000
합계	402,823(69%)		181,382(31%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 68-1>

2005년도 요소비료 계약현황

(단위 : 톤, 원)

비종	계약물량	계약량 및 금액			비고
		남해	삼성	동부	
그레놀	197,898	149,669	39,000	9,229	동부제외 2개사 비율 64.2%(남해) : 35.8%(삼성)
프릴	65,331	13,331	52,000	0	
소계	263,229	163,000 (61.9%)	91,000 (34.6%)	9,229 (3.5%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

염화가리에서는 남해 60.1%, KG 39.9%의 비율로 낙찰되었고, 단가입찰인 BB 비료군에서는 참가한 피심인들이 남해가 정한 하한선 이상으로 투찰함으로써 남해가 낙찰되었다.

<표 68-2>

2005년도 염화가리 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	5,000톤	3,322톤	8,322톤
비율	60.1%	39.9%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료

<표 68-3>

2005년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	51	373,000
고특BB	남해	49	404,000
저BB	남해	50	337,000
저특BB	남해	50	353,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

161 연초용 비료에서는 피심인 남해, 동부, 조비, 신한, KG, 풍농, 협화가 이미 합의한 대로 동부가 낙찰되어 2004. 11. 23. 연초조합과 납품계약을 체결하였고, 합의된 물량대로 배분되었다.

<표 68-4>

2005년도 연초비료 납품계약 현황

품명	규격	단위	수량	단가	금액(원)
연초용	10-5-30	M/T	9,735	433,500원	4,220,122,500원
복합비료	13-5-25	M/T	6,255	451,500원	2,824,132,500원
계	2종		15,990		7,044,255,000원

* 자료출처 : 연초조합

162 NK비료군 및 콩비료 또한 각각 <표 68-5>와 <표 68-6>에서 보는 바와 같이 합의내용과 유사하거나 합의내용대로 납품계약이 체결되었다.

<표 68-5>

2005년도 NK비료 계약현황

(단위 : 톤, 원, %)

구 분	KG	풍농	협화	조비	신한	동부	계
18-0-12 (계약금액)	2,600 (314,000)	3,300 (314,000)	1,100 (314,000)	2,400 (314,000)	900 (314,000)	522 (314,000)	10,822
18-0-16 (계약금액)	43,800 (331,000)	53,200 (331,000)	17,000 (331,000)	38,600 (331,000)	13,100 (331,000)	10,064 (331,000)	175,764
합계	46,400 (24.9%)	56,500 (30.3%)	18,100 (9.7%)	41,000 (22.0%)	14,000 (7.5%)	10,586 (5.7%)	186,586 (100%)

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 68-6>

2005년도 콩비료 납품계약현황

(단위 : 톤, 원)

구분	풍농	KG	조비	협화	신한	합계
물량	2,321	1,750	1,500	400	600	4,914
단가	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	-

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

차) 2006년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

163 2006년도 공급분 화학비료 입찰에서는 2005년도와 같이 총 7개 비종에 대하여 합의가 이루어졌고, 2005년도 공급분 합의에 가담하였던 피심인들이 그대로 합의에 가담하였으며, 비종별 합의가담자 또한 2005년도와 동일하다.

164 21-17-17 비료군¹⁵²⁾ 및 요소비료군¹⁵³⁾과 관련하여, 피심인 남해와 동부는 입찰 시작일인 2005. 12. 13. 농협중앙회 인근 ‘화양다방’, 농협중앙회 로비, 휴게실 등지에서 가진 수차례의 접촉을 통해 2006년도 공급분 입찰에 대해 논의¹⁵⁴⁾하였는바,

152) 2005. 12. 13. 입찰이 시작되어 2005. 12. 21. 종료되었다.

153) 2005. 12. 13. 입찰이 시작되어 2005. 12. 19. 종료되었다.

21-17-17 비료군에 대해서는 양사의 배분비율을 전년도와 동일하게 남해 69%, 동부 31%로 합의하였고, 요소비료군에 대해서도 전년도와 같이 동부에게 그레놀 요소 10,000톤을 우선 배분하고 나머지 물량¹⁵⁵⁾을 남해 65%, 삼성 35%의 비율로 배분하기로 합의하였다. 다만, 2004년도 공급분 요소비료군 입찰에서 삼성이 입찰물량을 천 톤 단위로 맞추기 위해 당초 합의보다 약 800톤 더 많은 물량을 낙찰 받았던 사실이 있었는데, 이 점을 고려하여 동부에게 추가물량을 할당하여 최종적으로 10,791톤을 동부에게 배분하기로 하였다.

165 한편, 삼성은 위 합의과정에는 참여하지 않았으나, 입찰시작전 입찰장 부근에서 피심인 남해, 동부와 함께 만나¹⁵⁶⁾ 요소비료군과 관련된 위 합의내용을 공유하고 그에 따라 투찰하기로 하였다.¹⁵⁷⁾

166 아울러 피심인 남해, 동부, 삼성은 합의된 배분비율에 맞춰 최대한 높은 단가를 확보하기 위해 매 입찰일 아침마다 21-17-17 비료군 및 요소비료군의 각 사별 투찰가를 상호 확인한 후 입찰에 참여하였고 입찰 후에도 다시 각 사별 최종 투찰가를 확인함으로써 투찰가격에 대해 합의하였다.

167 염화加里, BB비료군¹⁵⁸⁾, 연초용 비료¹⁵⁹⁾, NK비료¹⁶⁰⁾, 콩비료¹⁶¹⁾는 세부적으로 배분물량의 차이는 있으나 큰 틀에서는 2005년도 공급분 합의의 연장선에서 합의가 이루어졌다.

154) 남해 ○○○ 부장과 동부 이찬희 차장이 참여하였다.

155) 2005년도 공급분 입찰에서와 같이 프릴요소의 80%가 삼성에게 수의계약으로 우선 배분되었으며, 이 프릴물량을 포함한 물량이 합의의 대상이 되었다.

156) 남해 ○○○ 부장, 동부 이찬희 차장, 삼성 ○○○ 부장이 참여하였다.

157) 앞선 2003년도 공급분 입찰에서 동부가 신규로 참여한 부분이나 이번 입찰에서 동부에게 추가로 물량을 배분한 부분은 모두 삼성 입장에서는 자신의 몫이 줄어드는 불리한 것들이었다. 그럼에도 불구하고 삼성이 이를 받아들인 이유는, 삼성이 남해나 동부에 비해 전체 화학비료 시장에서 차지하는 비중이 작고, 원가경쟁력도 떨어지며, 물류능력과 영업망에 있어서의 경쟁력도 약하다는 점을 고려할 때 입찰에서의 독자적인 행동이 요소시장에서의 삼성의 입지에 오히려 불리하게 작용할 것이라는 자체적인 판단이 있었기 때문인 것으로 풀이된다.

158) 2005. 12. 27. 입찰이 시작되어 같은 날 종료되었다.

159) 2005. 11. 11. 입찰이 실시되었으나 유찰되어 2005. 11. 18. 연초조합과 동부가 수의시담을 실시하였고, 2005. 11. 23. 동부와 계약이 체결되었다.

160) 2005. 12. 14. 입찰이 시작되어 2005. 12. 22. 종료되었다.

161) 2005. 12. 14. 입찰이 시작되어 2005. 12. 22. 종료되었다.

168 염화가리는 피심인 남해와 KG가 각각 60%, 40%로 배분하기로 하였고, BB비료군은 남해나 KG가 미리 가격 하한선을 협의·결정하여 이를 통보하면 동부, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화 등 나머지 피심인들이 그 이상으로 투찰하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다.

169 연초용 비료와 관련하여 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화는 2005년 11월경 모임¹⁶²⁾을 가지고 2005년도 공급분 입찰에서처럼 낙찰사를 동부로 하되¹⁶³⁾, 동부가 낙찰물량을 나머지 피심인들에게 OEM 위탁하는 방식으로 전체 입찰수량을 위 피심인들에게 배분하기로 합의하였는바, 그에 따라 당해연도 총 입찰수량 12,334톤을 동부 3,258톤, 남해 2,778톤, 조비 2,778톤, 풍농 2,274톤, 신한 623톤, 협화 623톤으로 배분하기로 하였다. 아울러 KG는 2005년도와 마찬가지로 물량 배분에서 제외되는 대신 황산가리(SOP)를 나머지 피심인들에게 납품하는 조건으로 합의하였다.

170 NK비료는 피심인 동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한이 2005년 12월경 농협중앙회 인근 ‘화양다방’에서 만나¹⁶⁴⁾ ‘각 업체별 3개년 평균 공급실적 비율’로 배분하기로 합의하였다. 그에 따라 각 사별 배분물량은 조비 36,600톤(19.3%), 풍농 60,000톤(31.6%), KG 48,500톤(25.6%), 협화 19,300톤(10.2%), 신한 13,300톤(7.0%), 동부 12,038톤(6.3%)으로 정해졌고, 아울러 적정 투찰 가격을 입찰 시작 전에 공유하기로 하고 물량이 큰 풍농, 조비, KG 순으로 순차적으로 입찰에 참여하기로 하였다.

171 콩비료는 피심인 조비, KG, 풍농, 협화, 신한이 각사의 2004년도 및 2005년도 계약물량 비율대로 배분하되 물량이 많은 풍농, 조비, KG가 일부 양보하여 최종적으로는 조비 1,400톤, KG 2,100톤, 풍농 3,100톤, 협화 400톤, 신한 318톤으로 합의되었다. 아울러 투찰가격은 물량이 가장 많은 풍농이 작성하여 입찰 전 나머지 4개 피심인들에게 알려주는 방식을 통해 농협중앙회의 예정가격에 최대한 근접하게 낙

162) 동부 이찬희, 남해 이승석, 조비 ○○○, 풍농 ○○○, 신한 구현모, 협화 이형식, KG ○○○이 참석하였다.

163) 동부의 낙찰을 위해 피심인들은 전년도 가격을 참고하여 예상 계약가격을 합의하고 동부 외 나머지 업체들이 합의된 가격 이상으로 투찰하기로 하였다.

164) 동부 이찬희 차장, 조비 ○○○ 이사, ○○○ 차장, KG ○○○ 이사, ○○○ 차장, 풍농 ○○○ 이사, ○○○ 차장, 협화 이승률 부장, 신승환 대리, 신한 구현모 차장이 참석하였다.

172

<표 69> '06 동부-남해 공통비료 입찰물량 배분(안)

* 자료출처: 동부(소갑 제19호증)

<표 70>

요소 각 사별 물량 배분

양해사 22억 5천 8백만 원에 5page에 기재

요소 각 사별 물량 배분 *06년*

○ '06년 예약 결과 : 214,463톤
[그레놀 164,791톤(76.8%), 프릴49,672톤(23.2%)]

(단위 : 톤)

회사		남 해	삼 성	동 부	계
'06년	물 량	132,900	71,563	10,000	214,463
	비 율	62.0%	33.3%	✓ 4.7%	100%
점유율	'05년	62.0%	34.2%	3.8%	100%
	'04년	61.9%	34.0%	4.1%	100%
	06년	62.1%	30.6%	6.8%	100%

○ 입찰물량
- PRILL 요소 생산사인 삼성정밀에 계약량중 80%인 40,000톤 우선 배정후 잔량 174,463톤 입찰

< 사별 입찰 물량 >

(단위:톤)

비료사	남 해	삼 성	동부	계	비 고
물량	132,900	31,563	10,000	174,463	✓

* 자료출처: 동부(소갑 제47호증)

<표 71>

'06년 농협납품비료 물량 확보 방안(2005. 12.) 중 발췌

3. 요소 입찰대책

가. 농협의 구매방안 추정

- PRILL 요소 계약량중 80%(40,000톤)는 생산사인 삼성정밀에 우선 배정후 잔여물량(174,463톤)만 입찰
- 수의시담 PRILL 요소 가격은 요소 낙찰가격과 동일

나. 경쟁사 동향

- 삼성정밀
2년간 삼성에서 10,000톤을 양보하여 동부에 할애하였으나, '06년도에 남해와 삼성이 점유비율로 분배 요청
- 동부한농
10,000톤 요청 예상
- 풍농등이 요소시장 참여 의사 표명시에는 한아름과 쌀맛나가 동일가격임을 설득, 복비가격과 연계하여 불참 유도
- KG에는 BB비료 가격과 연계하여 불참 유도
- 기타 회사에서 요소시장 참여시에도 경쟁사의 주비종의 가격 인상 협조를 설득하여 불참 유도

다. 당사 대응 방안

- 동부한농에 10,000톤은 삼성지분에서 할애 요구로 기존 점유율 유지
- 당사가 N-K시장 참여시 삼성요소 물량 대폭 감소 및 가격 하락 가능성을 설득

라. 각 사별 물량 배분(안)

(단위 : 톤)

회사		남 해	삼 성	동 부	계
'06년	물 량	132,700	71,763	10,000	214,463
	비 율	61.9%	33.5%	4.6%	100%
점유율	'05년	62.0%	34.2%	3.8%	100%
	'04년	61.9%	34.0%	4.1%	100%

- '06년 예약 결과 : 214,463톤
[그레놀 164,791톤(76.8%), 프릴49,672톤(23.2%)]

4. 21복비 물량 확보 방안

가. 농협 구매량 결정 기준

- 1만톤 이상 구매 계획 비중은 선계획량 기준 입찰
- 1만톤 이하 구매 계획 비중은 예약량 기준 입찰

나. 동부한농과 협의(안)

- 배분안 : 종전과 동일 배부(69% : 31%)
 - 남해 한아름, 청풍한아름, 골드21과 동부 알찬들, 14-14-14 비중은 배부(안)에서 제외
- 종전과 동일 배부시 (69% : 31%)

구 분	선계약량 (A)	예약량 기준 (B)	구매량 (C)	증(감) (C-B)	비고
남 해	422,709	353,716	422,709	68,993	
동 부	189,912	158,917	189,912	30,995	
계	612,621	512,633	612,621	99,988	

5. 염화가리(MOP) 입찰대책

가. 종전 시장 점유율 유지

- 배분안 : 남해 60%, KG케미칼 40%

남해	KG	계
4,700	3,157	7,857

나. 경쟁사 동향

- 풍농, 조비, 신한등에서 염화가리 참여 희망

다. 대책

- 입찰비종인 콩복비(8-8-9) 입찰과 연계하여 MOP 시장 참여 표명시 당사도 콩복비 시장 참여 통보
- KG 케미칼에서 당사 시장점유율 유지 희망
(경쟁사 설득은 KG 케미칼에 위임)

* 자료출처 : 남해(소갑 제48호증)

<표 72> 2006년 연초용 복비 입찰 최종결과 보고 중 발취

4. 응찰사 배정물량

(단위: 톤)

조비	남해	동부	풍농	협화	신한	계
2,778	2,778	3,258	2,274	623	623	12,334

주) 1. 경기화학: 황산가리 공급조건, 물량배정 제외

2. 공급물량 증감시 배정비율에 의거 탄력 조정

* 자료출처 : 조비(소갑 제96호증)

<표 73>

2006년 연초용 협의결과 보고

(단위 : M/T)

구분	2004년배정기준		2005년배정기준		2005년실납품량		2006년 배정(안)	
	중량	%	중량	%	중량	%	중량	%
조비	4,460	22.5%	3,602	22.5%	3,298	22.5%	2,778	22.5%
동부	5,229	26.4%	4,223	26.4%	3,865	26.4%	3,257	26.4%
남해	4,460	22.5%	3,602	22.5%	3,298	22.5%	2,778	22.5%
풍농	3,650	18.4%	2,948	18.4%	2,699	18.4%	2,274	18.4%
협화	1,000	5.1%	808	5.1%	740	5.1%	623	5.1%
신한	1,000	5.1%	808	5.1%	740	5.1%	623	5.1%
K G								
총계	19,799	100.0%	15,990	100.0%	14,640	100.0%	12,334	100.0%

- 2006년 회사별 물량배정(안)

- 배정기준 : 2005년 회사별 배정율과 동일 적용(KG의 SOP 전량구매조건)

회사별 비중 배정 : 전년과 동일

- KG '06 SOP 계약가 : 상차도기준 317,100원/톤 ('05 계약가: 294,150원)

(기술구매산정 SOP 수입예정가 : 312,900원/톤)

2006년 연초용 입찰 추진안

■ 동부 원가자료 제출금액 : 평균단가 640,000원/톤('05 평균계약가: 440,525원)

- 연초용 낙찰가 추진 : 전년대비 7%이상 인상 추진

- 11/8일 연초협의회 회의 예정

* 자료출처 : 조비(소갑 제97호증)

<표 74> 2006년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정 협의 및 1차 입찰, 시답결과

2006년 NK,콩비료 회사별 물량 배정 협의 및 1차입찰,시답 결과

담당	상무	부사장	부회장

1. NK비료 회사별 배정 협의결과

구분	결수실적			3개년결수실적		배정안 (M/S기준)	최종배정안			최종발주 (95%)	
	2003	2004	2005	평균수량	M/S		NK(16)	NK(12)	수량	M/S	
조비	32,450	31,854	34,243	32,849	19.3%	36,704	35,800	800	36,600	19.3%	34,770
풍농	48,657	54,510	59,107	54,091	31.9%	60,439	58,700	1,300	60,000	31.6%	57,000
KGC	42,867	40,250	47,896	43,671	25.7%	48,796	47,400	1,100	48,500	25.6%	46,075
협화	14,636	17,549	18,856	17,014	10.0%	19,010	18,800	500	19,300	10.2%	18,335
비앤씨	13,544	10,727	10,746	11,672	6.9%	13,042	13,000	300	13,300	7.0%	12,635
동부	4,576	10,986	15,979	10,514	6.2%	11,747	11,788	250	12,038	6.3%	11,436
						-					
총계	156,730	165,876	186,827	169,811	100.0%	189,738	185,488	4,250	189,738	100%	180,251

* 2006년 총계약물량 : 189,738

* 2005년 기준 : 11/30일 결수기준

* 18-0-16, 18-0-12 물량배분은 상기 납품비율 적용으로 협의.

2. 콩비료(8-8-9) 회사별 배정 협의결과

구분	'04 M/S	'05배정안	'05협의안	'06 배정안(M/S)			비고
				'05기준	'04기준	'06협의안	
조비	26.3%	1,725	1,500	1,260	1,908	1,400	* 당사 물량 전량 경남,북 배정
KGC	28.5%	1,872	1,750	2,195	2,071	2,100	* 풍농 및 KG : 제주도 50%씩 배정
풍농	39.2%	2,573	2,300	3,256	2,846	3,100	
협화	2.0%	134	421	262	148	400	
비앤씨	4.1%	267	600	295	296	318	
총계	100.0%	6,571	6,571	7,268	7,268	7,268	

* 자료출처 : 조비(소갑 제62호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발취(2011. 9. 20.)

2006년도 공급분 요소 비료 입찰에 관련하여 남해 ○○○ 부장 및 동부 이찬희 차장은 2005. 12. 13. 입찰이 시작되기 전 농협 인근 ‘화양다방’ 또는 농협중앙회 로비나 휴게실에서 만나 동부 10,000톤을 배분하고 나머지 물량을 남해(65%), 삼성(35%) 비율로 나누기로 합의하였습니다. 구체적으로 2005년도 요소비료 입찰과 같이 동부에게 우선 10,000톤을 배분하고 나머지 물량을 “65(남해) : 35(삼성)” 비율로 나누기로 하되, 2004년도 입찰에서 삼성이 물량을 천 톤 단위로 맞추기 위해 3개사 합의보다 약 800톤 많은 물량을 응찰한 점을 고려하여 동부 물량을 10,791톤으로 조정하였습니다.

남해와 삼성(담당자 ○○○ 부장)의 경우 사전에 물량 배분 방식에 대해서 기존과 같이 합의하는 방식으로 이루어졌습니다. 입찰일 아침에 입찰장 주위에서 3개사가 만나서 당일의 응찰 증가를 확인하고 입찰에 참여하였습니다.

(소갑 제108호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

(요소비료군 관련)실제로 물량 배분에 있어서 2005년도 요소비료 입찰과 같이 동부에게 우선 그레놀 요소 10,000톤을 배분하고, 나머지 프릴 요소(삼성의 수의계약 물량 80% 포함) 및 그레놀 요소 물량 전체를 65(남해): 35(삼성)의 비율로 나누기로 하되, 2004년도 입찰에서 삼성이 물량을 천톤 단위로 맞추기 위해 3개사 합의보다 약 800톤 많은 물량을 응찰한 점을 고려하여 동부 물량을 10,791톤으로 조정하였습니다.

전년과 같이 매 입찰일 아침에 입찰장 주위에서 3개사가 만나서 당일의 응찰가를 확인하고 입찰에 참여하였고, 입찰 후에는 다시 한번 각사의 최종 응찰가를 확인하였다고 전해들었습니다.

(소갑 제112호증)

KG ○○○ 팀장 확인 중 발췌(2011. 9. 29.)¹⁶⁵⁾

2006년도 BB비료군의 입찰은 전년과 유사한 방식으로 남해와 KG가 중심이 되어 진행되었으며 합의 내용은 전년도 등과 동일합니다.

(소갑 제121호증)

(2) 실행

165) 동부 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 차장, 협화 ○○○ 상무도 같은 취지로 진술하였다.

173 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화는 농협중앙회 및 연초조합 발주 2006년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

174 그 결과 모든 비종에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 21-17-17 비료군에서는 남해와 동부가 각각 69.1%와 30.9%의 비율로 낙찰되었고, 요소비료군에서는 아래 <표 76-1>와 같이 동부에게 10,791톤이 할당되고 동부를 제외한 남해와 삼성의 배분비율이 각각 65.1%, 34.9%로 납품계약이 체결되었다.

<표 75> 2006년도 21-17-17 비료군 입찰결과

(단위 : 톤, 원)

제 품	남 해		동 부	
	계약량	구매가격	계약량	구매가격
21-17-17	248,000	412,000	72,771	412,000
17-21-17	0		12,103	390,000
10-16-10	0		3,989	332,000
15-15-15	0		235	372,000
브랜드비료 (시담)	흙사랑(47,743) 신세대(127,021)	365,000 388,000	플러스3 (100,298)	388,000
합계	422,764(69.1%)		189,396(30.9%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 76-1> 2006년도 요소비료군 계약현황

(단위 : 톤, 원)

비종	계약물량	계약량 및 금액			비고
		남해	삼성	동부	
그레놀	164,791	123,000	31,000	10,791	동부제외 2개사 비율 65.1%(남해) : 34.9%(삼성)
프릴	49,672	9,672	40,000	0	
소계	214,463	132,672 (61.9%)	71,000 (33.1%)	10,791 (5.0%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

175 염화加里에서는 남해 59.8%, KG 40.2%의 비율로 낙찰되었고, 단가입찰인 BB

비료군에서는 참가한 피심인들이 남해가 정한 하한선 이상으로 투찰함으로써 남해, 신한, 풍농, 조비가 낙찰되었다.

<표 76-2> 2006년도 염화가리 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	4,700톤	3,157톤	7,857톤
비율	59.8%	40.2%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료

<표 76-3> 2006년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	2	360,000
고BB(황산가리)	남해	-	375,000
고BB(셀포마그)	남해	4	380,000
저BB	신한	1	326,000
저BB(황산가리)	남해	3	341,000
저BB(셀포마그)	남해	4	360,000
저도유기BB	풍농	-	350,000
고도유기BB	조비	5	340,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

176 연초용 비료에서는 피심인 남해, 동부, 조비, 신한, KG, 풍농, 협화가 이미 합의한 대로 동부가 낙찰되어 2005. 11. 23. 연초조합과 납품계약을 체결하였고 합의된 물량대로 배분되었다.

<표 76-4> 2006년도 연초비료 납품계약 현황

품명	규격	단위	수량	단가	금액(원)
연초용	10-5-30	M/T	7,330	492,600원	3,608,559,500원
복합비료	13-5-25	M/T	5,004	512,800원	2,566,051,200원
계	2종		12,334		6,174,610,200원

* 자료출처 : 연초조합

177 NK비료군 및 콩비료 또한 각각 <표 76-5>와 <표 76-6>에서 보는 바와 같이

합의내용과 유사하거나 합의내용대로 납품계약이 체결되었다.

<표 76-5> 2006년도 NK비료 계약현황

(단위 : 톤, 원, %)

구 분	KG	풍농	협화	조비	신한	동부	계
18-0-12 (계약단가)	1,100 (322,400)	1,300 (322,400)	500 (322,400)	800 (322,400)	300 (322,400)	250 (322,400)	4,250
18-0-16 (계약단가)	47,400 (340,000)	58,700 (340,000)	18,800 (340,000)	35,800 (340,000)	13,000 (340,000)	11,788 (340,000)	185,488
합계	48,500 (25.6%)	60,000 (31.6%)	19,300 (10.2%)	36,600 (19.3%)	13,300 (7.0%)	12,038 (6.3%)	189,738 (100%)

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 76-6> 2006년도 콩비료 납품계약현황

(단위 : 톤, 원)

구분	풍농	KG	조비	협화	신한	합계
물량	3,100	2,100	1,400	350	318	7,268
단가	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	-

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

카) 2007년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

178 2007년도 공급분 화학비료 입찰에서는 2006년도와 같이 총 7개 비종에 대하여 합의가 이루어졌고, 2006년도 공급분 합의에 가담하였던 피심인들이 그대로 합의에 가담하였으며, 비종별 합의가담자 또한 2006년도와 동일하다.

179 21-17-17 비료군¹⁶⁶⁾ 및 요소비료군¹⁶⁷⁾과 관련하여, 피심인 남해와 동부는 2006.

12. 11. 서울 중구 충무로 소재 남해 사무실에서 모임¹⁶⁸⁾을 가지고 2007년도 공급분

166) 2006. 12. 21. 입찰이 시작되어 2007. 2. 13. 종료되었다.

167) 2006. 12. 21. 입찰이 시작되어 2007. 2. 7. 종료되었다.

입찰에 대해 논의하였는바, 21-17-17 비료군에 대해서는 양사의 배분비율을 전년도와 동일하게 남해 69%, 동부 31%로 합의하였고, 요소비료군에 대해서도 전년도와 같이 동부에게 그레놀 요소 10,000톤을 우선 배분하고 나머지 물량¹⁶⁹⁾을 남해 65%, 삼성 35%의 비율로 배분하기로 합의하였다.

180 한편, 삼성은 위 합의과정에는 참여하지 않았으나, 2006. 12. 21. 오후에 시작된 요소비료군 입찰 시작 전에 피심인 남해, 동부, 삼성이 함께 만난¹⁷⁰⁾ 자리에서 위 합의내용을 공유하고 그에 따라 투찰하기로 함으로써 합의에 가담하였다.

181 아울러 피심인 남해, 동부, 삼성은 합의된 배분비율에 맞춰 최대한 높은 단가를 확보하기 위해 매 입찰일 아침마다 21-17-17 비료군 및 요소비료군의 각 사별 투찰가를 상호 확인한 후 입찰에 참여하였고 입찰 후에도 다시 각 사별 최종 투찰가를 확인함으로써 투찰가격에 대해 합의하였다.

182 염화加里, BB비료군¹⁷¹⁾, 연초용 비료, NK비료¹⁷²⁾, 콩비료¹⁷³⁾는 세부적으로 연초용 비료에서 물량배분방식의 차이가 있거나, NK비료의 입찰방식이 다소 변경되었을 뿐 큰 틀에서는 2006년도 공급분 합의의 연장선에서 합의가 이루어졌다.

183 염화加里는 피심인 남해와 KG가 각각 60%, 40%로 배분하기로 하였고, BB비료군은 남해나 KG가 미리 가격 하한선을 협의·결정하여 이를 통보하면 동부, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화 등 나머지 피심인들이 그 이상으로 투찰하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다. 다만, 지금까지의 BB비료군 입찰에서는 대부분 남해나 KG가 낙찰되었으나 2007년도 공급분의 경우 남해가 자신이 추정한 예가를

168) 남해 ○○○ 부장, 김종욱 차장, 동부 ○○○ 부장, 김세기 부장, ○○○ 과장이 참석하였다.

169) 2006년도 공급분 입찰에서와 같이 프릴요소의 80%가 삼성에게 수의계약으로 우선 배분되었으며, 이 프릴물량을 포함한 물량이 합의의 대상이 되었다.

170) 남해 ○○○ 부장, 반대현 차장, 동부 ○○○ 부장, ○○○ 과장, 삼성 ○○○ 부장, 윤희용 과장이 참여하였다.

171) 2007. 2. 8. 입찰이 시작되어 같은 날 종료되었다.

172) 2006. 12. 22. 입찰이 시작되어 2007. 2. 8. 종료되었다.

173) 2006. 12. 22. 입찰이 시작되어 2007. 2. 8. 종료되었다.

다른 피심인에게 알려주면서 각 비종별 원료를 보유하여 원가경쟁력이 있는 업체가 낙찰되는 방식을 제안함에 따라 각 비종별로 다양한 업체가 낙찰자로 결정되었다. 구체적으로 21-17-17 비료 등 고성분 비료를 생산하고 썰포마그를 독점 수입하는 남해가 BB비료군 중 고BB, 고BB(썰포마그), 저BB(썰포마그)를, 황산가리(SOP)를 생산하는 KG가 고BB(황산가리), 저BB(황산가리)를, 유기질 비료 공장을 보유하고 있는 풍농이 고도유기BB와 저도유기BB를, 저성분 비료를 생산하는 신한이 저BB를 낙찰받기로 합의하였다.

184 연초용 비료에서는 물량배분방식에 있어서 전년도와 차이가 있었는바, 그 동안 연초용 비료 원료인 황산가리(SOP)를 공급하는 대신 물량배분에서는 제외되었던 피심인 KG가 물량배분에 참여하였다.

185 피심인 남해, 동부, 조비, KG, 신한, 풍농, 협화는 2006. 12. 4. 동부의 회의실에서 모여¹⁷⁴⁾ 2007년도 공급분 연초용 비료의 물량배분에 대해 논의하였는바, 이 모임에서 KG가 SOP 납품 대신 물량배분을 요구함에 따라 전년도와 같이 낙찰사를 동부로 하되¹⁷⁵⁾, 동부가 낙찰물량을 KG를 포함한 나머지 피심인들에게 OEM 위탁하는 방식으로 전체 입찰수량을 배분하기로 합의하였다. 그에 따라 당해연도 총 입찰수량 11,194톤에 대한 각 피심인별 배분물량은 동부 2,487톤, 남해 2,053톤, 조비 2,053톤, 풍농 1,735톤, 신한 565톤, 협화 565톤, KG 1,375톤으로 정해졌다.

186 NK비료는 2007년도 공급분 입찰부터 입찰방식이 다소 변경되어, 그 동안 ‘08-0-16’, ‘18-0-12’ 두 개의 비종으로 입찰이 실시되었던 것이 ‘18-0-16’ 한 비종으로 통합되어 실시되었다.

187 피심인 동부, 조비, KG, 풍농, 협화, 신한은 2006. 12. 5. 가진 모임¹⁷⁶⁾에서 NK 비료 물량 배분에 대해 1차적으로 논의하였고, 같은 해 12. 22. 농협중앙회 인근 ‘백

174) 동부 ○○○, 남해 육교수, 박세근, 조비 ○○○, 풍농 ○○○, 신한 구현모, 협화 이형식, KG 김순철, ○○ ○이 참석하였다.

175) 동부의 낙찰을 위해 피심인들은 전년도 가격을 참고하여 예상 계약가격을 합의하고 동부 외 나머지 업체들이 합의된 가격 이상으로 투찰하기로 하였다.

176) 풍농 ○○○ 이사, 최익명 부장, 권병열 과장, 조비 ○○○ 상무, ○○○ 차장, 협화 ○○○ 이사, KG ○○○ 상무, ○○○ 팀장, 신한 구현모 차장, 동부 ○○○ 부장, 배규한 부장, ○○○ 과장이 참석하였다.

마강민물장어'에서 다시 모인 자리에서 NK비료 물량 배분 및 투찰가격에 대해 합의하였다. 구체적으로 전년도와 같은 '3개년 평균공급실적비율'을 기준으로 물량 배분하기로 하여 조비 23,900톤(18.3%), 풍농 42,700톤(32.6%), KG 32,800톤(25.1%), 협화 13,300톤(10.2%), 신한 7,042톤(5.4%), 동부 11,100톤(8.5%)으로 각 사별 배분물량이 정해졌고, 입찰 시작 전 투찰가격 등을 공유하면서 물량이 큰 풍농, KG, 조비 순으로 투찰가격에 차이를 두고 순차적으로 참여하기로 하였다.

188 콩비료는 피심인 조비, KG, 풍농, 협화, 신한이 각사의 최근 2개년도(2005년도 및 2006년도) 평균 공급실적 비율대로 배분하여 최종적으로는 조비 1,000톤, KG 1,900톤, 풍농 2,200톤, 협화 238톤, 신한 200톤으로 합의되었다. 아울러 투찰가격은 물량이 가장 많은 풍농이 작성하여 입찰 전 나머지 피심인들에게 알려주는 방식을 통해 농협중앙회의 예정가격에 최대한 근접하게 낙찰 받을 수 있도록 합의하였다.

189 이상과 같은 사실은 21-17-17 비료군 배분비율을 적시한 남해의 내부분건 '2007년 21-17-17 물량 배분안'(소갑 제21호증), 같은 취지의 동부 내부분건 '07년 화학비료 입찰전략(안)'(소갑 제22호증) 및 '07년 동부-남해 공통비종 입찰 물량 배분안'(소갑 제23호증), 요소비료군에 대한 입찰전략을 적시한 동부의 내부분건 '남해 화학 면담보고'(소갑 제49호증), 조비의 내부분건 '2007년 연초용 복비 입찰 최종결과 보고'(소갑 제98호증), 연초용 비료의 물량배분 합의내용을 담은 '연초용 복합비료 납품에 관한 합의서'(소갑 제99호증), 조비의 내부분건 '2007년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정(안)'(소갑 제63호증), 남해 ○○○ 이사, ○○○ 이사, 육교수 본부장, 반대현 차장, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제107호증, 소갑 제109호증, 소갑 제110호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제123호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증, 소갑 제124호증) 등을 통해 인정된다.

<표 77>

2007년 21-17-17 물량 배분안¹⁷⁷⁾

2. 동부한농과 배분안

○ 배분안 : 종전과 동일 배부 (69% : 31%)

— 남해 한아름, 청풍한아름, 골드21과 동부 알찬들, 알뜨미
비중은 배부(안)에서 제외

(단위 : 톤)

구분	남해	동부	계
배분비율	69%	31%	100%
구매량	270,530	121,595	392,125

○ 비중별 배분안(한아름, 알찬들, 골드21, 알뜨미 제외)

(단위 : 톤)

구분		구매량	비고
남해	21복비	173,000	172.9%
	신세대	70,718	
	흙사랑	27,352	
	소계	270,530	
	점유율	69%	
동부	21복비	45,925	45.2%
	플러스3	59,773	
	17복비	10,718	
	기타 복비 (15,10복비)	5,179	
	소계	121,595	
	점유율	31%	
합계		392,125	

* 자료출처 : 동부(소갑 제21호증)

<표 78> '07년 화학비료 입찰전략(안)(2006. 12. 11.) 중 발췌

■ '07 동부-남해 공통비중 입찰물량 배분(안)

(21복비 계약량 기준)

단위 : 천톤

구분	비중	'07년 현황 (음영부분이 구매계약량)		'07년			
		계약량	신청량	동부	남해	합계	비고
21-17-17		219	178		173	219	계약량
기타비중 (신청량)	17-21-17	11	7	11		11	계약량
	10-16-10	5	5	5		5	신청량
	15-15-15	0.37	0.04	0.04		0.04	신청량
	흙사랑	27	36		27	27	계약량
	플러스3	60	73	60		60	계약량
	신세대	70	78		70	70	계약량
	소계	392	377	75	98	173	
기본배분합계							
배분비율				31.0%	69.0%	100.0%	
기타브랜드 비중 포함 합계				166	329	474	
				35.0%	69.4%	100.0%	

* 자료출처 : 동부(소갑 제22호증)

<표 79> '07년 동부-남해 공통비중 입찰 물량 배분안

177) 자료의 출처는 동부이지만 자료내용에 '2. 동부한농과 배분안'이라고 적시되어 있는 점에 비추어 남해에서 작성된 것임을 알 수 있다.

□ '07 동부-남해 공통비중 입찰물량 배분(안)

		21 배분율			2006. 12. 11(월)			단위 : 톤			21 배분율			2005. 12. 12(월)			단위 : 톤		
		21.1%		78.9%		100.0%		23.3%		78.7%		100.0%		22.8%		77.2%		101.0%	
[21번비 계약량 기준]																			
구 분	비중	'07년 현황 (출입부분이 구배량)		'07년				'05년				'06년 현황 (출입부분이 구배량)		'06년					
		계약량	신청량	동부	남해	합계	비 고	동부	남해	합계	비 고	계약량	신청량	동부	남해	합계	비 고		
21-17-17		218,925	177,783	10,718	7,374	10,718	계약량	74,006	243,729	317,735	계약량	320,771	223,033	73,745	247,826	320,771	계약량		
기타비중		17-21-17	10,718	7,374	10,718		계약량	11,452		11,452	신청량	12,103	9,789	12,103		12,103	계약량		
(신청량)		10-18-10	4,812	4,870	4,870		신청량	5,374		5,374	신청량	3,991	3,989	3,989		3,989	신청량		
		15-15-15	385	35	35		신청량	250		250	신청량	694	235	235		235	신청량		
		유사량	27,352	35,735		27,352	계약량		50,457	50,457	계약량	47,743	46,888		47,743	47,743	계약량		
		플러스3	59,773	73,323	59,773		계약량	90,224		90,224	계약량	100,298	97,796	100,298		100,298	계약량		
		신세대	70,178	77,678		70,178	계약량		109,386	109,386	계약량	127,021	115,798		127,021	127,021	계약량		
		소계	392,123	378,598	75,196	97,530	172,726		107,300	159,823	267,123		612,621	497,528	116,625	174,764	291,389		
기본배분합계				10,718	7,374	10,718		181,306	403,552	584,858				129,770	122,830	252,600			
배분비율				31.0%	69.0%	100.0%		31.0%	69.0%	100.0%				31.0%	69.0%	100.0%			
단독물량	발전설/인아름/ 정동인아름			14,152	39,056	53,208		47,168	60,436	107,604				26,820	70,703	97,523			
	간노비			635	7,195	7,830								5,263	10,649	15,912			
	원요성			1,411	2,187	3,598		112	1,116	1,228				946	1,864	2,810			
	황산가리고토				3,047	3,047			2,669	2,669					4,429	4,429			
	단독물량 포함 총량(요소제외)			144,839	329,235	474,074		228,586	467,773	696,359				222,798	519,035	741,834			
				30.6%	69.4%	100.0%		32.8%	67.2%	100.0%				30.0%	70.0%	100.0%			

* 자료출처 : 동부(소갑 제23호증)

남해화학 면담보고(2006. 12. 11.) 중 발췌

- 일단, 요소입찰은 지속적으로 유찰시켜 단가확보가 되도록 최선을 다함

2. 당사, 남해간 협조체제 유지

- 1) 물량배분 등 기본적인 사항을 협의후(12일 협의완료 예정)
- 2) 양사간 사장단 회동을 통한 협력체제 확인 : 12/13일 오전중 사장님 회동 추진

* 자료출처 : 동부(소갑 제49호증)

<표 80> 2007년 연초용 복비 입찰 최종결과 보고 중 발췌

4. 회사별 물량배분 내역

구분	2005년배정기준		2006년배정기준		2007년 배정(안)	
	중량	%	중량	%	중량	%
조비	3,602	22.5%	2,778	22.5%	2,053	18.34%
동부	4,223	26.4%	3,257	26.4%	2,487	22.22%
남해	3,602	22.5%	2,778	22.5%	2,053	18.34%
풍농	2,948	18.4%	2,274	18.4%	1,735	15.50%
협화	808	5.1%	623	5.1%	565	5.05%
한국비앤씨	808	5.1%	623	5.1%	565	5.05%
K G	각사 KG의 SOP 전량구매조건				1,735	15.50%
총계	15,990	100.0%	12,334	100.0%	11,194	100.00%

* 공급물량 증감시 배정비율에 의거 탄력 조정

* KG : SOP 전량 공급대신 연초용비료 물량배정 희망, 협의 완료

* 자료출처 : 조비(소갑 제98호증)

합의서(2006. 12. 4.)

연초용 복합비료 납품에 관한 합의서

각 사는 다음과 같은 비율로 ^{2007년} 2006년 연초용 복비 납품물량을 배분하되, 주관사는 동부로 한다.

(주)동부한농 : 22.22%
 남해화학(주) : 18.34%
 (주)조비 : 18.34%
 (주)풍농 : 15.50%
 KG케미칼(주) : 15.50%
 (주)협화 : 5.05%
 한국비앤씨(주) : 5.05%
 소계 : 100.0%

단, 납품물량이 계약물량 11,194톤에서 조정되면 상기 비율에 근거하여 주관사 재량하에 조정한다.

2006. 12. 4(월)

(주)동부한농 사업부장 권재현
 남해화학(주) 부장 육교수
 (주)조비 부장 이홍수
 (주)풍농 부장 최익명
 KG케미칼(주) 부장 장원욱

* 자료출처 : 동부(소갑 제99호증)

<표 81> 2007년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정(안)

2007년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정(안)

1. NK비료 회사별 배정 협의결과

(단위 : M/T)

구분	검수실적			3개년검수실적		2007년 배정안				2006년 배정	
	2004	2005	2006	평균수량	M/S	(M/S기준)	조정	협의안	%	배정	M/S
조비	32,135	34,658	17,094	27,962	18.3%	23,918	- 18	23,900	18.3%	36,600	19.3%
풍농	55,041	59,612	35,443	50,032	32.7%	42,795	- 95	42,700	32.6%	60,000	31.6%
KGC	40,937	48,752	25,684	38,458	25.1%	32,895	- 95	32,800	25.1%	48,500	25.6%
협화	17,049	18,394	11,322	15,588	10.2%	13,334	- 34	13,300	10.2%	19,300	10.2%
비앤씨	9,727	10,816	3,297	7,947	5.2%	6,797	245	7,042	5.4%	13,300	7.0%
동부	9,986	16,124	12,831	12,980	8.5%	11,103	- 3	11,100	8.5%	12,038	6.3%
총계	164,875	188,356	105,671	152,967	100.0%	130,841	-	130,841	100.0%	189,738	100.0%

* 2006년 기준 : 11/30일 검수기준

2. 콩비료(8-8-9) 회사별 배정 협의결과

(단위 : M/T)

구분	검수실적		2개년검수실적		2007년 배정안				2006년 배정	
	2005	2006	평균수량	M/S	(M/S기준)	조정	협의안	%	배정	M/S
조비	1,556	1,026	1,291	16.7%	923	77	1,000	18.1%	1,400	19.3%
KGC	2,730	2,589	2,660	34.3%	1,901	- 1	1,900	34.3%	2,100	28.9%
풍농	3,960	2,510	3,235	41.8%	2,312	- 112	2,200	39.7%	3,100	42.7%
협화	322	271	297	3.8%	212	26	238	4.3%	350	4.8%
비앤씨	365	167	266	3.4%	190	10	200	3.6%	318	4.4%
총계	100.0%	6,571	7,748	100.0%	5,538		5,538	100.0%	7,268	100.0%

* 풍농 및 KG : 제주도 발주물량의 각 50% 배정

* 자료출처 : 조비(소갑 제63호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

(21-17-17 비료군 관련) 2006. 12. 11. 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 남해 ○○○ 부장, 김종욱 차장, 동부 ○○○ 부장, 김세기 부장, ○○○ 과장이 만나 2007년도 공급분 입찰에 대비하여 21-17-17비료 군 물량 배분 비율을 전년도와 동일하게 남해(69%), 동부(31%) 비율로 합의하였습니다.

이에 덧붙여 양사는 농협중앙회가 원료 가격 및 환율 하락을 이유로 계약 금액을 낮출 가능성이 있음을 양지하여 2~3% 가격 인상을 추진하기로 합의하였습니다.

2006. 12. 13.에 예정되었던 입찰이 같은 해 12. 22.로 일정이 변경되어 입찰 당일 남해 ○○○ 부장, 동부 ○○○ 부장, ○○○ 과장이 만나 최종 물량 배분안을 공유하였으며 목표 계약 가격 및 당일 응찰 가격 등에 대해서도 확인하였습니다.

(중략)

(요소비료군 관련) 2006. 12. 11.에 동부와 남해 간 모임에서는 물량 배분 방식은 전년과 동일하게 삼성이 프릴 요소비료 물량의 80%를 가져가는 것(농협중앙회 입찰 구매 방식 결정으로 삼성과의 수의 시담 물량임)을 전제로, 동부는 그레놀 물량에서 10,000톤 정도를 낙찰 받기로 하고, 나머지 프릴(삼성의 수의계약 물량 80% 포함) 및 그레놀 물량 전체를 남해와 삼성이 '65: 35'의 비율로 배분하기로 합의하였습니다.

입찰이 시작되는 2006. 12. 22.에 입찰장 근처에서 삼성 ○○○ 부장, 윤희용 과장이 동부 및 남해의 담당자와 만나 당해 입찰 물량 배분에 관하여 합의하였습니다.

(소갑 제112호증)

남해 ○○○ 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

(염화가리 관련) 1998. 12. 경 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 남해 권정관 비료팀장, ○○○ 계장과 KG 민병창 부장 등이 만나 1999년도 농협중앙회 공급분 입찰 물량을 각각 60%: 40%의 비율로 배분하고 응찰가격에 대해서도 합의하였습니다.

이후 2000년도 입찰부터 2007년도 공급분 입찰에 이르기까지 남해와 KG의 담당자가 바뀌더라도 1999년도 입찰에서 정해진 공급비율을 그대로 유지하기로 하여 이와 거의 동일한 비율 수준을 유지하여 응찰하였습니다. 위 기간 동안 공급비율에 관한 합의가 유지될 수 있었던 것은, 염화가리 물량이 상대적으로 적고 양사 이외의 타사들의 경우 신규로 진입하지 않았으며 화학비료 제품 중 중요도가 그리 높지 않은 비중으로 분류되어 왔기 때문으로 판단됩니다.

2008년도 공급분 입찰의 경우 KG가 입찰에는 참여하였다가 원재료가 폭등 등의 이유로 공급을 거부하자 농협중앙회에서는 KG 물량까지 당사가 공급하여 줄 것을 요청하였습니다. 이에 당사는 처음에는 원재료가 폭등으로 인하여 원가 이하로 공급해야 하였기 때문에 농협의 요청을 거부하였으나, 염화가리 비료의 안정적인 수급을 위하여 부득이 KG분까지 포함하여 농협중앙회가 요청하는 염화가리 물량 100%를 공급하였습니다. 이에 따라 그동안 유지되어 오던 물량 배분 비율은 파기되었습니다.

2009년도 및 2010년도 입찰의 경우 KG가 입찰에 참여하지 아니하여 입찰 불성립되었고, 이후 당사가 수의시담을 통해 농협에 염화가리 물량 100%를 공급하였습니다.

(소갑 제108호증)

남해 반대현 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)¹⁷⁸⁾

(BB비료군 관련) 당시 모임에는 남해 ○○○ 부장, 반대현 차장, 풍농의 최익명 부장, 권병열 과장, 조비의 ○○○ 차장, 협화의 ○○○ 이사, 신한비료의 구현모 차장, 우림의 ○○○ 이사, 제주비료의 ○○○ 부장이 참석하였습니다.

BB비료군의 경우 대부분 낙찰사가 남해나 KG가 되나 2007년도 공급분의 경우 남해의 ○○○ 부장은 남해가 추정한 예가를 타사에 알려주면서 각 비중별 원료

178) 풍농 ○○○ 차장, 동부 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무도 같은 취지로 진술하였다.

를 보유하고 있어 원가 경쟁력이 있는 업체가 낙찰 받는 방법을 제안하였고 나머지 회사들의 경우 이에 동의하였습니다.

2007년도 공급분의 경우 21-17-17비료 중 고성분 비료를 생산하고 썰포마그를 독점 수입하는 남해가 BB비료군 중 고BB, 고BB(썰포마그), 저BB(썰포마그)를, 황산가리(SOP)를 생산하는 KG가 고BB(황산가리), 저BB(황산가리)를, 유기질 비료 공장을 소유하고 있는 풍농이 고도유기BB, 저도유기BB를, 저성분 비료를 생산하는 신한이 저BB를 낙찰받았습니다.

(소갑 제110호증)

남해 육교수 이사 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)¹⁷⁹⁾

(연초용비료 관련) KG는 2007년에 처음으로 그 동안 SOP납품 대신 연초용복합비료의 물량배분을 요구하여 6개사의 연초용복합비료의 물량배분합의에 참여하게 되었고, 이에 따라 7개사는 새로운 물량배분안을 합의하였으며 이 때 SOP는 각자 구매하기로 합의하였습니다. 그리고 각 사는 합의 내용대로 입찰에 참가하여 최종적으로 동부가 단독으로 낙찰을 받았습니다.

구체적으로 총 물량 11,194톤을 동부 2,487톤, 남해 2,053톤, 조비 2,053톤, 풍농 1,735톤, 협화 565톤, 신한 565톤, KG 1,735톤으로 배분하였습니다.

(소갑 제109호증)

풍농 ○○○ 차장 확인 중 발췌¹⁸⁰⁾(2011. 9. 22.)

(NK비료군 관련) 2006. 12. 5. 풍농 ○○○ 이사, 최익명 부장, 권병열 과장, 조비 ○○○ 상무, ○○○ 차장, 협화 ○○○ 이사, 신한 구현모 차장, 동부 ○○○ 부장, 배규한 부장, ○○○ 과장, KG 장지휘 상무, 이준 차장 등은 1차적으로 NK비료 물량 배분에 대하여 논의하였고 2006. 12. 22. 농협중앙회 인근 ‘백마강 민물장어’에서 재차 모임을 가지면서 NK비료 물량 배분 및 투찰가격에 대해서 합의하였습니다.

구체적으로 조비(23,900톤), 풍농(42,700톤), KG(32,800톤), 협화(13,300톤), 신한(7,042톤), 동부(11,100톤)입니다.

(중략)

179) 동부 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 차장, 협화 ○○○ 상무도 같은 취지로 진술하였다.

(콩비료 관련) 조비, KG, 풍농, 협화, 신한 등 5개사는 2007년도 콩비료 물량 배분을 각사의 최근 2개년도(2005, 2006년) 평균 공급 실적 비율을 기준으로 조비(1,000톤), KG(1,900톤), 풍농(2,200톤), 협화(238톤), 신한(200톤)으로 배분 합의하였습니다. 또한, 투찰가격의 경우 물량이 가장 많은 풍농에서 작성하여 입찰 전 나머지 4개사에 알려주는 방법을 통해 농협중앙회의 예정가격에 최대한 근접하게 낙찰 받도록 합의하였습니다.

(소갑 제123호증)

(2) 실행

190 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 신한, 우림, 제주, 협화는 농협중앙회 및 연초조합 발주 2007년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

191 그 결과 모든 비종에서 합의 내용과 같거나 유사하게 납품계약이 체결되었는데, 21-17-17 비료군에서는 남해와 동부가 각각 69.1%와 30.9%의 비율로 낙찰되었고, 요소비료군에서는 아래 <표 82-1>와 같이 동부에게 9,262톤¹⁸¹⁾이 할당되고 동부를 제외한 남해와 삼성의 배분비율이 각각 64.8%, 35.2%로 납품계약이 체결되었다.

<표 81> 2007년도 21-17-17 비료군 입찰결과

(단위 : 톤, 원)

제 품	남 해		동 부	
	계약량	구매가격	계약량	구매가격
21-17-17	173,000	427,000	45,925	427,000
17-21-17	0		10,718	401,000
10-16-10	0		4,670	340,000
15-15-15	0		35	382,000
브랜드비료 (시담)	흙사랑(27,352) 신세대(70,178)	374,000 399,000	플러스3 (59,773)	399,000
합계	270,530(69.1%)		121,121(30.9%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

180) 조비 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무, 동부 ○○○ 차장(콩비료 제외), KG ○○○ 팀장도 같은 취지로 진술하였다.

181) 당초 합의에 따르면 동부에게 10,000톤이 배분되어야 하나 입찰과정에서 농협중앙회의 예정가격과 피심인 3개사의 합의가격이 맞지 않아 유찰이 거듭되었는데, 이에 피심인 3개사는 당초 합의를 조정하여 남해가 100,000톤, 삼성이 25,000톤, 동부가 9,262톤을 낙찰받기로 하였다.(소갑 제115호증 삼성 윤회용 차장의 확인서 참조)

<표 82-1>

2007년도 요소비료군 계약현황

(단위 : 톤, 원)

비종	계약물량	계약량 및 금액			비고
		남해	삼성	동부	
그레놀	132,262	100,000	25,000	9,262	동부제외 2개사 비율 64.8%(남해) : 35.2%(삼성)
프릴	42,468	8,468	34,000	0	
소계	176,730	108,468 (61.4%)	59,000 (33.4%)	9,262 (5.2%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

192 염화가리에서는 남해 60.6%, KG 39.4%의 비율로 낙찰되었고, 단가입찰인 BB 비료군에서도 합의대로 남해, KG, 풍농, 신한이 낙찰되었다.

<표 82-2>

2007년도 염화가리 납품계약현황

구분	남해	KG	합계
물량	3,600톤	2,343톤	5,943톤
비율	60.6%	39.4%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료

<표 82-3>

2007년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	-	368,000
고BB(황산가리)	KG	-	385,000
고BB(셀포마그)	남해	-	390,000
저BB	신한	1	332,500
저BB(황산가리)	KG	1	347,500
저BB(셀포마그)	남해	-	368,000
저도유기BB	풍농	-	357,000
고도유기BB	풍농	-	346,500

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

연초용 비료에서는 피심인 남해, 동부, 조비, 신한, KG, 풍농, 협화가 이미 합의한 대로 동부가 낙찰되어 2006. 12. 20. 연초조합과 납품계약을 체결하였고, 합의된 배분물량대로 배분되었다.

<표 82-4> 2007년도 연초비료 납품계약 현황

품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액(원)
연초용	10-5-30	M/T	6,550	492,300원	3,224,565,000원
복합비료	13-5-25	M/T	4,644	512,700원	2,380,978,800원
계	2종		11,194		5,605,543,800원

* 자료출처 : 연초조합

NK비료군 및 콩비료 또한 각각 <표 82-5>와 <표 82-6>에서 보는 바와 같이 합의내용과 유사하거나 합의내용대로 납품계약이 체결되었다.

<표 82-5> 2007년도 NK비료 계약현황

(단위 : 톤, 원, %)

구 분	KG	풍농	협화	조비	신한	동부	계
18-0-16 (계약단가)	32,800 (347,000)	42,700 (347,000)	13,300 (347,000)	23,900 (347,000)	7,100 (347,000)	11,041 (347,000)	130,841
비율	25.1%	32.6%	10.2%	18.3%	5.4%	8.4%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 82-6> 2007년도 콩비료 납품계약현황

(단위 : 톤, 원)

구분	풍농	KG	조비	협화	신한	합계
물량	2,200	1,900	1,000	243	200	5,543
단가	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	-

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

타) 2008년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

195 2008년도 공급분 화학비료 입찰에서는 염화가리가 제외¹⁸²⁾되어 총 6개 비종에 대하여 합의가 이루어졌는바, 기존의 합의가담자에 더하여 피심인 세기가 합의에 새로 가담하였고, 피심인 신한은 공장가동 중단¹⁸³⁾으로 인해 2008년도 공급분 입찰부터 참가하지 못하였다. 비종별 합의가담자를 살펴보면 21-17-17 비료군, 요소비료군, NK비료, 콩비료는 신han을 제외하고는 2007년도와 동일한 반면, BB비료군에서는 피심인 세기가 새롭게 가담하였고, 연초용 비료에서는 기존 합의가담자인 피심인 KG와 협화가 다른 피심인들과의 의견차이로 인해 합의과정에서 제외되었다.

196 21-17-17 비료군¹⁸⁴⁾과 관련하여 피심인 남해와 동부는 2007. 11. 12.경 유선상으로 21-17-17비료군 물량배분을 전년도와 동일하게 남해 69%, 동부 31%로하기로 합의하였고, 이에 동부는 이러한 합의에 기초하여 2008년도 물량배분안을 작성하여 남해에 팩스로 송부하였다.¹⁸⁵⁾

197 요소비료군¹⁸⁶⁾과 관련하여, 피심인 남해, 동부는 2007. 12. 10. 입찰유의서 설명회가 끝난 후 농협중앙회 근처에서 모임¹⁸⁷⁾을 가지고 물량배분기준에 대하여 논의하였는바, 이 모임에서 동부는 물량 배분 기준을 2개년 또는 3개년 평균 시장점유율로 하여 23,000톤(2개년 평균) 내지는 22,000톤(3개년 평균)을 배분하여 줄 것과 특히 프릴 요소의 경우 약 1,700톤 정도를 할애해달라고 요청¹⁸⁸⁾하였다. 이러한 동

182) 염화가리는 피심인 남해와 KG가 입찰에 참가해 왔으나 2008년도 공급분 입찰부터는 KG가 원재료 가격 폭등을 이유로 공급을 거부하여 남해가 전량을 공급하였다.

183) 최종적으로 2009. 3. 31. 폐업하여 이 사건 피심인에서 제외되었다.

184) 2007. 12. 12. 입찰이 시작되어 2007. 12. 24. 종료되었다.

185) 남해 반대현 차장과 동부 ○○○ 과장이 합의의 과정에 참여하였다.

186) 2007. 12. 12. 입찰이 시작되어 2007. 12. 24. 종료되었다.

187) 남해의 ○○○ 부장, 반대현 차장, 동부의 배규한 상무, ○○○ 과장이 참석하였다.

188) 동부가 지금까지 낙찰 받지 않았던 프릴요소의 배분을 요구하게 된 배경은 농협중앙회의 프릴요소 구매정책 변경과 관련이 있다. 2008년도 입찰 이전까지는 농협과 요소비료 납품계약을 체결하지 않더라도 무발주 납품이 가능하여 동부는 입찰에서 프릴요소를 굳이 배분받지 않더라도 납품이 가능했지만

부의 요구물량은 전년도 배분물량 10,000톤에 비해 크게 늘어난 것임에 따라 남해는 이를 반대하였으나, 프릴요소 추가 할애에 대해서는 그 필요성을 인정하였다.

198 위 모임에서 구체적인 물량합의에 이르지 못함에 따라 이후 이 문제에 대한 논의를 위해 피심인 남해, 삼성, 동부는 입찰 당일인 2007. 12. 14. 농협 로비에서 모여¹⁸⁹⁾ 당일 개최될 입찰에 대비하여 물량배분방식 및 응찰가격 등에 대하여 다시 논의하였다. 이 모임에서 피심인 남해와 삼성은 요소비료 총 물량이 매년 감소하는 상황에서 동부에게 계속 10,000톤을 일정하게 배분하는 것조차도 불합리하다는 이유로 동부의 요소비료 추가물량배분 요구를 수용하지 않았다.

199 위 피심인들간의 의견차이가 좁혀지지 않자 동부는 요소비료군에서 자신의 몫을 일부 양보하는 대신 프릴요소에서 약 1,000톤을 배분하여 줄 것을 남해와 삼성에게 제안하였고, 남해와 삼성이 이에 동의하면서 2008년도 공급분에 대한 합의가 이루어졌는바, 최종적으로 동부에게 그레놀 요소 7,535톤과 프릴요소 935톤을 배분하기로 함으로써 동부는 예년에 비해 총물량은 감소하였으나 프릴요소에 대한 물량을 확보하여 공식적인 납품자격을 얻게 되었다. 남해와 삼성은 전년도와 동일하게 동부에게 배분하고 남은 나머지 물량¹⁹⁰⁾을 각각 65% : 35%의 비율로 배분하기로 하였다.

200 BB비료군¹⁹¹⁾, NK비료¹⁹²⁾, 콩비료¹⁹³⁾는 세부적으로 BB비료군에서 피심인 세기가 새롭게 가담하였을 뿐 큰 틀에서는 2007년도 공급분 합의의 연장선에서 합의가 이루어졌다.

2008년도부터 농협중앙회가 납품계약을 체결하지 않은 비종의 무발주 납품을 제한함에 따라 동부입장에서는 입찰에서 소량이라도 배분받아 납품계약을 체결해야지만 프릴요소를 납품할 수 있었다. 한편 농협중앙회가 이와 같이 프릴요소 구매정책을 변경한 이유는 풍농과 같은 2군업체들이 요소비료입찰에 대한 신규참여를 요구한 것과 관련이 있는바, 2군업체들은 요소비료 시장 진입을 지속적으로 요구해 왔으나 농협중앙회가 동부에 대해서만 프릴요소 무발주 납품을 허용하자 자신들도 동부와 같이 요소의 무발주 납품을 허용해 달라고 거세게 요구하였고, 이에 농협중앙회는 원칙적으로 요소비료 무발주 납품을 제한하고, 동부에 대해서는 프릴요소 납품을 위해서는 입찰에 참가해 일정물량을 확보하라고 요구하게 된 것이다.(소갑 제112호증 동부 ○○○ 차장 확인서 참조)

189) 남해 ○○○ 부장, 반대현 차장, 삼성 ○○○ 부장, 윤희용 과장, 동부 배규한 상무, ○○○ 과장이 참여하였다.

190) 2007년도 공급분 입찰에서와 같이 프릴요소의 80%가 삼성에게 수의계약으로 우선 배분되었으며, 이 프릴물량을 포함한 물량이 합의의 대상이 되었다.

191) 2007. 12. 26. 입찰이 시작되어 같은 날 종료되었다.

192) 2007. 12. 12. 입찰이 시작되어 2007. 12. 24. 종료되었다.

193) 2007. 12. 14. 입찰이 시작되어 2007. 12. 26. 종료되었다.

201 즉, BB비료군은 남해와 KG가 농협중앙회의 예정가격을 예측하여 미리 가격 하한선을 협의·결정한 후 이를 나머지 피심인들에게 통보하면 동부, 조비, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기 등 나머지 7개 피심인들이 그 가격 이상으로 투찰함으로써 최대한 높은 가격을 확보하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌고, NK비료는 전년도와 같이 3개년 평균 공급실적 비율을 기준으로 함으로써 조비 27,300톤, 풍농 54,600톤, KG 39,300톤, 협화 17,169톤, 동부 17,400톤으로 합의되었으며, 콩비료 또한 최근 3개년도 평균 공급실적 비율을 기준으로 조비 830톤, KG 1,800톤, 풍농 2,300톤, 협화 532톤으로 배분하되 물량이 가장 많은 풍농에서 투찰가격을 작성하여 나머지 피심인들에게 알려주는 방법을 통해 농협중앙회의 예정가격에 최대한 근접하게 낙찰받기로 합의하였다.

202 연초용 비료에 있어서는 2007년도와는 달리 2가지 문제점이 발생하여 합의에 난항을 겪게 되었다. 먼저 2008년도 입찰부터 신한이 불참함으로써 기존에 신한에게 배분되던 물량을 나머지 피심인들에게 어떻게 배분할 것인가가 문제되었고, 두 번째로 KG가 다른 피심인들에게 연초용 비료의 원료인 SOP를 자신에게 톤당 518,000원으로 구매할 것으로 요구하면서 동시에 물량배분에도 참여하겠다는 의사를 밝힘에 따라 이에 대한 피심인간의 의견차이가 발생하였다.

203 결국에는 기존의 신한 몫에 대한 배분방식에 불만을 품은 피심인 협화가 입찰에 불참하기로 하였고, KG의 요구사항 또한 다른 피심인들이 이를 수용하지 않음에 따라 당해연도 연초용 비료에 대한 물량합의에는 피심인 협화와 KG¹⁹⁴⁾를 제외하고 나머지 피심인 4개사(남해, 동부, 조비, 풍농)만 참여하게 되었다.

204 위 합의에서 피심인 남해, 동부, 조비, 풍농 4개사는 전년도와 같이 동부를 낙찰사로 선정하되¹⁹⁵⁾ 남해, 풍농, 조비가 낙찰물량 중 일부를 OEM 위탁받는 방식으로 전체 입찰수량을 배분하기로 합의하였다.

194) 협화는 2009년도 공급분부터 KG는 2010년도 공급분부터 다시 합의에 가담하게 된다.

195) 동부의 낙찰을 위해 피심인들은 전년도 가격을 참고하여 예상 계약가격을 합의하고 동부 외 나머지 업체들이 합의된 가격 이상으로 투찰하기로 하였다.

이상과 같은 사실은 21-17-17 비료군 배분비율을 적시한 동부의 내부분건 '08 동부-남해 공통비종 입찰물량 배분(안)'(소갑 제24호증), 21-17-17비료군, 요소비료군, NK비료군에 대한 배분전략을 담은 동부의 내부분건 '08 화학비료 입찰전략(안)'(소갑 제25호증), 조비의 내부분건 '2008년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정(안)'(소갑 제64호증), 연초용비료 입찰 전략을 담은 동부의 내부분건 '08년 입찰전략(안)'(소갑 제100호증) 및 '08 2차 입찰 전략(보고용)'(소갑 제101호증), 남해 ○○○ 이사, ○○○ 이사, 육교수 본부장, 반대현 차장, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제107호증, 소갑 제109호증, 소갑 제110호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제123호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증, 소갑 124호증) 등을 통해 인정된다.

<표 83> '08 동부-남해 공통비종 입찰물량 배분(안)

'08 동부-남해 공통비종 입찰물량 배분(안)				2007. 11. 12(월)			
21 순배분율				23.5%	76.5%	100.0%	
[21북비 계약량 기준]				단위 : 톤			
구 분	비종	'08년 현황 (음영부분이 구매량)		'08년			
		계획량	신청량	동부	남해	합계	비 고
21-17-17		224,964	183,285	52,801	172,154	224,964	계획량
기타비종 (신청량)	17-21-17	8,811	7,143	7,143		7,143	신청량
	10-16-10	5,492	4,691	4,691		4,691	신청량
	15-15-15	181	606	606		606	신청량
	육시랑	31,774	43,534		31,774	31,774	계획량
	플러스3	62,030	68,637	62,030		62,030	계획량
	신세대	79,342	77,370		79,342	79,342	계획량
소계		412,594	385,266	74,470	111,116	185,586	
기본배분합계						410,550	
배분비율				31.0%	69.0%	100.0%	

* 자료출처 : 동부(소갑 제24호증)

<표 84> '08 화학비료 입찰전략(안)(2007. 11. 6.) 중 발체

3. 물량 배분(21복비, 요소, NK)

■ 물량 배분 방식 : 1만톤 이상 비중은 구매계약량, 1만톤 미만 비중은 예약신청량으로 적용
(단, 요소, 유안, 용성인비는 예약신청량으로 계약량 산출)

1) 21-17-17 등 공통비종 : 동부(31%) : 남해(69%) 배분

- 플러스3, 신세대(구매계약량), 17복비, 10복비, 15복비(예약신청량)의 합계량으로 산출

단위 : 톤

구분	비종	'08년 현황 (음영부분이 구매량)		'08년			
		계획량	신청량	동부	남해	합계	비고
21-17-17		224,964	88,275	52,801	172,164	224,964	계획량
기타	17-21-17	8,811	7,143	7,143		7,143	신청량
	10-16-10	5,492	4,691	4,691		4,691	신청량
	15-15-15	181	606	606		606	신청량
	혼사량	31,774	43,534		31,774	31,774	계획량
	플러스3	62,030	68,637	62,030		62,030	계획량
	신세대	79,342	77,370		79,342	79,342	계획량
	소계	412,594	385,266	74,470	111,116	185,586	
기본배분합계				127,271	283,280	410,550	
배분비율				31.0%	69.0%	100.0%	

2) 요소 : '07년 신청량에서 삼성, 남해, 동부 3개사 배분 → 당사 매년 10,000톤 수준 배분

- '07년 배분: 신청량(176,730톤)에서 삼성(33%, 59,000톤), 남해(61%, 108,468톤), 동부(5%, 9,262톤)

- '08년 배분(안) : 기존배부방식 적용시 10,000톤이나 3개년 평균 M/S(11.8%) 적용 22,000톤 또는
2년평균 M/S(12.4%)적용 23,000톤 확보할 수 있도록 노력

- 프릴요소를 일정물량 확보하도록 (1700톤 수준) 협의필요 : 농협의 요구

3) NK : '08년 계획량에서 5개사(동부, 풍농, KG, 조비, 협화) 3개년 평균 M/S(%) 비율로 배분

- '07년 배분: 총 계획량 130,841톤 중 동부(8.4%, 11,041톤)

* 자료출처 : 동부(소갑 제25호증)

<표 85> 2008년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정(안) 중 발체

1. NK비료 회사별 배정 협의결과

구분	검수실적			3개년검수실적		2008년 배정안				2007년 배정	
	2005	2006	2007	평균수량	M/S	(M/S기준)	조정	협의안	%	배정	M/S
조비	34,658	17,293	21,610	24,520	17.5%	27,293	7	27,300	17.5%	23,900	18.3%
풍농	59,612	36,029	51,566	49,069	35.1%	54,617	17	54,600	35.1%	42,700	32.6%
KGC	48,752	25,821	31,407	35,327	25.2%	39,321	21	39,300	25.2%	32,800	25.1%
협화	18,394	11,668	16,057	15,373	11.0%	17,111	58	17,169	11.0%	13,300	10.2%
동부	16,134	13,091	17,746	15,657	11.2%	17,427	27	17,400	11.2%	11,100	8.5%
총계	177,550	103,902	138,386	139,946	100.0%	155,769	-	155,769	100.0%	123,799	94.6%

* 2007년 기준 : 11/30일 검수기준

2. 콩비료(8-8-9) 회사별 배정 협의결과

구분	검수실적			3개년검수실적		2008년 배정안				2007년 배정	
	2005	2006	2007	평균수량	M/S	(M/S기준)	조정	협의안	%	배정	M/S
조비	1,556	1,034	710	1,100	15.3%	836	6	830	15.2%	1,000	18.1%
KGC	2,730	2,608	2,007	2,448	34.1%	1,861	61	1,800	33.0%	1,900	34.3%
풍농	3,960	2,515	2,972	3,149	43.8%	2,394	94	2,300	42.1%	2,200	39.7%
협화	322	271	871	488	6.8%	371	161	532	9.7%	238	4.3%
총계	8,568	6,428	6,560	7,185	100.0%	5,462		5,462	100.0%	5,538	96.4%

* 풍농 및 KG : 제주도 발주물량의 각 50% 배정(협화 제주도 일부 배정조건)

* 출처 : 조비(소갑 제64호증)

<표 86>

‘08년 입찰전략(안)(2007. 11. 19.)중 발췌

2. 11/13(화) 협의결과

1) 참석자

- 풍농 권병렬, 조비 이홍수, 남해 반대현 차장, 협화 이형식 대리, 당사 배규한 팀장/조영일 과장

2) 협의사항

- KG 복비물량 참여 없을 경우 : SOP 단독 공급, SOP 가격 438천원/톤 (920원/\$ 기준 476.1\$/톤)

※ '07년 KG 제시단가 대비 49% 인상: 313\$ × 940원 = 294천원/톤

==> 11/19일 제 2차 제시(동부 → KG) : 415\$ 수준 (전년대비 30% 인상, 복비 인상을 적용)

KG 재검토후 회신 예정

- 한국비앤씨 물량 배분

1안) 각 사별 M/S기준 배분 1-a) KG 복비물량 불참시 '06 M/S 기준적용

1-b) KG 복비물량 참여시 '07 M/S 기준적용

2안) 각 사별 1/N으로 배분 2-a) KG 복비물량 불참시 '06 M/S 기준적용

2-b) KG 복비물량 참여시 '07 M/S 기준적용

구 분	회사	M/S 비	1/N	증감
KG물량불참	동부	2,598	2,560	(38)
	협화	502	571	69
KG물량참여	동부	2,185	2,153	(32)
	협화	497	550	53

* 자료출처 : 동부(소갑 제100호증)

<표 87>

‘08 2차 입찰 전략(보고용) 중 발췌

2. 회사별 입장

- KG 주장 : SOP KG에서 구매(518,000원/톤 상차도), 연초용복비 물량참여

이 주장이 받아들여지지 않으면 합의는 없는 것으로 하고 개별 입찰 참여하자.

- 협화주장 : 비앤씨 몫의 물량 1/6 배분에 불만. '08년 입찰은 포기, '09년부터는 독자적으로 입찰참여 공언

- 나머지회사 : '08년은 농협의 가격 인상이라는 공동의 목표 달성을 위해 기존 원칙대로 유지하자.

==> 12/12(화) 10시경 최종 협의회 결정 예정

KG, 협화의 입장변화가 없을 경우 나머지 4개사(당사, 남해, 풍농,조비)가 연합하여 입찰에 참여

3. CASE 검토

구 분	CASE1	CASE2	CASE3	비 고
	Case1당사단독	6개사 합의	4개사 합의	
물량(톤)	9,338	2,150	2,789	4개사 : 동부,남해, 풍농,조비
M/S	100%	23%	30%	
가격전략	전년동결 또는 13% 인상	30% 수준 인상 목표	13% 또는 23% 인상	
수급 문제	5,000톤 자체생산가능 잔여물량 입가공 필요	문제없음	문제없음	

=> 검토 방안 : KG, 협화의 협조가 어려우므로 4개사 합의를 기본으로 검토

→ 당사가 낙찰후 4개사와 물량 배분 납품

* 자료출처: 동부(소갑 제101호증)

남해 반대현 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

2007. 11. 12.경 남해 반대현 차장과 동부 ○○○ 과장은 유선상으로 21-17-17비
료 군 물량 배분을 전년도와 동일하게 남해(69%), 동부(31%)로 하기로 합의하였
습니다.

이에 동부 ○○○ 차장은 위 합의에 기초하여 2008년도 21-17-17비료 군의 예상 물량을 산정(계획량 및 신청량을 고려하여 총 410,550톤)하여 물량 배분안을 작성하여 이를 본인에게 팩스로 송부한 사실이 있습니다.

(소갑 제110호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)¹⁹⁶⁾

(요소비료군 관련) 2007. 12. 14. 입찰 시작 전, ‘농협중앙회 로비’에서 남해의 ○○○ 부장, 반대현 차장, 삼성의 ○○○ 부장, 윤희용 과장, 동부의 배규한 상무, ○○○ 과장이 모여 요소 물량 배분 방식과 응찰 방안을 논의하였습니다.

이 자리에서 삼성과 남해는 동부의 추가 물량 요구에 대하여, 요소비료 총 물량이 매년 감소하고 있는 상황에서 계속 동부가 10,000톤을 가져가는 점에 문제제기를 하면서 동부의 요구를 수용하지 않았습니다.

업체 간 의견이 좁혀지지 않자, 동부는 일부 물량을 양보하는 대신 프릴 요소비료에서 약 1,000톤 정도 낙찰 받겠다고 제안하여, 이에 3개사 합의가 이루어졌습니다. 즉 당사의 경우 그레놀 요소 7,535톤, 프릴요소 935톤 포함 약 8,400톤을 배분 받고 나머지 프릴(삼성의 수의계약 물량 80% 포함) 및 그레놀 요소 전체를 남해(65%): 삼성(35%)로 배분하기로 합의하였습니다.

(중략)

(연초용 비료 관련)2007. 12. 5.에 진행된 1차 입찰이 유찰된 후 2차 입찰이 진행되기 전인 2007. 12. 11. 오전 11시경 6개사의 담당자 및 KG 정창근 부장이 다시 만나 협의를 재 진행하였습니다.

구체적으로 KG는 SOP를 KG로부터 518,000원/톤 수준으로 구매할 것을 요구하면서 물량 배분에도 참여할 뜻을 표명하였고, 협화의 ○○○ 이사는 신한외 물량을 각사가 균등하게 배분하는 점에 불만을 표출하여 최종적으로 합의가 되지 않았습니다.

이에, KG와 협화를 제외한 나머지 동부, 남해, 조비, 풍농 등 4개사의 담당자들은 동부를 낙찰사로 선정하고 물량을 배분하기로 합의하여 입찰에 참여하였으나 원료

196) 요소비료와 관련하여 남해 ○○○ 이사, 삼성 윤희용 차장, 연초용 비료와 관련하여 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 차장, 협화 ○○○ 이사, KG ○○○ 팀장이 같은 취지로 진술하였다.

를 가지고 있어 원가 경쟁력이 높은 KG가 낙찰이 되어 2007. 12. 14. 연초조합과 총 5,144,358,800원으로 구매 납품 계약을 체결하였습니다.

(소갑 제112호증)

풍농 ○○○ 차장 확인 중 발췌¹⁹⁷⁾(2011. 9. 22.)

(NK비료 관련)2007. 12. 12. 경 동부 ○○○ 부사장, 배규한 부장, ○○○ 과장, 풍농 ○○○ 부장, ○○○ 과장, KG 장지휘 상무, 이준 차장, 협화 ○○○ 이사, 김정기 과장, 조비 ○○○ 상무, ○○○ 부장 등이 모여 2008년도 물량 배분 및 투찰 가격에 대해 합의하였습니다. 구체적으로 최근 3개년도 평균 공급 실적 비율에 따라 물량을 조비(27,300톤), 풍농(54,600톤), KG(39,300톤), 협화(17,169톤), 동부(17,400톤)으로 분배하였습니다.

(중략)

2006년도 콩비료 배분과 관련하여 5개사는 최근 2개년도(2004년, 2005년) 농협중앙회와의 계약물량 비율을 기준으로 하여 물량이 많은 풍농, 조비, KG가 일정 부분 양보하여 최종 조비(1,400톤), KG(2,100톤), 풍농(3,100톤), 협화(400톤), 신한(318톤)으로 배분하기로 합의하였습니다.

(소갑 123호증)

(2) 실행

206 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기는 농협중앙회 및 연초조합 발주 2008년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰에 참가함으로써 합의를 실행하였다. 다만, 연초용 비료에서는 합의에 가담한 피심인 남해, 동부, 조비, 풍농이 합의를 실행하였지만, 2008년도 합의에서 탈퇴한 KG가 원재료 (SOP) 생산자로서의 가격경쟁력을 바탕으로 낙찰예정자인 동부보다 저가로 투찰함으로써 낙찰되었다.

207 21-17-17 비료군에서는 남해와 동부가 각각 69.2%와 30.8%의 비율로 낙찰되었고, 요소비료군에서는 아래 <표 89-1>과 같이 동부에게 그레놀 7,535, 프릴 935톤이 할당되고 동부를 제외한 남해와 삼성의 배분비율이 각각 65.1%, 34.9%로 납품 계약이 체결되었다.

197) 조비 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무, KG ○○○ 팀장 또한 같은 취지로 진술하였다.

<표 88>

2008년도 21-17-17 비료군 입찰결과

(단위 : 톤, 원)

제 품	남 해		동 부	
	계약량	구매가격	계약량	구매가격
21-17-17	173,000	599,000	51,964	599,000
17-21-17	0		7,143	570,000
10-16-10	0		4,691	447,000
15-15-15	0		606	470,000
브랜드비료 (시담)	흙사랑(31,774) 신세대(79,342)	479,000 583,000	플러스3 (62,030)	538,000
합계	284,116(69.2%)		126,434(30.8%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 89-1>

2008년도 요소비료군 계약현황

(단위 : 톤, 원)

비종	계약물량	계약량 및 금액			비고
		남해	삼성	동부	
그레놀	145,135	108,800	28,800	7,535	동부제외 2개사 비율 65.1%(남해) : 34.9%(삼성)
프릴	42,935	8,000	34,000	935	
소계	188,070	116,800 (62.1%)	62,800 (33.4%)	8,470 (4.5%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

208 단가입찰인 BB비료군에서는 합의대로 남해, KG가 낙찰되었고, NK비료군 및 콩비료 또한 각각 <표 89-3>와 <표 89-4>에서 보는 바와 같이 합의내용과 유사하거나 합의내용대로 납품계약이 체결되었다.

<표 89-2>

2008년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	2	484,000
고BB(황산가리)	남해	2	490,000
고BB(셀포마그)	KG	2	490,000
저BB	남해	5	410,000
저BB(황산가리)	남해	3	407,000
저BB(셀포마그)	KG	2	453,000
저도유기BB	KG	2	433,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 89-3> 2008년도 NK비료 계약현황

(단위 : 톤, 원, %)

구 분	KG	풍농	협화	조비	동부	계
18-0-16 (계약단가)	39,300 (442,000)	54,600 (442,000)	17,169 (442,000)	27,300 (442,000)	17,400 (442,000)	155,769
비율	25.2%	35.1%	11.0%	17.5%	11.2%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 89-4> 2008년도 콩비료 납품계약현황

(단위 : 톤, 원)

구분	풍농	KG	조비	협화	합계
물량	2,300	1,800	830	532	5,462
단가	353,000	353,000	353,000	353,000	-

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

209 연초용 비료에서는 동부를 낙찰자로 결정하였던 당초 피심인 4개사(남해, 동부, 조비, 풍농)의 합의와는 달리 피심인 KG가 낙찰되기는 하였으나, 4개 피심인들이

합의내용대로 동부의 낙찰을 위해 투찰행위를 하였으므로 합의를 실행한 사실에는 변함이 없다. 한편 피심인 KG는 2007. 12. 14. 연초조합과 납품계약을 체결하였다.

과) 2009년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

210 2009년도 공급분 화학비료 입찰에서는 2008년도와 같이 총 6개 비종에 대하여 합의가 이루어졌는바, 기존의 합의가담자에 더하여 피심인 미광이 합의에 새로 가담하였다. 비종별 합의가담자를 살펴보면 21-17-17 비료군, 요소비료군, NK비료, 콩비료는 2008년도와 동일한 반면, BB비료군에서는 피심인 미광이 새롭게 가담하였고, 연초용 비료에서는 2008년도 합의에 불참하였던 피심인 협화가 다시 참여함으로써 피심인 남해, 동부, 조비, 풍농, 협화가 합의에 가담하였다.

211 구체적인 합의내용을 살펴보면, 21-17-17 비료군¹⁹⁸⁾, BB비료군¹⁹⁹⁾, NK비료²⁰⁰⁾, 콩비료²⁰¹⁾는 BB비료군에 피심인 미광이 새롭게 가담하였을 뿐 큰 틀에서는 2008년도 공급분 합의의 연장선에서 합의가 이루어졌다.

212 21-17-17 비료군은 전년도와 동일하게 피심인 남해와 동부가 각각 69%, 31%의 비율로 배분하기로 하였고, BB비료군은 남해와 KG가 농협중앙회의 예정가격을 예측하여 미리 가격 하한선을 협의·결정한 후 이를 나머지 피심인들에게 통보하면 동부, 조비, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기, 미광 등 나머지 8개 피심인들이 그 가격 이상으로 투찰함으로써 최대한 높은 가격을 확보하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다. NK비료는 전년도와 같이 3개년 평균 공급실적 비율을 기준으로 함으로써 조비 21,000톤, 풍농 50,000톤, KG 31,000톤, 협화 15,930톤, 동부 20,000톤으로 합의되었으며, 콩비료 또한 최근 3개년도 평균 공급실적 비율을 기준으로 조비 544

198) 2008. 12. 12. 입찰이 시작되어 2009. 1. 9. 종료되었다.

199) 2008. 12. 26. 입찰이 시작되어 2009. 1. 14. 종료되었다.

200) 2008. 12. 22. 입찰이 시작되어 2009. 1. 8. 종료되었다.

201) 2008. 12. 22. 입찰이 시작되어 2009. 1. 8. 종료되었다.

톤, KG 2,100톤, 풍농 2,900톤, 협화 900톤으로 배분하되 물량이 가장 많은 풍농에서 투찰가격을 작성하여 나머지 피심인들에게 알려주는 방법을 통해 농협중앙회의 예정가격에 최대한 근접하게 낙찰받기로 합의하였다.

213 요소비료군²⁰²⁾은 2009년도 공급분 입찰부터 입찰방식이 변경²⁰³⁾되었는바, 농협중앙회는 요소비료 중 그레놀 요소는 입찰에 의하고, 프릴 요소는 전체물량을 생산업체인 삼성과의 시담에 의해 구매하기로 하였다. 다만 프릴요소의 가격은 그레놀 요소보다 2% 차감된 가격으로 하고 프릴요소 물량(37,115톤)의 20%인 7,423톤에 대해서는 기존 납품업체인 남해와 동부가 무발주로 납품할 수 있도록 하였다.²⁰⁴⁾

214 이러한 구매방식 변경으로 인해 피심인 3사의 기존 물량배분비율이 변경되었는바, 피심인 남해와 동부는 2008. 11. 3. 모임을 가지고 프릴요소물량(37,115톤)에 대해 삼성이 전량 납품하는 것을 수용하는 대신 프릴요소에 대한 남해와 동부의 무발주 공급 예상량이 약 10,000톤 정도 될 것으로 예상되는 점을 감안하여 삼성에게 그레놀요소 10,000톤을 배분하기로 합의하였다. 한편, 나머지 그레놀 요소물량에 대한 남해와 동부간의 배분에 대해서는 상호간의 의견차이²⁰⁵⁾를 좁히기 위해 수차례의 논의를 거치게 되었는데, 최종적으로 남해와 동부는 2008. 12. 23. 오전 9시경 남해 회의실에서 모여²⁰⁶⁾ 남은 그레놀 요소물량 126,258톤을 남해 106,500톤, 동부 19,758톤으로 배분하기로 합의²⁰⁷⁾하였고, 이에 덧붙여 투찰가격을 남해 613,000원/톤, 동부 625,000원/톤으로 하기로 하였다.

202) 2008. 12. 22. 입찰이 시작되어 2008. 12. 24. 종료되었다.

203) 2009년도 화학비료 입찰유의서 제5항은 “요소비료중 그레놀타입은 입찰에 의하여 구매하고, 프릴타입은 생산업체인 삼성과 시담에 의해 구매하되 가격은 그레놀요소 보다 2% 할인된 가격으로 한다.”고 규정하였고, 제6항은 “요소비료중 프릴타입은 구매량(37,115톤)의 20%(7,423톤)에 대해서는 기존 납품업체인 남해화학과 동부하이텍에서 무발주 방식으로 납품할 수 있으며 구매가격은 동일가격(그레놀요소 대비 2% 할인가격)으로 한다.”고 규정하였다.

204) 이러한 방침변경은 당시 요소비료의 유일한 국내 생산자였던 삼성이 생산물량의 안정적인 확보를 위하여 프릴요소의 전량 납품을 농협중앙회측에 제안한 것에 그 배경이 있었다. 남해와 동부는 삼성보다 영업조직이 많아 무발주 납품을 통해 계약량보다 많은 양을 공급할 수 있었음에 반하여 삼성은 영업망의 열세로 인해 당초 확보한 계약량조차 보장받지 못하게 됨에 따라 삼성입장에서는 이를 만회하기 위해 프릴요소라도 안정적으로 물량을 확보할 필요가 있었다. 다만 남해와 동부는 프릴요소를 삼성이 수의계약으로 전량 공급할 경우 무발주 공급이 불가능해지게 됨에 따라 삼성의 제안에 반대하였고 결국 농협중앙회는 프릴요소의 20%를 무발주 납품할 수 있도록 조정하게 되었다.

205) 남해는 삼성에게 배분된 물량을 제외한 나머지 그레놀 물량에 대해 동부 20,000톤, 남해 106,000톤으로 나누자고 제안하였으나, 동부는 자사에 22,000톤, 남해에 104,000톤으로 하자는 의견을 제시하였다.

206) 남해 임종필 부장, 반대현 차장, 동부 ○○○ 차장이 참석하였다.

207) 동부를 제외한 남해와 삼성의 배분비율은 전년도의 65:35에서 69:31로 변경되게 되었다.

215 연초용 비료에 있어서는 2008년도 합의에 불참하였던 피심인 협화가 다시 합의에 가담하여 KG를 제외한 5개사(남해, 동부, 조비, 풍농, 협화)가 합의에 가담하였다. 피심인 5개사는 2008년도 공급분 입찰에서 KG가 나머지 피심인들과의 공조를 파기하고 연초용 비료를 독점 공급한 점을 감안하여 피심인 5개사 중에서 낙찰자가 나올 수 있는 방안을 수차례 논의하였으며, 최종적으로 2008. 12. 9. 오전 10시경 신탄진역 근처 ‘로드버드’라는 커피숍에서 모임²⁰⁸⁾을 가지고 낙찰사를 동부로 하되 총 물량 8,636톤을 동부 2,367톤, 조비 2,032톤, 남해 2,032톤, 풍농 1,678톤, 협화 527톤으로 배분하기로 합의하였다.

216 이상과 같은 사실은 21-17-17 비료군 및 요소비료군의 물량배분에 대해 적시한 동부의 내부분건 ‘동부, 남해 물량배분 방식 변경 검토’(소갑 제26호증), 21-17-17 비료군의 투찰가격을 적시한 동부 ○○○ 차장의 수첩 메모(소갑 제27호증), 요소비료군 및 21-17-17 비료군의 입찰전략을 담은 남해의 내부분건 ‘09년 입찰 방안’(소갑 제28호증), 요소비료군 투찰가격을 적시한 동부 ○○○ 차장의 업무수첩(소갑 제53호증), 조비의 내부분건 ‘2009년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정(안)’(소갑 제65호증), 연초용비료 입찰 전략을 담은 동부의 내부분건 ‘09 입찰 관련 보고’(소갑 제102호증), 조비의 내부분건 ‘2009년 연초용 비료 입찰 결과보고’(소갑 제103호증), 남해 ○○○ 이사, ○○○ 이사, 육교수 본부장, 반대현 차장, 동부 ○○○ 상무 및 ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, KG ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사 및 ○○○ 차장, 우림 ○○○ 이사, 제주 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무, 삼성 윤희용 차장의 확인서상 진술(소갑 제108호증, 소갑 제107호증, 소갑 제109호증, 소갑 제110호증, 소갑 제111호증, 소갑 제112호증, 소갑 제118호증, 소갑 제121호증, 소갑 제122호증, 소갑 제123호증, 소갑 제117호증, 소갑 제119호증, 소갑 제124호증, 소갑 제115호증) 등을 통해 인정된다.

<표 90> 물량 배분 방식 변경 검토(동부, 남해) 중 발췌

208) 남해 윤수길 부장, 이승석 차장, 동부 배규환 상무, ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 부장, ○○○ 과장이 참석하였고, 협화는 2009년도 입찰시 업체 등록을 하지 않고 추후 물량배분에만 참여하기로 하여 이 모임에는 참석하지 아니하였다.

■ 동부, 남해 물량 배분 방식 변경 검토

- 대상비종 : 21-17-17, 요소

<21-17-17>

2008. 12월 21일 양사간
최종 협의전 내부 검토 보고 자료

1. 기존 배분 방식

○ 양사 아래 비종별 농협 구매량 기준으로 31: 69로 배분함

- 동부	- 남해
21-17-17	21-17-17
17-21-17	신세대(22-12-12, 시담)
보리(14-15-8)	흙사랑(21-9-10, 시담)
못자리(13-13-13s)	
플러스3(21-12-11, 시담)	

구분		'08년			'09년		
		동부	남해	소계	동부	남해	소계
전체	물량	126,434	284,116	410,550	115,292	256,619	371,911
	비율	30.8%	69.2%	100.0%	31.0%	69.0%	100.0%
21-17-17	물량	51,964	173,000	224,964	41,909	158,577	200,486
	비율	23.1%	76.9%	100.0%	20.9%	79.1%	100.0%

※ '08년 배분량비율 0.2% 조정 : 21북비 1천톤 단위로 응찰량 조정하면서 비율 조정
'09년 플러스3의 판매량이 증가하면서 21북비의 당사 비율이 감소함.

2. 배분방식 조정 검토

○ 전년도 배분방식 조정시 배분의 편리성을 위해

21-17-17만으로 배분하기로 협의

- 세부배분방식은 미정 (3년평균 검수량, 또는 낙찰량기준)

※ 3개년 평균 검수량 비율(21-17-17)

동부 : 남해 = 24.9 : 75.1 (49,911 : 150,575)

※ 3개년 평균 낙찰량비율 = 22.3 : 77.7(44,709 : 155,777)

1) '09년 1차 협의시 남해 제안(12/16)

(기존방식) : (3년평균 검수량비율) 을 7.3으로 적용

당사 제안 - 3:7로 적용 (5:5 적용을 감안)

구분		'09년 남해제안			'09년 동부제안		
		동부	남해	소계	동부	남해	소계
21-17-17	물량	44,310	156,176	200,486	47,511	152,975	200,486
	비율	22.1%	77.9%	100.0%	23.7%	76.3%	100.0%
양사 평균	물량	45,911	154,576	200,486			
	비율	22.9%	77.1%	100.0%			

2) 남해 1차 제시안 전면 수용 기존 배분방식대로 적용제안 (12/19)

- 배분방식 조정시 남해화학의 물량이 2천톤 ~8천톤 감소하는
것에 대해 문제제기 되는 것으로 보임(검사장 지시라고 함)

<요소>

2008. 12월 21일 3사간 최종 협의전
내부 검토 보고 자료

1. 기존 배분 방식

○ 동부, 남해, 삼성이 물량배분

- 당사는 10천톤 수준, 잔여물량을 남해, 삼성이 65 : 35로 배분

- 요소는 주요비종으로서 발주량에 관계없이 무발주는 무한대로 납품 가능

→ 당사는 매년 10천톤수준을 낙찰 받았으나, 최근 4개년 평균 27천톤을 납품함('08년 32천톤)

2. '09년 요소 구매방식 변경

○ 농협이 요소비종 무발주를 감소, 공정위에 대비하기 위한 명분으로 변경

- 무발주 제한 : 계약량의 20% 범위내

- 프릴요소 : 국내생산시설 보유업체인 삼성이 전량을 납품(37,115톤), 남해 동부는 삼성 구매량의 20% 범위내 무발주 납품(7,423톤)

- 그레놀 요소 : 삼성 10천톤 납품, 잔량을 동부, 남해가 배분

○ 당사 대응 : 무발주가 20%범위로 제한되므로 당사는 요소에 있어서 가능한 최대량을 낙찰받아야 함

3. 남해와의 그레놀 요소 물량 협의

1) 1차 조정(12/16)

○남해안 : 동부 20천톤, 남해 106천톤

→ 당사 : 그레놀 24천톤 납품가능, 프릴 약 2.5천톤 납품시 총 26.5천톤 납품가능(3년 평균대비 2천톤 ↓, '08년 대비 6천톤 ↓)

남해 : 그레놀 최대 132천톤 납품가능, 프릴 약 5천톤 납품시 총 137천톤 납품가능(3년 평균대비 2천톤 ↓, '08년 대비 7천톤 ↑)

단, 남해는 무발주 비율이 상대적으로 당사보다 낮아 최대량 납품은 어렵다는 주장(평균 납품을 실적 95%)

그러나, 요소 시장이 '09년 예약신청량 173천톤 에서 증가하여 205천톤 수준(3개년 평균수준)이 될 가능성이 높고,

이 경우 남해는 최대량 가까이 납품 가능(당사는 무발주 제한으로 최대량 납품 불가함)

○동부안 : 동부 22천톤, 남해 104천톤

→ 당사 : 그레놀 26천톤 납품가능, 프릴 약 2.5천톤 납품시 총 28.5천톤 납품가능(3년 평균대비 2천톤 ↑, '08년 대비 2천톤 ↓)

남해 : 그레놀 125천톤 납품가능, 프릴 약 5천톤 납품시 총 130천톤 납품가능(3년 평균대비 4천톤 ↓, '08년 대비 5천톤 ↑)

2) 남해 1차조정 전면 재검토 요청(12/19) - 기존대비 발주물량 대폭 감소가 이유라고 주장

: 당사에 15천톤 ~18천톤 수준을 제시할 가능성 있음 → 당사 최대 24천톤 수준 납품가능(3년 평균 대비 3천톤, '08년 대비 9천톤 감소)

* 자료출처 : 동부(소갑 제26호증)

2008 | 12 DECEMBER

22 월
(음 11.25)

S / M / T / W / T / F / S
 7 8 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

술이 사람을 취하게 하는 것이 아니라 사람이 스스로 취하는 것이다. 술 때문이라고 하지 마십시오. 변명에 불과합니다.

• Today's Schedule

8	14
9	15
10	16
11	17
12	18
13	19

• Today's To-Do

21-17-17, @시각 122-	120.000	120.000
120.-	120.000	
8/2	720 720	720
720 720	720	
17-21-17 - 122-	120.000	120.000
122.-	120.000	
13-13-13 - 1000	980.000	980.000
980.-	980.000	
14-14-14 - 990	975.000	975.000
970.-	975.000	
OK	30%	30%
	26%	26%

108.12.22.

입찰전. 시가

시가, 증가 협의

내용.

* 자료출처 : 동부(소갑 제27호증)

<표 91>

09년 입찰 방안(2008. 12. 22.) 중 발췌

209) 수첩 내용 중 "N"은 남해의 당일 시가와 증가를 메모한 것이며, 수첩 오른쪽은 동부의 당일 시가와 증가를 메모한 것이다. "21-17-17"과 "요소"의 경우 "D+20,000"으로 메모한 것은 동부가 남해보다 20,000원 정도 높은 가격으로 응찰하기로 합의한 것을 나타낸다.

2. 비종별 입찰물량

가. 요 소

□ 프릴요소는 삼성에 100% 배정

□ 그레놀요소는 삼성에 10천톤 배정후 남해, 동부 배분

○ 동부에 그레놀요소 20천톤 배분하여도 120% 제한에 묶여 동부는 최고 24천톤(08실적 : 32천톤) 판매 가능

- 기존 동부의 무발주 물량을 남해가 흡수 가능(공업용요소 별도)

구 분		구매량	남해	삼성	동부
07년	전체물량	176,730	108,469	59,000	9,262
	점 유 율	100.0%	61.4%	33.4%	5.2%
08년	그레놀	물량	145,135	108,800	28,800
		점유율	100.0%	75.0%	19.8%
	프릴	물량	42,935	8,000	34,000
		점유율	100.0%	18.6%	79.2%
	계	물량	188,070	116,800	62,800
		점유율	100.0%	62.1%	33.4%
09년	그레놀	물량	136,258	106,258	10,000
		점유율	100.0%	78.0%	7.3%
	프릴	물량	37,115		37,115
		점유율	100.0%	0.0%	100.0%
	계	물량	173,373	106,258	47,115
		점유율	100.0%	61.3%	27.2%
	120% 제한	그레놀	163,510	127,000	142,000
		프릴	44,538	5,813	37,115
		계	208,048	132,933	49,115
	08년 실적 (12/15)	점유율	100.0%	63.9%	23.6%
		그레놀	166,643	116,987	17,842
		프릴	48,844	19,425	26,284
		계	215,487	136,412	44,126
		점유율	100.0%	63.3%	20.5%

나. 21-17-17

□ 기존배정 방식 유지

(단위 : 톤)

구 분		비종	구매량	비율
배분1	남 해	<u>21-17-17</u>	<u>157,609</u>	<u>78.7%</u>
		신세대	68,749	
		흙사랑	30,293	
		소계	256,651	
		점유율	69.00%	
	동 부	<u>21-17-17</u>	<u>42,577</u>	<u>21.3%</u>
		플러스3	57,583	
		17복비	6,308	
		기타	8,812	
		소계	115,280	
		점유율	31.00%	
08 실적	남 해		162,821	73.5%
	동 부		58,738	26.5%
	계		221,559	

* 자료출처 : 남해(소갑 제28호증)

<표 92> 동부 ○○○ 차장 업무 수첩(2008. 12. 23) 내용 중 발췌

남해
- 농협의견 확고함 - 목표 조정하여 내일 끝내기
- 내일 오전 사장 모임 주선
- 요소
② 요소 19,758 106,500 ²¹⁰⁾
요소 613,000 625,000 ²¹¹⁾

* 자료출처 : 동부(소갑 제53호증)

<표 93> 2009년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정(안) 중 발췌

2009년 NK, 콩비료 회사별 물량 배정(안)											
1. NK비료 회사별 배정 협의 결과											
(단위 : M/T)											
구분	검수실적			3개년검수실적		2009년 배정안				2008년 배정	
	2006	2007	2008	평균수량	M/S	(M/S기준)	조정	협의안	%	배정	M/S
조비	17,293	22,883	21,833	20,670	15.1%	20,827	173	21,000	15.2%	23,900	18.3%
풍농	36,029	57,107	58,364	50,500	37.2%	51,323	- 1,323	50,000	36.3%	42,700	32.6%
KGC	25,821	33,152	35,156	31,376	23.1%	31,888	- 888	31,000	22.5%	32,800	25.1%
협화	11,668	18,332	10,421	13,474	10.1%	13,931	1,999	15,930	11.5%	13,300	10.2%
동부	13,091	19,669	26,334	19,698	14.5%	20,019	- 19	20,000	14.5%	11,100	8.5%
총계	103,902	151,143	152,108	135,718	100.0%	137,930	- 58	137,930	100.0%	123,799	94.6%
* 2008년 기준 : 11/30일 검수기준											
2. 콩비료(8-8-9) 회사별 배정 협의 결과											
(단위 : M/T)											
구분	검수실적			3개년검수실적		2009년 배정안				2008년 배정	
	2006	2007	2008	평균수량	M/S	(M/S기준)	조정	협의안	%	배정	M/S
조비	1,034	710	291	678	10.3%	662	- 118	544	8.4%	1,000	18.1%
KGC	2,608	2,007	1,711	2,109	31.9%	2,057	43	2,100	32.6%	1,900	34.3%
풍농	2,515	2,972	3,475	2,987	45.2%	2,914	- 14	2,900	45.0%	2,200	39.7%
협화	271	871	1,353	832	12.6%	811	89	900	14.0%	238	4.3%
총계	6,428	6,560	6,830	6,606	100.0%	6,444		6,444	100.0%	5,538	96.4%
* 풍농 및 KG : 제주도 발주물량의 각 50% 배정(협화 제주도 일부 배정조건)											

* 자료출처 : 조비(소갑 제65호증)

210) 19,758 106,500는 각각 동부, 남해의 합의된 물량을 나타낸다.

211) 613,000 62,500는 각각 동부, 남해의 투찰 가격을 말한다.

<표 94> '09 입찰 관련 보고(2008. 12. 8.)중 발체(연초용 비료관련)

4. 농협 전략

1) 공격적 응찰가격 제시로 낙찰후 KG외 타사 연합 임가공 납품추진(당사물량 27.4%)

- ① 안정응찰가격 : 834천원/톤 이하(51% 인상, 72억원, KG 최소 총원가 수준)
 - 조비 90만원/톤 미만시 납품 어려움(63% 인상, 총액 78억원 수준)
 - 이경우 '09년에도 미참여 조건으로 당사 물량 33%로 증가)
- ② 예상손익 : 경상이익기준 전체 -21억원, 당사부담 -6억원(한계이익기준 전체 -12억, 당사 -3억)
- ③ 농협중앙회 화학비료 가격결정에 악영향 우려
 - 농협 '08년 총 가격인상 102%, 연초 '08년 10% 인상 (인상잠재율 92%)

2) KG 최소가격 낙찰 유도 후 농협 입찰시 KG에 대응

- ① KG에 공격적인 낙찰가격 제시 공인 등으로 KG가 이익을 최소화 하도록 유도
- ② 당사는 130% 인상 수준에서 응찰
- ③ 농협 화학비료 가격 결정시 KG 비중에 대한 가격 인하토록 유도

3) KG와 협의하여 1차 입찰 유도 및 물량 배분 등 조정하여 최고가격에 낙찰

- ① 농협 가격 결정 고려하여 과당경쟁 방지
- ② KG의 물량 배분 의사가 없어 실현가능성 낮음

* 자료출처 : 동부(소갑 제102호증)

<표 95> 2009년 연초용 비료 입찰 결과보고 중 발체

연도별 연초용 배정기준 및 납품실적							(단위 : M/T)	
구분	2006년배정기준		2007년배정기준		2008년 납품실적		2009년 배정(안)	
	중량	%	중량	%	중량	%	중량	%
조비	2,778	22.53%	2,053	18.34%	-	0.00%	2,032	23.53%
동부	3,258	26.41%	2,487	22.22%	-	0.00%	2,367	27.41%
남해	2,778	22.53%	2,053	18.34%	-	0.00%	2,032	23.53%
풍농	2,274	18.44%	1,735	15.50%	-	0.00%	1,678	19.44%
협화	623	5.05%	565	5.05%	-	0.00%	527	6.10%
한국비앤씨	623	5.05%	565	5.05%	-	0.00%		
K G	SOP 전량납품		1,735	15.50%	9,338	100.00%	단독입찰	
총계	12,334	100.0%	11,194	100.0%	9,338	100.0%	8,636	100.0%

* 자료출처 : 조비(소갑 제103호증)

남해 반대현 차장 확인 중 발체(2011. 9. 20.)

(21-17-17 관련)남해의 임종필 팀장, 반대현 차장, 동부의 배규한 상무, ○○○ 과장 등은 2008. 12. 13. 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실, 2008. 12. 19. 농협중앙회 인근에서 만나 2008. 12. 22.에 있을 입찰을 위한 모임을 가지면서 물량 배분 비율을 전년도와 동일하게 남해(69%), 동부(31%)비율로 유지하기로 합의하였습니다.

2008. 12. 22. 입찰이 진행되었는바, 입찰 전 양사의 담당자들은 당일 응찰 가격에 대해 협의하면서 동부의 경우 남해보다 20,000원 정도 높게 응찰하자고 합의하였습니다.

최종적으로 2008. 12. 23.경 남해의 서대석 본부장, 임종필 팀장, 반대현 차장, 동부 배규한 상무, ○○○ 과장은 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 만나 2008. 12. 24.에 있을 2차 입찰을 위한 모임을 가지면서 농협 구매량 기준으로 남해(69%), 동부(31%)로 물량 배분을 재차 확인하였으며 응찰 가격 또한 합의하였습니다.

(중략)

(요소관련) 요소비료의 경우 매년 일정한 배분 비율로 3개사가 낙찰 받는 것에 부담을 크게 느낀 삼성은 이를 구실로 요소물량을 안정적으로 확보하고자 2008년 9월에 농협측에 “프릴요소비료를 삼성이 전량 납품하는 조건으로 그레놀 요소비료 대비 2~3% 낮은 가격에 공급하겠다”고 제안을 하였습니다. 남해와 동부는 영업조직이 있어 무발주로 계약량보다 많은 양을 공급하니 프릴요소에서만큼은 안정적인 물량을 확보하겠다는 발상인 것으로 이해되는 제안이었습니다. (중략) 결국 2008. 11. 3. 재협의를하여 프릴요소에 대해서는 삼성이 전량 납품하되 20%물량에 대해서는 남해와 동부가 무발주로 납품키로 하고 대신 삼성은 그레놀 요소에 대해서 10,000톤을 할당하여 주는 것으로 합의하였습니다. (중략) 그러나, 남해와 동부사이에 그레놀 요소의 물량 배분문제로 쉽게 합의가 되지 않았습니다. 동부는 무발주가 계약량의 20%로 제한되기 때문에 3개년 평균 공급량 정도는 납품할 수 있는 22,000톤 정도를 주장했고, 남해는 계약량 비율 및 납품량을 평균하는 방법을 제시하여 18,000톤을 한도로 제시하여 오랫동안 합의되지 못했습니다. 결국 입찰 직전에야 동부가 19,758톤을 낙찰 받는 것으로 합의하였습니다. 결국 그동안 진행되어왔던 배분비율과 다른 배분 비율이 형성된 것입니다.

입찰시 3개사는 전년처럼 최대한 많이 받는 것을 목표로 하여 매일 증가를 확인하였습니다.

(소갑 제110호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 19.)

(요소관련) 결국, 2008 11. 3. 재협의를하여 프릴요소에 대해서는 삼성이 전량 납품하되 20%물량에 대해서는 남해와 동부가 무발주로 납품키로 하고, 대신 삼성은 그레놀 요소에 대해서 10,000톤을 배분하기로 합의하였습니다. 왜냐하면 프릴요소에 대한 남해와 동부의 무발주 공급 예상량이 계산해보니 약 10,000톤 정도 되었기 때문입니다.

(중략)

그러나, 남해와 동부사이에 그레놀 요소의 물량 배분 문제로 쉽게 합의가 되지 않았습니다. 동부는 무발주가 계약량의 20%로 제한되기 때문에 3개년 평균 공급량 정도는 납품할 수 있는 22,000톤 정도를 주장했고, 남해는 계약량 비율 및 납품량을 평균하는 방법을 제시하여 18,000톤을 한도로 제시하여 오랫동안 합의되지 못했습니다. 이에 덧붙여 입찰시인 2008. 12. 23. 오전 9시경 본인은 서울 중구 소재 남해 회의실에서 남해 임종필 부장, 반대현 차장과 만나 남해와 동부의 투찰가를 각각 613,000원/톤, 625,000원/톤으로 응찰하기로 합의하였습니다. 같은 날 오전 요소비료 입찰장인 농협중앙회 휴게실 인근에서 남해 임종필 부장, 반대현 차장, 동부 배규한 부장과 본인, 삼성 ○○○ 부장과 윤희용 과장이 만나 삼성 담당자인 ○○○ 부장과 윤희용 과장에서 당일 응찰가를 최소 625,000원/톤 이상으로 투찰하라고 제시하였으며 이에 삼성의 담당자 또한 응하기로 합의하였습니다.

(중략)

(연초용 비료 관련) 2008. 12. 9. 오전 10시경 신탄진역 인근 ‘로즈버드’라는 커피숍에서 남해 윤수길 부장, 이승석 차장, 동부 배규한 상무, ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 부장, ○○○ 과장이 모여 입찰 대응 및 물량 배분에 관해 최종적으로 합의하였습니다. 다만, 협화의 경우 2009년도 입찰시 업체 등록을 하지 않고, 추후 물량 배분을 받기로 하여 위 모임에는 참석하지 아니 하였습니다. 구체적으로 총 물량(8,636톤)을 동부(2,367톤), 조비(2,032톤), 남해(2,032톤), 풍농(1,678톤), 협화(527톤)으로 분배하기로 합의하였습니다.

(소갑 제112호증)

삼성 윤희용 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 21.)

(요소관련)2008. 11. 3. 동부와 남해는 프릴요소에 대해서는 삼성이 전량 납품하되, 20%물량에 대해서는 남해와 동부가 무발주로 납품키로 하고, 대신 삼성은 그레놀 요소를 10,000톤을 할당하여 주는 것으로 합의하여 당시 삼성 ○○○ 부장에게 통보되었던 사실을 본인은 ○○○ 부장으로부터 전해 들은 사실이 있습니다. 또한 삼성의 경우 프릴요소에 대해 100% 수의 계약으로 되었기 때문에 그레놀 요소에서 최대한 높은 가격을 받아야 했습니다. 이에 남해와 동부는 최종 목표 계약 가격을 남해 625,000원, 동부 및 삼성은 613,000원으로 투찰하자고 합의한 사실도 전해 들었습니다.

(소갑 제115호증)

(2) 실행

217 피심인 남해, 동부, 삼성, KG, 조비, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기, 미광은 농협
중앙회 및 연초조합 발주 2009년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰
에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

218 21-17-17 비료군에서는 남해와 동부가 각각 69.1%와 30.9%의 비율로 낙찰되었
고, 요소비료군에서는 아래 <표 97-1>과 같이 프릴요소는 전량 삼성과 납품계약이
체결되었고, 그레놀 요소는 남해, 삼성, 동부가 각각 106,500톤, 10,000톤, 19,758톤으
로 계약이 체결되었다.

<표 96> 2009년도 21-17-17 비료군 입찰결과

(단위 : 톤, 원)

제 품	남 해		동 부	
	계약량	구매가격	계약량	구매가격
21-17-17	158,000	1,082,000	42,486	1,082,000
17-21-17	0		6,308	1,050,000
10-16-10	0		5,918	750,000
15-15-15	0		2,894	750,000
브랜드비료 (시담)	흙사랑(30,493) 신세대(68,749)	770,000 890,000	플러스3 (57,583)	890,000
합계	257,242(69.1%)		115,189(30.9%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 97-1> 2009년도 요소비료군 계약현황

(단위 : 톤, 원)

비종	계약물량	계약량 및 금액			비고
		남해	삼성	동부	
그레놀	136,258	106,500	10,000	19,758	동부제외 2개사 비율 69.3%(남해) : 30.7%(삼성)
프릴	37,115	0	37,115	0	
소계	173,373	106,500 (61.4%)	47,115 (27.2%)	19,758 (11.4%)	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

단가입찰인 BB비료군에서는 합의대로 남해, KG가 낙찰되었고, NK비료군 및 콩비료 또한 각각 <표 97-3>와 <표 97-4>에서 보는 바와 같이 합의내용과 유사하거나 합의내용대로 납품계약이 체결되었다.

<표 97-2> 2009년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	24	780,000
고BB(황산가리)	KG	25	795,000
고BB(셀포마그)	남해	31	765,000
저BB	남해	24	670,000
저BB(황산가리)	KG	25	687,000
저BB(셀포마그)	남해	24	695,000
저도유기BB	남해	34	581,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 97-3> 2009년도 NK비료 계약현황

(단위 : 톤, 원, %)

구 분	KG	풍농	협화	조비	동부	계
18-0-16 (계약단가)	31,000 (678,000)	50,000 (678,000)	15,930 (678,000)	21,000 (678,000)	20,000 (678,000)	137,930
비율	22.5%	36.3%	11.5%	15.2%	14.5%	100%

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 97-4> 2009년도 콩비료 납품계약현황

(단위 : 톤, 원)

구분	풍농	KG	조비	협화	합계
물량	2,900	2,000	544	1,000	6,444
단가	560,000	560,000	560,000	560,000	-

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

연초용 비료에서는 당초 합의에 따라 동부가 낙찰되기는 하였으나, 남해의 경우 동부의 저가 낙찰로 인한 손실이 예상되자 물량배분을 포기하였고, 이에 나머지 피심인들인 동부, 조비, 풍농, 협화가 각각 36.5%, 31.1%, 25.4%, 7.0%의 비율로 배분하기로 다시 합의하였다. 합의 이후 협화가 다시 납품을 포기하여 협화의 물량은 최종적으로 동부에게 배분되었고 나머지 업체의 물량은 최종합의대로 실행되었다.

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌²¹²⁾(2011. 9. 19.)

다만, 2009. 12. 9. 오후 동부의 낙찰 이후 남해 이승석 차장은 동부의 원가 이하의 낙찰로 남해의 손실 과다 예상 등으로 인해 물량 배분을 거부하였습니다. 이에 동부, 조비, 풍농, 협화의 담당자들은 2006년 납품비율대로 우선 물량을 배분하고, 남해의 물량은 납품 실적 비율대로, 신한은 1%씩 추가로 배분하기로 하여 동부가 36.5%, 조비 31.1%, 풍농 25.4%, 협화 7.0%의 비율로 물량을 배분하기로 합의하였습니다. 그러나 연초조합에 대한 구체적인 생산 및 납품 계획을 수립하는 과정에서 협화는 생산, 납품을 포기하겠다는 의사를 밝혀 협화 물량을 당사에서 생산, 납품하기로 하였습니다.

하) 2010년도 공급분에 대한 합의 및 실행

(1) 합의

2010년도 공급분 화학비료 입찰에서는 요소비료군과 콩비료가 제외되고 맞춤형 비료가 새로 추가되어 총 5개 비종에 대하여 합의가 이루어졌는바, 기존의 합의가 담자에서 피심인 삼성이 제외되고 피심인 비왕이 합의에 새로 가담하였다. 비종별 합의가담자를 살펴보면 21-17-17 비료군, BB비료군, NK비료는 2009년도와 동일한 반면, 연초용 비료에서는 2009년도 합의에 불참하였던 피심인 KG가 다시 참여함으로써 피심인 남해, 동부²¹³⁾, 조비, KG, 풍농, 협화가 합의에 가담하였고, 2010년도 공급분부터 입찰이 처음으로 시작된 맞춤형 비료에는 피심인 남해, 동부, 미광, 비왕, 세기, 우림, 조비, KG, 풍농, 협화가 합의에 가담하였다.

212) 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 차장, 협화 ○○○ 상무이사, KG ○○○ 팀장 또한 같은 취지로 진술하였다.

213) 2010년도 공급분까지 합의 및 실행을 한 자는 동부하이텍이다. 그러나 이 사건 공동행위가 계속되던 2010. 6. 3. 동부하이텍의 비료사업부문이 분할되어 동부한농이 설립되었는바, 설립 당시 동부한농은 위 합의에 참여한 동부하이텍의 임직원을 그대로 승계하였을 뿐만 아니라 동부하이텍이 체결한 비료납품계약을 그대로 승계하여 농협중앙회와 비료납품거래를 계속함으로써 이 사건 공동행위를 계속 유지하였다.

222 구체적인 합의내용을 살펴보면, 21-17-17 비료군²¹⁴⁾은 2010년도 공급분 입찰부터 입찰방식이 변경되어 21-17-17 비료를 제외한 나머지 비료는 단가만 수의시담으로 결정하게 되었다. 따라서 피심인 남해와 동부는 2009. 11. 19. 피심인 남해의 회의실에서 가진 회의²¹⁵⁾에서 기존의 물량배분비율(69:31)을 2009년도 21-17-17 비료 납품비율인 남해 77%, 동부 23%로 변경하기로 합의하였다.

223 BB비료군²¹⁶⁾은 2009년도 공급분 합의의 연장선에서 합의가 이루어졌는바, BB비료군은 남해와 KG가 농협중앙회의 예정가격을 예측하여 미리 가격 하한선을 협의·결정한 후 이를 나머지 피심인들에게 통보하면 동부, 조비, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기, 미광 등 나머지 8개 피심인들이 그 가격 이상으로 투찰함으로써 최대한 높은 가격을 확보하는 방식으로 투찰가격 합의가 이루어졌다.

224 NK비료²¹⁷⁾는 희망수량경쟁입찰의 방식으로 진행되던 지금까지와의 입찰과는 달리 2010년도부터 단가입찰방식으로 입찰이 실시되었다. 단가입찰은 농협중앙회의 예정가격 내에서 가장 낮게 투찰한 가격으로 계약가격이 결정되면 다른 회사들에게 같은 가격으로 납품할 의향이 있는지를 물어보고 이에 동의하는 회사와 모두 납품 계약을 체결하는 방식이다. 따라서 입찰에 참가한 피심인들은 공동의 이익을 위해 유찰이 되는 한이 있더라도 최대한 높은 가격으로 투찰한 후 거듭되는 유찰과정에서 농협중앙회의 예정가격을 예측하고, 결과적으로 예정가격 범위내 최대가로 낙찰받아야 할 필요가 있었다.

225 이에 피심인 풍농, KG, 조비, 협화, 동부는 입찰이 진행된 2009. 12. 8.부터 2009. 12. 28. 사이의 기간 중 매입찰 당일 입찰장 근처에서 모여 NK비료 목표 계약가격을 공유하고, 예정가격과 차이가 많이 날 것으로 예상될 경우 입찰을 유찰²¹⁸⁾시켜 계약가격을 높이기 위한 시간을 확보로 하기로 하였으며, 맞춤형 비료

214) 2009. 11. 30. 입찰이 시작되어 2009. 12. 28. 종료되었다.

215) 남해 ○○○ 부장, 엄종휘 차장, 동부 ○○○ 부사장, ○○○ 차장이 참석하였다.

216) 2009. 12. 8. 입찰이 시작되어 2009. 12. 23. 종료되었다.

217) 2009. 12. 8. 입찰이 시작되어 2009. 12. 28. 종료되었다.

218) 당시 NK비료 입찰은 15차례의 유찰 끝에 560,000원/톤으로 가격이 결정되었고, 같은 해 맞춤형 30호의 계약단가는 530,000원/톤이었다.

중 성분이 유사한 ‘맞춤형 30호’의 단가보다 높은 가격을 받기로 합의하였다.

226 연초용 비료에는 2009년도 합의에 불참하였던 피심인 KG가 다시 합의에 가담하여 피심인 남해, 동부, 조비, 풍농, 협화, KG 등 6개사가 합의에 가담하였다.

227 피심인 남해, 동부, 조비, 풍농, KG는 2009. 12. 3. 실시된 입찰을 유찰시킨 이후 2009. 12. 8. 피심인 남해의 회의실에서 피심인 6개사 모두가 다시 모인 자리²¹⁹⁾에서 동부를 낙찰사로 선정한 다음 낙찰 물량을 각사에 OEM 배분하고 KG는 물량 배분에서 제외²²⁰⁾되는 대신 SOP를 납품하기로 큰 틀에서 합의를 하였다.

228 최종적으로 2009. 12. 9. 17시경 ‘사조참치전문점’에서 피심인 동부, 조비, 풍농, 협화가 다시 만나²²¹⁾ 물량배분에 대해 합의하였는바, 2006년도 공급분에서 합의되었던 KG를 제외한 나머지 피심인들의 납품 비율을 기준으로 하되 폐업한 신한외교의 몫 약 5%를 재분배하여 2010년도 총 물량(7,340톤)을 동부 27.97%(2,053톤), 남해 26.08%(1,914톤), 조비 22.05%(1,618톤), 풍농 18.51%(1,359톤), 협화 5.36%(393톤)으로 배분하기로 하였다.

229 맞춤형 비료²²²⁾는 2010년 공급분부터 처음으로 입찰이 실시²²³⁾되었는바, 2010년도 농협중앙회 화학비료 총 구매계획량(1,195,881톤)의 68.7%(821,700톤)를 차지함으로써 맞춤형 비료의 물량 확보는 피심인들의 생존에 직결되는 문제였다. 특히, 맞춤형 비료는 기존의 단독입찰 비중 뿐만 아니라 BB비료군까지 대체할 수 있는 비중으로서 기존의 브랜드 복비 시장에 대변화를 예고하는 것임에 따라 기존에 유기질 비료나 BB비료군만을 공급하던 소규모 업체들도 대거 입찰에 참가하였고, 다른

219) 남해 ○○○ 부장, 심석일 차장, 동부 ○○○ 부사장, ○○○ 차장, 풍농 ○○○ 부장, KG 장지휘 전무, ○○○ 팀장, 조비 이성진 부사장, ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무가 참석하였다.

220) KG의 경우 2006년도 공급분까지 SOP 공급만 하다가, 2008년 저가로 단독 낙찰 받아 공급하였으나 직접 생산 하는 것보다 연초 전용 비료 원료의 약 50%를 차지하는 SOP를 공급하는 것이 더 유리하다는 판단 하에 합의를 하였다.

221) 동부 ○○○ 부사장, ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무가 참석하였다.

222) 맞춤형 비료란 전국의 토양검정결과와 양분수지를 감안하여 토양환경과 농업에 맞게 주요 성분을 배합한 비종으로 비료 제조사별 독자적 브랜드가 아닌 공통의 31개(인산칼리맞춤 1호~2호, 인산맞춤 3호~6호, 칼리맞춤 7호~13호, 맞춤14호~25호, 맞춤추비 26호~31호) 맞춤 비중을 말한다.

223) 2009. 11. 30. 입찰이 시작되어 2009. 12. 3. 종료되었다.

비종의 입찰에서 그간에 이루어졌던 방식대로 물량배분합의가 진행되었는바, 그 과정을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

230 피심인 남해, 동부, KG, 풍농, 조비, 협화 등 6개사²²⁴⁾는 2009년 10월 중순 이후부터 맞춤형 비료 입찰일인 2009. 11. 30. 까지 서울 충무로 소재 남해 사무실, 충북 음성군 소재 ‘레인보우힐스’ 골프장, 서울 중구 충정로 소재 음식점인 ‘제이에이 텍사스’ 등지에서 모여 맞춤형 비료 물량 배분에 관해 논의를 진행하였으나 입찰시작당일인 2009. 11. 30.까지 합의에 이르지 못하였다. 결국 2010. 11. 30. 가장 먼저 입찰이 실시된 맞춤형 비료 24호는 물량이 가장 많은 비종이었음에도 피심인들간의 의견차이가 좁혀지지 않아 경쟁상태로 입찰이 진행되었으며, 입찰결과 남해 및 동부가 각각 56,000톤과 30,812톤을 낙찰 받았다.

231 이렇게 되자 피심인 KG, 풍농, 조비, 협화 등 4개사는 피심인 남해와 동부가 원가경쟁력을 바탕으로 맞춤형 비료를 독식할 것이라는 위기의식을 가지게 되었고, 결국 남해와 동부에게 물량 배분 합의를 요청하게 되었다. 한편, 피심인 미광, 우림, 세기, 비왕²²⁵⁾은 2010. 11. 27. 농협중앙회의 ‘2010년도 입찰유의서 설명회’ 이전부터 자신들의 가격경쟁력 열세를 인정하고 남해 등 상위 6개사에게 각각 5천 톤 수준의 물량 배분하여 줄 것을 요청해 왔는바, 이로써 피심인들간의 물량배분합의가 다시 진행되게 되었다.

232 맞춤형 비료 24호가 경쟁입찰로 치러진 2009. 11. 30. 저녁 피심인 남해, 풍농, 조비, KG, 협화, 동부 등 6개사는 남해 회의실 및 인근 식당인 ‘산호참치’에서 다시 모임²²⁶⁾을 가지고 맞춤형 비료 물량 배분에 관한 논의를 재개하였는바, 맞춤형 24호(86,812톤)를 남해, 동부가 이미 낙찰받았음에도 물량 배분의 편의를 위해 맞춤형 비료 총 물량인 821,700톤을 기준으로 논의를 진행하였다.

224) 남해 ○○○ 이사, 엄종휘 차장, 동부 ○○○ 부사장, ○○○ 차장, KG 장지휘 부사장, ○○○ 팀장, 풍농 ○○○ 이사, ○○○ 부장, ○○○ 차장, 조비 이성진 부사장, ○○○ 부장, 협화 ○○○ 이사, 김정기 차장이 물량배분 논의에 참여하였다.

225) 미광 이상을 부장, 우림 ○○○ 상무, 세기 이종록 상무, 비왕 임준영 대표이사가 합의과정에 참여하였다.

226) 남해 ○○○ 이사, 풍농 ○○○ 이사, ○○○ 부장, ○○○ 차장, 조비 이성진 부사장, ○○○ 부장, KG 장지휘 부사장, ○○○ 팀장, 협화 ○○○ 이사, 동부 ○○○ 부사장, 배규한 상무, ○○○ 차장이 참석하였다.

233 먼저 소규모 업체인 피심인 미광, 우림, 세기, 비왕, 제주에게 배분할 물량을 결정하였는데, 총 물량 821,700톤 중 물량이 적은 3개 비종(칼리맞춤 13호, 맞춤추비 26호, 맞춤추비 31호) 14,192톤을 피심인 미광, 우림, 세기, 비왕 4개사에 우선 배분 하되, 피심인 제주에게는 입찰 불참 조건으로 남해가 자신의 물량 중 2,000톤을 임가공²²⁷⁾ 형식으로 배분하기로 합의가 이루어졌다.

234 위 소규모 5개사에게 배분된 물량 16,192톤을 제외한 805,508톤에 대해서는 우선 맞춤 24호에 저가로 투찰하여 낙찰받은 남해와 동부의 손실을 보전해 준다는 명목으로 남해와 동부에게 각각 13,000톤과 7,000톤을 배분하기로 하였고, 이를 차감한 잔여량 785,508톤에 대해서는 최근 5년간 농협중앙회 계통 화학비료 및 원예용 비료 납품 실적을 기준으로 하되, 이에 따를 경우 과소 배정되는 조비와 협화에게 일부 물량을 추가 배정하는 조정과정을 거쳐 최종적으로 남해 40.8%, 동부 19.2%, 풍농 16.1%, KG 12.6%, 조비 6.3%, 협화 5.0%로 배분하기로 합의하였다.

235 한편, 위 합의에 참가하지 않은 소규모 5개사 중 제주를 제외한 4개사에게는 합의내용이 유선으로 전달되었는바, 피심인 남해의 ○○○는 2009. 11. 30. 위 합의가 끝난 이후 피심인 세기, 우림, 비왕, 미광에게 맞춤추비 26호(3,869톤)와 맞춤추비 31호(3,654톤)를 4개사에게 할애할 것이라고 통보²²⁸⁾하였고, 피심인 세기에게는 별도의 연락을 통해 칼리맞춤 13호(6,669톤)을 세기에게 할당하기로 하였다고 통보하였다. 이에 피심인 세기, 우림, 비왕, 미광 4개사는 별도의 합의를 통해 맞춤추비 26호의 경우 우림 1,869톤, 미광 2,000톤으로 맞춤추비 31호의 경우 비왕 1,830톤, 세기²²⁹⁾ 1,824톤으로 배분하기로 합의하였다.

236 이상과 같은 사실은 21-17-17 비료군의 물량배분비율을 적은 동부 ○○○ 차장의 업무수첩 메모(소갑 제29호증), 연초용비료 물량배정 협의결과를 기록한 조비

227) 당초 남해는 제주에게 입찰참여 포기 조건으로 임가공 형식의 물량배분을 제의하기로 하였으나, 실제로는 제주와 이를 합의한 사실이 없고 결국 남해의 제안은 자사의 물량을 더 확보하기 방책에 불과하였음이 추후 밝혀지게 된다. 그로 인해 제주의 경우 2010년도 맞춤형 비료 입찰에 참가하지도 않았고 물량도 배분받지 못하였다.

228) 당시 통보를 받은 4개사의 담당자는 미광의 이상을 부장, 우림의 ○○○ 이사, 비왕의 임준영 대표이사, 세기의 이종록 상무였다.

229) 세기의 경우 칼리맞춤 13호가 추가로 할당되었으므로 총 배분물량은 8,493톤이다.

21-17-17 비료관련 동부 ○○○ 차장 수첩 메모(2009. 11. 19)

* 자료출처 : 동부(소갑 제29호증)

<표 98>

2010년 연초전용비료 입찰결과 결과보고 중 발췌

2010년 연초전용비료 업무협약의 결과보고								
연도별 연초용 배정기준 및 납품실적 (단위 : M/T)								
구분	2007년배정기준		2008년 납품실적		2009년 배정		2010년 배정(안)	
	중량	%	중량	%	중량	%	중량	%
조비	2,053	18.34%	-	0.00%	2,500	28.95%	1,694	23.08%
동부	2,487	22.22%	-	0.00%	3,284	38.03%	2,053	27.97%
남해	2,053	18.34%	-	0.00%	-	0.00%	1,694	23.08%
풍농	1,735	15.50%	-	0.00%	2,352	27.24%	1,432	19.51%
협화	565	5.05%	-	0.00%	500	5.79%	467	6.36%
국비앤씨	565	5.05%	-	0.00%				
K G	1,735	15.50%	9,338	100.00%	단독입찰		SOP 전량납품	
총계	11,194	100.0%	9,338	100.0%	8,636	100.0%	7,340	100.0%

2010년 연초용 업무협약의 결과보고

* KG : 참여사 SOP 전량구매(3,700톤) 조건부 물량 미참여
 ○ SOP 구매요청단가 : 최초 요청가 800\$(연연초조합 예가기준) => 조정안 700\$(KG 재고단가 감안)

* 남해 : 맞춤형비료에서 양보를 감안 물량배분을 상향 조정 요청

* 자료출처 : 조비(소갑 제104호증)

연초용 비료 관련 동부 ○○○ 차장의 메모 중 발췌

연도	총중량	동부	남해	조비	풍농	KG	신한	협화
'06년	13,240	26.5% (3,511)	21.2%	22.3%	18.3%	-	5.5%	5.5%
'07년	11,094	22.2% (2,487)	18.3%	18.3%	15.5%	15.5%	5.5%	5.5%
'09년	7,880	44.5% (3,508)		28.95%	26.54%			
'10년	7,340톤	28.0%	23.0%	23.0%	19.5%		6.4%	

560\$	526\$	22.2	25.6	15.1	17.8	18.3	21.0	15.1	17.8	15.1	17.8	21.8	8.1
-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

* 자료출처 : 동부(소갑 제105호증)

<표 99> 2010년 화학비료 2차 입찰 및 물량협의 결과보고 중 발체(맞춤형 관련)

2010년 화학비료 2차 입찰 및 물량협의 결과 보고										
* 일시 및 장소 : 12/1, 14:00 ~ 17:00, 농협중앙회 자재부										
* 참여업체 : 당 사 및 11개사										
1) 맞춤형비료 입찰										
○ 참여업체 : 당 사 외 10개업체										
○ 입찰결과 : 전업체 합의하여 맞춤형비료 18개 비중 유찰										
○ 맞춤형비료 잔여비중 및 재입찰 : 12/2일, 14:00~ (농협중앙회 회의실)										
2) 입찰후 맞춤형비료 물량 협의 결과										
○ 중소5개사는 맞춤13,26,31호와 제주물량 2,000톤을 포함 16,192톤 배정하여 세기 8,000톤, 제주비료 2,000톤, 나머지 물량을 3개사에서 협의,배분하기로 중소5개사와 협의,완료 => 해당 비중을 제외한 비중 입찰포기각서 제출										
○ 협화 : 41,000톤(5.1%) 물량배정 수정 요청										
○ 동부 : 입찰경쟁으로 요소 및 맞춤24호 낙찰물량에 따른 손실 보상으로 => 20%이상 물량배정 또는 맞춤24호 낙찰물량(86,812톤) 전체물량 배분 기준에서 제외하여 물량산정 배분										
○ 당 사 및 풍농,KG : 동부 요청 수렴 불가, 기존 5년 평균M/S를 기존 협의 추진										
○ 남해 최종 수정안 제시 => 맞춤24호 낙찰물량 86,812톤중 20,000톤 배분기준에서 제외하고, 당사 50,500톤, 협화 40,500톤은 물량 우선 배정, 기존 논의된 M/S를 기준으로 잔여사 물량 배분 추진										
(단위: 톤,원)										
구분	총물량	5개중소사 배분물량	물량배분 대상물량	2만톤 조정물량	조비	협화	남해	동부	풍농	KG
배분물량	821,700	16,192	805,508	785,508	50,500	40,500	328,970	152,471	131,393	101,673
5개년 평균 M/S					6.0%	3.2%	42.2%	18.5%	17.0%	13.0%
기 조정 M/S					6.4%	4.8%	40.4%	18.6%	16.8%	13.0%
물량배분 대상기준 M/S					6.3%	5.0%	40.8%	18.9%	16.3%	12.6%
총물량기준 M/S	2.0%				6.1%	4.9%	40.0%	18.6%	16.0%	12.4%

○ 동부에서 남해 수정 조정안 거부로 결렬되었으나, 풍농 물량 9,000톤 동부에게 양보로 합의

* 자료출처 : 조비(소갑 제83호증)

<표 100> 2009. 11. 30. 협의 내용 중 발체(맞춤형 관련)

<기본 전제>													
a. 총물량	821,700												
b. 신규	16,192 (물량 적은 3개비중(14,192톤) + jj사 2,000톤(입찰포기))												
c-a-b	805,508												
호 손해분 보상	20,000 d(35%) n사(65%)에 보상차원 - 당초 86,812천톤 전체 제외하는 것을 주장했으나 회사별 이견이 많아 협의 차원에서 d, n사가 양보												
e. 대상물량	785,508												
f. j,h 소량물량 기본보상	91,000												
g. 4개사 배당물량	694,508												
구분	배분비율		1차 배분	2차조정				3차조정			1차배분 대비 ②-①		
	5개년평균	배분비 조정 (기본비율)	e기준 (①)	조비업체 우선조정	4개사 비율	물량 배분	24호 배제분 조정(35:65)	2차 조정후		최종물량 (②)	최종m/s	물량	M/S
d	18.6%	18.6%	146,104		20.9%	145,471	7,000	152,471	1,900	154,371	19.2%	8,267	0.6%
n	42.6%	40.2%	315,774		45.3%	314,406	13,000	327,406	1,565	328,971	40.8%	13,196	0.6%
p	17.0%	17.0%	133,536		19.1%	132,958		132,958	-3,465	129,493	16.1%	-4,044	-0.9%
k	12.6%	13.0%	102,116		14.6%	101,673		101,673		101,673	12.6%	-443	-0.4%
j	5.8%	6.4%	50,273	50,500				50,500		50,500	6.3%	227	-0.1%
h	3.4%	4.8%	37,704	40,500				40,500		40,500	5.0%	2,796	0.2%
계	100.0%	100.0%	785,508		100.0%	694,508	20,000	805,508	0	805,508	100.0%	20,000	0.0%
※ 5개년 평균 : 농협중앙회 계통 화학비료+원예용 실적 기준													

* 자료출처 : 동부(소갑 제84호증)

<표 101>

비종별 물량 배분(2009. 12. 2.)(맞춤형 관련)

고유 번호	상품명	주성분	물량 총합계	비율						검증
				D	N	K	P	C	H	
24	오소		104,327	36,327	75,519					
24	21-17-17		84,493							
24	맞춤24호	13 10 8	86,812	30,812	56,000	0				
20	맞춤20호	19 10 8	82,060	19,000	40,000	0	14,000	9,060		
16	맞춤16호	22 10 8	78,123	0	38,000	0	38,000	1,123		
29	맞춤29호	13 - 10	65,393	23,000	17,193	25,000	0			
23	맞춤23호	16 10 8	58,281	0	21,000	21,000	0	0	16,281	
30	맞춤주비30호	17 - 14	44,664	0	0	0	34,600	0	10,064	
28	맞춤주비28호	17 - 10	40,868	0	0	7,368	19,000	14,500		
18	맞춤18호	21 13 9	36,381	0	0	30,000	6,381			
1	인산칼리맞춤1호	20 18 15	28,059	0	28,059					
19	맞춤19호	20 10 11	24,132	15,000	0	0	9,132	0	0	
10	칼리맞춤10호	20 12 14	22,467	0	22,467	0				
2	인산칼리맞춤2호	17 19 15	22,131	0	22,131					
17	맞춤17호	21 16 10	20,973	8,973	12,000	0				
6	인산맞춤6호 (제주)	16 20 8	20,184	9,100	0	7,200	3,884			
8	칼리맞춤8호	21 12 22	16,952	0	16,952	0				
7	칼리맞춤7호	24 10 15	16,308	16,308	0	0				
25	맞춤25호 (제주)	10 10 7	16,041	6,000	0	0	7,300		2,741	
3	인산맞춤3호 (제주)	25 19 8	14,342	14,342	0	0				
5	인산맞춤5호	19 17 9	14,201	0	10,000	0	4,201			
14	맞춤14호	26 12 8	13,645	0	13,645	0				
9	칼리맞춤9호	20 10 19	13,206	0	13,206	0				
27	맞춤주비27호	20 - 9	12,616	0	0	0	0	6,700	5,916	
21	맞춤21호	17 14 8	11,822	11,822	0	0				
4	인산맞춤4호	20 24 9	11,759	0	11,759	0				
11	칼리맞춤11호	17 11 15	9,427	0	0	9,427				
15	맞춤15호	23 13 9	9,166	0	0	3,666	0		5,500	
22	맞춤22호	16 10 11	9,094	0	0	0		9,094		
12	맞춤12호	17 15 13	8,400	0	8,400	0				
계	단위당 비율/총액		807,508	154,357	329,012	103,661	129,498	50,477	40,502	
13	칼리맞춤13호	14 12 13	6,669	0	0	0				
26	맞춤주비26호	24 - 8	3,869	0	0	0				
31	맞춤주비31호	12 - 13	3,654	0	0	0				
계	단위당 비율/총액		821,700	154,357	329,012	103,661				
비율/총액			650,636	131,357	281,619	71,293	75,898	24,277	24,522	
비율/총액			171,064	23,000	17,393	32,368	53,600	21,201	15,980	

* 자료출처: 동부(소갑 제85호증)

남해 ○○○ 이사의 확인 중 발췌(2011. 9. 20.)

(21-17-17 비료 관련) 2009. 11. 19. 19시경 서울 중구 충무로 소재 남해 회의실에서 남해 ○○○ 부장, 임종휘 차장, 동부 ○○○ 부사장, ○○○ 차장이 모여 2010년도 입찰 물량 배분을 위한 합의를 하였습니다.

구체적으로 2010년도 21-17-17비료 군 입찰은 2009년도 공급분 이전과 달리, 21-17-17비료를 제외한 나머지 비료의 경우 단가만 수의시담으로 결정하는 방식으로 농협중앙회가 변경하였기 때문에 기존의 배분 물량 비율과는 달리 21-17-17비료의 경우 2009년도 양사의 농협중앙회 실제 납품 비율인 남해(77%), 동부(23%)로 배분하기로 합의하였습니다. 이에 덧붙여 투찰 가격에 대해서도 입찰 전에 모여 공유하기로 하였습니다.

(중략)

(맞춤형 비료 관련) 본 모임에서 본인은 세기, 우림, 미광, 비왕의 4개사에 물량이 적은 3개 비종(칼리맞춤 13호, 맞춤추비 26호, 맞춤추비 31호) 약 1만4천톤 정도를 배정해주고, 제주비료는 입찰포기 조건으로 남해가 2천톤을 임가공 형식으로 주기로 했으니 1만 6천톤을 제외한 나머지 물량만을 가지고 6개사가 배분하면 될 것이라는 말을 전달하였고 나머지 회사들도 큰 문제가 아니었으므로 동의하였습니다.

다만, 제주비료에 대한 부분에 대해서 상기 내용은 나머지 회사에게 전달하였습지만 이 내용은 남해의 물량 확보 차원에서 이야기 한 것입니다. 실제로 제주비료에 임가공 형태로 물량을 배분하지도 않았고 제주비료 담당자인 ○○○ 부장과도 이러한 논의를 한 적이 없습니다.

이후에 계속된 물량 합의에서 맞춤24호 저가낙찰업체인 동부와 남해에게 보상차원에서 20,000톤을 35:65의 비율로 우선 할당하여 배분하고, 잔여 배분대상 물량인 785,508톤을 5개년 M/S(최근 5개년 농협중앙회 계통 화학비료 및 원예용비료 실적 기준)로 배분한 후, 조비와 협화는 소량을 배정받게 되므로 일부 상향 조정해주고, 풍농의 물량은 하향 조정하기로 하였습니다. 결국 최종 배분 M/S는 동부, 남해, 풍농, KG, 조비, 협화가 19.2%, 40.8%, 16.1%, 12.6%, 6.3%, 5.0%으로 결정되었습니다.

기존 6개사 및 군소 4개 회사는 2009. 12. 1.의 입찰은 각사 합의로 유찰시키기로 하였고, 2009. 12. 1.과 2009. 12. 2. 오전까지 비종별 물량 협의를 계속하였습니다. 결국 최종 비종별 배분이 완료되어 입찰이 진행 될 수 있었습니다.

(소갑 제107호증)

풍농 ○○○ 차장 확인 중 발췌(2011. 9. 22.)

2010년 NK비료의 입찰에서는 물량을 배제한 단가만 입찰 방식 진행하였습니다. 입찰 진행시 가장 낮은 가격을 제시하는 회사의 가격으로 모든 회사가 납품을 해야 하므로 각 사의 담당자들은 최대한 높은 가격을 받기 위하여 합의를 하였습니다.

즉, 각 사의 담당자들은 NK비료의 목표계약가격을 공유하고, 농협중앙회의 예정 가격과 차이가 많이 날 경우에는 입찰을 유찰시켜 계약가격을 높이기 위한 시간을 확보하기로 하였으며, 맞춤형비료 중 성분이 유사한 “맞춤형 30호(17-0-14)” 가격보다 높은 가격을 받자고 합의하였습니다.

2009. 12. 28. 약 13차에 걸친 입찰 끝에 최종적으로 NK비료(18-0-16)를 56만원에 납품하기로 계약하였습니다.

참고로 2010년 “맞춤형 30호(17-0-14)”의 계약가격은 53만원 정도였습니다.

(소갑 제123호증)

동부 ○○○ 차장 확인 중 발췌²³⁰⁾(2011. 9. 19.)

(연초용 비료 관련) KG의 경우 2006년도 공급분까지 SOP 공급만 하다가, 2008년 저가로 단독 낙찰 받아 공급하였으나, 2009년도의 경우 납품 실적도 없어지는 등 상황 악화로 인해 직접 생산하는 것보다는 연초 비료 원료의 50%를 차지하는 SOP를 공급하는 것이 더 유리하다는 판단 하에 합의를 한 것으로 판단됩니다.

최종적으로 2009. 12. 9. 17시경 ‘사조참지전문점’에서 동부 ○○○ 부사장, ○○○ 차장, 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 부장, 협화 ○○○ 상무 등이 만나 물량 배분 및 입찰 전략에 대해 합의하였습니다.

구체적으로 2006년도 공급분 관련 각사의 납품 비율을 기준으로 폐업된 신한외의 분량 5%를 동부, 남해, 조비, 풍농, 협화에 각 1%씩 추가로 배분하고, 조비, 풍농 및 협화가 각 1%씩 양보하여 남해에 2%를 추가로 배분하여 2010년도 총 물량(7,340톤)을 동부 27.97%(2,053톤), 남해 26.08%(1,914톤), 조비 22.05%(1,618톤), 풍농 18.51%(1,359톤), 협화 5.36%(393톤)으로 분배하기로 합의하였습니다.

(중략)

(맞춤형 비료 관련) 2009. 10. 20.부터 남해, 풍농, 조비, KG, 협화, 동부의 6개사는 약7회 정도의 모임을 갖고 회사별 품목별 물량 배분기준 및 지역별 발주 관련 사항 등을 협의하였으나 입찰 당일인 2009. 11. 30.까지도 합의는 이루어지지 않았습니다. 2009. 11. 30. 결국 요소비료와 맞춤 24호에서 각사는 합의가 되지 않은 상태에서 자율 경쟁 입찰을 하였고 예상외의 낮은 가격으로 낙찰이 되었습니다. 이에 비료회사들은 다시 한번 입찰물량을 협의하여 배분하는 것으로 합의하고 2009.

230) NK비료와 관련하여 남해 ○○○ 이사, 조비 ○○○ 부장, 풍농 ○○○ 차장, 협화 ○○○ 이사, KG ○○○ 팀장 또한 같은 취지로 진술하였다.

11. 30. 저녁에 남해화학 회의실에 모여서 맞춤비료의 잔여 품목에 대한 배분을 새로 하기로 합의하였습니다. 본 모임에서 남해화학의 ○○○ 부장으로부터 세기, 우림, 미광, 비왕의 4개사에 물량이 적은 3개 비중(칼리맞춤 13호, 맞춤추비 26호, 맞춤추비 31호) 약 1만4천톤 정도를 배정해주고, 제주비료는 입찰포기 조건으로 남해가 2천톤을 임가공 형식으로 주기로 했으니 1만 6천톤을 제외한 나머지 물량만을 가지고 6개사가 배분하면 될 것이라는 말을 전달받았고 나머지 회사들도 큰 문제가 아니었으므로 동의하였습니다.

이후에 계속된 물량 합의에서 맞춤24호 저가낙찰업체인 동부와 남해에게 보상차원에서 20,000톤을 35:65의 비율로 우선 할당하여 배분하고, 잔여 배분대상 물량인 785,508톤을 5개년 M/S(최근 5개년 농협중앙회 계통 화학비료 및 원예용비료 실적 기준)로 배분한 후, 조비와 협화는 소량을 배정받게 되므로 일부 상향 조정해주고, 풍농의 물량은 하향 조정하기로 하였습니다. 결국 최종 배분 M/S는 동부, 남해, 풍농, KG, 조비, 협화가 19.2%, 40.8%, 16.1%, 12.6%, 6.3%, 5.0%으로 결정되었습니다.

나머지 4개사들도 이후에 농협 인근의 음식점 등에서 별도로 모임을 갖고 기비 중 가장 물량이 적은 13호(6,669톤)와 추비 중 물량이 적은 26호(3,869톤), 31호(3,654톤)를 배정하는 문제로 협의를 한 것으로 전해 들었습니다.

(소갑 제112호증)

세기 이종록 상무 확인 중 발췌²³¹⁾(2011. 9. 26.)

본인은 2009. 11. 30. 경 남해 ○○○ 부장으로부터 맞춤추비 26호, 맞춤추비 31호의 물량 7,523톤을 세기, 우림, 미광, 비왕 4개사에게 물량을 배분하였으니 그리 알아라라는 내용을 전달받은 사실이 있습니다. 이에 우림 포함 4개사는 상기 물량을 각각 우림 1,869톤, 미광 2,000톤, 비왕 1,830톤, 세기 1,824톤으로 배분 합의하였습니다.

또한, 남해 ○○○ 부장으로부터 칼리맞춤 13호 6,669톤을 세기에게 줄터이니 그리 알고 입찰에 참여하라는 내용을 따로 전달받았습니다.

남해와는 이미 이전부터 OEM 계약으로 타 비중을 물량을 납품한 적이 있어 조금 신경을 써 준 것 같습니다. 결과적으로 세기는 8,493톤의 물량을 낙찰 받았습니다.

(소갑 제116호증)

(2) 실행

231) 비왕 임준영 대표이사, 우림 ○○○ 상무이사, 미광 이상을 부장 또한 같은 취지로 진술하였다.

237 피심인 남해, 동부, KG, 조비, 풍농, 우림, 제주, 협화, 세기, 미광, 비왕은 농협
중앙회 및 연초조합 발주 2010년도 공급분 화학비료 입찰에서 상기 합의대로 입찰
에 참가함으로써 합의를 실행하였다.

238 21-17-17 비료군에서는 남해와 동부가 각각 76.9%와 23.1%의 비율로 낙찰되었고,
단가입찰인 BB비료군에서는 남해, 동부가 낙찰되었으며, 역시 단가입찰로 치러진
NK비료군에서는 13회에 걸친 유찰 끝에 560,000원/톤으로 납품계약이 체결되었다.

<표 102> 2010년도 21-17-17 비료 입찰결과

(단위 : 톤, 원)

제 품	남 해		동 부	
	계약량	구매가격	계약량	구매가격
21-17-17	65,000	746,000	19,493	746,000
비율	76.9%		23.1%	

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

<표 103-1> 2010년도 BB비료군 단가계약현황

품목	낙찰사	유찰 횟수	계약 금액(원)
고BB	남해	11	629,000
고BB(황산가리)	남해	12	637,000
고BB(셀포마그)	남해	12	625,000
저BB	남해	10	530,000
저BB(황산가리)	남해	10	540,000
저BB(셀포마그)	남해	11	544,000
저도유기BB	동부	5	517,000

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

239 연초용 비료는 합의에 따라 동부가 낙찰 받아 2009. 12. 16. 연초조합과 납품계
약을 체결하고 합의된 비율대로 배분되었고, 맞춤형 비료도 <표 103-3>과 같이 합
의내용대로 납품계약이 체결되었다.

<표 103-2>

2010년도 연초비료 납품계약현황

품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
연초용 복합비료	10-7-25	M/T	3,969.4톤	814,900원	3,234,664,060원
	13-5-25	M/T	3,370.6톤	827,800원	2,790,182,680원
계	2종		7,340.0톤		6,024,846,740원

* 자료출처 : 연초조합

<표 103-3>

2010년도 맞춤형 비료 계약 현황

(단위 : 톤, %)

구분	남해	동부	풍농	KG	조비	협화	세기	우림	미광	비왕	합계
계약량	329,012	154,357	129,439	103,661	50,477	40,561	8,493	1,869	2,000	1,830	821,700
비율	40.0	18.8	15.8	12.6	6.1	4.9	1.0	0.2	0.2	0.2	100.0

* 자료출처 : 농협중앙회 제출자료 및 비료사업 통계요람

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2009. 1. 30. 개정 법률 제9357호)

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. (생략)
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
- 4.~9. (생략)

②~⑥ (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

240 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ①사업자가 다른 사업자와 공동으로 공정거래법 제19조 제1항 각 호의 행위를 할 것을 내용으로 합의를 하여야 하고, ②그 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건에 해당하는지 여부

가) 합의의 존재

241 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 먼저 사업자 사이에 공동으로 공정거래법 제19조 제1항 각 호에 정하고 있는 행위를 하기로 하는 합의, 즉 의사의 합치가 있어야 한다. 여기서 의사의 합치라 함은 명시적인 합의뿐만 아니라 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해, 암묵적 요해 내지 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.²³²⁾

242 이 사건 13개 피심인들은 위 2. 가.에서 본 바와 같이 1995년 공급분부터 2010년도 공급분까지 농협중앙회 및 연초조합이 발주한 화학비료 입찰에 <표 14>와 같이 참가하면서, 희망수량경쟁입찰 또는 최저가 입찰로 치러진 비종에서는 입찰참가자별 배분물량과 투찰가격²³³⁾을, 단가입찰로 치러진 비종에서는 투찰가격을 명시적으로 합의하고 이를 실행²³⁴⁾하였다.

232) 같은 취지의 판례 : 서울고등법원 2001. 10. 16. 선고 2000누16830판결

233) 피심인들의 일부 합의내용을 살펴보면 주로 피심인별 배분물량에 집중되어 투찰가격에 대한 명시적 합의 여부가 불분명할 수 있다. 그러나 희망수량경쟁입찰의 낙찰자 및 낙찰수량 결정 방식을 고려할 때 사전에 투찰가격을 조율하지 않고서는 합의된 물량대로 낙찰받는 것이 사실상 곤란하다. 이처럼 배분물량 합의를 위해서는 투찰가격합의가 당연히 수반될 수 밖에 없다는 점을 감안할 때 가격합의의 존재가 인정된다.

234) 합의의 실행과정에서 일부 피심인들간의 알력으로 인해 합의대로 실행되지 않은 적도 있었으나, 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각호에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 합의에 따른 행위를 현실적으로 하지 아니하였다고 하더라도 부당한 공동행위의 성립에 방해가 되지 않는다.

243 이 사건 공동행위는 형식적으로는 농협중앙회 및 연초조합이 실시한 화학비료 입찰에서 투찰가격과 물량을 합의한 것이긴 하나, 농협중앙회와 연초조합이 국내 화학비료 유통을 독점하고 있는 점을 고려할 때 이 사건 공동행위로 인해 결정된 낙찰가격은 사실상 국내 화학비료 공급시장에서의 공급가격²³⁵⁾을 의미하고, 피심인 별로 배분된 낙찰수량은 당해연도의 비료업체별 화학비료 생산·출고량 내지는 시장점유율을 의미한다. 따라서 이 사건 공동행위는 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 ‘가격의 결정·유지 또는 변경하는 행위’와 법 제19조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 ‘상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위’²³⁶⁾를 합의한 것이며, 이러한 합의는 위 2. 가.에서 적시한 관련 증거에 의해 입증되므로 합의의 존재가 인정된다.

나) 경쟁제한성

(1) 경쟁제한적인 의도와 목적

244 이 사건 공동행위는 앞서 살펴본 바와 같이 제2차 비료산업 합리화 조치에 따른 비료판매자율화 이후 비료구매에 경쟁체제가 도입되자 피심인들이 자신의 비료 생산물량을 안정적으로 확보하면서 가능한 한 높은 수준의 가격을 유지하고자 하는 의도에서 비롯된 것으로서, 이는 앞에서 이미 적시한 많은 증거자료를 통해 어렵지 않게 인정될 수 있는 바, 몇 가지 증거를 제시하면 다음과 같다.

‘96년 농협 복비입찰(소갑 제4호증)

3. ‘96가격 전략

1) 입찰시: 남해 210,000원/톤 투찰

동부, 진해 240,000원/톤 투찰

2) 대 농협에 강력 대응 195,000원/톤 이상 받도록 복비 3사 공조체제 운용

* 자료출처 : 동부

235) 화학비료의 대농민 판매가격은 공급가격에 10%를 가산하여 결정되므로 비료 판매가격 결정으로 볼 수도 있다.

236) 법 제19조 제1항 제3호에서 규정한 행위에는 사업자간 시장점유율을 합의한 행위가 포함된다.(대법원 2001. 5. 5. 선고 2000두6503·6510·7872·10212 판결 참조)

'97년도 농협비료 응찰 방안 검토(소갑 제31호증)

II. 입찰방안

1. (생략)

2. 제1안 : 현행 시장점유율 유지

(요소 61.8%, 복비 65.4%, 염화加里 49.2)

가. 요소

단위 : 톤

회사명	'96 물량(A)	점유율	'97 물량(B)	증감(B-A)
남해	260,000	61.8%	250,500	△9,500
삼성	160,269	38.2%	154,720	△5,549
계	420,269	100.0%	405,220	△15,049

※ 수출가능량 : 70천톤('96년도 예산 : 72천톤)

* 자료출처 : 남해

2006년 연초용 협의결과 보고(소갑 제97호증)

(단위 : M/T)								
구분	2004년배정기준		2005년배정기준		2005년실납품량		2006년 배정(안)	
	중량	%	중량	%	중량	%	중량	%
조비	4,460	22.5%	3,602	22.5%	3,298	22.5%	2,778	22.5%
동부	5,229	26.4%	4,223	26.4%	3,865	26.4%	3,257	26.4%
남해	4,460	22.5%	3,602	22.5%	3,298	22.5%	2,778	22.5%
풍동	3,650	18.4%	2,948	18.4%	2,699	18.4%	2,274	18.4%
협화	1,000	5.1%	808	5.1%	740	5.1%	623	5.1%
신한	1,000	5.1%	808	5.1%	740	5.1%	623	5.1%
K G								
총계	19,799	100.0%	15,990	100.0%	14,640	100.0%	12,334	100.0%

~ 2006년 회사별 물량배정(안)

- 배정기준 : 2005년 회사별 배정율과 동일 적용(KG의 SOP 전량구매조건)
- 회사별 비중 배정 : 전년과 동일
- KG '06 SOP 계약가 : 상차도기준 317,100원/톤 ('05 계약가: 294,150원)
- (기술구매산정 SOP 수입예정가 : 312,900원/톤)

2006년 연초용 입찰 추진안

- 동부 원가자료 제출금액 : 평균단가 640,000원/톤('05 평균계약가: 440,525원)
- 연초용 낙찰가 추진 : 전년대비 7%이상 인상 추진
- 11/8일 연초협의회 회의 예정

* 자료출처 : 조비

(2) 피심인들의 시장지배력에 의한 경쟁제한 효과

245 농협중앙회 및 연초조합 발주 화학비료 입찰 시장에서 피심인들은 100% 시장 점유율을 차지하고 있다. 국내 화학비료 유통을 농협중앙회와 연초조합이 독점하는

사정을 감안하면 사실상 피심인들은 국내 화학비료 공급시장에서도 100%의 점유율을 차지한다고 볼 수 있는바, 이러한 피심인들의 시장지배력을 감안할 때 피심인들의 이 사건 공동행위로 인한 경쟁제한효과가 명백하다.

246 이 사건 공동행위를 통한 가격결정과정을 살펴보면, 피심인들은 우선 농협중앙회의 예정가격을 예측하여 목표 낙찰가격을 선정한 후 입찰참가자간의 공조를 통해 첫 입찰에서 이 가격보다 상당 수준 높은 가격으로 투찰한다. 이런 식으로 유찰을 유도하고 단계적으로 낮은 가격으로 투찰해 가면서 유찰을 반복하며, 거듭되는 유찰과정²³⁷⁾을 통해 보다 정확한 예정가격을 예측하여 최종적으로는 농협중앙회의 예정가격과 매우 근소한 차이의 가격으로 낙찰되게 된다. 결국 입찰과정에서의 가격경쟁이 완전히 봉쇄되어 예정가격을 넘지 않는 최대가로 낙찰가격이 결정되는 것이다.²³⁸⁾

농협복비 입찰 진행사항(소갑 제7호증)

농협 복비 입찰 진행사항

'97. 1. 22

1. 진행 현황

- '96. 12. 2일 부터 8회 실시하였으나 유찰 되었으며 농협과 비료회사 견해차이로 탈보상태.

2. 각사 입찰가격

단 위 : 원

구 분	97. 1. 22일 현재	96년 낙찰가격	원 가		
			농협지정CPA	농 협	비료회사
동 부	253,000	201,500	238,000	225,000	260,000
진 해	253,000	201,600	227,000	225,000	250,000
남 해	235,000	191,900	200,000	200,000	230,000

3. 농협 주장 구매가격

회 사	당 초	1/22 현재	비 고
남 해	200,000	208,500	
동부, 진해	213,000	218,000	

4. 비료회사 목표가격

- 남 해 : ₩210,000 수준
- 동부, 진해 : ₩220,000 이상

5. 당사 추정손익

'97 낙찰가격	₩220,000	₩225,000	₩230,000
손 익	△42억원	△31억원	△20억원

6. '97년 대농민 판매가격 : '97. 1. 1 부

- 복비 : 5% 인상 (₩193,000 → ₩202,500)
- 전체비료가격 : 평균 3.9% 인상

* 자료출처 : 동부

남해화학 면담보고(소갑 제49호증) 중 발췌

237) 비중에 따라 다르지만 최대 56회 유찰되기도 하였다.

238) 이러한 낙찰가격 결정과정은 위 2. 가. 3). 자). (1).에서 기술한(문단번호 152) 2005년도 공급분 BB비료군 입찰과정에서 구체적으로 확인할 수 있다.

- 일단, 요소입찰은 지속적으로 유찰시켜 단가확보가 되도록 최선을 다함

2. 당사, 남해간 협조체제 유지

1) 물량배분 등 기본적인 사항을 협의후(12일 협의완료 예정)

2) 양사간 사장단 회동을 통한 협력체제 확인 : 12/13일 오전중 사장님 회동 추진

* 자료출처 : 동부

247 한편, 시장점유율을 사전에 합의로 정할 경우에는 합의된 시장점유율을 유지하기 위해 판매량이 시장점유율에 맞춰 제한될 수밖에 없다는 점에서 경쟁제한효과가 발생하게 되고²³⁹⁾, 과점시장에서 시장 점유율을 합의할 경우 과점 체제가 지속되어 신규사업자의 진입을 억제하는 효과가 있는 한편 수요자의 추가 확보 내지는 기존 수요자의 유지를 위한 비용의 지출을 막는 효과가 있어 과점 시장에서는 지분 여부에 관계없이 시장점유율 합의에 참여할 유인이 있다.²⁴⁰⁾

248 실제로 피심인들은 이미 자신이 참여하고 있는 비종에서의 기득권 유지와 경쟁자의 신규진입을 방지하기 위해 노력하였으며, 이로 인해 비종별 생산능력 또는 납품능력의 보유여부와 관계없이 각 비종별 입찰참가자가 고착화되어 각 비종별로 과점체제가 유지되었다.

'05년 비료 입찰 대책(안) 보고(소갑 제18호증) 중 발췌

3. 요소 입찰대책

가. 농협의 구매방안 추정

- PRILL 요소 계약량중 80%(52,270톤)는 생산사인 삼성정밀에 우선 배정후 잔여물량(210,960톤)만 입찰
- 수의시담 PRILL 요소 가격은 요소 낙찰가격과 동일

나. 경쟁사 동향

- 삼성정밀
2년간 삼성에서 10,000톤을 양보하여 동부에 할애하였으나, '05년도에 남해와 삼성이 점유비율로 분배 요청
- 동부한농
10,000톤 요청 예상
- 풍농등이 요소시장 참여 의사 표명시에는 한아름과 쌀맛나가 동일가격임을 설득, 복비가격과 연계하여 불참 유도
- KG에는 BB비료 가격과 연계하여 불참 유도
- 기타 회사에서 요소시장 참여시에도 경쟁사의 주비종의 가격 인상 협조를 설득하여 불참 유도

* 자료출처 : 남해

239) 서울고법 2000. 6. 29. 선고 99누6110판결, 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두6510판결 참조

240) 서울고법 2002. 1. 10. 선고 2001누7505 판결 참조

'남해 접촉 보고(소갑 제14호증) 중 발췌

- 결국, 이일로 양사간 신뢰를 상실하는 결과를 초래했으나 경쟁입찰시 2 그룹사를 견제할 수 있는 것은 동부와 남해의 공조뿐임
- 2 그룹사는 완전 경쟁입찰로 갈 경우 반드시 21복비 등 동부, 남해 비중에 대한 입찰 참여를 시도할 것이며
- 만약, 동부, 남해가 2그룹사의 이러한 예상행동에 대해 대비를 못한다면 그야말로 입찰전쟁이 될 것임
- 경쟁입찰이든 수의시당이든 동부, 남해가 공조한다면 2그룹사의 제반시도를 차단할 수 있을것임

* 자료출처 : 동부

(3) 소결

249 이처럼 국내 화학비료 입찰 및 유통 시장에서 막대한 시장지배력을 가지고 있는 피심인들이 화학비료의 공급가격과 시장점유율을 결정한 행위는 해당 시장에서 유효한 경쟁을 제한하거나 소멸시키는 행위로서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당된다.

3) 하나의 공동행위

250 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할 지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.²⁴¹⁾

251 피심인들의 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점에 비추어 1995년 공급분부터 2010년도 공급분까지 일련의 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기

241) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참고

위한 것으로 단절됨이 없이 유지되었다고 인정되므로 위반행위 전 기간과 모든 비중에 걸쳐 하나의 공동행위가 성립한다.

252 첫째, 이 사건 공동행위의 목적은 화학비료 시장에서 독점적 수요자인 농협중앙회가 허용하는 범위내에서 최대한의 가격을 유지하고, 비종별 시장점유율 및 과점체제 유지를 통해 안정적인 생산물량을 확보하고자 하는 것으로서 매 연도별·비종별로 합의가당자에 변경이 있었음에도 불구하고 연도별·비종별 일련의 합의는 이러한 단일의 의사와 목적을 수행하기 위한 것으로 인정된다.

253 둘째, 농협중앙회와 연초조합의 화학비료 입찰이 8개 비종별로 별도로 실시되기는 하였으나, 이 사건 공동행위의 경쟁제한적 효과는 당해 입찰시장에만 국한되는 것이 아니라 화학비료시장 전체에 미치는 점, 이 사건 합의가 각각의 비종별로 별도로 이루어지지 않고 수개의 비종에 대하여 함께 합의된 점²⁴²⁾, 각 비종별 입찰이 동일한 시기에 동일한 장소에서 실시된 점 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 합의는 비종을 막론하고 단일의 의사에 의한 합의로 봄이 상당하다.

254 셋째, 피심인들이 각각의 비종별로 선택적으로 입찰에 참여하기는 하였지만, 앞에서 살펴본 바와 같이 이는 각 비종별 기존 참여 사업자의 기득권 보호를 위한 피심인들간의 암묵적 양해 내지는 현실적인 실행행사에 따른 경쟁제한의 결과에 불과한 것으로 그러한 사실이 이 사건 합의가 각 비종별로 별개로 이루어졌다는 근거가 된다고 볼 수 없다.

4) 이 사건 공동행위의 인가여부

255 피심인들은 이 사건 공동행위에 대해 공정거래위원회로부터 사전에 인가를 받은 사실이 없다.

242) 피심인들이 작성한 입찰전략 또는 대응방안 자료(소갑 제14호증, 소갑 제41호증 외 다수)를 보면 하나의 비종이 아닌 여러개의 비종에 대한 대응방안을 함께 고려하고 있는바, 이를 통해 피심인들이 각각의 비종을 전체적으로 하나의 시장으로 인식하고 있고, 합의 또한 개별 비종 차원이 아니라 전체 화학비료 차원에서 이루어졌다는 점을 알 수 있다.

5) 소결

256 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 ‘가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위’ 및 ‘상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위’를 할 것을 합의한 것으로서 그 합의는 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당되고, 공정거래위원회의 인가와 같은 정당화 사유가 존재하지 아니하므로, 법 제19조 제1항 제1호 및 제3호의 규정에 의한 부당한 공동행위에 해당된다.

라. 피심인 주장에 대한 검토

1) 하나의 공동행위가 아니라는 주장

257 피심인 삼성²⁴³⁾은 다음과 같은 이유를 들어 요소비료군에 대한 합의가 있었던 1996년도 공급분부터 2009년도 공급분까지의 기간 중 2005년도 이전의 행위와 이후의 행위는 계약방식과 물량배분비율이 변경되었으므로 별개의 행위에 해당되고, 설사 2005년 이후를 새로운 행위로 볼 수 없다 하더라도 적어도 2003년 이후의 행위는 별개의 행위에 해당되므로 이전의 행위는 공정거래법상 처분시효가 완성되었다고 주장한다.

258 즉, 요소비료군은 2005년도 공급분부터 입찰방식이 변경되었는바, 농협중앙회는 기존에 전량 경쟁입찰에 부치던 프릴요소를 80%에 한해 피심인 삼성과의 수의계약을 통해 구매하기로 하였고²⁴⁴⁾, 그 결과 수의계약 물량 제외시 삼성의 요소비료군 배분합의비율이 2005년 전후 근본적으로 변경되었으므로 2005년도 이전과 이후의 행위는 서로 구분되는 별개의 행위에 해당된다고 주장한다.

259 설사 이를 받아들이지 않더라도 2003년부터는 별개의 행위로 봐야 하는바, 1987년 비료판매 자율화 이후 2002년도까지는 비록 형식적으로 경쟁입찰의 방식을

243) 피심인 삼성은 요소비료군 합의에만 가담하였다.

244) 피심인 삼성은 입찰방식의 변경이유가 당시 국내에서 유일하게 요소생산공장을 보유하고 있던 삼성을 보호하고자 하는 것이었다고 주장한다.

취하기는 했으나 실질적으로는 생산시설을 갖춘 피심인 남해²⁴⁵⁾와 삼성에 한하여 그 생산능력 비율에 따라 62 : 38로 물량을 배분하는 이전의 관행이 유지되고 있었다. 그런데 2003년도부터 입찰방식이 변경되어 수입업체도 입찰참가가 가능해짐에 따라 피심인 동부가 새롭게 입찰에 참여하게 되었고, 그 결과 배분비율합의가 남해와 삼성이 62 : 38로 배분하던 것을 동부물량을 제외하고 남해와 삼성이 65 : 35로 배분하는 것으로 변경되고, 예가산정방식 또한 생산원가를 기초로 하던 것이 수입원가를 기초로 하는 것으로 변경되었으므로 이 모든 것을 종합적으로 고려할 때 2003년도 이후의 행위는 그 이전과 구분되는 별개의 행위로 봐야 한다고 주장한다.

260 살피건대 2002년까지의 행위가 비록 비료판매자율화 이전 생산능력 비율에 따라 배분받던 시절의 관행에 영향을 받은 행위라고는 해도 이미 전술한 바 있는 이 사건 공동행위의 목적을 위한 단일한 의사에 따라 피심인 남해와의 합의가 있었다는 점은 명백하므로 부당한 공동행위의 성립에는 영향이 없으며, 일련의 합의 과정에서 배분비율이나 참여한 구성원의 변경이 있었다고는 하나 2002년도 전후의 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 실행되어 왔다는 점은 위 2. 가.에서 이미 살핀바와 같이 명백하므로 피심인의 위 주장은 이유 없다.

261 또한, 2005년도를 전후하여 프릴요소에 수의계약이 도입된 사정으로 인해 합의의 단절이 있었다는 피심인 삼성의 주장도 첫째, 수의계약물량도 물량배분합의의 대상으로 포함되어 합의된 점, 둘째, 수의계약물량과 관계없이 남해 65%, 삼성 35%(동부물량제외시)라는 2004년의 배분비율합의가 2005년도에도 그대로 유지된 점을 감안하여 위와 동일한 이유로 이를 받아들이지 아니한다.

262 피심인 협화는 연초용 비료에 대한 합의에 처음으로 가담한 2003년도 공급분 입찰부터 마지막으로 가담한 가담연도인 2010년도까지의 기간 중 2008년도 공급분 입찰과 2009년도 공급분 입찰에는 참여하지 아니하여 실행행위의 단절이 있었으므로 그 전후의 행위는 별개의 행위에 해당된다고 주장한다.

245) 남해는 2002년까지 요소비료를 생산하였고 그 이후부터는 수입하여 납품하였다.

263 살피건대 첫째, 피심인 협화가 2008년도 공급분 입찰에 불참한 것은 합의 과정에서 자신의 요구가 받아들여지지 않은 것에 대한 대응일 뿐이고, 2009년도 공급분 입찰에서는 물량배분합의에는 참여하였으나 낙찰 후 자신의 개별적인 사정에 의해 납품을 포기한 것에 불과한 점, 둘째 피심인 협화가 2010년도 공급분 입찰에는 2008년 이전과 마찬가지로 정상적으로 합의에 참여한 점을 감안하면 2008년과 2009년에 실행행위가 없었다 하더라도 이 사건 공동행위를 하려는 의사나 목적이 달라졌다고 보기 어려우므로 합의의 단절이 있었다고 보기 어려운 점, 셋째, 피심인 협화가 입찰에 참여하지 않은 것은 동일한 목적을 위한 장기간 일련의 이 사건 공동행위 과정에서 구성원에 일부 변경이 있었던 사정에 불과한 점 등을 종합적으로 고려할 때 피심인 협화의 위 주장 역시 이유 없다.

2) 경쟁제한성이 없다는 주장

264 피심인들은 비료구매자인 농협중앙회의 수요 독점적 지위, 제조업체의 원가자료를 제출받아 예가를 선정하는 입찰방식, 무발주 인수제도 등을 고려할 때 이 사건 공동행위의 경쟁제한효과가 극히 미미하다고 주장한다.

265 즉, 독점 구매자와의 거래확보를 위해 다수의 제조업체가 입찰에 참가하는 구조로서 애초에 담합을 통해 이득을 얻기 곤란한 점, 이 사건 공동행위는 수요독점자에 대응하여 기업생존에 필요한 최소한도로 이루어졌다는 점, 입찰방식상 농협중앙회가 제조업체로부터 제출받은 원가자료를 근거로 예가를 선정함에 따라 애초에 가격경쟁을 펼칠 여지가 없었다는 점, 낙찰물량에 대해 농협중앙회와 납품계약을 체결하더라도 실구매자인 회원농협이 이에 구속되지 않고 자신이 원하는 업체와 거래할 수 있는 무발주 인수가 인정되어 피심인들간에 회원농협을 상대로 한 판촉경쟁이 발생하고 있다는 점에서 경쟁제한성이 미미하다고 주장한다.

266 또한, 피심인들은 BB비료군 및 2010년도 NK비료는 단순히 가격만 정하는 단가입찰로서 낙찰자에게 주어지는 배타적 물량이 없으므로 낙찰을 위해 낮은 가격으로 입찰할 이유가 없으며, 결국 상한선인 예가로 수렴하여 낙찰가가 결정되는 구조

이므로 담합이 있든 없든 그 차이가 없게 되어 경쟁제한성이 미미하다고 주장한다.

267 살피건대 앞에서 본 바와 같이 피심인들은 국내 화학비료의 100%를 생산·공급하는 사업자로서 농협중앙회 및 연초조합이 발주하는 화학비료 입찰에서 사전에 투찰가격과 물량배분비율을 합의하고 이를 실행에 옮긴 사실이 인정되며, 그 결과 화학비료의 낙찰가격이 농협중앙회가 정한 상한가인 예정가격에 근접한 수준으로 유지되고, 피심인별 생산 비중 및 그 비중별 생산량이 고정되어 비중별 과점체제가 유지되는 등 명백한 경쟁제한효과가 발생하였다.

268 특히, 피심인들이 입찰과정에서 높은 가격을 받아내기 위해 수십 차례에 걸쳐 유찰을 유도하는 등 행위의 경쟁제한적 의도가 명확하고, 이러한 담합구조가 1995년도부터 2010년도까지 16년간이나 견고하게 유지되어 온 점을 고려할 때 이 사건 공동행위로 인한 경쟁제한의 정도가 크다고 할 것이므로 피심인들의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.²⁴⁶⁾

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

269 이 사건 피심인들이 국내 화학비료 공급시장에서 100%의 점유율을 차지하는 점을 고려할 때 경쟁제한의 정도 및 그 파급효과가 크고, 1995년도부터 2010년도까지 장기간에 걸친 위반행위라는 점이 인정되므로 피심인들에 대하여 시정조치와 함께 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 관련규정

246) 수요독점시장에서의 공동행위에 대한 경쟁제한성을 인정한 사례 : 서울고법 2007. 11. 8. 선고 2005누19759 판결 참조

270 이 사건 공동행위는 2010. 6. 14.²⁴⁷⁾ 종료되었으므로 행위 종료 당시 시행되던 법(2009. 1. 30. 개정 법률 제9357호) 제22조, 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 개정 대통령령 제22160호) 제61조 제1항 [별표2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2009. 8. 20. 개정 공정거래위원회 고시 제2009-36호 및 2010. 10. 20. 고시 제2010-9호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 ‘과징금고시’라 한다)를 적용한다.

2) 과징금 부과

가) 기본과징금의 산정

(1) 관련상품의 범위

271 부당한 공동행위에 있어서 관련매출액에 포함될 수 있는 관련 상품의 범위는 ①합의의 직접적인 대상이 된 상품, ②합의로 인한 영향을 직접적으로 받는 상품, ③합의로 인한 영향을 간접적으로 받는 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품 또는 용역의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단한다.²⁴⁸⁾

272 이 사건 공동행위의 관련 상품은 합의의 직접적인 대상인 농협중앙회 및 연초조합 발주 8개 비료군이며 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

273 첫 번째로 BB비료군 및 연초비료를 제외한 나머지 품목 즉, 21-17-17 비료군, 요소비료군, NK비료군, 콩비료, 염화가리, 맞춤형비료군의 경우 농협중앙회 발주 구매입찰에서 각 피심인별 합의대로 낙찰 또는 수의계약²⁴⁹⁾으로 받은 품목이 관련

247) 피심인 동부가 2010. 6. 15. 명시적으로 합의를 파기한 이후 피심인 KG(6.16), 풍농(6.17), 조비(6.22), 협화(6.23), 남해(6.25), 삼성(6.30)의 합의파기가 차례로 이어졌는바, 동부의 합의파기로 인해 이 사건 공동행위가 사실상 종료되었으므로 피심인 동부의 합의파기일 전일을 종기로 본다.

248) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002두7456 판결, 서울고법 2002. 6. 27. 선고 2001누2579 판결 참조

249) 이 사건 공동행위는 단순히 입찰에 부쳐진 품목의 투찰가격과 입찰물량을 합의하는데 그친 것이 아니라 수의계약으로 체결되는 품목을 포함하여 전체 화학비료 시장에서의 피심인별 생산량 내지는 시장 점유율을 합의한 것이고, 입찰에서 결정된 낙찰가가 입찰품목 뿐만 아니라 수의계약품목의 공급가격

상품이다.

274 두 번째로 BB비료군의 경우 특정 비중이 지방자치단체 보조 사업의 일환으로 지방자치단체의 의해서도 발주되었는바, 농협중앙회 발주분에 대한 이 사건 공동행위가 다음과 같이 동 보조사업 시행분에도 영향을 미친 점이 인정되므로 BB비료군의 관련 상품에는 농협중앙회 발주분에 더하여 지방자치단체 보조사업 품목도 포함하는 것이 타당하다.

275 BB비료군 보조 사업을 시행하는 대표적인 지방자치단체는 충청남도, 충청북도, 군산시 등으로 군산시를 제외한 대부분의 지방자치단체의 경우 BB비료군 보조 사업시행 시 당해년도 농협중앙회의 BB비료군 단가 입찰에서 결정된 각 비중별 가격을 기준가격으로 삼았으므로 지자체 보조사업 품목도 이 사건 공동행위의 영향을 받은 상품이다.

276 군산시의 경우 2003년도 공급분부터 2004년도 공급분까진 농협중앙회 BB비료군 낙찰 가격과 동일하게 시행하다가 2005년부터 2007년도 공급 분까지는 농협중앙회 군산시 지부의 자체 계약으로 진행하기는 하였으나, 자체 계약이라 하더라도 기준이 되는 단가는 농협중앙회의 BB비료군 낙찰가였고, 이후에는 다시 농협중앙회의 BB비료군 낙찰 가격과 동일하게 시행하였으므로 이 역시 이 사건 공동행위의 영향을 받은 상품이다.

277 한편 농협중앙회의 BB비료군 입찰에 참여한 피심인들은 당해년도 지방자치단체 BB비료군 보조 사업의 단가도 농협중앙회의 입찰에서 결정된 가격이 그대로 적용된다는 사실을 인지한 상태에서 합의에 가담하였으며, 이 사건 공동행위를 통해 보조 사업에서의 단가도 최대한 높게 유지하고자 하였음을 인정하고 있다.

동부 ○○○ 차장의 확인 중 발췌²⁵⁰⁾(2011. 9. 16.)

으로 결정된다는 점으로 볼 때 수의계약 품목도 직접적인 합의의 대상으로서 관련 상품으로 봄이 타당하다.

250) KG ○○○ 팀장 또한 같은 취지의 확인을 하였다.

지방자치단체 보조 BB비료군 보조 사업에 대해서 설명드리겠습니다.

충청남도는 2004년까지 3년간은 저농도 복합비료로, 2005년도 공급분부터 BB비료군으로 보조 사업을 시행하였고, 전라북도 군산시에서는 2003년부터 BB비료군 보조 사업을 시행하였습니다.

또한, 충청북도는 각 시군별로 비종선택에 대해서는 자율적이어서 일부시군은 BB비료군을, 일부 시군은 퇴비나 저농도 복합비료를 보조 사업으로 선정하였습니다. 점차 충청북도에서도 BB비료군 보조 사업을 시행하는 시군이 증가 하였습니다.

군산시를 제외한 대부분의 지방자치단체의 경우 BB비료군 보조 사업에서 각 비종별 단가는 당시 농협중앙회와의 BB비료군 단가 입찰에서 결정된 각 비종별 가격으로 결정되었습니다.

군산시의 경우 2003년도 공급분부터 2004년도 공급분까진 농협중앙회와의 단가 입찰에서 결정되는 가격과 동일하게 시행을 했고, 2005년부터 2007년까지는 농협중앙회 군산시 지부의 자체 계약으로 시행이 되었습니다.

그러나 자체 계약이더라도 기준이 되는 단가는 농협중앙회와의 BB비료군 낙찰가였습니다. 그후 2008년도 공급분부터 2010년도 공급분까진 다시 2003년도 ~ 2004년도 공급분과 같이 농협중앙회의 낙찰가와 동일하게 시행하였습니다.

BB비료군 입찰 합의에 참여한 사업자(대부분 남해, 동부, KG, 협화, 풍농등)의 경우 해당년도 지방자치단체 BB보조 사업을 인지한 상태였으며 이의 납품 단가 또한 대부분 농협중앙회와의 BB비료군 품목별 단가였기 때문에 최대한 높은 가격을 받기로 합의하였습니다.

실질적으로 각 지방자치단체에 납품하는 회사와 물량은 년도별로 어느정돈 차이가 존재했습니다.

278 이에 대하여 BB비료군 입찰에 참가한 피심인들은 지자체 보조사업의 취지는 지자체 예산으로 비료구매금액의 일부를 지원함으로써 해당 지역농민의 부담을 경감하는 것으로 이 사건 공동행위에서 문제되는 농협중앙회의 구매입찰과는 구분되므로 관련 상품에서 제외해야 한다고 주장하나, 피심인 동부 ○○○ 차장의 진술에

서도 보듯이 지자체 보조사업 대상 품목도 합의의 영향을 받았거나 직접적인 합의의 대상으로 인정되므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

279 세 번째로 연초용 비료는 해당 피심인들이 연초용 비료의 납품물량을 합의하고 납품에서 제외된 피심인에게는 그 원료인 SOP를 납품하도록 합의하였으므로, 연초용 비료를 납품한 피심인에게는 연초용 비료가 관련 상품이 되고, 다른 피심인들에게 SOP(황산가리)를 납품한 피심인 KG는 SOP가 관련 상품이 된다.

(2) 위반행위의 기간

280 이 사건 공동행위는 1995년도 공급분부터 2010년도 공급분까지 전 비중에 걸쳐 실행된 전체적으로 하나의 공동행위이고, 부당한 공동행위는 합의함으로써 성립하므로 이 사건 공동행위의 최초의 합의가 있었던 1994. 11월경이 위반행위의 시기가 된다. 다만, 피심인별로 이 사건 공동행위에 가담한 날이 다르므로 각 피심인별 시기는 아래 <표 104>와 같다.

281 공동행위 종료일은 가격 결정 등의 합의 및 그에 터잡은 실행행위가 있었던 경우 그 합의에 터잡은 실행행위가 종료한 날을 의미²⁵¹⁾한다. 합의에 참가한 사업자 전부에 대하여 부당한 공동행위가 종료되었다고 하기 위해서는 합의에 참가한 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나, 사업자 사이의 반복적인 가격경쟁 등으로 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 정도의 행위가 일정기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.²⁵²⁾

282 이 사건 공동행위의 경우 피심인 동부가 2010. 6. 15. 명시적으로 합의를 파기한 이후 피심인 KG(6.16), 풍농(6.17), 조비(6.22), 협화(6.23), 남해(6.25), 삼성(6.30)

251) 동일한 취지의 판례 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756판결, 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852판결, 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275판결 등

252) 동일한 취지의 판례 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두2586판결, 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007두 19584판결 등

의 합의파기가 차례로 이어졌고, 동부의 합의파기로 인해 이 사건 공동행위가 더 이상 유지되기 어려웠다는 사정을 고려할 때 피심인 동부의 합의파기일 전일인 2010. 6. 14.을 종기로 봄이 타당하다. 다만, 피심인 삼성은 2009년도 공급분 합의까지만 참여하여 합의파기일 전에 이 사건 공동행위를 중단하였으므로 2009년도 납품 계약상의 납품기간 만료일인 2009. 12. 31.을 종기로 본다.

<표 104>

피심인별 위반행위 기간

피심인	위반기간
남해	1994. 11. ~ 2010. 6. 14.
동부하이텍	1994. 11. ~ 2010. 6. 2.
동부한농	2010. 6. 3. ²⁵³⁾ ~ 2010. 6. 14.
미광	2009. 1. 1. ²⁵⁴⁾ ~ 2010. 6. 14.
비왕	2009. 11. 30. ²⁵⁵⁾ ~ 2010. 6. 14.
세기	2008. 1. 1. ²⁵⁶⁾ ~ 2010. 6. 14.
우림	2000. 1. 1. ~ 2010. 6. 14.
삼성	1995. 11. ²⁵⁷⁾ ~ 2009. 12. 31.
조비	1999. 1. 1. ²⁵⁸⁾ ~ 2010. 6. 14.
제주	2000. 1. 1. ~ 2010. 6. 14.
KG	1998. 12. ²⁵⁹⁾ ~ 2010. 6. 14.
풍농	1999. 1. 1. ~ 2010. 6. 14.
협화	2002. 1. 1. ~ 2010. 6. 14.

253) 2010. 6. 3. 주식회사 동부하이텍의 비료사업부문이 분할하여 설립된 회사이므로 분할이후인 2010. 6. 3.부터 피심인 적격이 있고, 그 때가 위반행위의 개시일이 된다.

254) 피심인 미광의 경우 2009년도 공급분 BB비료군 입찰부터 이 사건 공동행위에 가담하였는바, BB비료군은 단가입찰 품목으로서 미리 물량이 정해짐이 없이 계약기간 중 지역조합의 발주에 따라 수시로 납품이 이루어지고, 입찰과정에서 유찰이 계속(최대 56회)되어 연속적인 합의가 이루어짐으로써 합의일을 특정하기 곤란하며, 당해 공급년도 개시 이후에서야 납품계약이 체결되는 경우가 많은 품목이다. 다만, 납품계약 체결시점과 무관하게 계약서상 계약기간이 당해 공급년도 1. 1.부터 12. 31까지로 규정되어 2009년도 공급분 BB비료군에 대한 합의내용 또한 2009. 1. 1.~2009. 12. 31. 기간에 대하여 적용되고, 동 기간 중의 납품액이 당해연도의 관련매출액이 되는 것이므로 피심인 미광의 위반행위 개시일은 2009. 1. 1.로 본다.

255) 피심인 비왕의 경우 2010년도 공급분 맞춤형 비료군 입찰부터 이 사건 공동행위에 가담하였으므로 맞춤형 비료군에 대한 최종 합의일인 2009. 11. 30.이 위반행위 개시일이 된다.

256) 피심인 세기의 경우 2008년도 공급분 BB비료군 입찰부터 이 사건 공동행위에 가담하였는바, 피심인 미광과 같은 이유로 2008. 1. 1.이 위반행위 개시일이다.

257) 피심인 삼성은 요소비료군 입찰에만 참여하였으므로 요소비료군의 최초 합의시점인 1995년 11월경이

(3) 관련매출액

283 이 사건 공동행위는 농협중앙회 및 연초조합이 독점적으로 발주하는 국내 화학 비료 입찰에서 피심인들이 투찰가격과 물량을 합의한 것으로서, 그로 인해 국내 화학비료 공급시장에서의 가격 및 피심인별 시장점유율이 공동으로 결정되었으며, 이러한 합의를 실행에 옮긴 결과 대부분 합의내용대로 농협중앙회와의 납품계약이 체결되었으므로 위에서 적시한 관련 상품의 연도별 계약금액의 합이 이 사건 공동행위의 관련매출액이 된다.

284 다만 단가계약을 체결한 BB비료군과 2010년도 공급분 NK비료군은 위반행위 기간 중 농협중앙회에 납품한 물량에 납품단가를 곱한 금액이 관련매출액이 되고, 연초용 비료의 경우 계약물량을 OEM으로 배분하고 배분에서 제외된 피심인 KG는 SOP를 납품하였으므로 위반행위 기간 중 피심인별 OEM 배분물량 상당액과 SOP 납품 금액이 관련매출액이 된다.

285 한편, 피심인별로 합의에 가담한 관련 상품과 위반행위기간이 상이하므로 이를 감안하여 피심인별 관련매출액을 산정하면 아래 <표 105>와 같다.

<표 105>

피심인별 관련매출액 현황

(단위 : 백만 원)

구분	21-17-17 비료군	요소 비료군	NK 비료군	콩비료	BB 비료군	맞춤형 비료군	염화 가리	연초 비료	합계
남해	2,086,986	796,338	-	-	263,124	172,873	15,576	12,205	3,347,102
동부 하이텍	869,011	35,325	35,497	-	102,270	72,728	-	17,853	1,132,687

위반행위의 시기이다. 또한 요소비료군에 대한 합의는 2009년도 공급분 입찰까지만 있었으므로 2009년도 공급분 합의의 실행행위 종료일이 종기가 되고, 실행행위의 종료일은 납품계약상 계약기간(납품기간) 만료일인 2009. 12. 31.이 된다.

258) 피심인 조비와 풍농은 1999년도, 피심인 우림과 제주는 2000년도, 피심인 협화는 2002년도 공급분 BB 비료군 입찰부터 이 사건 공동행위에 가담하였는바, 역시 같은 이유로 1999. 1. 1., 2000. 1. 1., 2002. 1. 1.이 각각 위반행위 개시일이다.

259) 피심인 KG의 경우 1999년도 공급분 염화가리 입찰부터 이 사건 공동행위에 가담하였으므로 염화가리에 대한 최종 합의일인 2008년 12월경이 시기이다.

동부 한농	-	-	269	-	13	-	-	-	282
미광	-	-	-	-	518	953	-	-	1,471
비왕	-	-	-	-	-	876	-	-	876
세기 260)	-	-	-	-	-	4,946	-	-	4,946
우림	-	-	-	-	7,264	951	-	-	8,216
삼성	-	458,482	-	-	-	-	-	-	458,482
조비	-	-	79,127	2,068	48,272	27,249	-	14,196	170,913
제주	-	-	-	-	9,395	-	-	-	9,395
KG ²⁶¹⁾	-	-	96,797	3,787	215,261	57,769	10,331	12,264	396,212
풍농	-	-	137,743	5,143	118,534	71,950	-	10,464	343,836
협화 262)	-	-	44,046	1,060	24,942	21,853	-	2,009	93,912

(가) 수의계약분은 관련매출액에서 제외되어야 한다는 주장에 대한 검토(삼성)

286 이상과 같은 관련매출액의 산정과 관련하여 피심인 삼성은 프릴요소의 경우 2005년부터 총 물량의 80%가 수의계약으로 공급되었고, 2009년부터는 100% 수의 계약으로 공급되었는바, 프릴요소에 대한 수의계약분은 다음과 같은 이유로 관련매출액에서 제외되어야 한다고 주장한다.

287 첫째, 프릴요소가 수의계약으로 체결된 배경은 국내 유일의 요소비료 생산자인 삼성의 생산시설을 보호하고자 하는 것이고, 프릴요소의 수의계약 전환은 삼성이 그 필요성에 대해 농림부 및 농협중앙회를 설득하여 얻은 결과이지 이 사건 공동행위와는 무관한 것이므로 프릴요소의 수의계약분은 담합의 대상이 되는 매출액으로 볼 수 없다.

260) 피심인 세기는 BB비료군 합의에도 가담하긴 했으나 위반행위 기간 중 BB비료군이군 납품실적이 없어 맞춤형 비료만 관련매출액으로 산정하였다.

261) 피심인 KG는 2008년도 및 2009년도 공급분 연초용 비료 합의에 가담하지 않았으므로 이에 대한 매출액은 관련매출액에서 제외하였다.

262) 피심인 협화는 2008년도 공급분 연초용 비료 합의에 가담하지 않았으므로 이에 대한 매출액은 관련매출액에서 제외하였다.

288 둘째, 피심인 남해와 동부는 요소비료군에 대한 물량배분 합의시 일방적으로 삼성의 수의계약분을 무시²⁶³⁾하고 배분함으로써 결과적으로는 수의계약을 체결하지 않은 것과 유사한 물량배분이 이루어졌는바, 처음부터 수의계약이 합의대상이었다면 수의계약을 체결할 이유가 없었다.

289 살피건대 이 사건 공동행위는 단순히 입찰에 부쳐진 품목의 투찰가격과 입찰물량을 합의하는데 그친 것이 아니라 수의계약으로 체결되는 품목을 포함하여 전체 화학비료 시장에서의 피심인별 생산량 내지는 시장점유율을 합의한 것이라는 점, 입찰에서 결정된 낙찰가가 입찰품목 뿐만 아니라 수의계약품목의 공급가격으로 결정된다는 점으로 볼 때 입찰품목에 대한 투찰가격합의가 수의계약 품목의 가격결정에도 직접적으로 영향을 미치게 되는 점, 프릴요소 수의계약분에 대한 합의가 피심인 남해와 동부에 의해 결정되었다 하더라도 피심인 삼성이 이를 수용하여 실행에 옮긴 점 등을 종합적으로 고려할 때 프릴요소의 수의계약분도 관련 매출액에 포함되는 것이 타당하다.

(나) 무발주 인수 물량은 관련매출액에서 제외되어야 한다는 주장에 대한 검토

290 피심인들은 입찰에서 농협중앙회 계통구매의 특성상 낙찰자로 선정되어도 낙찰된 물량에 대한 공급이 보장되지 않는 점을 고려할 때 정규계약분 전량을 관련매출액으로 보는 것은 부당하므로 정규계약분 중에서 실공급물량을 관련매출액으로 보는 것이 타당하고, 실공급 물량 중에서도 정규계약분 물량과는 관계 없이 무발주 인수제도를 통해 각 지역농협에 공급된 물량은 비료업체간 경쟁을 통해 확보한 물량이므로 관련매출액에서 제외되어야 한다고 주장한다.²⁶⁴⁾

291 살피건대 피심인들의 위 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유 없다.

263) 삼성이 프릴요소 물량을 수의계약으로 우선 배분받게 되었으나, 남해와 동부는 수의계약분을 별개의 물량으로 인정하지 않고 수의계약분과 입찰분 총량에 대해 기존의 합의 비율과 유사하게 배분하였으므로 수의계약을 체결한 의미가 없게 되었다.

264) 예를 들어 피심인 협화의 경우 맞춤형 비료의 정규계약금액이 21,854백만 원이지만 정규분 발주를 통해 공급한 물량은 7,350백만 원(계약금액의 33.6%)에 불과하고, 타 비료업체들과의 경쟁을 통해 따낸 무발주 공급 물량이 4,278백만 원(계약금액의 57.8%)이므로 피심인들의 주장에 의하면 관련매출액은 7,350백만 원이 된다.

292 첫째 이 사건 공동행위는 국내 화학비료 공급시장에서의 피심인별 시장점유율을 합의한 것으로서 이러한 합의를 실행에 옮긴 결과 비종별 납품계약이 체결되었으므로 직접적인 합의의 목적 및 대상은 계약금액이라 할 것이고, 비록 시장점유율이라는 것이 피심인들의 생산능력 및 원재로 조달능력 등의 변수에 의하여 합의 이후 다르게 형성될 수 있다고 하더라도 이는 합의의 이행과정에서 발생한 사정에 기인한 것에 불과할 뿐 계약당시에는 계약기간 중 계약금액대로 거래가 이루어질 것으로 예정되고 피심인들도 이러한 기대를 가지고 계약을 체결하였다고 봄이 상당하므로 당초 계약금액과는 다른 금액으로 거래하여 시장점유율에 변동이 있었다고 하여 달리 봐야 하는 것은 아니다.

293 둘째, 이 사건 공동행위는 피심인별 시장점유율 뿐만 아니라 공급가격까지 합의한 행위로서 설사 경쟁을 통해 무발주 인수분을 확보했다 하더라도 무발주 인수분에 이 사건 공동행위로 합의된 가격이 그대로 적용²⁶⁵⁾되므로 무발주 인수분도 합의의 직접적인 대상에 해당되어 관련매출액에 포함되는 것이 타당하다.

(다) 판매장려금은 관련매출액에서 제외되어야 한다는 주장에 대한 검토

294 다시 피심인들은 비료공급과 관련하여 지출한 판매장려금은 관련매출액에서 제외되어야 하고, 단가입찰인 BB비료군과 2010년도 공급분 NK비료군은 경쟁제한성이 없으므로 관련매출액에서 제외되어야 한다고 주장한다.

295 살피건대 피심인별로 제각각 지출하는 판매장려금의 세부내역을 일일이 파악할 수 없을 뿐더러 계약금액을 관련매출액으로 산정하는 한 계약금액에 포함된 판매장려금을 제외할 이유가 없는 점, 단가입찰 품목이라도 경쟁제한성이 인정된다는 사실이 이미 앞에서 확인된 점을 고려할 때 피심인들의 위 주장 역시 이유 없다.

(4) 기본과정금 산정

265) 농협중앙회는 비료회사들이 입찰로 결정된 가격보다 낮은 가격으로 공급하는 것을 사실상 금지하고 있으므로 무발주 납품과정에서 가격경쟁이 발생한다고 보기 어렵다.

기본과징금은 관련매출액에 위반행위의 내용 및 정도에 따라 정하여지는 부과기준율을 곱하여 산정한다. 이 사건 공동행위는 국내 화학비료 공급시장에서의 공급가격과 사업자별 시장점유율을 합의함으로써 당해 시장에서의 경쟁제한효과가 명백하고 그 파급효과가 크다는 점은 인정되나, 농협중앙회의 수요 독점적 지위로 인하여 낙찰 상한선인 예정가격이 피심인들의 생산원가에 근접하게 결정되어 경쟁제한효과가 발생하더라도 피심인들이 얻게 되는 부당이득이 통상의 부당한 공동행위에 비하여 크지 않다는 점을 고려하여, 과징금고시 IV. 1. 다. (1). (가).의 규정에 따른 ‘중대한 위반행위’로 보아 3%~7%의 부과기준율을 적용하기로 하되, 이 사건 공동행위가 과거 오랜 기간 동안 정부가 수급에 관여했던 제도적 환경에 영향을 받은 점, 비료산업이 국내 식량생산을 위해 필수적인 기간산업인 점, 그 간 국내식량자급 및 농업발전을 위해 기여한 바가 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 3%를 부과기준율로 적용한다.

<표 106>

피심인별 기본과징금

(단위 : 천 원)

피심인	관련매출액	부과기준율	기본과징금
남해	3,347,102,608	3%	100,413,078
동부하이텍	1,132,687,084	3%	33,980,613
동부한농	282,646	3%	8,479
미광	1,471,889	3%	44,157
비왕	876,570	3%	26,297
세기	4,946,033	3%	148,381
우림	8,216,098	3%	246,483
삼성	458,482,185	3%	13,754,466
조비	170,913,607	3%	5,127,408
제주	9,395,962	3%	281,879
KG	396,212,044	3%	11,886,361
풍농	343,836,100	3%	10,315,083
협화	93,912,319	3%	2,817,370
합계	5,968,335,145	3%	179,050,055

나) 의무적 조정과징금의 산정

피심인들에게는 의무적 조정과징금 산정 사유가 없어 의무적 조정과징금은 기본과징금액과 동일하게 결정한다.

다) 임의적 조정과징금의 산정

298 피심인 미광, 비왕, 삼성, 세기, 우림, 조비, 제주, KG, 풍농, 협화는 조사단계부터 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 적극적으로 조사에 협력하였다는 점을 고려하여 과징금고시 IV. 3. 다. (3). (가).의 규정에 의거 의무적 조정과징금의 30%를 감경한다.

<표 107>

피심인별 임의적 조정과징금

(단위 : 천 원)

피심인	기본 과징금	감경률	임의적 조정과징금
남해	100,413,078	-	100,413,078
동부하이텍	33,980,613	-	33,980,613
동부한농	8,479	-	8,479
미광	44,157	30%	30,910
비왕	26,297	30%	18,408
세기	148,381	30%	103,867
우림	246,483	30%	172,538
삼성	13,754,466	30%	9,628,126
조비	5,127,408	30%	3,589,186
제주	281,879	30%	197,315
KG	11,886,361	30%	8,320,453
풍농	10,315,083	30%	7,220,558
협화	2,817,370	30%	1,972,159
합계	179,050,055	30%	165,655,690

라) 부과과징금의 결정

299 경지면적 감소, 친환경 농업의 개발 등으로 인해 매년 국내 비료수요가 지속적인 감소추세에 있고, 그에 따라 비료업체들의 공장가동률 또한 저조한 점을 고려할 때 임의적 조정과징금이 피심인들이 처한 사업여건의 변동을 충분히 반영하지 못하는 것으로 판단되므로 과징금 고시 IV. 4. 가.의 규정을 적용하여 임의적 조정과징금 액의 50%를 감경한다. 따라서 피심인들에 대한 부과과징금은 다음 <표 108>과 같다.

<표 108>

피심인별 부과과징금

(단위 : 천 원)

피심인	임의적 조정과징금	감경률	부과과징금 ²⁶⁶⁾
남해	100,413,078	50%	50,206,000
동부하이텍	33,980,613	50%	16,990,000
동부한농	8,479	50%	4,000
미광	30,910	50%	15,000
비왕	18,408	50%	9,000
세기	103,867	50%	51,000
우림	172,538	50%	86,000
삼성	9,628,126	50%	4,814,000
조비	3,589,186	50%	1,794,000
제주	197,315	50%	98,000
KG	8,320,453	50%	4,160,000
풍농	7,220,558	50%	3,610,000
협화	1,972,159	50%	986,000
합계	165,655,690	50%	82,823,000

4. 결론

300 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호, 제3호의 규정에 위반되므로 시정명령에 대하여는 같은 법 제21조, 과징금 부과에 대하여는 같은 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

266) 과징금 고시 IV. 4. 바.의 규정에 의하여 1백만 원 단위 미만의 금액은 버리고 부과과징금을 산정한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 월 일

의 장 부위원장 정 재 찬

주심위원 장 용 석

위 원 김 학 현

위 원 안 영 호

위 원 양 명 조 퇴임으로 서명날인 불능
의 장 정 재 찬

위 원 이 홍 권 퇴임으로 서명날인 불능
의 장 정 재 찬

위 원 전 성 훈

위 원 최 중 원